



Número: **0014397-22.2026.8.17.2001**

Classe: **Procedimento Comum Cível**

Órgão julgador: **Seção A da 3ª Vara Cível da Capital**

Última distribuição : **20/02/2026**

Valor da causa: **R\$ 4.384,95**

Assuntos: **Reajuste contratual**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Advogados
CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO 03677627494 (AUTOR(A))	
	THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS (ADVOGADO(A))
ELISSANDRO BRAZ DA SILVA (AUTOR(A))	
	THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS (ADVOGADO(A))
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A (RÉU)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
231123597	20/02/2026 22:37	Petição Inicial (Outras)	Petição Inicial (Outras)
231123604	20/02/2026 22:37	1- PROCURAÇÃO PJ.pdf	Outros Documentos
231123606	20/02/2026 22:37	1- PROCURAÇÃO PF.pdf	Outros Documentos
231123607	20/02/2026 22:37	2- DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.pdf	Outros Documentos
231123608	20/02/2026 22:37	PROCURAÇÃO CRISTIAN.pdf	Outros Documentos
231123609	20/02/2026 22:37	PROCURAO	Outros Documentos
231123610	20/02/2026 22:37	DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA	Outros Documentos
231123611	20/02/2026 22:37	DECLARACAO CRISTIANE	Outros Documentos
231123612	20/02/2026 22:37	PROCURACAO CRISTIANE	Outros Documentos
231123613	20/02/2026 22:37	3- IDENTIFICAÇÃO - ELISSANDRO	Outros Documentos
231123614	20/02/2026 22:37	4- COMP. DE RESIDENCIA	Outros Documentos
231123615	20/02/2026 22:37	5- CARTAO DO PLANO - ELISSANDRO	Outros Documentos
231123616	20/02/2026 22:37	6- COMP. DE PAGAMENTO 08_2025	Outros Documentos
231123617	20/02/2026 22:37	6- COMP. DE PAGAMENTO 09_2025	Outros Documentos
231123618	20/02/2026 22:37	6- COMP. DE PAGAMENTO 10_2025	Outros Documentos

231123619	20/02/2026 22:37	Adobe Scan 07 de jan. de 2026 (14)	Outros Documentos
231123620	20/02/2026 22:37	CARTAO DO PLANO - CRISTIAN	Outros Documentos
231123621	20/02/2026 22:37	CARTAO DO PLANO - CRISTIANE	Outros Documentos
231123622	20/02/2026 22:37	CARTAO DO PLANO - ELISSON	Outros Documentos
231123623	20/02/2026 22:37	CERTIDAO DE CASAMENTO - CRISTIANE E ELISSANDRO	Outros Documentos
231123624	20/02/2026 22:37	CERTIDAO DE NASCIMENTO - CRISTIAN	Outros Documentos
231123625	20/02/2026 22:37	CERTIDAO DE NASCIMENTO - ELISSON	Outros Documentos
231123626	20/02/2026 22:37	Contrato geral plano de saúde contratação 2022	Outros Documentos
231123627	20/02/2026 22:37	IDENTIFICAÇÃO - CRISTIAN	Outros Documentos
231123628	20/02/2026 22:37	IDENTIFICAÇÃO - CRISTIANE	Outros Documentos
231123629	20/02/2026 22:37	IDENTIFICAÇÃO ELISSON	Outros Documentos
231123630	20/02/2026 22:37	Declaração saúde titular 2 - CRISTIANE_compressed	Outros Documentos
231123631	20/02/2026 22:37	Declaração saúde titular 1 - ELISSANDRO_compressed	Outros Documentos
231124982	20/02/2026 22:37	Contrato assinado familia BRAZ_compressed_compressed_11zon	Outros Documentos
231124983	20/02/2026 22:37	PLANILHA UNIFICADA -ELISSANDRO BRAZ - FALSO COLETIVO 2020 PDF	Outros Documentos

AO JUÍZO DE DIREITO DA ____ VARA CÍVEL DA COMARCA DE RECIFE – PE

TEC BRAZ REFRIGERACAO COMERCIAL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA pessoa jurídica de direito privado com sede principal à Avenida Antonio Cabral de Souza, 590, Loja 01, Nossa Senhora da Conceicao, Paulista/PE, 53425-430, inscrita no CNPJ sob o nº 26.349.406/0001-78, neste ato representado por **ELISSANDRO BRAZ DA SILVA**, brasileiro(a), Casado, Técnico Eletromecânico, com RG número: 5530006, inscrito(a) no CPF sob o nº: 04067041470, residente e domiciliado à Rua Parnamirim, 205 S/C, Artur Lundgren I, Paulista/PE, 53417-470, elissandrobraz@gmail.com; Através de sua advogada, legalmente constituída, com endereço profissional na R. Gen. Joaquim Inácio, 830. Sala 1802 - Ilha do Leite, Recife - PE, 50070-270. The Plaza Business Center, propor:

**ACÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE CARÁTER
ANTECIPADO E DANOS MATERIAIS**

Em face de **AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 29.309.127/0001-79, com endereço na Rua Viscondessa do Livramento, 94 - Derby – Recife – PE; CEP: 52010-060; com e-mails: iguesauonline@amil.com.br e amiljuridicoemergencial@uhgbrasil.com.br, pelos motivos a seguir aduzidos:

DA JUSTIÇA GRATUITA

Os Autores não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

1

Fone e WhatsApp: (81) 3072-5527

E-mail: ferrercamposadvocacia@gmail.com

Rua General Joaquim Inácio, 830, Sala 1802, Ilha do Leite, Recife-PE



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:40

Número do documento: 26022022351290800000224839061

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351290800000224839061>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:34:41

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PROVA SUFICIENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, no processamento da petição inicial. Na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça. Ausência de elementos que invalidem a presunção de hipossuficiência financeira. Não se exige o estado de miséria absoluta para a concessão dos benefícios. Na análise de provas da situação financeira, até o momento disponível nos autos, constata-se que a autora possui superendividamento. Remuneração líquida na faixa de R\$ 4.938,85. Dívidas que atingem mais de 90 % dos rendimentos mensais. Pedido de repactuação de dívidas que torna evidente a hipossuficiência da autora. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo. Observação que o deferimento da gratuidade implicará apreciação pelo juízo de primeiro grau dos demais requisitos legais, em especial, a apresentação de plano de pagamento e informações sobre a dívida, os demais integrantes do núcleo familiar e o rendimento familiar. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2324048-13.2023 .8.26.0000 Itapevi, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 05/12/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PROVA SUFICIENTE. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, no processamento da petição inicial. Na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ausência de elementos que invalidem a presunção de hipossuficiência financeira. Não se exige o estado de miséria absoluta para a concessão dos benefícios. Na análise de provas da situação financeira, até o momento disponível nos autos, constata-se que o



autor possui dívidas e despesas que comprometem seu rendimento mensal. Pedido de redução de descontos em folha de pagamento que torna evidente a hipossuficiência do autor. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2127653-14.2024.8 .26.0000 Sorocaba, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 21/05/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024).

JUSTIÇA GRATUITA – Benefício indeferido – Comprovação da real necessidade da benesse, pois embora o postulante trabalha como técnico mecânico, tendo renda de cerca de R\$12.000,00 por mês, ele tem diversos dependentes (filhos, netos e pais idosos), que dependem exclusivamente de seus rendimentos para sobreviver – Ademais, ele comprovou ter diversos empréstimos consignados para pagar, inclusive com renegociação, bem como altas faturas de cartão de crédito, o que denota uma enorme despesa mensal – Por outro lado, a própria ação principal, que busca resolver seu superendividamento perante as instituições financeiras agravadas, já demonstra que sua situação financeira não é suficiente para fazer frente às despesas processuais – Questões que denotam a sua hipossuficiência e levam ao acolhimento do pedido – Possibilidade de futura impugnação pela parte contrária – **Gratuidade concedida** – RECURSO PROVIDO.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2302298-52.2023 .8.26.0000 São José dos Campos, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 12/12/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2023)

Ressalte-se que o benefício da gratuidade da justiça é direito conferido a quem não tem recursos financeiros de obter a prestação jurisdicional do Estado, sem arcar com os ônus processuais correspondentes. Trata-se de mais uma manifestação do princípio da isonomia ou igualdade jurídica (CF, Art. 5º, caput), pelo qual todos devem receber o mesmo tratamento perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Tal princípio é complementado por vários itens do artigo supra: XXXIV, LXXIV, LXXVI e LXXVII.

3

Fone e WhatsApp: (81) 3072-5527

E-mail: ferrercamposadvocacia@gmail.com

Rua General Joaquim Inácio, 830, Sala 1802, Ilha do Leite, Recife-PE



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:40

Número do documento: 26022022351290800000224839061

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351290800000224839061>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:34:41

A jurisprudência pátria é farta e unânime quanto ao conceito jurídico de pobreza e as circunstâncias que a envolvem. Pede vênia a Autora para transcrever algumas ementas de acórdãos pertinentes à matéria:

“Não é o *quantum* percebido, considerado isoladamente, que define a necessidade da justiça gratuita, e sim um conjunto de circunstâncias.

Assim, o fato de receber o requer ente remuneração acima de dois salários-mínimos não constitui empecilho à concessão do benefício quando demonstrado o seu estado de necessidade econômica.” (Ap. 69.804, 19.6.86, 3ª CC TJMG, Rel. Des. RUBEM MIRANDA, *in RT* 615/180). Mandado de Segurança nº 97.000423-5 (TJPB) - Relator: O Exmº. Dr. Marcos William de Oliveira (Juiz convocado) – Julgado em

24.04.97 – Órgão julgador: Câmara Criminal - Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA –**Justiça Gratuita – Advogado escolhido pela parte - Existência de Defensoria Pública - Irrelevância-** Concessão do "mandamus". O gozo dos benefícios da Justiça Gratuita, pelos que dela necessitam, ou provarem ser dela merecedores, é direito constitucionalmente assegurado pela Carta Magna, constituindo sua negação em inadmissível violação ao preceito maior. (grifos nossos)

Destarte, **requer a Vossa Excelência que defira o presente pedido de gratuidade** com base e fundamento nas normas legais acima elencadas, e ainda, na jurisprudência colacionada, por ser questão de direito e de justiça, sendo de sua escolha o causídico signatário da presente exordial.

OPÇÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Os Requerentes optam pela não realização da audiência de conciliação, tendo em vista ser de conhecimento o fato de não haver êxito na conciliação em casos semelhantes,



tampouco proposta de acordo pela Demandada, de modo que o respectivo ato apenas procrastinaria o feito, beneficiando, tão somente, a empresa Ré.

Portanto, considerando a norma processual fundamental da duração razoável do processo (art. 4º, NCPC), e a possibilidade de conciliação em qualquer fase procedimental (art. 3º, NCPC), considerando, ainda, não haver êxito em conciliação nas demandas assemelhadas, requer que este MM. Juízo NÃO designe, neste momento processual, audiência de conciliação, determinando, assim, que a parte demandada seja citada para, querendo, ofertar defesa nos moldes do art. 335 e ss. do NCPC, no prazo de 15 dias (art. 335, III, c/c 219, do NCPC), sob pena de revelia.

DO JUÍZO 100% DIGITAL

Considerando que as partes serão representadas por advogados constituídos, considerando a inviabilidade (e desnecessidade) da realização de audiência presencial devido à otimização de tempo com deslocamento e visando economia processual, considerando o princípio da razoável celeridade, duração e solução meritória do processo (arts. 5º, LXXVIII, da CF, e 4º do CPC), bem como o fato de que a questão posta em litígio ser preponderantemente de direito, requer a tramitação do **juízo 100% digital** e, conseqüentemente, **se for o caso, a designação de audiência por videoconferência**.

Nesse sentido, segue posicionamento do CNJ no Art. 5º da Resolução 354/2020: ***“As audiências e sessões no Juízo 100% Digital ocorrerão exclusivamente por videoconferência”***.

Desta feita, informam os Autores que optam pelo juízo 100% digital, conforme os moldes legais.

Thaynná Ferrer (WhatsApp) 81- 3072-5527

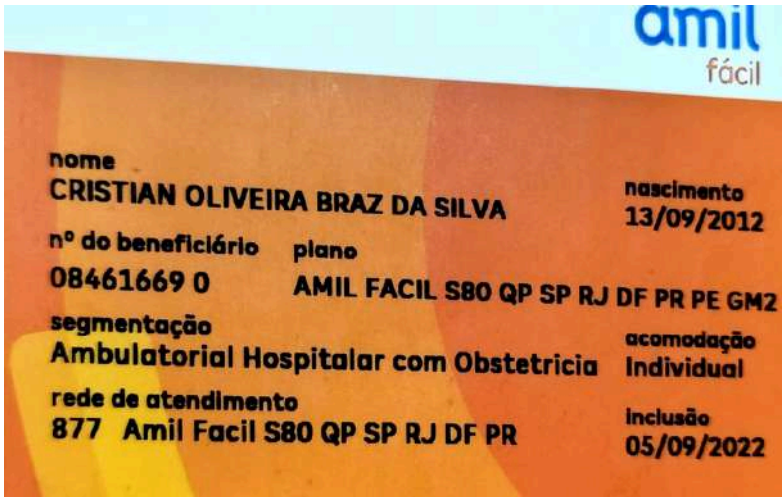
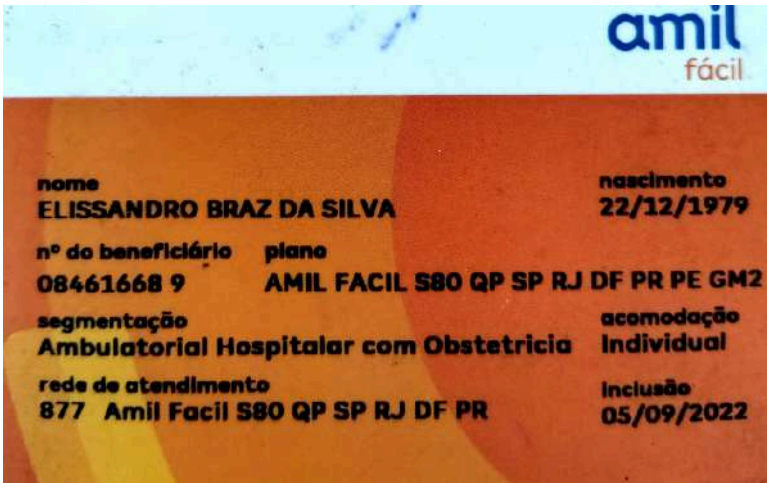
ferrercamposadvocacia@gmail.com



DOS FATOS:

Os autores são beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, por meio de contrato firmado com a empresa **TEC BRAZ REFRIGERACAO COMERCIAL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 26.349.406/0001-78.

O referido contrato contempla **04 (quatro) vidas pertencentes ao mesmo núcleo familiar**, todas vinculadas ao CNPJ acima mencionado, o qual foi constituído exclusivamente para viabilizar a contratação do plano de saúde coletivo empresarial, sem que haja efetiva atividade empresarial ou vínculo empregatício entre os beneficiários e a pessoa jurídica.



fácil

nome	CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	nascimento	12/07/1980
nº do beneficiário	08461669 2	plano	AMIL FACIL S80 QP SP RJ DF PR PE GM2
segmentação	Ambulatorial Hospitalar com Obstetria	acomodação	Individual
rede de atendimento	877 Amil Facil S80 QP SP RJ DF PR	inclusão	05/09/2022

fácil

nome	ELISSON OLIVEIRA BRAZ DA SILVA	nascimento	18/10/2007
nº do beneficiário	08461669 1	plano	AMIL FACIL S80 QP SP RJ DF PR PE GM2
segmentação	Ambulatorial Hospitalar com Obstetria	acomodação	Individual
rede de atendimento	877 Amil Facil S80 QP SP RJ DF PR	inclusão	05/09/2022

O contrato, firmado em 2022, abrange quatro integrantes do mesmo núcleo familiar, tendo iniciado com mensalidades entre R\$ 1.080,00 e R\$ 1.500,00, as quais sofreram reajustes considerados abusivos ao longo do tempo, apesar da manutenção do mesmo padrão de utilização do serviço.

Além disso, os autores enfrentaram dificuldades na utilização da rede credenciada, especialmente no atendimento emergencial. Em 17/09/2022, diante de grave mal-estar apresentado pela esposa de um dos autores, não foi possível obter atendimento nos estabelecimentos indicados no aplicativo da operadora, que não mais prestavam serviço ao plano. Após sucessivas tentativas, a paciente recebeu atendimento médico, sendo diagnosticada com quadro de hipertensão, taquicardia e posterior síncope do nervo vagal, necessitando de internação hospitalar por uma semana. A situação gerou intenso abalo emocional e evidenciou falhas na prestação do serviço pela operadora do plano de saúde.



Os autores vêm enfrentando **reajustes expressivos e sucessivos** no plano, sempre no mês de julho, além de aumentos adicionais decorrentes da **mudança de faixa etária**. Tais reajustes vêm sendo aplicados de forma abusiva e sem a devida transparência, comprometendo gravemente o orçamento familiar. Atualmente, o valor da mensalidade chegou à cifra de 2.413,85 , tornando-se completamente **inviável a sua manutenção**.

Mensalidade - 12/2025											
Contrato 1811263000 - TEC BRAZ											
N. Fiscal 64870535											
Emissão 25/11/2025				Vencimento 10/12/2025							
Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
064616689	ELISSANDRO BRAZ DA SILVA		04067041470	AMIL FÁCIL S80 QP SP RJ DF PR	T	45	05/09/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.		783,48	1.630,39
094616689	ELISSANDRO BRAZ DA SILVA		04067041470	AMIL FÁCIL S80 QP SP RJ DF PR	T	45	05/09/2022	Co-participação		213,33	
094616690	CRISTIAN OLIVEIRA BRAZ DA SILVA		18215166482	AMIL FÁCIL S80 QP SP RJ DF PR	D	13	05/09/2022	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.		316,80	
084616691	ELISSON OLIVEIRA BRAZ DA SILVA		71746042427	AMIL FÁCIL S80 QP SP RJ DF PR	D	18	05/09/2022	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.		316,80	
064616692	CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO		03677627494	AMIL FÁCIL S80 QP SP RJ DF PR	T	45	05/09/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.		783,48	783,48
Total Contrato 4		Titulares: 2		Dependentes: 2		Agregados: 0		Patrocinadores: 0		Valor: 2.413,85	

Total de Beneficiários por Plano					
Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Total
962412	AMIL FÁCIL S80 QP	2	2	783,48	1.566,92
962412	AMIL FÁCIL S80 QP	0	2	316,80	633,60
Total					2.200,52

SubTotal	
Co-participação	213,33
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	633,60
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	1.566,92
Subtotal 1	2.413,85
(-) Desconto Concedido	0,00
(*) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	2.413,85
Total Geral	2.413,85

Ressalta – se que não há outros segurados vinculados ao plano – sendo formado única e exclusivamente pelo grupo familiar do Primeiro Promovente.

Ou seja, trata-se, claramente, de hipótese denominada de **“plano falso coletivo”**, em que uma única família se encontra vinculada à plano de saúde sob a rubrica de “coletivo”.

Assim, os Autores permanecem com o plano ainda sob a denominação “coletivo empresarial” – isto, **em virtude da recusa da Ré em oferecer a migração ou equiparação para plano individual/familiar, como determina a Jurisprudência pacífica e uníssona do STJ.**

Portanto, embora sob a denominação de “plano coletivo empresarial”, o seguro em questão possui natureza de “falso coletivo”, de modo que à relação entre as partes deve- se aplicar as normas que regem os contratos individuais/familiares.

Os planos de saúde não comercializam mais planos familiares, obrigando as famílias a abrirem um CNPJ tão somente para aderir ao produto, já que os reajustes dos planos



empresariais coletivos não seguem os parâmetros da ANS e são “livres” para cancelar contratos e reajustar os valores.

Como é sabido, os planos coletivos não têm obrigação fixada por lei de reajustar o seu valor à luz do índice estipulado pela a ANS – Agência Nacional de Saúde, pois a Lei 9.656/98, no seu artigo 35-E, determina que os planos individuais só poderão ser ajustados anualmente após apreciação do percentual pela autarquia.

Logo, esta divulga um percentual que corresponde à variação dos custos do setor e que representa o limite a atender ao equilíbrio econômico das empresas e quando o número em por cento é insuficiente representa uma situação extraordinária ou **MÁ GESTÃO FINANCEIRA DA OPERADORA!**

Desta feita, depreende-se que a lacuna legal relacionada aos limites do reajuste por sinistralidade representa afronta à ordem econômica, vez que já se tornou prática comum um aumento além do imaginável a cada ano e, neste particular, maiores até que reajustes arrecadações pelas operadoras, apesar da forte crise em que o país se encontra.

É autoexplicativo as razões que levam o setor a perder clientes enquanto dobram seu lucro líquido. Além de expulsar os mais idosos, os reajustes aplicados nos planos coletivos são abusivos e não seguem qualquer base técnica ou comprovação de necessidade de tamanho reajuste.

Trata-se de conduta que desequilibra o contrato e repassa o risco do negócio ao consumidor, tornando brutal a diferença entre o valor do plano de saúde individual e do plano de saúde coletivo quando, segundo o art. 1o da lei 9656/98 as regras ali contidas aplicam-se a todas as empresas que comercializam planos ou seguros saúde.

A empresa ré se aproveita da suposta falta de regulamentação do mercado para impingir reajustes extorsivos aos beneficiários, transformando o instrumento contratual em um “contrato sui generis” já que não existe mais risco para a operadora que transferiu este ônus integralmente aos consumidores.

É necessário enfatizar que a continuidade do pacto avençado, com a devida assistência médico-hospitalar, é imprescindível à vida da parte autora, todavia, com os esdrúxulos aumentos aplicados pela Seguradora Ré, fica o segurado vilipendiado dos seus direitos de consumidor contidos no diploma legal do Código de Defesa do Consumidor, além da



mensalidade do plano de saúde prejudicar diretamente sua renda familiar, uma vez que poderia estar direcionando o valor em excesso pago mensalmente para outras obrigações inerentes à forma civilizada que adotamos em nossa sociedade, e, se a Ré mantiver tais cobranças ilegais ocasionará, muito em breve, a interrupção do contrato do Autor por falta de pagamento, visto que os valores de suas mensalidades crescem deliberadamente por vontade imperiosa da Ré.

Cabe ainda trazer à baila que, se a parte Autora tentar firmar um novo contrato com qualquer outra operadora de plano de saúde terá que cumprir um PERÍODO DE CARENIAL de 24 (vinte e quatro) meses.

Para melhor compreensão do magistrado foi feita uma projeção dos valores das mensalidades para os próximos 10 anos considerando a média dos reajustes aplicados pela Ré ao contrato do autor, vejamos:

PROJEÇÃO PARA OS PRÓXIMOS ANOS:

Índice	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Valor	R\$2.204,52	R\$3.527,23	R\$5.643,57	R\$9.029,71	R\$14.447,54	R\$23.116,07	R\$36.985,71	R\$59.177,13	R\$94.683,41
Anos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033

Além disso, a operadora do plano de saúde não apresenta de forma transparente as despesas totais do ano em que o plano esteve em vigor, dificultando a compreensão dos fatos e, consequentemente, as análises.

Exa., fala-se aqui de um contrato com apenas poucas vidas, que pode ser certamente equiparado com os contratos familiares, os quais a ANS estipula um teto considerando em seu cálculo a sinistralidade, a inflação, os impostos, a variação custo médico hospitalar, os gastos administrativos, a massa de beneficiários entre outras coisas.

Inclusive, ministra Nancy Andrighi já se manifestou sobre a base de cálculo atuarial, veja:

“De fato, tais avenças com número pequeno de usuários contêm atuária similar aos planos individuais, já que há reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de carencias. REsp 1553013 SP 2015/0216282-1 (g.n).”



AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL QUE BENEFICIA APENAS QUATRO EMPREGADOS. **CONTRATO COLETIVO ATÍPICO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.** REAJUSTE COM BASE NA SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a incidência do CDC nos contratos celebrados entre pessoas jurídicas, quando evidente que uma delas, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade em relação à outra. 2. Conforme precedente firmado por esta eg. Corte, "4. A contratação por uma microempresa de plano de saúde em favor de dois únicos beneficiários não atinge o escopo da norma que regula os contratos coletivos, justamente por faltar o elemento essencial de uma população de beneficiários. 5. Não se verifica a violação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 pelo Tribunal de origem, pois a hipótese sob exame revela um atípico contrato coletivo que, em verdade, reclama o excepcional tratamento como individual/familiar" (REsp 1.701.600/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 9/3/2018). 3. **Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora se tratando de contrato firmado por pessoa jurídica, o contrato coletivo de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes, no caso apenas quatro beneficiários, dado o seu caráter de contrato coletivo atípico, justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor, autorizando tratamento excepcional como plano individual ou familiar. Ademais, nos termos do reconhecido pelas instâncias ordinárias, o reajuste pretendido, fundado em suposto aumento da sinistralidade do grupo, não foi minimamente justificado pela operadora, razão pela qual autorizado, tão somente, reajuste aprovado pela ANS para o período.** 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial da operadora de plano de saúde. (AgInt nos EDcl no AREsp 1137152/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019, original sem grifos).

Ainda, por se tratar de plano coletivo a **operadora de plano de saúde pode rescindir unilateralmente o contrato a qualquer momento, sem qualquer justificativa**, deixando idosos e demais beneficiários desamparados.

Em face de todo o exposto, não restou uma alternativa aos Autores senão a propositura da presente demanda visando a equiparação ou declaração de referido seguro

11

Fone e WhatsApp: (81) 3072-5527

E-mail: ferrercamposadvocacia@gmail.com

Rua General Joaquim Inácio, 830, Sala 1802, Ilha do Leite, Recife-PE



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:40

Número do documento: 26022022351290800000224839061

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351290800000224839061>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:34:41

saúde à modalidade individual/familiar ou, subsidiariamente, sua migração definitiva em seguro individual/familiar.

DO DIREITO

I. DA REAL NATUREZA DO SEGURO CONTRATADO: FALSO COLETIVO – DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPRESARIAL OU POPULAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - DO DIREITO À EQUIPARAÇÃO OU DECLARAÇÃO AOS PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ E DO TJSP:

Como é público e notório, a grande maioria das seguradoras e operadoras de planos de saúde não comercializa mais os planos individuais ou familiares, ou seja, aqueles planos em que o segurado e/ou sua família celebram diretamente com a Seguradora, sem a necessidade de se vincularem a pessoa jurídica (CNPJ) ou classe.

Isto porque, as seguradoras **querem se esquivar das regras atinentes aos planos individuais/familiares**, regras estas que envolve do reajuste à manutenção de um contrato de acordo com o teto estipulado pela ANS.

Então, para fugirem dessas regras, as seguradoras e operadoras de planos de saúde passaram a comercializar **FALSOS PLANOS COLETIVOS**, ou seja, **vendem os mesmos planos individuais/familiares que vendiam antes, só que com APARÊNCIA DE COLETIVOS**.

Tal prática por parte da Operadora de Planos de Saúde é desonesta e viola os princípios da boa-fé, da lealdade contratual e da própria dignidade da pessoa, já que, em verdade, consubstancia-se em uma falácia, uma forma de burlar os protetivos legais dos consumidores.

Ainda, a diversidade de índices elaborados por instituições de saúde para atualização de seus planos, aliada à ausência de padronização e clareza nesses critérios, gera incerteza e complexidade na interpretação dos contratos. Dependendo do ano de formulação dos contratos, essa dificuldade se torna ainda mais evidente, dificultando análises precisas e impedindo a identificação de possíveis injustiças e desequilíbrios contratuais pelos consumidores.



Tanto é verdade que há mais de uma década que o plano de saúde em comentou deixou de comercializar planos individuais/familiares, tornando obrigatório que para contratar qualquer plano, o consumidor tem apenas a opção de contratar através de rubrica dos planos coletivos.

Dessa forma, no caso dos falsos planos coletivos, por força do princípio da boa-fé e da lealdade contratual, **há de se aplicar as regras atinentes aos planos individuais/familiares**, ficando, portanto, **VEDADO a aplicação de reajustes distintos aos determinados pela ANS para planos familiares**.

A Autarquia Federal, responsável pela fiscalização das Operadoras de Saúde, em seu conjunto de normas, no ano de 2009, publicou a Resolução Normativa no 195, revogada pela Resolução Normativa 557/2022 a qual dispõe sobre a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde, regulamenta a sua contratação, institui a orientação para contratação de planos privados de assistência à saúde e dá outras providências.

Na Seção II, Subseção I, da resolução em testilha, tem-se a **definição** do Plano Privado de Assistência à Saúde Coletivo Empresarial, a qual afirma que este seria aquele **contratado por pessoa jurídica** para que seja ofertada a cobertura à pessoas que possuam **relação empregatícia ou estatutária**. Veja-se:

Art. 5. Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e **vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária**.

Esta mesma resolução é bastante enfática quanto à necessidade de cumprimento das normas para que seja mantido o contrato de natureza Coletiva Empresarial. O art. 32, abaixo transcrito, dispõe que a inobservância das determinações contidas no art. 5 e art. 9 constituirá vínculo direto e individual com a Operadora, equiparando-se o contrato, para todos os efeitos legais, ao plano individual ou familiar.

Art. 39 O ingresso de novos beneficiários que **não atendam aos requisitos de elegibilidade** previstos nos artigos 5o e 15o desta resolução constituirá vínculo direto e individual com a operadora, **equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar**.



Ou seja, para ter direito a um plano de saúde hoje em dia, se faz necessário que o contratante seja pessoa jurídica, no qual deve vincular todos os seus entes familiares a essa empresa caso queira que eles também tenham direito a usufruir de um contrato de plano de saúde, sem possibilidade de escolha, isto porque, como alhures exposto, as operadoras de saúde não mais comercializam planos individuais/familiares.

De acordo com a ANS:

“São considerados “falsos” coletivos os contratos coletivos por adesão compostos por indivíduos sem nenhum vínculo representativo com a entidade contratante do plano de saúde. Por não terem representatividade, esses grupos ficavam mais vulneráveis.”

<http://www.ans.gov.br/aans/sala-de-noticias-ans/consumidor/2151-nota-de-esclarecimento%20sobreplanos-coletivos>

No caso, a Jurisprudência tem aplicado pacificamente o conceito de falso coletivo para o caso dos Autores – em que há uma família sob a rubrica de “empresarial”.

Na hipótese dos autos, tem-se que o seguro saúde que fora contratado pela sócia-administradora da empresa estipulante do contrato, a Primeira Autora, tendo como beneficiários apenas membros diretos do seu núcleo familiar – sua esposa e filhos (demais autores qualificados).

Sendo todos os segurados membros da mesma família, entende-se caracterizado o plano falso coletivo, conforme entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALSO COLETIVO. MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/1998. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. **Na hipótese, o plano de saúde em questão tem como usuários apenas membros de uma mesma família. Aplicação do artigo 13 da Lei no 9.656/1998.** 3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1880247 SP 2020/0148785-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS

14

Fone e WhatsApp: (81) 3072-5527

E-mail: ferrercamposadvocacia@gmail.com

Rua General Joaquim Inácio, 830, Sala 1802, Ilha do Leite, Recife-PE



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:40

Número do documento: 26022022351290800000224839061

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351290800000224839061>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:34:41

BOÁS CUEVA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T3 - TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021)

O Poder Judiciário está atento à questão dos falsos planos coletivos, o Superior Tribunal de Justiça, **quarta e terceira turma**, já decidiu por diversas vezes que contrato com menos de 30 vidas e com número ínfimo de participantes, deve se equiparar para todos os fins aos contratos familiares/individual, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NÚMERO REDUZIDO DE PARTICIPANTES. "FALSO COLETIVO". NATUREZA INDIVIDUAL E FAMILIAR DO CONVÊNIO. APRECIACÃO DA MATÉRIA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. **1. O STJ admite, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo seja tratado como individual ou familiar quando possuir número reduzido de participantes.** 2. Alterar o entendimento do tribunal de origem a respeito da natureza do contrato, se efetivamente coletivo, demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e a revisão de provas, a atrair a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 2003889 / SP. Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. DJe 26/04/2023).

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MICROEMPRESA. CDC. REAJUSTE. ÍNDICE DA ANS. PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR ("FALSO COLETIVO"). REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO- PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Corte de origem entendeu que o reajuste do plano de saúde não poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza individual do convênio ("falso coletivo"). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. Para alterar o entendimento do Tribunal de origem e concluir que o contrato firmado entre as partes tinha natureza de

15

Fone e WhatsApp: (81) 3072-5527

E-mail: ferrercamposadvocacia@gmail.com

Rua General Joaquim Inácio, 830, Sala 1802, Ilha do Leite, Recife-PE



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:40

Número do documento: 26022022351290800000224839061

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351290800000224839061>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:34:41

plano efetivamente coletivo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, além da revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial. 4. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar" (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Relator Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). 5. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1989638 SP 2022/0064468-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.? PLANO DE SAÚDE. PEQUENO GRUPO FAMILIAR. "FALSO COLETIVO". MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal local consignou se tratar de um contrato "falso coletivo", porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas poucos membros de uma mesma família. Modificar tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das Súmulas 5, 7 do STJ. Precedentes. 2. A Corte de origem entendeu que o reajuste do plano de saúde não poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza individual do convênio. 3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 2018303 SP 2021/0347577-4, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022)

O TJPE, inclusive, tem entendimento semelhante, note:

A03 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002206-65.2024.8.17 .9000
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Cível RELATOR: Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima JUIZ PROLATOR: Maria Cristina Souza Leão de Castro – 21ª Vara Cível da Capital - Seção B AGRAVANTE:

16

Fone e WhatsApp: (81) 3072-5527

E-mail: ferrercamposadvocacia@gmail.com

Rua General Joaquim Inácio, 830, Sala 1802, Ilha do Leite, Recife-PE



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:40

Número do documento: 26022022351290800000224839061

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351290800000224839061>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:34:41

Adolfo Luiz Souza De Sa AGRAVADO: Sul America Companhia De Seguro Saúde EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE. ÚNICO NÚCLEO FAMILIAR . “FALSO COLETIVO”. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. PRECEDENTES STJ E TJPE. REAJUSTE POR VARIAÇÃO DE CUSTOS . ÍNDICES ANUAIS AUTORIZADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES A SEREM USADOS EM SUBSTITUIÇÃO. 1. O plano de saúde que prevê cobertura para apenas duas vidas, integrantes do mesmo núcleo familiar, ainda que esteja travestido de contrato coletivo empresarial, assemelha-se em tudo a um contrato individual/familiar ou a um “falso coletivo”, de modo que se aplicam a ele as normas aplicáveis aos planos individuais quanto aos percentuais de reajuste. Precedentes STJ e TJPE . 2. Tratando-se de um contrato “falso coletivo” devem ser afastados os reajustes anuais aplicados e incidir apenas os índices anuais autorizados pela ANS para os planos individuais/familiares. 3. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0002206-65.2024.8.17.9000, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relato(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00022066520248179000, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 21/06/2024, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC))

SEXTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0048497-42.2022.8.17.2001(14ª Vara Cível da Capital) APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE APELADOS: G CALADO RIBEIRO - ME, GILSON CALADO RIBEIRO, MARIA JOSÉ BARROS RIBEIRO, NESTOR DE MEDEIROS ACCIOLY NETO RELATOR: DES. FERNANDO MARTINS

17

Fone e WhatsApp: (81) 3072-5527

E-mail: ferrercamposadvocacia@gmail.com

Rua General Joaquim Inácio, 830, Sala 1802, Ilha do Leite, Recife-PE



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:40

Número do documento: 26022022351290800000224839061

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351290800000224839061>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:34:41

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL . INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DOS SEGURADOS. RECONHECIMENTO. REAJUSTES ANUAIS . CONTRATO "FALSO COLETIVO". APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. NEGADO PROVIMENTO. 1 . Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não há negação do próprio fundo de direito, é possível a revisão de cláusula contratual a qualquer tempo durante a vigência do contrato. No presente caso, não há pedido de repetição de indébito, razão pela qual a prescrição trienal não se aplica. (REsp Repetitivo nº 1.360 .969/RS) 2. A jurisprudência e a legislação (art. 436, parágrafo único, do Código Civil) reconhecem a legitimidade tanto do estipulante quanto dos beneficiários para demandar em juízo sobre questões relacionadas ao contrato de plano de saúde coletivo. Os segurados são beneficiários diretos do contrato, possuindo, portanto, legitimidade para a propositura da ação . 3. A análise dos reajustes anuais aplicados ao contrato de plano de saúde coletivo empresarial deve observar as Resoluções da ANS, especialmente a RN nº 309/2012. A parte ré não apresentou provas suficientes para demonstrar que os reajustes aplicados seguiram as normas da ANS, omitindo documentação essencial. A decisão de primeiro grau que determinou a aplicação dos reajustes autorizados pela ANS para os planos individuais se mostra adequada, especialmente considerando que o contrato em questão caracteriza-se como um "falso coletivo" . 4. Contrato "Falso Coletivo": Nos casos de contratos de plano de saúde coletivo com número ínfimo de participantes, estes devem ser tratados como planos individuais ou familiares, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e os índices de reajuste da ANS. (REsp nº 1704610/SP; AgInt no REsp n. 1 .941.800/SP; TJ-SP - AC: 1033414-65.2020.8 .26.0100). 5. A parte ré informou o cumprimento da liminar, não havendo motivos para alterações na decisão quanto à aplicação de multa por descumprimento . 6. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado pelos advogados dos apelados em sede recursal. 7 .Recurso

18

Fone e WhatsApp: (81) 3072-5527

E-mail: ferrercamposadvocacia@gmail.com

Rua General Joaquim Inácio, 830, Sala 1802, Ilha do Leite, Recife-PE



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:40

Número do documento: 26022022351290800000224839061

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351290800000224839061>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:34:41

improvido. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem a SEXTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, na conformidade do incluso voto, que passa a integrar este julgado. Recife, datado e assinado eletronicamente . Des. Fernando Martins Relator ivwn (TJ-PE - Apelação Cível: 00484974220228172001, Relator.: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 30/07/2024, Gabinete do Des. Antônio Fernando Araújo Martins)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário 7ª Câmara Cível Especializada - 1º (7CCE-1º) 7ª Câmara Cível Especializada do Tribunal de Justiça de Pernambuco APELAÇÃO CÍVEL Nº 0061019-67.2023.8.17.2001 APELANTE: LUIZA CABRAL DE ANDRADE E OUTROS APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RELATORA: DESA. VALÉRIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE . ÚNICO NÚCLEO FAMILIAR. “FALSO COLETIVO”. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. PRECEDENTES STJ E TJPE . REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AFASTAMENTO. REAJUSTE POR VARIAÇÃO DE CUSTOS. ÍNDICES ANUAIS AUTORIZADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES . RECURSO PROVIDO 1. O plano de saúde que prevê cobertura para apenasvintevidas, integrantes do mesmo núcleo familiar, ainda que esteja travestido de contrato coletivo empresarial, assemelha-se em tudo a um contrato individual/familiar ou a um “falso coletivo”, de modo que se aplicam a ele as normas aplicáveis aos planos individuais quanto aos percentuais de reajuste. Precedentes STJ e TJPE. 2 . Tratando-se de um contrato “falso coletivo” devem ser afastados os reajustes por sinistralidade e os anuais aplicados e incidir apenas os índices anuais autorizados pela ANS para os planos individuais/familiares. 3. Apelação provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sétima

19

Fone e WhatsApp: (81) 3072-5527

E-mail: ferrercamposadvocacia@gmail.com

Rua General Joaquim Inácio, 830, Sala 1802, Ilha do Leite, Recife-PE



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:40

Número do documento: 26022022351290800000224839061

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351290800000224839061>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:34:41

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela, conforme relatório e votos em anexo, devidamente revistos e rubricados, que passam a integrar este julgado . Recife, data da certificação digital. VALÉRIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY Desembargadora Relatora 03(TJ-PE - Apelação Cível: 00610196720238172001, Relator.: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 24/02/2025, 7ª Câmara Cível Especializada - 1º (7CCE-1º))

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes 2a CÂMARA CÍVEL 30 – APELAÇÃO 5618-88.2020.8 .17.2001 RELATOR: DES. CÂNDIDO J F SARAIVA DE MORAES APELANTE: SANDRA CHIASSO APELADOS: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A . e CEDRO KABBAZ CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL INTEGRADO POR POUCAS PESSOAS DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR. FALSO COLETIVO . EQUIPARAÇÃO A PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. REAJUSTES ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES . INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Trata-se de apelação cível em que a autora busca a equiparação do seu plano de saúde coletivo empresarial a um plano individual/familiar, pleiteando a aplicação dos índices de reajuste anual estipulados pela ANS, além da restituição dos valores pagos a maior, alegando abusividade na conduta da operadora de saúde . 2. A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Nos contratos de saúde empresariais com poucas vidas, todas integrantes do mesmo grupo familiar, é abusiva a prática de imposição de pactuação através de pessoa jurídica interposta com o objetivo de afastar as proteções ao consumidor. 3 . A jurisprudência reconhece a natureza de "falso coletivo" em planos de saúde empresariais com número reduzido de

20

Fone e WhatsApp: (81) 3072-5527

E-mail: ferrercamposadvocacia@gmail.com

Rua General Joaquim Inácio, 830, Sala 1802, Ilha do Leite, Recife-PE



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:40

Número do documento: 26022022351290800000224839061

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351290800000224839061>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:34:41

participantes, equiparando-os aos planos individuais ou familiares, limitando os reajustes anuais aos índices divulgados pela ANS e proibindo a resilição imotivada do vínculo contratual pela operadora de saúde. 4. Quanto ao pleito de danos morais, não se configurou conduta ilícita por parte da operadora de saúde que justificasse a indenização, uma vez que não restaram preenchidos os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, como ilicitude, lesão e nexo causal. 5 . Recurso parcialmente provido para equiparar o plano de saúde da autora ao plano familiar, aplicar os índices de reajuste da ANS, determinar a restituição simples dos valores pagos a maior no triênio anterior à demanda, e redistribuir os ônus sucumbenciais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário em DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, em conformidade com o Termo de Julgamento e o voto do Relator que, devidamente revisto, passa a integrar este julgado. Recife, data da assinatura digital. Des . Cândido J F Saraiva de Moraes Relator(TJ-PE - Apelação Cível: 00056188820208172001, Relator.: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 15/07/2024, Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes)

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL RELATOR: DESEMBARGADOR RUY TREZENA PATU JÚNIOR APELAÇÃO CÍVEL N. 0061238-17.2022.8 .17.2001 APELANTE: FERNANDO JOSÉ GUERRA REIS, MANUELA LOUREIRO GUERRA, ERIKA LOUREIRO GUERRA RIBEIRO DE OLIVEIRA, EDUARDO LOUREIRO GUERRA RIBEIRO DE OLIVEIRA e ESSES MOCOS LTDA ME APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL . FALSO COLETIVO. NÚCLEO FAMILIAR. REAJUSTE ANUAL. APLICAÇÃO DOS INDÍCES ANUAIS DA ANS . POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. 1 . Plano coletivo empresarial não está sujeito, em tese, aos índices previstos pela ANS. Plano dos autores, contudo, que se qualifica como “falso coletivo”, pois cobre apenas núcleo familiar de quatro vidas. 2. A contratação



de plano nitidamente individual, pelo seu escopo e função econômica, como plano coletivo tem a finalidade de tangenciar e fugir do controle de normas cogentes . Aplicação do Código de Defesa Consumidor. Reajustes limitados aos índices da ANS. 3. Inclusive, o STJ entende que “é possível afirmar que o contrato do requerente deveria ter natureza familiar, podendo ser denominado de falso coletivo, o que possibilita a adoção excepcional dos índices fornecidos pela ANS para os contratos individuais e /ou familiares . ” (REsp 2060050, dje. 13/04/23) 4. Patente o dever de restituir, de forma simples, os valores pagos a maior, ante a ausência dos requisitos do art. 42, § único, do CDC . 5. Recurso provido. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÃO CÍVEL N . 0061238-17.2022.8.17 .2001, ACORDAM os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para condenar a empresa ré a efetuar a migração das regras do plano dos autores para as regras do plano familiar, tendo em vista tratar-se de plano falso coletivo; bem como condenar a demandada ao ressarcimento dos valores pagos em excesso, no que tange aos aumentos anuais aplicados em dissonância com os percentuais aprovados pela ANS para os planos individuais/familiar, de forma simples, observada a prescrição trienal, com correção monetária pela tabela do ENCOGE, a partir do efetivo prejuízo (data de cada pagamento), e juros de mora de 1% a partir da citação, tudo conforme o incluso voto, que passa a integrar este julgado. Recife, data da assinatura eletrônica. Desembargador Ruy Trezena Patu Júnior Relator 15

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0061238-17.2022 .8.17.2001, Relator.: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/03/2024, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC))

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE. ÚNICO NÚCLEO FAMILIAR. **“FALSO**

22

Fone e WhatsApp: (81) 3072-5527

E-mail: ferrercamposadvocacia@gmail.com

Rua General Joaquim Inácio, 830, Sala 1802, Ilha do Leite, Recife-PE



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:40

Número do documento: 26022022351290800000224839061

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351290800000224839061>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:34:41

COLETIVO". EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. PRECEDENTES STJ E TJPE. CANCELAMENTO. REAJUSTES ANUAIS VCMH. ABUSIVIDADE. REATIVAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AOS PLANOS INDIVIDUAIS. 1. O plano de saúde que prevê cobertura para apenas sete vidas, todas integrantes do mesmo núcleo familiar, ainda que esteja travestido de contrato coletivo empresarial, se assemelha em tudo a um contrato "falso coletivo" , de modo que se aplicam a ele as normas de rescisão e reajuste anual dos planos individuais. Precedentes STJ e TJPE. 2. A suspensão ou rescisão unilateral do contrato individual de saúde apenas é autorizada, excepcionalmente, nas hipóteses de fraude ou inadimplemento. Inteligência do art. 13, II, da Lei 9.656/98. 3. Hipótese em que deve ser restabelecido o contrato, com a reativação do plano com o mesmo padrão, coberturas e sem exigências de novas carências, que deverá ser regido pelas normas pertinentes aos planos individuais, incidindo apenas os reajustes impostos pela legislação e ANS referente aos planos individuais/familiares, com a devolução simples dos valores dos reajustes que ultrapassaram aqueles fixados para os planos individuais/familiares no período. 4. Apelação improvida (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO No 0085044-18.2021.8.17.2001, ÓRGÃO JULGADOR: 1a Câmara Cível RELATOR: Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira – 30/09/2023)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes Praça da República, S/N, 1o andar, Santo Antônio, RECIFE - PE - CEP: 50010-040 - F:() 2a CÂMARA CÍVEL 28 – APELAÇÃO CÍVEL 112684-41.2018.8.17.2990 RELATOR: DES. CÂNDIDO J. F. SARAIVA DE MORAES APELANTES: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e MARIA DO SOCORRO RAMOS DE OLIVEIRA 54763690400 APELADAS: AS MESMAS EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE FINANCEIRO E POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA E ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE



ADOTADOS. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. POSSIBILIDADE DIANTE DA PECULIARIDADE DO CASO. NÚMERO ÍNFINITO DE PARTICIPANTES. CONTRATO COLETIVO ATÍPICO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA SENTENÇA. APELAÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. 1. O cerne da demanda consiste em verificar a legalidade dos reajustes incidentes sobre o plano de saúde coletivo empresarial litigioso; 2. Em se tratando de plano coletivo com menos de 30 vidas, o reajuste deverá observar o mecanismo de agrupamento de contratos regulado pela Resolução Normativa 309/2012 da ANS; **3. No caso, embora as condições gerais da apólice prevejam essa modalidade de reajuste, a Sul América não demonstrou ter apresentado de forma detalhada o procedimento do reajuste, nem mesmo a elevação dos preços dos serviços médicos e hospitalares (VCMH), ou o aumento da sinistralidade, evidenciando a natureza unilateral dos aumentos, prática vedada pela legislação consumerista, por violar o direito à informação e imputar ao consumidor desvantagem exagerada (art. 6º, III c/c art. 51, IV, ambos do CDC). O ônus da prova de demonstrar a regularidade dos aumentos é da operadora do plano de saúde, por força do disposto no art. 6º, VIII, do CDC; 4. Quanto aos parâmetros para fixação dos reajustes devidos, o caso sob análise possui peculiaridade, por se tratar de contrato de assistência médica firmado por microempresa, constando apenas 05 (cinco) beneficiários, todos da mesma família. Nessas circunstâncias a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a aplicação dos índices de reajustes anuais aprovados pela ANS para os planos individuais ou familiares, por se tratar de contrato coletivo atípico. Precedentes do c. STJ; 5. A hipótese não demanda a aplicação do Tema Repetitivo 1016 do STJ, porquanto a questão atinente à validade do reajuste da mensalidade do plano de saúde fundado na mudança de faixa etária não foi apreciada na sentença, nem foi objeto de impugnação específica das partes; 6. A sentença recorrida deve ser reformada, para julgar procedentes os pleitos iniciais, determinando aplicação dos índices**



de reajuste anual publicados pela ANS para os contratos individuais ou familiares; e condenar a operadora do plano de saúde a restituir de forma simples os valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária pela tabela do ENCOGE, desde os desembolsos, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, observada a prescrição trienal (Tema Repetitivo no 610/STJ), assim como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, majorados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11, CPC); 7. Apelação da operadora de saúde desprovida e apelação da parte autora a que se dá provimento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste Órgão Fracionário em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DE MARIA DO SOCORRO RAMOS DE OLIVEIRA, de conformidade com o Termo de Julgamento e o voto do Relator que, revisto e rubricado, passa a integrar o julgado. Sala de Sessões, data da assinatura digital. Des. Cândido J. F. Saraiva de Moraes Relator (TJ-PE - AC: 01126844120188172990, Relator: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 20/03/2023, Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes).

O TJPE tem inclusive deferido em sede de liminar o reconhecimento de que se trata de um plano FAMILIAR, devendo como tal ser tratado, vejamos:

Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 16ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: ()

Processo nº 0144155-25.2024.8.17.2061

AUTOR(A): THIAGO ANTONIO APOLINARIO DA SILVA LUCENA 06551342477, THIAGO ANTONIO APOLINARIO DA SILVA LUCENA, T. A. A. D. S. L. F., R., J. D. S. N.

RÉU: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A



Assim sendo, em juízo de cognição exauriente, entendo que os índices anuais aplicados ao contrato dos autores devem ser substituídos pelos praticados para os planos individuais/familiares, devendo-se, ainda, haver o reembolso dos valores pagos a maior, na modalidade simples, dos últimos três anos (lapso temporal da prescrição).

Ante todo o exposto, portanto, **DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO**, o que faço com arrimo no art. 487, I, do CPC, para declarar a nulidade dos reajustes aplicados, devendo a vencida, ainda, substituir os percentuais de aumento anuais aplicados ao contrato coletivo ora discutido por aqueles fixado pela ANS para os planos individuais e familiares, desde a contratação.

Deve a ré, ainda, devolver os valores pagos a maior referente aos três últimos anos contados do ajuizamento da lide (incluídos os valores pagos no curso da lide), atualizados monetariamente pela tabela não expurgada do ENCOGE e juros moratórios legais a partir da citação.

Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 27ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F:(81) 31810240

Processo nº **0004027-18.2025.8.17.2001**

AUTOR(A): GISELE DE DEUS ARREVABENI 03478452740, GISELE DE DEUS ARREVABENI, MAURO LUCIO NASCIMENTO, G. A. N., G. A. N.

RÉU: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, **DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA**, determinando que a demandada mantenha o contrato de seguro saúde dos Autores, submetendo-o ao regramento dos contratos individuais, no que diz respeito ao reajuste das mensalidades, readequando o valor da mensalidade para R\$ 3.700,51 (três mil e setecentos reais e cinquenta e um centavos), readequando o valor discriminado no boleto de pagamento na seguinte forma: Gisele de Deus Arrevabeni, titular do plano - R\$ 1.239,61; dependente Mauro Lúcio Nascimento - R\$ 1.549,52; e dependentes menores, Gabriela Arrevabeni Nascimento e Giovana Arrevabeni Nascimento - R\$ 455,69 cada uma delas.

Fica, desde já, a parte demandada autorizada a aplicar apenas os índices autorizados pela ANS, até ulterior deliberação.

Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 14ª Vara Cível da Capital

, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810310

Processo nº **0082454-63.2024.8.17.2001**

AUTOR(A): MARIA EDUARDA NOURA CEU RODRIGUES RITTNER 66664470420, MARIA EDUARDA NOURA CEU RODRIGUES RITTNER, FILIPA VANESSA NOURA E CASTRO, N. S. N. E. C. M. D. R.

RÉU: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

Do exposto, vez que atendidos os requisitos dispostos no art. 300 do NCPC, **DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência**, para determinar a incidência, **desde o início da contratação**, em substituição aos reajustes **anuais** fustigados nesta lide, dos percentuais agasalhados pela ANS para planos individuais/familiares, razão pela qual **deve a operadora de saúde recalcular, em até 10 (dez) dias, os prêmios vincendos, disponibilizando-se, evidentemente os valores retificados, para fins de regular pagamento** pelos beneficiários, ficando advertida a operadora de saúde que o descumprimento da presente decisão judicial poderá ser considerado ato atentatório à justiça, sujeito à multa de até 20% (vinte por cento do valor da causa), conforme preleciona o art. 77, IV c/c §2º, do CPC.

Destarte, restando evidenciado no caso concreto, que o plano de saúde em comento é um típico falso coletivo, devendo a operadora de saúde Ré equiparar **o contrato firmado entre as partes à modalidade familiar, devendo serem aplicadas todas as regras desta modalidade.**



II.DA INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL DOS REAJUSTES APLICADOS – TEOR DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 565/2022 DA ANS – DA FALTA DE TRANSPARÊNCIA E DE JUSTIFICATIVA ATUARIAL PARA OS REAJUSTES ANUAIS APLICADOS:

No caso em epígrafe, temos que os reajustes anuais dos planos empresariais até 29 vidas (como é o caso dos autos) é formado por agrupamento de contratos – em que um único percentual é aplicado para todos os planos da mesma operadora.

Dispõe o teor dessa Resolução Normativa editada em 2022 (RN 565/2022):

Art. 37. É obrigatório às operadoras de planos privados de assistência à saúde formar um agrupamento com todos os seus contratos coletivos com menos de trinta beneficiários para o cálculo do percentual de reajuste que será aplicado a esse agrupamento.

§ 1º É facultado às operadoras de planos privados de assistência à saúde agregar contratos coletivos com trinta ou mais beneficiários ao agrupamento de contratos descrito no caput, desde que estabeleça expressamente em cláusula contratual qual será a quantidade de beneficiários a ser considerada para a formação do agrupamento.

§ 2º Qualquer que seja a quantidade de beneficiários estabelecida pela operadora de planos privados de assistência à saúde para formar o agrupamento de contratos, deverão ser observadas as regras estabelecidas nesta Resolução, e sua alteração somente poderá ocorrer mediante aditamento dos contratos coletivos.

Art. 38. Ressalvada a hipótese prevista no art. 39, a operadora, após a apuração da quantidade de beneficiários prevista no art. 40, calculará um único percentual de reajuste, que deverá ser aplicado para todo o agrupamento dos seus contratos coletivos, independentemente do plano contratado.

Nesse sentido, embora as Resoluções Normativas possuam o fito de, justamente, conferir TRANSPARÊNCIA aos reajustes anuais aplicados pelas operadoras, uma vez que eles NÃO SE PRESTAM A AUMENTAR A MARGEM DE LUCRO DAS OPERADORAS, mas, tão



somente, VISAM REEQUILIBRAR O CONTRATO, o cenário atual de práticas abusivas diverge do que expressamente dispõe o ordenamento jurídico.

Assim, é OBRIGAÇÃO das operadoras disponibilizar para as contratantes:

A) Extrato pormenorizado contendo os itens considerados para o cálculo do reajuste conforme cláusula contratual – devendo este ser apresentado com antecedência mínima de 30 dias da aplicação,

Esse é o teor da Resolução Normativa 509/2022 da ANS, que dispõe:

B) O extrato deve conter o critério técnico adotado para o reajuste e a definição dos parâmetros e das variáveis utilizados no cálculo bem como demonstração da memória de cálculo realizada para a definição do percentual de reajuste:

Art. 14. A operadora deverá disponibilizar à pessoa jurídica contratante de plano coletivo empresarial ou por adesão, com formação de preço pré- estabelecido, assim definidos na Resolução Normativa no 85, de 7 de dezembro de 2004, um extrato pormenorizado contendo os itens considerados para o cálculo do reajuste conforme cláusula contratual ou estabelecido em negociação.

§ 1o O extrato pormenorizado de que trata o caput deverá ser disponibilizado com o mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência da data prevista para a aplicação do reajuste.

§ 2o Quando a administradora de benefícios participar, de qualquer forma, da negociação de reajuste dos contratos, o fornecimento do extrato pormenorizado previsto no caput deverá se dar diretamente a esta, no prazo do § 1o deste artigo, devendo repassá-lo para a pessoa jurídica contratante, em até 10 dias.

§ 3o O previsto no § 2o não impede que a pessoa jurídica contratante solicite o extrato diretamente à operadora, na forma do caput.

§ 4o Se, em observância ao contrato, não houver conclusão do cálculo do reajuste com antecedência de trinta dias, deverá ser

28

Fone e WhatsApp: (81) 3072-5527

E-mail: ferrercamposadvocacia@gmail.com

Rua General Joaquim Inácio, 830, Sala 1802, Ilha do Leite, Recife-PE



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:40

Número do documento: 26022022351290800000224839061

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351290800000224839061>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:34:41

apresentado o cálculo parcial efetuado com base nas informações disponíveis.

§ 5o Na situação prevista no § 4o, o cálculo definitivo deverá ser disponibilizado com até dez dias de antecedência da data prevista para a aplicação do reajuste.

Art. 15. O extrato pormenorizado de que trata o art. 14 deverá conter, ao menos:

I - o critério técnico adotado para o reajuste e a definição dos parâmetros e das variáveis utilizados no cálculo;

II - a demonstração da memória de cálculo realizada para a definição do percentual de reajuste e o período de observação; e

III - o canal de atendimento da operadora para esclarecimento de dúvidas quanto ao extrato apresentado.

Parágrafo único. Na hipótese de o contrato estipulado prever um índice específico para o reajuste, a operadora **deverá informar o valor referente ao período a que corresponde o reajuste.**

Art. 16. Após a efetiva aplicação do reajuste, os beneficiários, titulares ou dependentes, poderão solicitar formalmente o extrato pormenorizado para a administradora de benefícios ou operadora, que terão o prazo máximo de 10 (dez) dias para seu fornecimento.

Art. 17. O disposto neste Capítulo aplica-se para todo tipo de agrupamento de contratos, devendo ser respeitadas as questões atinentes ao sigilo inerente às informações de cada contrato coletivo.

É a hipótese dos autos – em que existe um agrupamento de contratos em que é aplicado percentual único pela Ré – contudo, sem qualquer justificativa, extrato, metodologia ou critério conforme determinado pelo texto legal.

O referido percentual, contudo, deve ser justificado pela demandada. Vejamos o teor da Resolução Normativa 565/2022:



Art. 42. A operadora deverá divulgar até o primeiro dia útil do mês de maio de cada ano, e manter em seu endereço eletrônico na internet, o percentual de reajuste a ser aplicado ao agrupamento de contratos, bem como identificar os contratos que receberão o reajuste, com o código informado no aplicativo RPC, e seus respectivos produtos, com número de registro na ANS.

§ 1º Quando a operadora de planos privados de assistência à saúde optar pelos subagrupamentos de que trata o art. 39, os percentuais de reajuste deverão ser divulgados, por tipo de cobertura, no dia e forma definidos no caput deste artigo.

§ 2º A operadora deverá observar a obrigação de informar o percentual aplicado por meio do boleto e da fatura de cobrança, conforme estabelece o art. 32 desta Resolução.

Art. 43. Para a aplicação do percentual de reajuste calculado, não será necessária a autorização prévia da ANS, porém, poderão ser solicitados, a qualquer tempo, a metodologia e os dados utilizados pela operadora no cálculo do reajuste do agrupamento para a verificação do percentual aplicado.

Ocorre que a referida metodologia e dados JAMAIS FORAM FORNECIDOS PELA OPERADORA. Ou seja, ela aplica percentual de reajuste anual em índices muito superior ao da ANS (inclusive, mesmo quando o setor verifica uma economia, aplica um reajuste positivo e alto – como ocorreu em 2021, quando foi aplicado um reajuste NEGATIVO para planos individuais e familiares).

É certo que o reajuste anual não se presta para aumentar a margem de lucro da operadora – mas, tão somente, para manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.

Assim, necessário se faz, uma vez constatada a inexistência de metodologia e dados que justifiquem os reajustes anuais aplicados que sejam substituídos os reajustes aplicados anualmente pelos reajustes anuais aplicados pela ANS para planos individuais e familiares.



III.DA ANÁLISE DOS REAJUSTES APLICADOS À MENSALIDADE DA PARTE

AUTORA– DA SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS PELOS DETERMINADOS PELA ANS

Conforme detalhadamente explanado nos tópicos acima, o seguro saúde dos Autores é um plano definido pela ANS como “falso coletivo” – cuidando-se de verdadeiro agrupamento familiar travestido de plano empresarial.

Os planos coletivos PME (Pequena e Média Empresa), espécie de seguro que constou como o dos Autores, sofre anualmente um reajuste VCMH/reajuste anual mais alto que o dos planos individuais ou familiares.

ANO	% PLANO DE SAÚDE	% APLICADO PELA ANS
2023	16,13%	9,63%
2024	21,98%	6,91%
2025	15,98%	6,06%
TOTAL	18,01%	22,60%
MÉDIA	6,00%	7,53%

Para haver a aplicação dos Reajustes autorizados pela ANS, as Operadoras de Saúde necessitam obedecer às determinações desta Autarquia Federal, principalmente, no que tange a data de aplicação de tais aumentos (vigência), que no caso em comento será sempre nos meses do aniversário do plano de cada ano, e devem respeitar os percentuais estipulados por meio do ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL, que anualmente são autorizados pela própria ANS; entretanto, as Rés vêm aplicando reajustes bem acima.



Ora Douto Julgador, como pode a Operadora Ré de forma unilateral aplicar percentuais de sinistralidade bem acima do índice inflacionário do país, onerando excessivamente todos os usuários, e estão sofrendo com estes reajustes haja vista que em um prazo curto não conseguirão mais adimplir sua contraprestações, pelo simples fato de as Rés aplicarem os reajustes que entende como corretos.

Isso é um absurdo. Visto que, supera qualquer índice de inflação do país, bem como supera qualquer reajuste autorizado pela ANS – Agência Nacional de Saúde, como mostra a seguir as variações anuais do comportamento dos indicadores de inflação do nosso país, no período de desde 2001 até 2024, in verbis:

Tomando, portanto, por base os percentuais acima apresentados, cumpre agora aplicá-los ao caso concreto dos Autores. A tabela a seguir sintetiza os valores pagos pela parte Autora, demonstrando o montante a maior em virtude do percentual de reajuste aplicados pelo Plano de Saúde, em detrimento ao da ANS.

Do que se retira da evolução das mensalidades, caso fossem aplicados os reajustes estipulados pela ANS, a mensalidade dos autores restaria no valor global correto de **R\$1.754,16 (mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos).**

VALORES QUE O AUTOR DEVERIA ESTAR PAGANDO DE 2025:			
	VALOR ATUAL		VALOR QUE DEVERIA PAGAR
ELISSANDRO BRAZ	R\$	783,46	R\$ 624,54
CRISTIANE DE OLIVEIRA	R\$	783,46	R\$ 624,54
ELISSON OLIVEIRA	R\$	318,80	R\$ 252,54
CRISTIAN OLIVEIRA	R\$	318,80	R\$ 252,54
TOTAL	R\$	2.204,52	R\$ 1.754,16

Desse modo, Exa, tem a parte autora o direito de ter seu plano de saúde “empresarial” equiparado ao plano familiar, como bem determinou a ANS para que sejam aplicadas todas as regulamentações direcionadas aos planos familiares, em especial o percentual de reajuste limite determinado pela ANS.

IV. DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO

Em razão da aplicação do reajuste abusivo, é direito do consumidor, quando cobrado em quantia indevida a devolução dos valores pagos em excesso.



Portanto, requer-se que **seja compelida a Operadora Ré a reembolsar a parte Autora os valores pagos em excessos que, sem alternativa**, arcou por percentuais anuais aplicados a planos coletivos empresariais, enquanto a relação consumerista claramente foi de um contrato **FAMILIAR**.

PERÍODO PAGO EM EXCESSO DO AUTOR RESPEITANDO O PRAZO TRIENAL 23-25			
	VALOR 3 ANOS		EXCESSO 3 ANOS
ELISSANDRO BRAZ	R\$	20.148,63	R\$ 1.557,34
CRISTIANE DE OLIVEIRA	R\$	19.373,38	R\$ 1.553,21
ELISSON OLIVEIRA	R\$	8.620,24	R\$ 637,20
CRISTIAN OLIVEIRA	R\$	8.620,24	R\$ 637,20
TOTAL	R\$	56.780,48	R\$ 4.384,95

Em continuidade, requer-se o reembolso das prestações sucessivas das mensalidades do plano de saúde, com fundamento no **art. 323 do Código de Processo Civil** que determina:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essaserão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Como visto, trata-se apenas de mais uma situação em que se admite pedido implícito, desta feita no que se relacione à hipótese na qual sejam cobradas em juízo prestações vencidas de relação obrigacional de trato sucessivo, como é o caso dos autos, circunstância na qual se tornam parte do objeto do processo, por força da Lei, aquelas cujo vencimento se der durante o seu curso. É regra fundamentada no princípio da economia processual e que visa evitar demandas múltiplas decorrentes de uma única relação jurídica.

Diante do exposto, requer-se o reembolso dos valores já pagos em excesso de **R\$ 4.384,95** até o momento da propositura da ação, respeitando-se a prescrição trienal, bem como, das prestações mensais que porventura a parte autora vier a pagar, com fundamento no o art. 323 do NCPC, por serem estas prestações sucessivas.

DA TUTELA DE URGÊNCIA



É imperioso destacar que os percentuais de reajuste aplicados ao plano de saúde em questão ultrapassam, com larga margem, os índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), resultando em valores manifestamente abusivos e desproporcionais à média de mercado. Tal elevação abrupta, fundamentada em um suposto caráter coletivo do contrato, que na realidade configura-se como "falso coletivo" — formado exclusivamente por membros do mesmo núcleo familiar — tem gerado uma sobrecarga financeira insustentável aos autores, que já encontram sérias dificuldades para manter o pagamento das mensalidades.

A continuidade da cobrança com tais aumentos compromete diretamente a manutenção da assistência à saúde da parte autora, tornando evidente o periculum in mora. Diante da iminência de inadimplemento e consequente cancelamento do plano, requer-se a concessão da tutela de urgência, com o fito de suspender os reajustes abusivos e garantir o imediato restabelecimento do equilíbrio contratual, sob pena de danos irreversíveis à saúde e à dignidade da parte consumidora.

Ressalte-se, o art. 300, § 2º do CPC, que preconiza o seguinte:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia”

Diante de tudo o que acima se expôs, cumpre seja concedida, *inaudita altera pars*, em caráter de urgência, **a antecipação da tutela pleiteada**, para que a parte Autora tenha **reduzida sua mensalidade e de seus dependentes para o valor correto da prestação mensal do plano de saúde, tendo em vista, que a parte ré aplicou reajustes ilegais**, conforme comprovado nos autos, tendo em vista a necessidade da manutenção do contrato de plano de saúde.

Excelência, na presente ação a parte autora comprovou o preenchimento dos dois requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam:

a) A PROBABILIDADE DO DIREITO, quando demonstrou a legislação e jurisprudência aplicável ao caso em apreço, que garantem o direito invocado da parte autora, que se evidencia na comprovação do vício contratual do plano empresarial falso coletivo,

34

Fone e WhatsApp: (81) 3072-5527

E-mail: ferrercamposadvocacia@gmail.com

Rua General Joaquim Inácio, 830, Sala 1802, Ilha do Leite, Recife-PE



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:40

Número do documento: 26022022351290800000224839061

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351290800000224839061>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:34:41

prática vedada pela ANS e já reconhecida pelo Poder Judiciário como hipótese que autoriza a **reclassificação do contrato como plano individual/familiar**, resguardando os consumidores de reajustes abusivos e rescisões unilaterais.

b) O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. O **perigo de dano** é manifesto, pois a ausência de cobertura assistencial colocará em risco **a vida e a integridade física das autoras**, comprometendo o acesso a exames, consultas, medicamentos e procedimentos indispensáveis.

c) O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO: Por fim, deve-se considerar o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a tutela de urgência deve se prestar a garantir a efetividade do provimento final.

Dispõe, ainda, o CDC, em seu art. 84, parágrafo 3º, que: o juiz concederá a tutela específica da obrigação LIMINARMENTE, desde que sendo relevante o fundamento da demanda e haja justificado receio de ineficácia do provimento final.

Recentemente o segundo grau, em sede de agravo de instrumento, demandas patrocinadas por outros escritórios, teve deferimento da tutela de urgência em caso idêntico, note as decisões abaixo:

NPU: **0082291-83.2024.8.17.2001**

Pelo exposto, nos termos do art. 300 do CPC, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré Bradesco Saúde S/A que aplique ao contrato ora em discussão, a partir da próxima mensalidade, os percentuais de reajustes anuais fixados pela ANS para contratos individuais/familiares, desde a contratação e enquanto perdurar este processo, sob pena de multa diária de R\$ 500,00 (quinhentos reais), nos moldes do art. 497 do CPC.

NPU: **0082454-63.2024.8.17.2001**

Do exposto, vez que atendidos os requisitos dispostos no art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a incidência, **desde o início da contratação**, em substituição aos reajustes **anuais** fustigados nesta lide, dos percentuais agasalhados pela ANS para planos individuais/familiares, razão pela qual **deve a operadora de saúde recalcular, em até 10 (dez) dias, os prêmios vincendos, disponibilizando-se, evidentemente os valores retificados, para fins de regular pagamento** pelos beneficiários, ficando advertida a operadora de saúde que o descumprimento da presente decisão judicial poderá ser considerado ato atentatório à justiça, sujeito à multa de até 20% (vinte por cento do valor da causa), conforme preleciona o art. 77, IV c/c §2º, do CPC.

NPU: **0024877-19.2023.8.17.9000**



Sendo assim, **ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** opostos pela Consumidora para sanar a omissão apontada, com efeitos *integrativo e infringente*, e, dessa sorte, **CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL**, determinando que a Agravada, de forma imediata, confira ao contrato da Recorrente tratamento equiparado àqueles de natureza individual/familiar quanto aos índices de reajuste anual.

NPU: 6073-66.2024.8.17.9000

Desta forma, **DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL**, para determinar que o contrato celebrado entre as partes seja imediatamente equiparado aos planos individuais/familiares, incidindo sobre ele os reajustes anuais autorizados pela ANS, sob pena de multa diária de R\$500,00 (quinhentos reais), tudo até ulterior posicionamento deste Juízo ou julgamento colegiado do recurso pela Câmara.

Tendo em vista a necessidade de formulação de pedido de deferimento de Tutela de Urgência Incidental, consoante o art. 300, do CPC, urge consolidar a possibilidade, em abstrato, do seu deferimento inaudita altera pars, para o que, seguem as válidas lições dos Nery7, ad litteram:

“Liminar sem a ouvida do réu. Quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida, ou, também, quando a urgência indicar a necessidade de concessão imediata da tutela, o Juiz poderá fazê-lo inaudita altera pars, que não constitui ofensa, mas sim limitação imanente do contraditório, que fica diferido para momento posterior do procedimento. No mesmo sentido: Orione, Trat. Limin., v. I, 3.10.2. 178 ss. Se para a concessão da liminar o juiz entender necessário, designará audiência de justificação prévia. Para ela deverá ser citado e intimado o réu, salvo se o conhecimento do réu puder tornar ineficaz a medida. Neste caso, a audiência de justificação prévia será realizada apenas com a presença do autor e seu advogado”.

Nesse mesmo sentido, importa atentar ao trecho do voto do Ilustre Des. José Fernandes de Lemos, no julgamento supracitado, no qual perfeitamente se encaixa no caso concreto. Observe-se:

“(…) Nos planos de saúde coletivos, apesar de inexistir vinculação legal às regras da ANS, toda e qualquer forma de reajuste deve estar prevista de maneira expressa e transparente no contrato, com

36

Fone e WhatsApp: (81) 3072-5527

E-mail: ferrercamposadvocacia@gmail.com

Rua General Joaquim Inácio, 830, Sala 1802, Ilha do Leite, Recife-PE

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:40

Número do documento: 26022022351290800000224839061

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351290800000224839061>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:34:41



especificação clara dos índices e critérios de aumento, bem como dos momentos em que serão aplicados, além de observarem a comutatividade do contrato, de modo a fazer frente ao princípio da informação (art. 6º, III, do CDC) e de permitir o mínimo planejamento financeiro por parte do consumidor. Outrossim, é defesa a aplicação de percentuais desarrazoados e aleatórios, sem vinculação à sinistralidade e à variação dos custos do setor, por se tratar de conduta abusiva que fere o princípio da boa-fé objetiva e vai de encontro à própria finalidade do contrato, onerando excessivamente o consumidor, nos moldes dos arts. 39, V e X; e 51, IV e X, do CDC, adiante transcritos: (...) Nesse viés, ressalto que apesar de os aumentos na mensalidade dos planos de saúde coletivos não estarem atrelados às normas da ANS, nada impede que os índices de reajuste fixados pela ANS sirvam como parâmetro para aferir a licitude daqueles aumentos, sob a perspectiva da onerosidade excessiva. Isto porque, se a Lei nº 9.656/1998 confere a tal órgão a atribuição de fiscalizar e regular o sistema de seguro saúde, é porque ele dispõe dos recursos humanos e materiais necessários para averiguar, em face da inflação do setor e da dinâmica do mercado, o aumento de custo incidente sobre os serviços oferecidos na área. Dessa forma, diante da ausência de parâmetro no caso concreto - já que o plano de saúde promoveu alteração unilateral do preço sem demonstração das circunstâncias fáticas que ensejaram tal aumento - é possível a utilização dos índices da ANS como base para verificar abusividade e ofensa à comutatividade contratual. (...)”

A doutrina supra destacada é enfática não apenas no que se refere à possibilidade do deferimento da medida liminar quando a urgência do caso a exigir, mas, também, no que toca ao dever do Magistrado de, nessas oportunidades, deferi-la.

Neste trilhar, de sorte a estabelecer uma ponderação mais lógica e coerente à demonstração da probabilidade do direito é imperioso demonstrar que sua configuração depende de se demonstrar que a plausibilidade das alegações está associada a um conjunto probatório idôneo.

Douto(a) julgador(a), conforme comprovado, o valor despendido para o pagamento de mensalidade reajustada ilegalmente, é superior ao que deveria, faz diferença na renda

37

Fone e WhatsApp: (81) 3072-5527

E-mail: ferrercamposadvocacia@gmail.com

Rua General Joaquim Inácio, 830, Sala 1802, Ilha do Leite, Recife-PE



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:40

Número do documento: 26022022351290800000224839061

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351290800000224839061>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:34:41

familiar da parte Autora, o que, se perdurar, poderá levar-lhe à inadimplência e à consequente não guarida de sua saúde.

Como desembuçado até então, o direito da parte Autora salta aos olhos, tudo devidamente comprovado, além do perigo de dano que é consagrado pelo fato da parte autora – literalmente – ter de sofregamente sustar com valor mensal ilegal e que a inadimplência acarretaria na sua falta de assistência médica e hospitalar.

Desta forma, não há dúvida de que presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, no caso em tela, a **probabilidade do direito, bem como, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista a farta documentação comprobatória anexada pela parte autora.** E de todos os supedâneos legais invocados, a emergência que a medida requer, **devendo a mensalidade ser reduzida para o valor legal, visto que, caso a medida judicial não seja efetivada, ocasionará o cancelamento do contrato de plano de saúde por falta de pagamento.**

É evidente que sempre que necessário, para que se chegue ao resultado prático equivalente ao do cumprimento da sentença, deverá o Magistrado atuar de modo mais eficaz possível, podendo, inclusive, haver determinação de medidas, como aplicação de multa diária (art 537 CPC), a qualquer tempo, independentemente do pedido da parte Autora, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

Ademais, impõe-se a concessão da tutela, porque se não bastassem os relevantes motivos acima descritos, basta ressaltar o simples fato de que se a parte autora tentar contratar um novo serviço médico privado terá que cumprir prazos carenciais insuportáveis, precisando de acompanhamento médico continuado e ininterrupto.

Por fim, diante de todo o bom direito até então declinado, fica demonstrado que, além de ser caso de “falso-coletivo”, é clara a conduta abusiva da operadora de saúde Ré, ao aplicar reajustes anuais por sinistralidade de forma unilateral, sem comprovação técnica/atuarial, que colocam o beneficiário em onerosidade excessiva, bem como sem observar os princípios da boa-fé objetiva e dever informacional ao consumidor, devendo incidir no contrato os reajustes estipulados pela Agência Nacional de Saúde (ANS), diante da ausência de parâmetro para o caso concreto.

Diante de tudo o que acima se expôs, cumpre que seja concedida, liminarmente, a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que a Ré se abstenha de



suspender ou cancelar o plano de saúde da Autora, limitando provisoriamente a cobrança da mensalidade ao valor correto informado nos autos , juntamente com a equiparação do plano de saúde dos autores ao plano familiar para todos os fins, desconsiderando assim o extorsivo aumento aplicado ilegalmente determinando que prestação mensal fique orçada R\$1.754,16 (mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos) e que, a partir de então, incida somente os reajustes anuais autorizados pela ANS.

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

- a) A concessão da justiça gratuita;
- b) A concessão do juízo 100% digital;
- d) Liminarmente, conceder a tutela provisória de urgência antecipada, para que a operadora de saúde ré se abstenha de suspender ou cancelar o plano de saúde da Autora, e ainda equiparar o plano de saúde dos Autores à modalidade familiar, para todos os efeitos legais, garantindo as mesmas condições, sem exclusões e cumprimento de novas carências, determinando que prestação mensal fique orçada em **R\$1.754,16 (mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos)**
- e) sendo VEDADA a aplicação do reajuste anual acima do estipulado pela ANS aos planos familiares para as parcelas vencidas e vincendas, sob pena de multa diária;
- f) A citação da Ré, para que, querendo, conteste a presente no prazo legal, sob as penas da lei;
- g) Impor à Ré:

d.1. a declaração ou a equiparação do plano dos Autores em plano familiar desde a origem, respeitando-se as mesmas condições e coberturas originalmente contratadas, substituindo o valor dos reajustes anuais aplicados pelo reajuste da ANS para planos familiares. Subsidiariamente, caso V. Exa. assim não entenda, que **migre o plano de saúde dos Autores à modalidade**



familiar, desde a origem, respeitando-se as mesmas condições e coberturas originalmente contratadas, substituindo o valor dos reajustes anuais aplicados pelo reajuste da ANS para planos familiares;

d.2. uma vez restando não atendida a média de mercado, bem como não restando comprovados os dados e metodologia utilizados para o reajuste anual aplicado (conforme teor do art. 43 da Resolução Normativa 565/2022 e dos arts. 14 e 15 da RN 509/2022 da ANS), **requer que seja o reajuste aplicado aos autos substituído pelo reajuste anual aplicado pela ANS aos planos individuais e familiares novos;**

d.3. ainda, tendo em vista as abusividades apontadas, **seja o valor do prêmio (mensalidade) revisto, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, tendo em vista o reajuste anual indevidamente cobrado (com a substituição pelo índice da ANS).**

h) Determinar o reembolso dos valores já pagos em excesso até o momento da propositura da ação de **R\$ 4.384,95 (quatro mil e trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)** bem como, das prestações vincendas que a parte Autora irá pagar, com fundamento no art. 323 do CPC, por serem estas prestações sucessivas;

i) Por fim, condenando a Ré, também, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes na base de 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º do CPC.

j) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito permitidos, **inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6.º, II do CDC)**, sobretudo juntada superveniente de documentos, depoimento pessoal da parte e oitiva de testemunhas a serem oportunamente arroladas, provas que, desde logo, ficam requeridas.

Na oportunidade, requer que todos os atos, publicações e intimações alusivas ao feito sejam realizados exclusivamente em nome da advogada **THAYNNÁ FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS OAB | PE no 47.369**, sob pena de nulidade da intimação.

Dá-se à causa o valor de **R\$ 4.384,95 (quatro mil e trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)** referente ao dano material.

Nestes Termos,

Pede e espera deferimento.

40

Fone e WhatsApp: (81) 3072-5527

E-mail: ferrercamposadvocacia@gmail.com

Rua General Joaquim Inácio, 830, Sala 1802, Ilha do Leite, Recife-PE



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:40

Número do documento: 26022022351290800000224839061

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351290800000224839061>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:34:41

Recife/PE, 12 de fevereiro de 2026.

THAYNNÁ FERRER CAMPOS

OAB/PE nº 47.369

LARYSSA FERRAZ DE MIRANDA

OAB/PE nº 65.353



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE(S):

Tec Braz Refrigeracao Comercial Automacao Industrial LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede principal à Avenida Antonio Cabral de Souza, 590, Loja 01, Nossa Senhora da Conceicao, Paulista/PE, 53425-430, inscrita no CNPJ sob o nº 26.349.406/0001-78 , neste ato representado por **Elissandro Braz da Silva**, brasileiro(a), Casada, Técnico Eletromecânico, com RG número: 5530006, inscrito(a) no CPF sob o número: 04067041470, residente e domiciliado à Rua Parnamirim, 205 S/C, Artur Lundgren I, Paulista/PE, 53417-470, elissandrobraz@gmail.com.

OUTORGADA:

FERRER CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ:57.596.240/0001-18, representada por **Thaynná Ferrer Saraiva Rodrigues Campos**, Advogadas, inscrita na OAB/PE sob o nº **47.369**, com endereço profissional à R. Gen. Joaquim Inácio, 830. Sala 1802 - Ilha do Leite, Recife - PE, 50070-270. (81) 9. 9801-3626, E-mail: ferrercamposadvocacia@gmail.com.

Você está assinando um documento de **Procuração** que concede poder as advogadas descritas neste documento para representar os seus interesses e para ingressar com a ação necessária, conforme acordado no seu Contrato de Honorários.

Poderes Gerais

Por meio deste instrumento particular de mandato constituo meu bastante procurador o outorgado acima qualificado e, assim, concedo-lhe os poderes inerentes a cláusula “Ad judicia et extra”, de modo que possa atuar em seara administrativa e judicial, em qualquer Tribunal, Juízo, órgãos ou instâncias que se façam necessários, em foro geral, desde que respeitando os limites da lei, e em defesa dos direitos do outorgante, agindo em seu nome isoladamente ou em conjunto, especialmente para propor ação. Permitindo, portanto, que o Outorgado promova qualquer medida judicial e administrativa, assinar termos, substabelecer, com e sem reserva de poderes ajuizar ações, conduzir os processos, interpor recursos, além de ter pleno poder para solicitar, providenciar e ter acesso a documentos de qualquer natureza, tendo poder até mesmo para substabelecer este a outrem, com ou sem reserva de poderes, dando tudo por bom firme e valioso para poderem ser realizados todo e qualquer ato que se faça necessário ao fiel cumprimento deste mandato.

Poderes Específicos

A presente procuração outorga ao advogado acima qualificado, os poderes necessários para tudo fazer, praticar, firmar, assinar, requerer, dando-lhe ainda poderes especiais que o habilitam a receber e dar quitação, confessar, firmar compromisso, desistir, realizar acordo, transigir, além de englobar ainda a sua atuação perante o recebimento de notificações, citações e demais intimações. Por meio deste documento são cedidos poderes para o OUTORGADO receber valores, levantar ou receber requisições de pequeno valor e alvarás, realizar pedido à justiça gratuita e assinar declaração de hipossuficiência econômica, respeitando a Lei 3.105/2015.

Validade: Essa procuração tem validade a contar da data da sua assinatura

Recife, 19/12/2025

Elissandro Braz da Silva



Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 23 Dezembro 2025, 11:17:43



Status: Assinado
Documento: PROCURAÇÃO PJ.Pdf
Número: e2bda90b-a9ab-4ded-a2e2-6f03200695c6
Data da criação: 19 Dezembro 2025, 16:53:30
Hash do documento original (SHA256): afcd408314247c480b06fbdeeb03eefbc423d315a5f54eeeb3e3f9a0e4bf4276



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora ELISSANDRO BRAZ DA SILVA Data e hora da assinatura: 23/12/2025 11:17:42 Token: 3b5042c8-62b1-4039-a1d9-ee2f9ac08ecf		Assinatura Elissandro Braz da Silva
Pontos de autenticação: Telefone: + 5581997930914 E-mail: elissandrobraz@gmail.com Selfie - Foto do rosto		Localização aproximada: -7.936929, -34.902726 IP: 179.48.228.217 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número e2bda90b-a9ab-4ded-a2e2-6f03200695c6, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign e2bda90b-a9ab-4ded-a2e2-6f03200695c6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:40
Número do documento: 26022022351318600000224840418
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351318600000224840418>
Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:34:41

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 23 Dezembro 2025, 11:17:43

Anexos

Selfie - Foto do rosto

ELISSANDRO BRAZ DA SILVA

Token: 3b5042c8-62b1-4039-a1d9-ee2f9ac08ecf

Data e hora da validação: 23/12/2025 11:17:42

CONFIDENTIAL

23/12/2025 11:17:42



INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número e2bda90b-a9ab-4ded-a2e2-6f03200695c6, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign e2bda90b-a9ab-4ded-a2e2-6f03200695c6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:40
Número do documento: 26022022351318600000224840418
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351318600000224840418>
Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:34:41

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE(S):

Elissandro Braz da Silva, brasileiro(a), Casada, Técnico Eletromecânico, com RG número: 5530006, inscrito(a) no CPF sob o número: 04067041470, residente e domiciliada à Rua Parnamirim, 205 S/C, Artur Lundgren I, Paulista/PE, 53417-470, elissandrobraz@gmail.com.

OUTORGADA:

FERRER CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ:57.596.240/0001-18, representada por **Thaynná Ferrer Saraiva Rodrigues Campos**, Advogadas, inscrita na OAB/PE sob o nº **47.369**, com endereço profissional à R. Gen. Joaquim Inácio, 830. Sala 1802 - Ilha do Leite, Recife - PE, 50070-270. (81) 9. 9801-3626, E-mail: ferrercamposadvocacia@gmail.com.

Você está assinando um documento de **Procuração** que concede poder as advogadas descritas neste documento para representar os seus interesses e para ingressar com a ação necessária, conforme acordado no seu Contrato de Honorários.

Poderes Gerais

Por meio deste instrumento particular de mandato constituo meu bastante procurador o outorgado acima qualificado e, assim, concedo-lhe os poderes inerentes a cláusula “Ad judicia et extra”, de modo que possa atuar em seara administrativa e judicial, em qualquer Tribunal, Juízo, órgãos ou instâncias que se façam necessários, em foro geral, desde que respeitando os limites da lei, e em defesa dos direitos do outorgante, agindo em seu nome isoladamente ou em conjunto, especialmente para propor ação. Permitindo, portanto, que o Outorgado promova qualquer medida judicial e administrativa, assinar termos, substabelecer, com e sem reserva de poderes ajuizar ações, conduzir os processos, interpor recursos, além de ter pleno poder para solicitar, providenciar e ter acesso a documentos de qualquer natureza, tendo poder até mesmo para substabelecer este a outrem, com ou sem reserva de poderes, dando tudo por bom firme e valioso para poderem ser realizados todo e qualquer ato que se faça necessário ao fiel cumprimento deste mandato.

Poderes Específicos

A presente procuração outorga ao advogado acima qualificado, os poderes necessários para tudo fazer, praticar, firmar, assinar, requerer, dando-lhe ainda poderes especiais que o habilitam a receber e dar quitação, confessar, firmar compromisso, desistir, realizar acordo, transigir, além de englobar ainda a sua atuação perante o recebimento de notificações, citações e demais intimações. Por meio deste documento são cedidos poderes para o OUTORGADO receber valores, levantar ou receber requisições de pequeno valor e alvarás, realizar pedido à justiça gratuita e assinar declaração de hipossuficiência econômica, respeitando a Lei 3.105/2015.

Validade: Essa procuração tem validade a contar da data da sua assinatura



Elissandro Braz da Silva

Assinado digitalmente via ZapSign por
Elissandro Braz da Silva
Data 23/12/2025 11:17:42.399 (UTC-0300)

Recife, 19/12/2025



Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 23 Dezembro 2025, 11:17:43



Status: Assinado
Documento: PROCURAÇÃO PF.Pdf
Número: a3731dba-6efc-49f1-9290-77319ac06575
Data da criação: 19 Dezembro 2025, 16:53:30
Hash do documento original (SHA256): 9e0338bbdd20357754797e579ae93956c429655d1a527673384e791dfe6f8bd5



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora ELISSANDRO BRAZ DA SILVA Data e hora da assinatura: 23/12/2025 11:17:42 Token: 3b5042c8-62b1-4039-a1d9-ee2f9ac08ecf		Assinatura Elissandro Braz da Silva
Pontos de autenticação: Telefone: + 5581997930914 E-mail: elissandrobraz@gmail.com Selfie - Foto do rosto		Localização aproximada: -7.936929, -34.902726 IP: 179.48.228.217 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número a3731dba-6efc-49f1-9290-77319ac06575, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign a3731dba-6efc-49f1-9290-77319ac06575. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:40
Número do documento: 26022022351346600000224840420
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351346600000224840420>
Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:34:41

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 23 Dezembro 2025, 11:17:43

Anexos

Selfie - Foto do rosto

ELISSANDRO BRAZ DA SILVA
Token: 3b5042c8-62b1-4039-a1d9-ee2f9ac08ecf

Data e hora da validação: 23/12/2025 11:17:42

CONFIDENTIAL

23/12/2025 11:17:42



INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número a3731dba-6efc-49f1-9290-77319ac06575, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign a3731dba-6efc-49f1-9290-77319ac06575. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA

Eu, **Elissandro Braz da Silva**, brasileiro(a), Casada, Técnico Eletromecânico, com RG número: 5530006, inscrito(a) no CPF sob o número: 04067041470, residente e domiciliada à Rua Parnamirim, 205 S/C, Artur Lundgren I, Paulista/PE, 53417-470, elissandrobraz@gmail.com, declaro, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que **não tenho condições de arcar com as despesas inerentes ao presente processo, sem prejuízo do meu sustento e de minha família**, necessitando, portanto, da Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 e seguintes da Lei 13.105/2015 do CPC.

Requeiro, ainda, que os benefícios abranjam todos os atos do processo.

Recife, 19/12/2025



Assinado digitalmente via ZapSign por
Elissandro Braz da Silva
Data 23/12/2025 11:17:42.399 (UTC-0300)

Declarante



Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 23 Dezembro 2025, 11:17:43



Status: Assinado

Documento: DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.Pdf

Número: 17fdf280-030e-4e22-9936-176b36797d62

Data da criação: 19 Dezembro 2025, 16:53:29

Hash do documento original (SHA256): 9b3782431875ab5d9e0be7b2985c3ceb9ff247f916b1d371b5041477bca12a13



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora ELISSANDRO BRAZ DA SILVA Data e hora da assinatura: 23/12/2025 11:17:42 Token: 3b5042c8-62b1-4039-a1d9-ee2f9ac08ecf		Assinatura Elissandro Braz da Silva
Pontos de autenticação: Telefone: + 5581997930914 E-mail: elissandrobraz@gmail.com Selfie - Foto do rosto		Localização aproximada: -7.936929, -34.902726 IP: 179.48.228.217 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 17fdf280-030e-4e22-9936-176b36797d62, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 17fdf280-030e-4e22-9936-176b36797d62. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:40
Número do documento: 26022022351373800000224840421
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351373800000224840421>
Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:34:41

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 23 Dezembro 2025, 11:17:43

Anexos

Selfie - Foto do rosto

ELISSANDRO BRAZ DA SILVA

Token: 3b5042c8-62b1-4039-a1d9-ee2f9ac08ecf

Data e hora da validação: 23/12/2025 11:17:42

CONFIDENTIAL

23/12/2025 11:17:42



INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 17fdf280-030e-4e22-9936-176b36797d62, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](#)

ZapSign 17fdf280-030e-4e22-9936-176b36797d62. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE(S):

Cristian Oliveira Braz da Silva, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF sob o número: 18215166482, neste ato representado por **Elissandro Braz da Silva** brasileiro(a), Casada, Técnico Eletromecânico, com RG número: 5530006, inscrito(a) no CPF sob o número: 04067041470, residente e domiciliado à Rua Parnamirim, 205 S/C, Artur Lundgren I, Paulista/PE, 53417-470, elissandrobraz@gmail.com.

OUTORGADA:

Thaynná Ferrer Saraiva Rodrigues Campos

Advogada, inscrita na OAB/PE sob o nº 47.369, com endereço profissional à R. Gen. Joaquim Inácio, 830. Sala 1802 - Ilha do Leite, Recife - PE, 50070-270. (81) 9. 9801-3626, E-mail: ferrercamposadvocacia@gmail.com.

Você está assinando um documento de **Procuração** que concede poder as advogadas descritas neste documento para representar os seus interesses e para ingressar com a ação necessária, conforme acordado no seu Contrato de Honorários.

Poderes Gerais

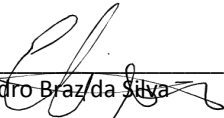
Por meio deste instrumento particular de mandato constituo meu bastante procurador o outorgado acima qualificado e, assim, concedo-lhe os poderes inerentes a cláusula “Ad judicia et extra”, de modo que possa atuar em seara administrativa e judicial, em qualquer Tribunal, Juízo, órgãos ou instâncias que se façam necessários, em foro geral, desde que respeitando os limites da lei, e em defesa dos direitos do outorgante, agindo em seu nome isoladamente ou em conjunto, especialmente para propor ação. Permitindo, portanto, que o Outorgado promova qualquer medida judicial e administrativa, assinar termos, substabelecer, com e sem reserva de poderes ajuizar ações, conduzir os processos, interpor recursos, além de ter pleno poder para solicitar, providenciar e ter acesso a documentos de qualquer natureza, tendo poder até mesmo para substabelecer este a outrem, com ou sem reserva de poderes, dando tudo por bom firme e valioso para poderem ser realizados todo e qualquer ato que se faça necessário ao fiel cumprimento deste mandato.

Poderes Específicos

A presente procuração outorga ao advogado acima qualificado, os poderes necessários para tudo fazer, praticar, firmar, assinar, requerer, dando-lhe ainda poderes especiais que o habilitam a receber e dar quitação, confessar, firmar compromisso, desistir, realizar acordo, transigir, além de englobar ainda a sua atuação perante o recebimento de notificações, citações e demais intimações. Por meio deste documento são cedidos poderes para o OUTORGADO receber valores, levantar ou receber requisições de pequeno valor e alvarás, realizar pedido à justiça gratuita e assinar declaração de hipossuficiência econômica, respeitando a Lei 3.105/2015.

Validade: Essa procuração tem validade a contar da data da sua assinatura

Recife, 19/12/2025


Elissandro Braz da Silva

Assinado digitalmente via ZapSign por
Elissandro Braz da Silva
Data 23/12/2025 11:17:42.399 (UTC-0300)



Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 23 Dezembro 2025, 11:17:43



Status: Assinado
Documento: PROCURAÇÃO CRISTIAN.Pdf
Número: ca3c53c1-8170-4964-bf6a-f2947a8ae503
Data da criação: 19 Dezembro 2025, 16:53:29
Hash do documento original (SHA256): 03c69230905cf8f62c7edd8d3c91ea5f40389eb1ef11c3dc49100d55b80dbd0a



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora ELISSANDRO BRAZ DA SILVA Data e hora da assinatura: 23/12/2025 11:17:42 Token: 3b5042c8-62b1-4039-a1d9-ee2f9ac08ecf		Assinatura Elissandro Braz da Silva
Pontos de autenticação: Telefone: + 5581997930914 E-mail: elissandrobraz@gmail.com Selfie - Foto do rosto		Localização aproximada: -7.936929, -34.902726 IP: 179.48.228.217 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número ca3c53c1-8170-4964-bf6a-f2947a8ae503, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign ca3c53c1-8170-4964-bf6a-f2947a8ae503. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:40
Número do documento: 26022022351400100000224840422
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351400100000224840422>
Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:35:14

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 23 Dezembro 2025, 11:17:43

Anexos

Selfie - Foto do rosto

ELISSANDRO BRAZ DA SILVA

Token: 3b5042c8-62b1-4039-a1d9-ee2f9ac08ecf

Data e hora da validação: 23/12/2025 11:17:42

CONFIDENTIAL

23/12/2025 11:17:42



INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número ca3c53c1-8170-4964-bf6a-f2947a8ae503, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign ca3c53c1-8170-4964-bf6a-f2947a8ae503. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:40
Número do documento: 26022022351400100000224840422
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351400100000224840422>
Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:35:14

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE(S):

Elisson Oliveira Braz da Silva, brasileiro(a), Solteiro, Estudante, com RG número: 10871813, inscrito(a) no CPF sob o número: 71746042427, residente e domiciliada à Rua Parnamirim, 205 Casa, Artur Lundgren I, Paulista/PE, 53417-470, `{_Email_cliente_}`.

OUTORGADA:

FERRER CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ:57.596.240/0001-18, representada por **Thaynná Ferrer Saraiva Rodrigues Campos**, Advogadas, inscrita na OAB/PE sob o nº **47.369**, com endereço profissional à R. Gen. Joaquim Inácio, 830. Sala 1802 - Ilha do Leite, Recife - PE, 50070-270. (81) 9. 9801-3626, E-mail: `ferrercamposadvocacia@gmail.com`.

Você está assinando um documento de **Procuração** que concede poder as advogadas descritas neste documento para representar os seus interesses e para ingressar com a ação necessária, conforme acordado no seu Contrato de Honorários.

Poderes Gerais

Por meio deste instrumento particular de mandato constituo meu bastante procurador o outorgado acima qualificado e, assim, concedo-lhe os poderes inerentes a cláusula “Ad judicia et extra”, de modo que possa atuar em seara administrativa e judicial, em qualquer Tribunal, Juízo, órgãos ou instâncias que se façam necessários, em foro geral, desde que respeitando os limites da lei, e em defesa dos direitos do outorgante, agindo em seu nome isoladamente ou em conjunto, especialmente para propor ação. Permitindo, portanto, que o Outorgado promova qualquer medida judicial e administrativa, assinar termos, substabelecer, com e sem reserva de poderes ajuizar ações, conduzir os processos, interpor recursos, além de ter pleno poder para solicitar, providenciar e ter acesso a documentos de qualquer natureza, tendo poder até mesmo para substabelecer este a outrem, com ou sem reserva de poderes, dando tudo por bom firme e valioso para poderem ser realizados todo e qualquer ato que se faça necessário ao fiel cumprimento deste mandato.

Poderes Específicos

A presente procuração outorga ao advogado acima qualificado, os poderes necessários para tudo fazer, praticar, firmar, assinar, requerer, dando-lhe ainda poderes especiais que o habilitam a receber e dar quitação, confessar, firmar compromisso, desistir, realizar acordo, transigir, além de englobar ainda a sua atuação perante o recebimento de notificações, citações e demais intimações. Por meio deste documento são cedidos poderes para o OUTORGADO receber valores, levantar ou receber requisições de pequeno valor e alvarás, realizar pedido à justiça gratuita e assinar declaração de hipossuficiência econômica, respeitando a Lei 3.105/2015.

Validade: Essa procuração tem validade a contar da data da sua assinatura



Elisson Oliveira Braz da Silva

Assinado digitalmente via ZapSign por
Elisson Oliveira Braz da Silva
Data 23/12/2025 09:54:13.423 (UTC-0300)

Recife, 22/12/2025



Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 23 Dezembro 2025, 09:54:14



Status: Assinado
Documento: PROCURAÇÃO.Pdf
Número: 8f4f6af8-4c05-4960-aa62-a9df126687e2
Data da criação: 22 Dezembro 2025, 16:55:52
Hash do documento original (SHA256): 1668bb6fbb14281efda1a46eeb143b57fabeb8d066ee846ab026b77c524d9179



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora ELISSON OLIVEIRA BRAZ DA SILVA Data e hora da assinatura: 23/12/2025 09:54:13 Token: 8407231f-8c94-45bc-ae46-424a566b324f		Assinatura Elisson Oliveira Braz da Silva
Pontos de autenticação: Telefone: + 5581999897478 E-mail: elissonoliveirabrazdasilvabraz@gmail.com Selfie - Foto do rosto Documento de Identidade - Foto frente e verso		Localização aproximada: -7.932914, -34.887017 IP: 186.233.111.233 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 8f4f6af8-4c05-4960-aa62-a9df126687e2, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 8f4f6af8-4c05-4960-aa62-a9df126687e2. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:41
Número do documento: 26022022351420900000224840423
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351420900000224840423>
Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:35:14

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 23 Dezembro 2025, 09:54:14

Anexos

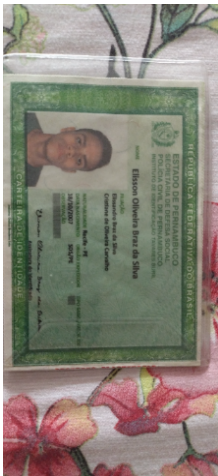
Selfie - Foto do rosto

Foto do documento de identidade

ELISSON OLIVEIRA BRAZ DA SILVA

Token: 8407231f-8c94-45bc-ae46-424a566b324f

Data e hora da validação: 23/12/2025 09:54:13







INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 8f4f6af8-4c05-4960-aa62-a9df126687e2, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 8f4f6af8-4c05-4960-aa62-a9df126687e2. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA

Eu, **Elisson Oliveira Braz da Silva**, brasileiro(a), Solteiro, Estudante, com RG número: 10871813, inscrito(a) no CPF sob o número: 71746042427, residente e domiciliada à Rua Parnamirim, 205 Casa, Artur Lundgren I, Paulista/PE, 53417-470, `{Email_cliente_}`, declaro, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que **não tenho condições de arcar com as despesas inerentes ao presente processo, sem prejuízo do meu sustento e de minha família**, necessitando, portanto, da Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 e seguintes da Lei 13.105/2015 do CPC.

Requeiro, ainda, que os benefícios abranjam todos os atos do processo.

Recife, 22/12/2025

Assinado digitalmente via ZapSign por
Elisson Oliveira Braz da Silva
Data 23/12/2025 09:54:13.423 (UTC-0300)



Declarante



Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 23 Dezembro 2025, 09:54:14



Status: Assinado

Documento: DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.Pdf

Número: a0d4fe5b-ce74-475e-9e75-aaf176a350a2

Data da criação: 22 Dezembro 2025, 16:55:51

Hash do documento original (SHA256): ca6a5f96bff74f7f22efe4c1b24992b1589cd617b551bc2f63b6dfee16ca8a00



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora ELISSON OLIVEIRA BRAZ DA SILVA Data e hora da assinatura: 23/12/2025 09:54:13 Token: 8407231f-8c94-45bc-ae46-424a566b324f		Assinatura Elisson Oliveira Braz da Silva
Pontos de autenticação: Telefone: + 5581999897478 E-mail: elissonoliveirabrazdasilvabraz@gmail.com Selfie - Foto do rosto Documento de Identidade - Foto frente e verso		Localização aproximada: -7.932914, -34.887017 IP: 186.233.111.233 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número a0d4fe5b-ce74-475e-9e75-aaf176a350a2, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](#)

ZapSign a0d4fe5b-ce74-475e-9e75-aaf176a350a2. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:41
Número do documento: 26022022351443200000224840424
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351443200000224840424>
Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:35:14

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 23 Dezembro 2025, 09:54:14

Anexos

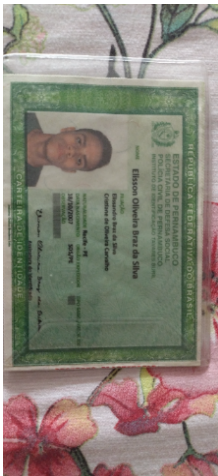
Selfie - Foto do rosto

Foto do documento de identidade

ELISSON OLIVEIRA BRAZ DA SILVA

Token: 8407231f-8c94-45bc-ae46-424a566b324f

Data e hora da validação: 23/12/2025 09:54:13







INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número a0d4fe5b-ce74-475e-9e75-aaf176a350a2, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign a0d4fe5b-ce74-475e-9e75-aaf176a350a2. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA

Eu, **Cristiane de Oliveira Carvalho**, brasileiro(a), Casada, Do lar,com RG número: 5529027, inscrito(a) no CPF sob o número: 03677627494, residente e domiciliada à Rua Parnamirim, 205 Casa, Artur Lundgren I, Paulista/PE, 53417-470, `{_Email_cliente_}`,declaro, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que **não tenho condições de arcar com as despesas inerentes ao presente processo, sem prejuízo do meu sustento e de minha família**, necessitando, portanto, da Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 e seguintes da Lei 13.105/2015 do CPC.

Requeiro, ainda, que os benefícios abranjam todos os atos do processo.

Recife,22/12/2025

Assinado digitalmente via ZapSign por
Cristiane de Oliveira Carvalho
Data 23/12/2025 09:57:48.208 (UTC-0300)



Declarante



Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 23 Dezembro 2025, 09:57:49



Status: Assinado
Documento: DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.Pdf
Número: 94475456-294f-4a18-af7a-4bee98dc1956
Data da criação: 22 Dezembro 2025, 16:57:26
Hash do documento original (SHA256): 8d2737173a4243fb030efd10d85378a07613280ab9b444c4d3e980784517693b



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO Data e hora da assinatura: 23/12/2025 09:57:48 Token: f274e898-eb4d-419c-ba39-6ad06029a190		Assinatura
Pontos de autenticação: Telefone: + 5581987291361 E-mail: criselissandro02@gmail.com Selfie - Foto do rosto Documento de Identidade - Foto frente e verso		Cristiane de Oliveira Carvalho
		Localização aproximada: -7.932892, -34.887050 IP: 186.233.111.233 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 94475456-294f-4a18-af7a-4bee98dc1956, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 94475456-294f-4a18-af7a-4bee98dc1956. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:41
Número do documento: 26022022351469500000224840425
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351469500000224840425>
Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:35:14

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 23 Dezembro 2025, 09:57:49

Anexos

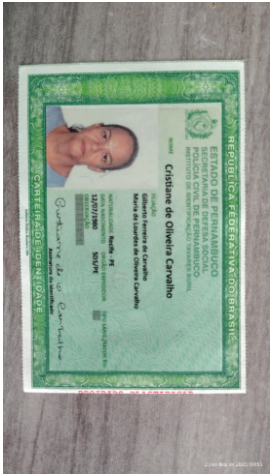
Selfie - Foto do rosto

Foto do documento de identidade

CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO

Token: f274e898-eb4d-419c-ba39-6ad06029a190

Data e hora da validação: 23/12/2025 09:57:48







INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 94475456-294f-4a18-af7a-4bee98dc1956, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 94475456-294f-4a18-af7a-4bee98dc1956. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE(S):

Cristiane de Oliveira Carvalho, brasileiro(a), Casada, Do lar,com RG número: 5529027, inscrito(a) no CPF sob o número: 03677627494, residente e domiciliada à Rua Parnamirim, 205 Casa, Artur Lundgren I, Paulista/PE, 53417-470, `{_Email_cliente_}`.

OUTORGADA:

FERRER CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ:57.596.240/0001-18, representada por **Thaynná Ferrer Saraiva Rodrigues Campos**, Advogadas, inscrita na OAB/PE sob o nº **47.369**, com endereço profissional à R. Gen. Joaquim Inácio, 830. Sala 1802 - Ilha do Leite, Recife - PE, 50070-270. (81) 9. 9801-3626, E-mail: ferrercamposadvocacia@gmail.com.

Você está assinando um documento de **Procuração** que concede poder as advogadas descritas neste documento para representar os seus interesses e para ingressar com a ação necessária, conforme acordado no seu Contrato de Honorários.

Poderes Gerais

Por meio deste instrumento particular de mandato constituo meu bastante procurador o outorgado acima qualificado e, assim, concedo-lhe os poderes inerentes a cláusula “Ad judicia et extra”, de modo que possa atuar em seara administrativa e judicial, em qualquer Tribunal, Juízo, órgãos ou instâncias que se façam necessários, em foro geral, desde que respeitando os limites da lei, e em defesa dos direitos do outorgante, agindo em seu nome isoladamente ou em conjunto, especialmente para propor ação. Permitindo, portanto, que o Outorgado promova qualquer medida judicial e administrativa, assinar termos, substabelecer, com e sem reserva de poderes ajuizar ações, conduzir os processos, interpor recursos, além de ter pleno poder para solicitar, providenciar e ter acesso a documentos de qualquer natureza, tendo poder até mesmo para substabelecer este a outrem, com ou sem reserva de poderes, dando tudo por bom firme e valioso para poderem ser realizados todo e qualquer ato que se faça necessário ao fiel cumprimento deste mandato.

Poderes Específicos

A presente procuração outorga ao advogado acima qualificado, os poderes necessários para tudo fazer, praticar, firmar, assinar, requerer, dando-lhe ainda poderes especiais que o habilitam a receber e dar quitação, confessar, firmar compromisso, desistir, realizar acordo, transigir, além de englobar ainda a sua atuação perante o recebimento de notificações, citações e demais intimações. Por meio deste documento são cedidos poderes para o OUTORGADO receber valores, levantar ou receber requisições de pequeno valor e alvarás, realizar pedido à justiça gratuita e assinar declaração de hipossuficiência econômica, respeitando a Lei 3.105/2015.

Validade: Essa procuração tem validade a contar da data da sua assinatura

Assinado digitalmente via ZapSign por
Cristiane de Oliveira Carvalho
Data 23/12/2025 09:57:48.208 (UTC-0300)

Recife, 22/12/2025



Cristiane de Oliveira Carvalho



Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 23 Dezembro 2025, 09:57:49



Status: Assinado

Documento: PROCURAÇÃO.Pdf

Número: 8400fe41-8df3-4a7f-88c1-f0863b1a16f6

Data da criação: 22 Dezembro 2025, 16:57:26

Hash do documento original (SHA256): f34eecf3f1fb284b1f8e7410017b53d615904f16c22f605aaf49376e757066fd



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO Data e hora da assinatura: 23/12/2025 09:57:48 Token: f274e898-eb4d-419c-ba39-6ad06029a190		Assinatura Cristiane de Oliveira Carvalho
Pontos de autenticação: Telefone: + 5581987291361 E-mail: criselissandro02@gmail.com Selfie - Foto do rosto Documento de Identidade - Foto frente e verso		Localização aproximada: -7.932892, -34.887050 IP: 186.233.111.233 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 8400fe41-8df3-4a7f-88c1-f0863b1a16f6, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 8400fe41-8df3-4a7f-88c1-f0863b1a16f6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:41
Número do documento: 26022022351491200000224840426
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351491200000224840426>
Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:35:15

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 23 Dezembro 2025, 09:57:49

Anexos

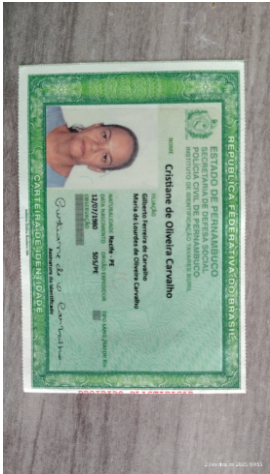
Selfie - Foto do rosto

Foto do documento de identidade

CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO

Token: f274e898-eb4d-419c-ba39-6ad06029a190

Data e hora da validação: 23/12/2025 09:57:48







INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 8400fe41-8df3-4a7f-88c1-f0863b1a16f6, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 8400fe41-8df3-4a7f-88c1-f0863b1a16f6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL

ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO

INSTITUTO DE IDENTIFICACAO TAVARES BURIL

NO ME

Elissandro Braz da Silva

FILIAÇÃO

Isaquei Valentin da Silva

Maurileide Francisco Braz da Silva

NATURALIDADE

Paulista - PE

DATA NASCIMENTO

22/12/1979

ORGÃO EXPEDIDOR

SDS/PE

TIPO SANG./RATOR RH

OBSERVAÇÃO

Assinado eletronicamente por: Elissandro Braz da Silva

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PROIBIDO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

REGISTRO GERAL

5.530.006

DATA DE EXPEDIÇÃO

12/06/2024

REGISTRO CIVIL

CC 791 Liv B3 Fls 199V Paratibe Paulista - PE 27/10/2003

CPF

040.670.414-70

DNI

T. ELEITOR

SÉRIE

UF

NIS/PIS/PASEP

IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH

04632205769

CNS

Polggar Direito

EC-03

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Paulo Jovani Soares Silva

Paulo Jovani Soares Silva

Secretário de IDT/PE

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:41
Número do documento: 26022022351514800000224840427
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351514800000224840427>
Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:35:15

Num. 231123613 - Pág. 1



www.neoenergia.com/pernambuco

Ligue grátis 116

**DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

Companhia Energética de Pernambuco

Av. João de Barros, III. Boa Vista, Recife - PE CEP 50050-902

CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est.

000594393

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:

B1 RESIDENCIAL

NOME DO CLIENTE:

ELISSANDRO BRAZ DA SILVA

CPF: 040.6**.***.***

ENDEREÇO:

RUA PARNAMIRIM 205 LOT 33

ARTHUR LUNDGREN I/ PARATIBE

53417-470 - PAULISTA PE

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monômnia - Monofásico

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0002315423

CÓDIGO DO CLIENTE

7062852970

REF: MES / ANO

TOTAL A PAGAR

VENCIMENTO



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:41

Número do documento: 26022022351533400000224840428

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351533400000224840428>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:35:15

nome

ELISSANDRO BRAZ DA SILVA

nascimento

22/12/1979

nº do beneficiário

08461668 9

plano

AMIL FACIL S80 QP SP RJ DF PR PE GM2

segmentação

Ambulatorial Hospitalar com Obstetria

acomodação

Individual

rede de atendimento

877 Amil Facil S80 QP SP RJ DF PR

inclusão

05/09/2022



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***-32 em 23/02/2026 02:22:41

Número do documento: 26022022351553700000224840429

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351553700000224840429>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:35:15

ANS - nº 326305

tipo de contratação
Coletivo Empresarial
empresa
TEC BRAZ MANUTENCAO

registro do produto ANS
488695210

abrangência geográfica
Grupo de Municipios

fator moderador
SIM



Central de Serviços:

capitais e regiões metropolitanas - 3004-1000

demais localidades - 0800-706-2363

SAC - 0800-021-2583

deficientes auditivos - 0800-021-1001

00004



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:41

Número do documento: 26022022351553700000224840429

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351553700000224840429>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:35:15

Consulta Pix enviado



Valor

R\$ 1.982,18

Data

12/08/2025

07:22:50

Dados do recebedor

CNPJ

29.309.127/0001-79

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO

CNPJ

26.349.406/0001-78

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

12/08/2025 às 07:22:50

ID transação

E00360305202508121022c545427d0ea

Código da operação

51023806890

Chave de segurança

L5FQXMWF359EX4EC

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Consulta Pix enviado



Valor

R\$ 2.294,28

Data

12/09/2025

09:53:56

Dados do recebedor

CNPJ

29.309.127/0001-79

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO

CNPJ

26.349.406/0001-78

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

12/09/2025 às 09:53:56

ID transação

E003603052025091212536a9e956576c

Código da operação

52533894312

Chave de segurança

CYQRV7E7ZT4N2J93

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Consulta Pix enviado



Valor

R\$ 2.302,70

Data

10/10/2025
17:29:08

Dados do recebedor

CNPJ

29.309.127/0001-79

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO

CNPJ

26.349.406/0001-78

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

10/10/2025 às 17:29:08

ID transação

E00360305202510102027b97619a6145

Código da operação

53912510255

Chave de segurança

3VZ24C74MAJSPLS4

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



nome

CRISTIAN OLIVEIRA BRAZ DA SILVA

nascimento

13/09/2012

nº do beneficiário

08461669 0

plano

AMIL FACIL S80 QP SP RJ DF PR PE GM2

segmentação

Ambulatorial Hospitalar com Obstetricia

acomodação

Individual

rede de atendimento

877 Amil Facil S80 QP SP RJ DF PR

inclusão

05/09/2022



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:42

Número do documento: 26022022351649900000224840434

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351649900000224840434>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:35:16

ANS - nº 326305

tipo de contratação
Coletivo Empresarial

empresa
TEC BRAZ MANUTENCAO

registro do produto ANS
488695210

abrangência geográfica
Grupo de Municípios

fator moderador
SIM



Central de Serviços:

capitais e regiões metropolitanas - 3004-1000

demais localidades - 0800-706-2363

SAC - 0800-021-2583

deficientes auditivos - 0800-021-1001

00005



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:42

Número do documento: 26022022351649900000224840434

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351649900000224840434>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:35:16

ANS - nº 326305

tipo de contratação
Coletivo Empresarial

empresa
TEC BRAZ MANUTENCAO

registro do produto ANS
488695210

abrangência geográfica
Grupo de Municípios

fator moderador
SIM



Central de Serviços:

capitais e regiões metropolitanas - 3004-1000

demais localidades - 0800-706-2363

SAC - 0800-021-2583

deficientes auditivos - 0800-021-1001

00003



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:42

Número do documento: 26022022351666000000224840435

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351666000000224840435>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:35:16

nome

CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO

nascimento

12/07/1980

nº do beneficiário

08461669 2

plano

AMIL FACIL S80 QP SP RJ DF PR PE GM2

segmentação

Ambulatorial Hospitalar com Obstetricia

acomodação

Individual

rede de atendimento

877 Amil Facil S80 QP SP RJ DF PR

inclusão

05/09/2022



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:42

Número do documento: 26022022351666000000224840435

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351666000000224840435>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:35:16

ANS - nº 326305

tipo de contratação
Coletivo Empresarial

empresa
TEC BRAZ MANUTENCAO

CNS
700903993570797

registro do produto ANS
488695210

abrangência geográfica
Grupo de Municípios

fator moderador
SIM



Central de Serviços:

capitais e regiões metropolitanas - 3004-1000

demais localidades - 0800-706-2363

SAC - 0800-021-2583

deficientes auditivos - 0800-021-1001

90000



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:42

Número do documento: 26022022351682800000224840436

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351682800000224840436>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:35:16

nome

ELISSON OLIVEIRA BRAZ DA SILVA

nascimento

18/10/2007

nº do beneficiário

08461669 1

plano

AMIL FACIL S80 QP SP RJ DF PR PE GM2

segmentação

Ambulatorial Hospitalar com Obstetricia

acomodação

Individual

rede de atendimento

877 Amil Facil S80 QP SP RJ DF PR

inclusão

05/09/2022

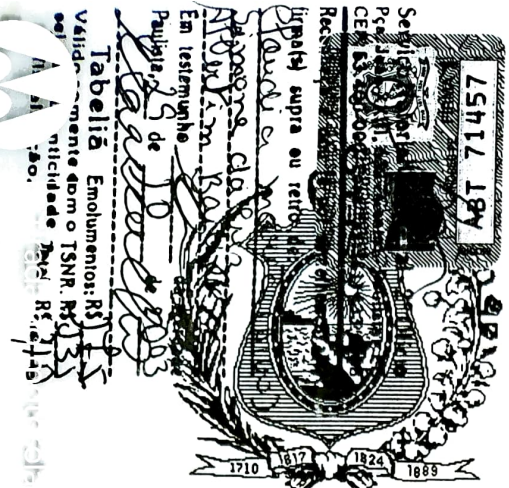


Este documento foi gerado pelo usuário 094.***-32 em 23/02/2026 02:22:42

Número do documento: 26022022351682800000224840436

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351682800000224840436>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:35:16



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DO PAULISTA
REGISTRO CIVIL
ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICIPIO DO PAULISTA
DISTRITO DE PARATIBE

CERTIDÃO DE CASAMENTO

Nº 791

EU, CLÁUDIA SIMONE DA CRUZ ALBERTIM BARBOSA Oficiala do
REGISTRO CIVIL, em virtude de lei, EM EXERCÍCIO ETC...

Certifico que as fls. 199 v do livro B 3-Aux Do Registro de Casamentos, consta o
Termo de Casamento, realizado no dia 27 de outubro de 2003.
De ELISSANDRO BRAZ DA SILVA

Dona CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO

Ele Nascido Paulista-Pernambuco aos 22 de dezembro de 1979. Solteiro.

Filho de Isaquiel Valentin da Silva e Maurileide Francisco Braz da Silva.

Ela Nascida Recife-Pernambuco aos 12 de julho de 1980. Solteira.

Filha Gilberto Ferreira de Carvalho e Maria de Lourdes de Oliveira Carvalho.

Após o casamento Mesmos nomes de solteiros.

Testemunhas Maria Braz e José Lins de Oliveira.

Regime de Comunhão Parcial de Bens.

Celebrado no dia 18 de outubro de 2003 e inscrito neste cartório /
dentro do prazo da Lei.
Testemunhas: As constantes do termo.

Obs.

PIRMA RECONHECIDA
ESMERALDA CARVALHO

O referido é verdade e dou fé.

Paratibe, 27 de outubro de 2003.

Claudia Simone da Cruz Albertim Barbosa
CLAUDIA SIMONE DA CRUZ ALBERTIM BARBOSA
OFICIALA EM EXERCÍCIO

Cartório do Registro Civil de Paratibe
Claudia Simone da Cruz
Albertim Barbosa
ESCRIVA EM EXERCÍCIO
CEP: 53.410-150



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE NASCIMENTO

Nome:
CRISTIAN OLIVEIRA BRAZ DA SILVA
Matrícula:
0744760155 2012 1 00011 147 0007187 24

DATA DE NASCIMENTO POR EXTENSO

TREZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DOZE.

DIA	MÊS	ANO
13	09	2012

HORA DE NASCIMENTO

20:52 Horas

MUNICÍPIO DE NASCIMENTO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO

RECIFE - PE.

MUNICÍPIO DE REGISTRO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO

ITAMARACÁ - PE.

LOCAL DE NASCIMENTO

REALMATER - HOSPITAL PORTUGUÊS - RECIFE - PE.

SEXO

MASCULINO

FILIAÇÃO

ELISSANDRO BRAZ DA SILVA, natural de PAULISTA - PE.

CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO, natural de RECIFE - PE.

AVÓS

PATERNOS: ISAQUIEL VALENTIN DA SILVA E MAURILEIDE FRANCISCO BRAZ DA SILVA.

MATERNOS: GILBERTO FERREIRA DE CARVALHO E MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO.

GÊMEOS

NÃO

NOME E MATRÍCULA DOS GÊMEOS

NADA CONSTA

DECLARANTE

O Genitor: ELISSANDRO BRAZ DA SILVA.

DATA DO REGISTRO POR EXTENSO

DOIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DOZE.

NÚMERO DA DNV DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO

30-61225822-1

OBSERVAÇÕES E AVERBAÇÕES

Ato registrado no Livro A-11, Fls. 147 e Termo 7.187.

O Conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.

NOME DO OFÍCIO:
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE ITAMARACÁ
OFICIALA REGISTRADORA:
ÉRICA BEZERRA DOS SANTOS FERREIRA
MUNICÍPIO / UF:
ITAMARACÁ - PERNAMBUCO
ENDEREÇO:
Av. JOÃO PESSOA GUERRA, 230 - PILAR - CEP: 53060-000

Ilha de Itamaracá, 02 de outubro de 2012.

Érica Bezerra dos Santos Ferreira
Assinatura da Oficiala

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL

Av. João Pessoa Guerra, 230
Itamaracá - PE
Érica Bezerra dos Santos Ferreira
Oficiala em Exercício
Válido Somente com Selo de Autenticidade e Fiscalização





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REGISTRO CIVIL

ESTADO DE: Pernambuco
MUNICÍPIO DA: Ilha de Itamaracá
DISTRITO DE: ÚNICO

NASCIMENTO Nº 5.193

Eu, ÉRICA BEZERRA DOS SANTOS FERREIRA, OFICIAL do REGISTRO CIVIL, em
virtude da Lei, etc.

CERTIFICO que às fls.248v. o Livro "A" Nº 09 Registro de Nascimento, foi feito hoje o
assento de **ELISSON OLIVEIRA BRAZ DA SILVA**, nascido aos **DEZOITO(18)** de
OUTUBRO(10) de **DOIS MIL E SETE(2.007)**, às **20:52** horas, no **HOSPITAL
ESPERANÇA LTDA - RECIFE - PE.**, do sexo **MASCULINO** de cor **PARDA**, filho de
ELISSANDRO BRAZ DA SILVA, natural de **PAULISTA - PE.**, e **CRISTIANE DE
OLIVEIRA CARVALHO**, natural de **RECIFE - PE.**, sendo avós paternos **ISAQUIEL
VALENTIN DA SILVA** e **MAURILEIDE FRANCISCO BRAZ DA SILVA**, avós maternos
GILBERTO FERREIRA DE CARVALHO e **MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA** //////////
Foi declarante: **O GENITOR** ////////// e serviram de testemunhas
Declaração de nascido vivo nº 40710659 //////////////////////////////////////
Observações: **(ATO GRATUITO)** //////////////////////////////////////
////////////////////////////////////

Registro de acordo com a Lei nº 9.534/97 de 10 de dezembro de 1997
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
Av. João Pessoa Guerra, 230
Itamaracá - PE

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. Valido Somente com Selo de Autenticidade e Fiscalização
ILHA DE ITAMARACÁ, 22 de OUTUBRO(10) de 2007.

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL



CONTRATO DE COBERTURA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES
COLETIVO EMPRESARIAL 602-1SPME

CLÁUSULAS	ASSUNTO	PÁGINA
▼	▼	▼
	Conceitos	1
1	Dados Gerais do Contrato	5
	Qualificação da CONTRATADA e da CONTRATANTE	5
	Objeto do Contrato	5
	Nome Comercial e Número de Registro do Plano na ANS	5
	Tipo de Contratação	5
	Segmentação Assistencial do Plano	6
	Área Geográfica de Abrangência do Plano de Saúde	6
	Área de Atuação do Plano de Saúde	6
	Padrão de Acomodação	6
	Formação de Preço do Contrato	6
	Serviços e Coberturas Adicionais	7
2	Atributos do Contrato	7
3	Condições de Admissão	7
4	Coberturas e Procedimentos Garantidos	11
5	Exclusões de Cobertura	21
6	Duração do Contrato	24
7	Carências	24
8	Doenças e Lesões Preexistentes	26
9	Atendimento de Urgência e Emergência	28
10	Acesso à Livre Escolha de Prestadores	32
11	Mecanismos de Regulação	36
12	Formação de Preço e Contraprestação	44
13	Reajustes	46
14	Regras para Instrumentos Jurídicos de Plano Coletivo	49
15	Condições da Perda da Qualidade de BENEFICIÁRIO	53
16	Rescisão/Suspensão	54
17	Privacidade e Proteção de Dados Pessoais	57
18	Disposições Gerais	58
19	Do Foro	62
	Anexo das Coberturas Adicionais	



| Conceitos

Os termos abaixo, quando empregados neste contrato, terão os seguintes significados:

1 – Área de Atuação do Produto – especificação nominal dos municípios e/ou estados de cobertura e operação do plano, indicados de acordo com a Área Geográfica de Abrangência, nos quais a **CONTRATADA** está obrigada a garantir as coberturas de assistência à saúde, nos termos deste contrato;

2 – Área Geográfica de Abrangência – área em que a **CONTRATADA** está obrigada a garantir as coberturas contratadas. A área geográfica de abrangência pode ser nacional, estadual, grupo de estados, municipal ou grupo de municípios;

3 – BENEFICIÁRIO – pessoa física, titular ou dependente, vinculada à **CONTRATADA** por meio de contrato de plano de saúde individual ou familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão;

4 – Carência – período corrido e ininterrupto, contado a partir da data de início da vigência do contrato do plano privado de assistência à saúde, durante o qual a **CONTRATANTE** paga as contraprestações pecuniárias, mas ainda não tem acesso a determinadas coberturas. Os prazos de carência não se confundem com o prazo da Cobertura Parcial Temporária (CPT). Esses prazos correm de maneira independente e não podem ser somados;

5 – Cobertura – segmentação assistencial do plano de saúde que garante a prestação de serviços à saúde e compreende procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos, odontológicos e atendimento de urgência e emergência determinados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e neste contrato;

6 – Cobertura Parcial Temporária (CPT) – cobertura assistencial que admite, por um período ininterrupto de até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da contratação do plano ou adesão a este, a suspensão da cobertura de procedimentos de alta complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia (UTI, CTI, unidade coronariana, unidade intermediária e outros) e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente com as doenças ou lesões preexistentes (DLP) declaradas pelo **BENEFICIÁRIO** ou por seu representante legal por ocasião da contratação do plano ou adesão a este. Findo o prazo acima, a cobertura passará a ser integral, de acordo com a segmentação assistencial contratada e segundo os limites da Lei nº 9.656/98, do contrato e do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde;



7 – Coparticipação – mecanismo de regulação financeira que consiste na participação na despesa assistencial a ser paga diretamente à **CONTRATADA**, em caso de plano individual e familiar, ou à pessoa jurídica **CONTRATANTE**, em caso de plano coletivo, após a realização do procedimento;

8 – Dados Pessoais da CONTRATANTE – significa qualquer dado pessoal que pertença à **CONTRATANTE**, que a **CONTRATADA** tenha recebido ou a que tenha tido acesso em conexão com o contrato;

9 – Doença ou Lesão Preexistente (DLP) – doença ou lesão da qual o **BENEFICIÁRIO** ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor no momento da contratação ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde;

10 – Emergência – como tal definidos os casos que implicarem risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis para o **BENEFICIÁRIO**, caracterizados em declaração do médico assistente;

11 – Equipe de Saúde – ver item “Porta de Entrada dos Serviços”;

12 – Franquia – mecanismo de regulação financeira que consiste no estabelecimento de valor até o qual a **CONTRATADA** não tem responsabilidade de reembolso nem de pagamento da assistência à rede credenciada ou referenciada. A franquia é paga pelo **BENEFICIÁRIO** diretamente ao prestador da rede credenciada ou referenciada no ato da utilização do serviço;

13 – Inseminação Artificial – técnica de reprodução assistida que inclui a manipulação de oócitos e espermatozoides para alcançar a fertilização, por meio de injeções de espermatozoides intracitoplasmáticas, transferência intrafalopiana de gameta, doação de oócitos, indução da ovulação, concepção póstuma, recuperação espermática ou transferência intratubária do zigoto, entre outras técnicas;

14 – Legislação de Proteção de Dados – significa qualquer lei sobre privacidade e proteção de dados, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), à qual a **CONTRATADA** esteja sujeita em conexão com o contrato (incluindo, sem limitação e a título de exemplo, interpretações, decisões, acordos ou diretrizes de qualquer autoridade governamental);

15 – LGPD – significa a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, assim como suas eventuais alterações, regulamentações ou substituições posteriores;



16 – Porta de Entrada dos Serviços, equipe de saúde ou Unidade de Atenção Primária à Saúde – são unidades pertencentes à rede credenciada do plano contratado e compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais de saúde. Essa equipe multidisciplinar não somente poderá realizar avaliação prévia, como também fornecer as primeiras orientações aos **BENEFICIÁRIOS**, realizar consultas médicas e de enfermagem, fazer o planejamento de todo o cuidado médico apropriado, incluindo a programação dos diferentes retornos e o agendamento dos exames e demais cuidados que forem considerados necessários, além de dar ao **BENEFICIÁRIO** todas as orientações de saúde. Após avaliação técnica, se necessário, a equipe de saúde poderá encaminhar o **BENEFICIÁRIO** a outros especialistas pertencentes à rede credenciada ou poderá fazer solicitação de exames e de procedimentos complementares;

17 – Programas Especiais de Atendimento e Direcionamento (PEA) – programas que têm o objetivo de estimular a criação de uma relação sólida entre os **BENEFICIÁRIOS** e sua respectiva equipe de saúde, de maneira a formar entre eles um vínculo de suporte e confiança. Nesse sentido, a **CONTRATADA** disponibiliza aos **BENEFICIÁRIOS** as unidades de atendimento que funcionam como porta de entrada dos serviços, denominadas “Unidades de Atenção Primária à Saúde”;

18 – Reajuste – qualquer variação positiva na contraprestação pecuniária, inclusive aquela decorrente de revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro na carteira em função da variação dos custos médico-hospitalares ocorrida no período de um ano ou decorrente do deslocamento do **BENEFICIÁRIO** de uma faixa etária para outra;

19 – Rede Credenciada – conjunto de estabelecimentos de saúde, incluindo equipamentos e recursos humanos, próprios ou contratados, indicados pela **CONTRATADA** para oferecer cuidado aos **BENEFICIÁRIOS** em todos os níveis de atenção à saúde, considerando ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. A lista de todos os prestadores – médicos, clínicas, laboratórios e hospitais – com os serviços de especialidades e de acordo com o plano estará disponível no endereço eletrônico da **CONTRATADA**;

20 – Reembolso – mecanismo de regulação que permite o ressarcimento das despesas assistenciais realizadas pelo **BENEFICIÁRIO** aos prestadores de serviços não pertencentes à rede credenciada ou referenciada ao plano, nos termos do disposto neste contrato;

21 – Ressarcimento – restituição das despesas assistenciais realizadas pelo **BENEFICIÁRIO** ao prestador de serviços não credenciado em razão de atendimento de urgência ou emergência comprovada quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela **CONTRATADA**, em conformidade com o artigo 12, VI, da Lei nº 9.656/1998;



22 – Rol – refere-se ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) vigente na época da contratação e suas atualizações, bem como às suas Diretrizes de Utilização (DUT), Diretrizes Clínicas e Protocolos de Utilização. Para fins deste contrato, o Rol compreende a cobertura mínima que deve ser garantida pela **CONTRATADA**, de acordo com a segmentação do plano. A responsabilidade pela atualização do Rol é da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a lista completa de procedimentos contemplados por ele está disponível no site www.ans.gov.br;

23 – Tabela Amil de Reembolso – tabela que contém a relação dos procedimentos médico-hospitalares que servirá de base para o cálculo do reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas pelo **BENEFICIÁRIO** quando do acesso à livre escolha de prestadores, para planos que preveem essa modalidade. Essa relação poderá ser atualizada com inclusões ou exclusões de procedimentos, sempre em conformidade com o Rol. A Tabela de Reembolso está disponível para todos os **BENEFICIÁRIOS** no site da Amil (amil.com.br) e também se encontra registrada no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos do Rio de Janeiro;

24 – Tratamentos Clínicos ou Cirúrgicos Experimentais – são experimentais aqueles assim considerados pelo Conselho Federal de Medicina: os tratamentos que empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registradas/não regularizadas no país e aqueles cujas indicações não constem da bula/manual registrada(o) na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

25 – Urgência – assim entendidos os casos resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

26 – Violação de Dados Pessoais – significa um incidente de segurança que leve à destruição, perda, alteração, revelação não autorizada ou ao acesso, acidental ou ilegal, de dados pessoais.



1 | Cláusula Primeira

DADOS GERAIS DO CONTRATO

I. QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

1.1 – A AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., empresa classificada como Medicina de Grupo, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sob o nº 32.630-5, doravante denominada **CONTRATADA**, encontra-se qualificada na Proposta Contratual, que é parte integrante deste contrato.

1.2 – A **CONTRATANTE** é a pessoa jurídica identificada e qualificada na Proposta Contratual e que mantém, na qualidade de **BENEFICIÁRIO**, a população que com ela possui vínculo empregatício ou estatutário.

II. OBJETO DO CONTRATO

1.3 – O presente contrato tem por objeto a cobertura de custos e de despesas médicas e hospitalares realizadas por conta e ordem do **BENEFICIÁRIO** exclusivamente na rede credenciada ou por meio de reembolso, desde que nos limites da cobertura previstos neste instrumento e no Rol.

1.3.1 – Os planos que estiverem indicados na Proposta Contratual como sujeitos aos Programas Especiais de Atendimento e Direcionamento (PEA) também terão por objeto seguir as diretrizes do programa, nos termos da cláusula “Mecanismos de Regulação – Gerenciamento de Ações de Saúde”.

III. NOME COMERCIAL E NÚMERO DE REGISTRO DO PLANO NA ANS

1.4 – O nome comercial e o número de registro do plano perante a ANS encontram-se descritos na Proposta Contratual, que é parte integrante deste contrato.

1.4.1 – A escolha do plano será feita, exclusivamente, com base naqueles comercializados na região de atuação correspondente ao endereço da **CONTRATANTE**, conforme indicado na Proposta Contratual, que é parte integrante deste contrato.

IV. TIPO DE CONTRATAÇÃO

1.5 – O tipo de contratação deste plano é coletivo empresarial, com oferta de cobertura de assistência médica e hospitalar aos **BENEFICIÁRIOS** definida nos termos da cláusula que trata das condições de admissibilidade e elegibilidade.



V. SEGMENTAÇÃO ASSISTENCIAL DO PLANO

1.6 – A segmentação assistencial do plano é aquela indicada na Proposta Contratual, que é parte integrante deste contrato.

VI. ÁREA GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE

1.7 – As coberturas previstas neste contrato e em seus eventuais anexos serão prestadas na área geográfica especificada para o plano, conforme indicado na Proposta Contratual, que é parte integrante deste contrato.

VII. ÁREA DE ATUAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE

1.8 – A área de atuação do plano é aquela indicada na Proposta Contratual, que é parte integrante deste contrato.

VIII. PADRÃO DE ACOMODAÇÃO

1.9 – Em caso de internação hospitalar, o **BENEFICIÁRIO** terá direito à cobertura com acomodação em quarto coletivo (enfermaria) ou privativo (quarto ou apartamento), conforme descrito na Proposta Contratual, que é parte integrante deste contrato.

1.9.1 – Em caso de indisponibilidade de leito hospitalar nos estabelecimentos credenciados pelo plano, será garantido ao **BENEFICIÁRIO** acesso à acomodação em nível superior, sem ônus adicional.

1.9.2 – O **BENEFICIÁRIO** que optar por internação hospitalar em acomodação superior à de seu plano, ressalvada a hipótese prevista no item anterior, ficará direta e unicamente responsável pelas despesas complementares relativas aos serviços médicos e hospitalares (diferença de padrão de acomodação e honorários médicos).

1.9.3 – As despesas a que faz referência o item anterior serão pagas pelo **BENEFICIÁRIO** diretamente ao prestador de serviço/hospital e/ou à equipe médica assistente.

IX. FORMAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATO

1.10 – A formação de preço do plano é aquela indicada na Proposta Contratual, que é parte integrante deste contrato, e suas regras estão indicadas na cláusula “Formação de Preço e Contraprestação”.



X. SERVIÇOS E COBERTURAS ADICIONAIS

1.11 – Os serviços e as coberturas contratuais estão previstos em cláusula própria – “Coberturas e Procedimentos Garantidos” –, ao passo que os serviços e as coberturas adicionais, quando contratados, estarão descritos em anexo específico.

2 | Cláusula Segunda

ATRIBUTOS DO CONTRATO

2.1 – O presente contrato estabelece a prestação continuada de serviços ou a cobertura de custos assistenciais na forma de plano privado de assistência à saúde, previsto no inciso I do art. 1º da Lei nº 9.656/98, e visa à assistência médica e hospitalar, com cobertura de todas as doenças da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde (OMS), e do Rol. Os serviços serão prestados aos **BENEFICIÁRIOS** por terceiros, de acordo com a área geográfica de abrangência, a rede credenciada do plano contratado, os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente e as demais condições, exclusões e limites definidos neste contrato.

2.2 – Este contrato tem a natureza de contrato aleatório, de adesão e bilateral, gerando, portanto, direitos e obrigações para ambas as partes, nas formas previstas no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor e na Lei nº 9.656/98. Desse modo, o **BENEFICIÁRIO** tem ciência de que a **CONTRATADA** não está obrigada a oferecer cobertura na hipótese de o procedimento solicitado não constar do Rol, deste contrato ou de seus eventuais anexos.

3 | Cláusula Terceira

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO

3.1 – Na data de início da vigência deste contrato, a **CONTRATANTE** deverá incluir, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 99 (noventa e nove) **BENEFICIÁRIOS**, entre titulares e dependentes, sendo essa quantidade mínima e máxima condição para início e manutenção do contrato.

3.1.1 – Caso a **CONTRATANTE** realize a opção pela contratação de planos pertencentes a outras linhas de produtos oferecidas pela **CONTRATADA**, a contabilização do número de **BENEFICIÁRIOS** poderá ser realizada conjuntamente, considerando o número total de **BENEFICIÁRIOS** incluídos em todos os planos contratados.



3.2 – Poderão ser admitidas como **BENEFICIÁRIO** Titular as pessoas físicas que mantenham com a **CONTRATANTE** relação empregatícia ou estatutária devidamente comprovada, podendo tal vínculo abranger:

- (i) os sócios da **CONTRATANTE**;
- (ii) os administradores da **CONTRATANTE**;
- (iii) os demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados que tenham sido vinculados anteriormente à **CONTRATANTE**, ressalvado o disposto nos *caputs* dos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98;
- (iv) os agentes políticos;
- (v) os trabalhadores temporários;
- (vi) os estagiários e os menores aprendizes.

3.2.1 – Também serão consideradas elegíveis à inclusão, como **BENEFICIÁRIO** Titular, as pessoas físicas que mantenham relação empregatícia com a **CONTRATANTE**, as quais exerçam suas atividades/funções junto à sua filial.

3.3 – Poderão ser admitidas como **BENEFICIÁRIO** Dependente as seguintes pessoas físicas que possuam comprovado grau de parentesco em relação ao **BENEFICIÁRIO** Titular:

- (i) esposa(o) ou companheira(o), condição comprovada mediante a apresentação de certidão de casamento ou de Escritura Pública de União Estável, conforme o caso;
- (ii) filhos(as) solteiros(as) naturais ou adotivos(as) do **BENEFICIÁRIO** Titular, enteados(as), pessoas de quem o **BENEFICIÁRIO** Titular possua a guarda provisória ou definitiva e os(as) tutelados(as) pelo **BENEFICIÁRIO** Titular, na forma da lei, desde que possuam até 24 (vinte e quatro) anos completos;
- (iii) filhos inválidos do **BENEFICIÁRIO** Titular, assim declarados no Imposto de Renda apresentado à Receita Federal do Brasil.

3.3.1 – Em caso de pedido feito pelo **BENEFICIÁRIO** Titular para a inclusão de filho(s) natural(ais) nascido(s) sob vigência do presente contrato ou de filho(s) adotivo(s) menor(es) de 12 (doze) anos, serão aproveitados os mesmos períodos de carência já cumpridos pelo **BENEFICIÁRIO** Titular, desde que a inclusão ocorra em até 30 (trinta) dias do nascimento ou adoção, respectivamente, devendo o **BENEFICIÁRIO** apresentar a respectiva documentação comprobatória do **BENEFICIÁRIO** Dependente.



3.3.2 – Caso o pedido de inclusão mencionado no item anterior seja feito pelo **BENEFICIÁRIO** Titular após decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, a inclusão do **BENEFICIÁRIO** Dependente ocorrerá com a exigência do cumprimento dos prazos de carência dispostos neste contrato, conforme disposição prevista na cláusula própria – “Carências”.

3.3.3 – A(s) **CONTRATANTE(S)** responsabilizar-se-á(ão) por enviar à **CONTRATADA** pedido de exclusão de filhos(as) que deixe(m) de preencher o parâmetro etário ou de estado civil estabelecido nesta cláusula.

3.4 – São considerados **BENEFICIÁRIOS** deste contrato todos aqueles que (i) sejam comprovadamente elegíveis nos termos dos itens anteriores; (ii) tenham sido expressamente nomeados pela **CONTRATANTE** e cadastrados pela **CONTRATADA**, de acordo com as normas estabelecidas neste contrato; (iii) tenham sido habilitados como tal pela **CONTRATANTE** no momento da implantação do contrato ou venham a ser incluídos posteriormente pela **CONTRATADA**.

3.4.1 – Nenhuma indicação de **BENEFICIÁRIO** Dependente terá valor se não tiver sido feita mediante declaração escrita do **BENEFICIÁRIO** Titular, enviada à **CONTRATANTE** e ratificada pela **CONTRATADA**, na forma prevista na seção “Movimentação Cadastral”.

3.4.2 – Sem prejuízo das declarações feitas pela **CONTRATANTE** e/ou pelos **BENEFICIÁRIOS**, as quais devem observar a boa-fé objetiva, a **CONTRATADA** poderá exigir, a qualquer tempo: (i) documentos constitutivos da pessoa jurídica **CONTRATANTE**; (ii) documentos que comprovem o vínculo entre o **BENEFICIÁRIO** Titular e a **CONTRATANTE** (comprovantes de vínculo empregatício, estatutário ou qualquer documento que demonstre a existência de um dos vínculos indicados no item 3.2 deste contrato, como carteira profissional e/ou CAGED ou cadastro de inscrição no FGTS); ou ainda (iii) documentos que comprovem o grau de parentesco e/ou a relação de dependência entre o **BENEFICIÁRIO** Titular e seus dependentes, como certidão de nascimento ou sentença de adoção, entre outros, cabendo à **CONTRATANTE**, em 72 (setenta e duas) horas, enviar à **CONTRATADA** os documentos solicitados, sob pena de exclusão contratual do **BENEFICIÁRIO** cuja elegibilidade não tiver sido comprovada, sem prejuízo das penalidades contratuais, cíveis e penais cabíveis.

3.5 – Com relação aos **BENEFICIÁRIOS**, vigoram, ainda, as seguintes disposições:

3.5.1 – Quando referidos em conjunto, tanto os **BENEFICIÁRIOS** Titulares quanto os **BENEFICIÁRIOS** Dependentes serão denominados simplesmente **BENEFICIÁRIOS**;

3.5.2 – A admissão do **BENEFICIÁRIO** Dependente necessita da participação do **BENEFICIÁRIO** Titular no plano.



MOVIMENTAÇÃO CADASTRAL

3.6 – As inclusões ou exclusões cadastrais de **BENEFICIÁRIOS** obedecerão ao previsto neste contrato quanto a regras, critérios e condições de elegibilidade. Quanto aos prazos, deverão ser obedecidas pela **CONTRATANTE** e por seus **BENEFICIÁRIOS** as seguintes regras:

3.6.1 – Quando do cadastramento dos **BENEFICIÁRIOS**, a **CONTRATANTE** deverá indicar (i) os nomes e a classificação destes como titulares ou dependentes; (ii) a data de nascimento; e, (iii) tratando-se de **BENEFICIÁRIO** Dependente, o grau de parentesco deste para com o **BENEFICIÁRIO** Titular;

3.6.2 – As inclusões e exclusões cadastrais deverão ser informadas pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da demissão/admissão ou da solicitação de inclusão/exclusão de **BENEFICIÁRIO** Dependente feita pelo **BENEFICIÁRIO** Titular, decorrentes de casamento, constituição de união estável, nascimento, adoção ou óbito;

3.6.3 – Não serão permitidas inclusões de **BENEFICIÁRIOS** que não tiverem comprovado o vínculo com a **CONTRATANTE**, que é responsável pela verificação das condições de admissibilidade do **BENEFICIÁRIO** e pelo envio da documentação correspondente, sem a qual a **CONTRATADA** não poderá proceder à movimentação cadastral;

3.6.4 – Caso a **CONTRATANTE** não observe o dever de apurar o preenchimento pelo **BENEFICIÁRIO** das condições de admissibilidade, a **CONTRATADA** reserva-se o direito de, a qualquer tempo, excluir esse **BENEFICIÁRIO** do plano, sem prejuízo: (i) da responsabilização da **CONTRATANTE** pelas perdas e danos decorrentes dessa inclusão indevida; (ii) da aplicação das penalidades contratuais, cíveis e penais cabíveis; e (iii) do dever da **CONTRATANTE** de ressarcir a **CONTRATADA** pelas despesas decorrentes do descumprimento dessa obrigação e de eventuais utilizações por parte do **BENEFICIÁRIO**;

3.6.5 – As exclusões cadastrais poderão ser requeridas pela **CONTRATANTE** ou pelo próprio **BENEFICIÁRIO**, nas hipóteses estabelecidas na cláusula que trata das condições da perda da qualidade de **BENEFICIÁRIO**. O ônus decorrente de utilização indevida do sistema por **BENEFICIÁRIO** excluído do contrato é da **CONTRATANTE**, ficando a **CONTRATADA** autorizada, desde logo, a efetuar a cobrança dos custos gerados por essa utilização;

3.6.6 – No caso de inclusão ou exclusão de novos **BENEFICIÁRIOS**, titulares ou dependentes, a cobrança referente a essa inclusão/exclusão será realizada no sistema sob a forma *pro rata* e será cobrado, na fatura subsequente, um valor proporcional aos dias de cobertura do mês da inclusão/exclusão.



3.7 – Para fins de movimentação cadastral eletrônica, a **CONTRATADA** disponibilizará à **CONTRATANTE** senha de uso pessoal e intransferível, que permitirá o acesso a sistema próprio da **CONTRATADA**, ficando o usuário vinculado à referida senha responsável por todas as movimentações realizadas, bem como pelo uso adequado do sistema.

3.7.1 – A movimentação cadastral poderá, ainda, ser feita mediante envio de documentação relativa a **BENEFICIÁRIO** por portador indicado pela **CONTRATANTE**, ficando esta responsável pela informação e pela entrega do respectivo comprovante, em papel, arquivo, e-mail ou qualquer outro meio que demonstre a veracidade da solicitação.

3.8 – À **CONTRATADA** será concedido o prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da proposta de adesão ou da solicitação de inclusão de **BENEFICIÁRIOS** enviada pela **CONTRATANTE**, para avaliar o pedido (proposta/solicitação de inclusão). Será considerada como data da inclusão aquela indicada na proposta/solicitação de inclusão feita pelo **BENEFICIÁRIO**.

3.9 – A **CONTRATADA** fornecerá aos **BENEFICIÁRIOS** incluídos no contrato identificação específica, ainda que por meio exclusivamente digital, que os habilitará ao uso dos benefícios previstos no plano. Assegura-se à **CONTRATADA** a faculdade de cobrar pela segunda via dessa identificação específica, a seu exclusivo critério.

3.10 – No caso de extinção automática do contrato ou no caso de encontrar-se o contrato no decurso do prazo da denúncia prévia de extinção, não será permitida nenhuma movimentação cadastral até seu efetivo cancelamento.

4 | Cláusula Quarta

COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS

4.1 – A cobertura será assegurada independentemente do local de origem do evento e se dará nos limites e de acordo com as características do plano contratado, conforme indicado na proposta contratual, observando-se, entre outros aspectos, a área de abrangência e as disposições previstas no Rol e no presente instrumento.

4.1.1 – Serão garantidas as coberturas assistenciais dos eventos e procedimentos que necessitem de anestesia, com ou sem a participação de profissional médico anestesiológista, caso haja indicação clínica. Caso o plano indicado na proposta contratual preveja a garantia da cobertura de anestesiológista mediante reembolso, este será realizado nos limites da Tabela Amil de Reembolso do plano contratado.

4.1.2 – As coberturas e/ou serviços adicionais, quando contratados, estarão incluídas no Anexo – Coberturas Adicionais, que, mencionado na Proposta Contratual, fará parte integrante do presente contrato.

I. Procedimentos cobertos em regime ambulatorial

4.2 – Este contrato contempla a cobertura de consultas médicas em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, inclusive obstétricas para pré-natal, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, bem como planejamento familiar, assim definido na Lei nº 11.935/2009 e na legislação vigente.

4.3 – Estão compreendidos neste contrato, limitados às coberturas do Rol vigente, os seguintes procedimentos considerados especiais:

4.3.1 – Cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas (especialidades médicas), inclusive obstétricas para pré-natal, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM);

4.3.2 – Cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais solicitados por médico assistente ou cirurgião-dentista devidamente habilitado, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar, desde que não se caracterizem como internação;

4.3.3 – Cobertura de medicamentos registrados/regularizados pela ANVISA e utilizados nos procedimentos diagnósticos e terapêuticos contemplados no Rol, respeitada a causa de exclusão contratual nos termos da cláusula “Exclusões Contratuais”;

4.3.4 – Cobertura de consultas e sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo, de acordo com o número de sessões estabelecido no Rol, conforme indicação do médico assistente;

4.3.5 – Cobertura de psicoterapia de acordo com o número de sessões estabelecido no Rol, que poderá ser realizada tanto por psicólogo como por médico devidamente habilitado, conforme indicação do médico assistente;

4.3.6 – Cobertura dos procedimentos de reeducação e reabilitação física listados no Rol, que podem ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, em número ilimitado de sessões por ano;

4.3.7 – Cobertura das ações de planejamento familiar, listadas no Rol, para segmentação ambulatorial;



4.3.8 – Cobertura de atendimento caracterizado como de urgência e emergência, conforme resolução específica vigente sobre o tema;

4.3.9 – Cobertura de remoção, depois de realizado o atendimento classificado como de urgência ou emergência, quando caracterizada, pelo médico assistente, a falta de recursos oferecidos pela unidade para a continuidade da atenção ao paciente ou pela necessidade de internação;

4.3.10 – Cobertura de hemodiálise e diálise peritoneal (CAPD);

4.3.11 – Cobertura de quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo os medicamentos para o controle dos efeitos adversos relacionados com o tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma associada aos quimioterápicos citostáticos com a finalidade de intensificar seu desempenho ou atuar de forma sinérgica ao tratamento), que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde;

4.3.12 – Cobertura de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle dos efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados com o tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, ressalvada a exclusão contida na cláusula “Exclusões Contratuais” para tratamentos experimentais e observando-se, preferencialmente, as seguintes características:

- (i) **medicamento genérico** – medicamento similar a um produto de referência ou inovador que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada sua eficácia, segurança e qualidade e designado pela Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua ausência, pela Denominação Comum Internacional (DCI), conforme definido pela Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999;
- (ii) **medicamento fracionado** – aquele fornecido em quantidade distinta da embalagem original, conforme necessidade do paciente e definição do órgão competente, atualmente a cargo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

4.3.13 – Cobertura dos procedimentos de radioterapia listados no Rol para a segmentação ambulatorial;



4.3.14 – Cobertura dos procedimentos de hemodinâmica ambulatoriais que prescindam de internação e de apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas, unidades de terapia intensiva e unidades similares e que estejam descritos no segmento ambulatorial do Rol;

4.3.15 – Cobertura de hemoterapia ambulatorial;

4.3.16 – Cobertura das cirurgias oftalmológicas ambulatoriais listadas no Rol.

II. Serviços complementares de diagnóstico e tratamento

4.4 – Estão contemplados por este contrato, limitados ao plano contratado, às disposições deste instrumento e às hipóteses previstas no Rol vigente, os serviços de apoio diagnóstico, tratamento e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente ou cirurgião-dentista devidamente habilitado, desde que não se caracterize como internação, observando-se:

4.4.1 – Cobertura para os custos de consultas e sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo, de acordo com o número de sessões estabelecidas no Rol e conforme indicação do médico assistente;

4.4.2 – Cobertura de psicoterapia, de acordo com o número de sessões estabelecidas no Rol, que poderá ser realizada tanto por psicólogo como por médico devidamente habilitado, conforme indicação do médico assistente;

4.4.3 – Cobertura de procedimentos de reeducação e reabilitação física listados no Rol, em número ilimitado de sessões por ano, que poderão ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta;

4.4.4 – Cobertura para os custos dos procedimentos de hemodinâmica ambulatoriais que prescindam de internação e de apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas, unidades de terapia intensiva e unidades similares e que estejam descritos no segmento ambulatorial.



III. Procedimentos cobertos em regime de internação hospitalar

4.5 – Está contemplada por este contrato, limitada ao plano contratado, às disposições deste instrumento e ao Rol, desde que solicitada pelo médico assistente, a cobertura para os seguintes serviços hospitalares:

4.5.1 – Internações hospitalares, conforme o padrão de acomodação contratado e sem limites de prazo, valor e quantidade, desde que devidamente justificadas, por meio de relatório médico e consoante a boa prática médica, em hospitais e clínicas básicas e especializadas, para procedimentos clínicos ou cirúrgicos reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina, incluídos nos planos cuja segmentação assistencial contemple a obstetrícia, os procedimentos obstétricos e os de alta complexidade relacionados no Rol;

4.5.2 – Internações hospitalares em centros de terapia intensiva ou similares, sem limite de prazo, valor e quantidade, a critério do médico assistente, desde que devidamente justificadas por meio de relatório médico e consoante a boa prática médica;

4.5.3 – Procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais listados no Rol para a segmentação hospitalar, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e os demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar;

4.5.4 – Cobertura de estrutura hospitalar necessária à realização dos procedimentos odontológicos passíveis de realização em ambiente ambulatorial, mas que, por imperativo clínico, necessitem de internação hospitalar, com equipe de saúde necessária à complexidade do caso, incluindo a cobertura de exames complementares solicitados pelo cirurgião-dentista e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem e alimentação utilizados durante o período de internação hospitalar;

4.5.5 – Cobertura, limitada exclusivamente às coberturas do Rol, dos seguintes procedimentos considerados especiais, cuja necessidade esteja relacionada com a continuidade da assistência prestada em nível de internação hospitalar:

- (i) hemodiálise e diálise peritoneal (CAPD);
- (ii) quimioterapia oncológica ambulatorial, como definida no Rol, e os medicamentos para tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral;
- (iii) procedimentos radioterápicos previstos no Rol para ambas as segmentações, ambulatorial e hospitalar;



- (iv) hemoterapia;
- (v) nutrição parenteral ou enteral;
- (vi) procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica descritos no Rol;
- (vii) embolizações listadas no Rol;
- (viii) radiologia intervencionista;
- (ix) exames pré-anestésicos ou pré-cirúrgicos;
- (x) procedimentos de reeducação e reabilitação física listados no Rol;
- (xi) acompanhamento clínico no pós-operatório imediato, mediato e tardio dos pacientes submetidos aos transplantes listados no Rol, exceto o fornecimento de medicação de manutenção.

4.5.6 – As internações eletivas ou programadas somente terão cobertura quando autorizadas previamente pela **CONTRATADA**, nos termos da Resolução Normativa nº 259/11 ou da norma que eventualmente a substitua;

4.5.7 – A cobertura de toda e qualquer taxa relacionada com o procedimento médico ocorrerá de acordo com o plano contratado, incluindo os materiais utilizados (nacionalizados e reconhecidos pela ANVISA);

4.5.8 – Salvo disposto de modo diverso no Anexo – Coberturas Adicionais, quando este tiver sido contratado, a **CONTRATADA** garante a cobertura das despesas relativas ao acompanhante, salvo contraindicação do médico ou cirurgião-dentista assistente, nos seguintes casos:

- (i) crianças e adolescentes menores de 18 (dezoito) anos;
- (ii) idosos a partir dos 60 (sessenta) anos;
- (iii) pessoas portadoras de deficiência;
- (iv) pré-parto, parto e pós-parto imediato.

4.5.8.1 – Compreendem-se como despesas de acompanhante aquelas relativas à mesma acomodação dispensada ao paciente e à alimentação, quando fornecida pelo hospital e incluída na conta hospitalar do estabelecimento onde se encontra o paciente;



4.5.8.2 – A cobertura das despesas com acompanhante durante o pós-parto imediato se dará por 48 (quarenta e oito) horas, podendo estender-se por até 10 (dez) dias, quando indicado pelo médico assistente.

4.5.9 – Cobertura de exames complementares indispensáveis para diagnóstico e controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica constantes do Rol, o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação;

4.5.10 – Cobertura dos custos de honorários médicos, por meio da utilização de rede credenciada ou de reembolso, quando o plano contratado previr essa modalidade, de acordo com os termos e as condições do contrato;

4.5.11 – Cobertura dos serviços gerais de enfermagem, exceto em caráter particular;

4.5.12 – Cobertura para leitos especiais, monitores e toda a aparelhagem e materiais indispensáveis ao tratamento;

4.5.13 – Custeio com alimentação específica ou normal, fornecida pelo hospital, até a alta hospitalar, limitado aos recursos do estabelecimento;

4.5.14 – Cobertura de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, apesar de terem sido utilizados todos os meios e técnicas necessárias para o tratamento de mutilação decorrente de utilização técnica de tratamento do câncer, abrangendo, inclusive, a mama colateral;

4.5.15 – A cirurgia plástica reparadora terá cobertura contratual quando efetuada, exclusivamente, para restauração total ou parcial de funções em órgãos e membros, seja em lesão decorrente de enfermidade, seja em traumatismo ou anomalia congênita;

4.5.16 – Próteses, órteses e seus acessórios, nacionalizados e reconhecidos pelo órgão governamental competente (ANVISA), serão cobertos exclusivamente quando utilizados e necessários à realização do ato cirúrgico objeto de cobertura, observando-se os requisitos previstos na cláusula “Mecanismos de Regulação”;

4.5.17 – A cobertura dos custos dos transplantes previstos no Rol, bem como das despesas relativas aos procedimentos a eles vinculados, somente será autorizada na rede credenciada específica divulgada pela **CONTRATADA** para a realização de transplantes de órgãos. Não haverá cobertura para transplante não previsto no Rol ou realizado fora da rede credenciada específica;



4.5.17.1 – Nos casos em que tiver sido contratada, pela **CONTRATANTE**, cobertura para determinados tipos de transplante, estes estarão descritos e suas regras estarão dispostas no Anexo – Coberturas Adicionais, que, quando indicado na Proposta Contratual, fará parte integrante do presente contrato;

4.5.17.2 – A cobertura de transplantes listados no Rol e dos procedimentos a eles vinculados inclui:

- (i) as despesas assistenciais com doadores vivos, pré-operatórias e durante a internação para o transplante;
- (ii) os medicamentos utilizados durante a internação;
- (iii) o acompanhamento clínico em todo o período pós-operatório, que compreende não só o pós-operatório imediato (as primeiras 24 horas da realização da cirurgia) e mediato (entre 24 horas e 48 horas da realização da cirurgia), mas também o pós-operatório tardio (a partir de 48 horas da realização da cirurgia), exceto medicamentos de manutenção;
- (iv) as despesas com captação, transporte e preservação dos órgãos na forma de ressarcimento ao SUS.

4.5.17.3 – Não estão cobertas as despesas relativas à identificação e seleção de doadores;

4.5.17.4 – Os **BENEFICIÁRIOS** candidatos a transplantes de órgãos provenientes de doador cadáver, conforme legislação específica, deverão estar, obrigatoriamente, inscritos em uma das Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDOs) e sujeitar-se-ão ao critério de fila única de espera e de seleção;

4.5.18 – Cobertura para a remoção do **BENEFICIÁRIO**, realizada por serviços credenciados e por meio de ambulância terrestre, DE HOSPITAL PARA OUTRO HOSPITAL, dentro dos limites de abrangência geográfica do plano, desde que comprovadamente necessária para fins médicos e após prévia autorização da **CONTRATADA**. Não haverá cobertura para remoção de residência ou local de trabalho para hospital, tampouco de hospital para residência e/ou local de trabalho;

4.5.19 – As internações sob o regime de hospital-dia ou de curta permanência dar-se-ão de acordo com a solicitação do médico assistente.



IV. Procedimentos cobertos em regime de internação hospitalar com obstetrícia

4.6 – No plano com segmentação assistencial Referência, Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia ou Hospitalar com Obstetrícia, a **BENEFICIÁRIA** terá direito à cobertura da assistência obstétrica nos limites do plano escolhido, observando-se, entre outros aspectos, a área de atuação, a área geográfica de abrangência do plano e as hipóteses previstas no Rol para o plano hospitalar, acrescida dos procedimentos relativos ao pré-natal, às intercorrências da gravidez, ao parto e ao puerpério, desde que solicitados pelo médico assistente e mediante guia de encaminhamento previamente emitida pela **CONTRATADA**, respeitando-se as carências estabelecidas neste instrumento.

4.7 – Assegura-se ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do **BENEFICIÁRIO** Titular, bem como àquele de quem o **BENEFICIÁRIO** Titular detenha a guarda provisória ou definitiva, a cobertura assistencial durante os primeiros 30 (trinta) dias após o parto, de acordo com os termos do contrato.

4.8 – Assegura-se ao recém-nascido, filho natural ou adotivo exclusivamente do **BENEFICIÁRIO** Titular, bem como àquele de quem o **BENEFICIÁRIO** Titular detenha a guarda provisória ou definitiva, sua inclusão como **BENEFICIÁRIO** Dependente no mesmo plano do **BENEFICIÁRIO** Titular, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do nascimento, da adoção ou do termo de guarda provisória ou definitiva.

4.8.1 – Caso (i) o recém-nascido ou aquele de quem o **BENEFICIÁRIO** Titular detenha a guarda provisória ou definitiva seja inscrito como **BENEFICIÁRIO** Dependente do **BENEFICIÁRIO** Titular, no prazo de até 30 (trinta) dias após o parto, e (ii) o **BENEFICIÁRIO** Titular, seja ele pai, mãe ou responsável legal, tenha cumprido o prazo de carência máximo de 180 (cento e oitenta) dias, o recém-nascido estará isento do cumprimento de carência para a cobertura assistencial.

4.8.2 – Caso (i) o recém-nascido ou aquele de quem o **BENEFICIÁRIO** Titular detenha a guarda provisória ou definitiva seja inscrito como **BENEFICIÁRIO** Dependente do **BENEFICIÁRIO** Titular, no prazo de até 30 (trinta) dias após o parto; mas (ii) o **BENEFICIÁRIO** Titular, seja ele pai, mãe ou responsável legal, não tenha cumprido o prazo de carência máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a cobertura assistencial será prestada ao recém-nascido, seguindo-se os limites da carência já cumprida pelo **BENEFICIÁRIO** Titular.



4.8.3 – Não caberá nenhuma alegação de doença ou lesão preexistente quando a inscrição do recém-nascido como **BENEFICIÁRIO** Dependente tiver ocorrido no prazo máximo de 30 (trinta) dias do nascimento, da adoção ou guarda provisória ou definitiva. Na hipótese de inscrição após os 30 (trinta) dias do nascimento, da adoção ou da guarda, provisória ou definitiva, caberá arguição de doença ou lesão preexistente, bem como se autoriza à **CONTRATADA** a imposição de Cobertura Parcial Temporária.

4.9 – A continuidade da cobertura para atendimento após o 30º (trigésimo) dia somente será devida quando o recém-nascido tiver sido incluído no mesmo plano do **BENEFICIÁRIO** Titular ou, sendo o recém-nascido filho de **BENEFICIÁRIO** Dependente, tiver sido incluído em um plano pessoa física, respeitando-se as condições comerciais vigentes na época dessa contratação.

V. Do tratamento dos transtornos psiquiátricos

4.10 – Estão cobertos pelo presente contrato, nos limites do plano escolhido e observando-se, entre outros aspectos, a segmentação assistencial, a área de atuação do plano e a área geográfica de abrangência indicada na Proposta Contratual, além das hipóteses contempladas no Rol, os tratamentos em regime ambulatorial e de internação hospitalar de todos os transtornos psiquiátricos codificados pelo CID-10, incluídos os procedimentos médicos necessários ao atendimento das lesões autoinfligidas.

4.11 – A atenção prestada aos portadores de transtornos psiquiátricos deverá priorizar o atendimento ambulatorial e em consultório, sendo a internação psiquiátrica utilizada apenas como último recurso terapêutico e sempre que houver indicação do médico assistente.

Em regime ambulatorial estão cobertos:

4.12 – Atendimento às emergências psiquiátricas, assim consideradas as situações que impliquem risco de morte ou de danos físicos ao **BENEFICIÁRIO** ou a terceiros (incluídas as ameaças e tentativas de suicídio e autoagressão) e/ou o risco de danos morais e patrimoniais comprovados.

4.13 – Atendimento à psicoterapia de crise, entendida como o atendimento intensivo prestado por um ou mais profissionais da área da saúde mental, tendo início imediatamente após o atendimento de emergência, limitado ao número de sessões previstas no Rol por ano contratual, não cumulativas.

4.13.1 – Considera-se, para a situação anteriormente descrita, a pessoa que estiver sob risco de dano pessoal imediato provocado por transtorno mental, conforme atestado pelo médico assistente, em consonância com as diretrizes de utilização de acordo com o Rol vigente na época do fato.



4.14 – Tratamento básico, prestado por médico, em número ilimitado de consultas, cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamento e demais procedimentos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente.

Em regime hospitalar estão cobertas:

4.15 – As internações em hospital-dia para transtornos psiquiátricos que se realizarem nos limites estabelecidos pelo contrato e pelo Rol, sempre em hospitais especializados ou unidades psiquiátricas de hospitais gerais.

4.15.1 – O custeio dos 30 (trinta) primeiros dias de internação, contínuos ou não, por ano de vigência do contrato, em hospital psiquiátrico, em unidade ou enfermaria, em hospital geral para internação psiquiátrica, será realizado nos mesmos moldes das demais internações, sendo aplicável a coparticipação após esse período, caso o plano preveja essa modalidade.

4.15.2 – Após o 30º (trigésimo) dia, caberá à **CONTRATANTE** realizar o pagamento de coparticipação de 50% (cinquenta por cento) sobre as despesas médico-hospitalares, conforme regulamentação vigente.

4.16 – Todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos psiquiátricos, inclusive aqueles necessários ao atendimento das lesões autoinfligidas, estão cobertos, nos limites do Rol e sem prejuízo das hipóteses de exclusão de cobertura.

5 | Cláusula Quinta

EXCLUSÕES DE COBERTURA

5.1 – Este contrato NÃO PREVÊ a cobertura dos custos para os eventos excluídos ou sem cobertura obrigatória determinada pela Lei nº 9.656/98 e sua regulamentação, entre os quais os seguintes:

5.1.1 – Tratamento clínico ou cirúrgico experimental, conforme definido na seção “Conceitos” deste contrato;

5.1.2 – Procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, ou seja, aqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;

5.1.3 – Inseminação artificial, conforme definido na seção “Conceitos” deste contrato;



5.1.4 – Tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética, tratamentos clínicos e cirúrgicos para emagrecimento com finalidade estética, clínicas de repouso, estâncias hidrominerais, *spa*, estabelecimentos para acolhimento de idosos e internações que não necessitem de cuidados médicos em regime hospitalar;

5.1.5 – Fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde produzidos fora do território nacional e sem registro vigente na ANVISA (não nacionalizados);

5.1.6 – Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar ou ambulatorial (consultório), assim entendidos aqueles que não requerem administração assistida nem necessitam de intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado ou cujo uso não é exclusivamente hospitalar, podendo ser adquiridos por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público e administrados em ambiente externo ao da unidade de saúde (hospitais, clínicas, ambulatórios, urgência e emergência médica);

5.1.7 – Fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, bem como de medicamentos, próteses e órteses não nacionalizados ou não reconhecidos pela ANVISA;

5.1.8 – Tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;

5.1.9 – Eventos ocorridos em casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declaradas pela autoridade competente;

5.1.10 – Enfermagem particular e assistência médica ou odontológica domiciliar;

5.1.11 – Fornecimento de quimioterápicos orais, não nacionalizados e não reconhecidos pela ANVISA, bem como os demais medicamentos ministrados em regime domiciliar, de acordo com o artigo 10, VI, da Lei nº 9.656/98, salvo se tais medicamentos se referirem a tratamento antineoplásico ou para controle de efeitos adversos ou adjuvantes;

5.1.12 – Fornecimento de medicamentos prescritos durante a internação hospitalar cuja eficácia e/ou efetividade tenham sido reprovadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (SUS) do Ministério da Saúde (Conitec);

5.1.13 – Internações hospitalares, tratamentos ambulatoriais, exames diagnósticos, terapias e consultas médicas realizadas por profissionais de especialidades não reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;



5.1.14 – Consultas, aluguel de equipamentos, aluguel de aparelhos e tudo que for relacionado com a assistência médica domiciliar;

5.1.15 – Cobertura de cirurgia refrativa (PRK ou LASIK) para pacientes, exceto se preenchidas as condições previstas no Rol vigente na época do evento;

5.1.16 – Procedimentos odontológicos, salvo os previstos no Rol vigente na época do evento;

5.1.17 – Remoção por via aérea, exceto quando esse serviço tiver sido contratado por meio de anexo específico;

5.1.18 – Transplantes, exceto os listados no Rol vigente na data do evento ou previstos no Anexo – Coberturas Adicionais eventualmente assinado pelas partes;

5.1.19 – Exames médicos admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissionais;

5.1.20 – Despesas com acompanhante, exceto no caso de internação de **BENEFICIÁRIOS** menores de 18 (dezoito) anos, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes (no trabalho de parto, durante o parto e no pós-parto imediato) ou, por fim, portadores de necessidades especiais (desde que haja indicação do médico assistente);

5.1.21 – Despesas extraordinárias não previstas no contrato ou não sujeitas à cobertura, como telefonemas, frigobar, televisão, descartáveis de uso pessoal, preparo do corpo pós-morte e outras definidas pelo estabelecimento hospitalar. Nessas hipóteses, deverá ocorrer pagamento, pelo **BENEFICIÁRIO**, diretamente ao hospital, não sendo tais despesas passíveis de reembolso por parte da **CONTRATADA**;

5.1.22 – Qualquer procedimento não constante do Rol vigente na época do evento ou de eventual Anexo – Coberturas Adicionais, que faz parte deste contrato, quando contratado.



6 | Cláusula Sexta

DURAÇÃO DO CONTRATO

6.1 – O período de vigência inicial do contrato será de 12 (doze) meses.

6.2 – A data do início da vigência será aquela estabelecida na Proposta Contratual, o dia do efetivo pagamento da primeira contraprestação pecuniária ou qualquer outra data estabelecida pelas partes, desde que, antes dessa data designada, não tenha sido feito nenhum pagamento, sob pena de, havendo pagamento, considerar-se como data de vigência inicial a data desse pagamento.

6.2.1 – A disponibilização de meio de pagamento para a quitação da primeira contraprestação pecuniária ocorrerá no final do processo de contratação, quando a **CONTRATANTE** assinará declaração com a ciência e concordância quanto aos termos do contrato.

6.3 – Transcorrida a vigência mínima inicial indicada nos termos do item 6.1, o presente contrato será renovado automaticamente por prazo indeterminado, desde que não haja manifestação contrária de qualquer das partes, por escrito e com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término de sua vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação, tampouco a incidência de qualquer período adicional de carência.

7 | Cláusula Sétima

CARÊNCIAS

7.1 – Para os contratos cujo número de **BENEFICIÁRIOS** é igual ou superior a 30 (trinta) – e enquanto essa quantidade mínima for mantida –, não será exigido o cumprimento de prazos de carência, desde que o **BENEFICIÁRIO** formalize o pedido de admissão do contrato em até 30 (trinta) dias da celebração deste ou de sua vinculação à pessoa jurídica **CONTRATANTE**.

7.2 – Depois de decorrido o prazo supramencionado, a inclusão de **BENEFICIÁRIOS** ocorrerá com a exigência do cumprimento dos prazos de carência.

7.2.1 – Nesse caso, o **BENEFICIÁRIO** ou seu representante legal deverá preencher a Declaração de Saúde, informando à **CONTRATADA** o conhecimento de eventual doença ou lesão preexistente previamente à data de início de vigência do contrato ou da adesão contratual.



7.2.2 – A não observância da obrigação prevista no item anterior poderá caracterizar fraude, podendo ensejar suspensão ou rescisão do contrato, conforme disposto no inciso II, parágrafo único, do artigo 13 da Lei nº 9.656/98, sem prejuízo das penalidades contratuais, cíveis e penais cabíveis.

7.3 – Os prazos de carência, quando aplicados ao **BENEFICIÁRIO**, serão contados a partir do ingresso deste no contrato e observarão os seguintes limites:

7.3.1 – 24 (vinte e quatro) horas para cobertura após o início da vigência do contrato, sendo certo que:

- (i) no Plano de Segmentação Referência, a cobertura será integral após esse período para os atendimentos classificados como de urgência e emergência, nos termos da legislação vigente;
- (ii) no Plano de Segmentação Ambulatorial, a cobertura para urgência e emergência será apenas para as primeiras 12 (doze) horas em regime de ambulatório, nos termos da legislação vigente;
- (iii) no Plano de Segmentação Hospitalar sem Obstetrícia, a cobertura será integral após esse período para as urgências decorrentes de acidentes pessoais. Nas demais hipóteses de urgência e emergência, a cobertura será apenas para as primeiras 12 (doze) horas em regime de ambulatório, nos termos da legislação vigente;
- (iv) no Plano de Segmentação Hospitalar com Obstetrícia, a cobertura será integral, após esse período, para as urgências e emergências decorrentes de acidentes pessoais. Nas demais hipóteses de urgência e emergência, inclusive para complicações do processo gestacional, a cobertura será apenas para as primeiras 12 (doze) horas em regime de ambulatório, nos termos da legislação vigente.

7.3.2 – 30 (trinta) dias para o custeio de consultas em consultórios, clínicas e centros médicos, exames básicos de apoio diagnóstico e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos;

7.3.3 – 180 (cento e oitenta) dias para a cobertura dos custos de procedimentos de alta complexidade, exames especiais de apoio diagnóstico, procedimentos terapêuticos ambulatoriais e especiais, exames e procedimentos de alta complexidade, honorários médicos de internação e custos hospitalares de internação;

7.3.4 – 180 (cento e oitenta) dias para o custeio de internação hospitalar para tratamento de transtornos psiquiátricos;

7.3.5 – 300 (trezentos) dias para a cobertura dos custos de parto a termo.



7.4 – A redução dos prazos de carência, eventualmente concedida pela **CONTRATADA**, não alterará as demais condições do contrato, principalmente aquelas relativas às exclusões contratuais.

8 | Cláusula Oitava

DOENÇAS E LESÕES PREEXISTENTES

8.1 – Consideram-se doenças e lesões preexistentes aquelas das quais o(s) **BENEFICIÁRIO(S)** ou seu representante legal saiba(m) ser portador(es) ou sofredor(es) no momento da contratação do plano ou adesão a este.

8.2 – Não será exigido o cumprimento de agravo ou Cobertura Parcial Temporária nos casos de doença ou lesão preexistente nos contratos cujo número de **BENEFICIÁRIOS** seja igual ou superior a 30 (trinta), desde que os **BENEFICIÁRIOS** formalizem pedido de admissão ao contrato em até 30 (trinta) dias da celebração deste ou de sua vinculação à pessoa jurídica **CONTRATANTE**.

8.2.1 – Depois de decorrido o prazo supramencionado, a inclusão de **BENEFICIÁRIOS** ocorrerá com a exigência do cumprimento de Cobertura Parcial Temporária (CPT).

8.2.2 – Nesse caso, o **BENEFICIÁRIO** ou seu representante legal deverá preencher a Declaração de Saúde, por meio da Carta de Orientação ao **BENEFICIÁRIO**, que é parte integrante obrigatória deste contrato e é padronizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Nesse documento, o **BENEFICIÁRIO** informará à **CONTRATADA**, de boa-fé, o conhecimento de eventual doença ou lesão preexistente previamente à data de início da vigência do contrato ou da adesão contratual.

8.2.2.1 – Para auxiliá-lo no preenchimento da Declaração de Saúde, o **BENEFICIÁRIO** poderá escolher um médico pertencente à lista de profissionais médicos da rede de prestadores credenciados ou referenciados pela **CONTRATADA** sem nenhum ônus.

8.2.2.2 – Na hipótese de o **BENEFICIÁRIO** optar por ser orientado por médico não pertencente à lista de profissionais da rede assistencial da **CONTRATADA**, poderá fazê-lo, desde que assuma o ônus financeiro dessa entrevista.



8.2.2.3 – A entrevista qualificada não é obrigatória, mas constitui uma opção disponível pela **CONTRATADA** aos **BENEFICIÁRIOS** e tem como objetivo principal relacionar, se for o caso, todas as doenças de conhecimento prévio do **BENEFICIÁRIO** em relação a ele próprio e a todos os dependentes integrantes de seu contrato.

8.2.2.4 – O médico escolhido atuará como orientador, esclarecendo, no momento do preenchimento do formulário, todas as questões relativas às principais doenças ou lesões passíveis de serem classificadas como preexistentes, às alternativas de cobertura e demais consequências em relação a sua omissão.

8.2.2.5 – Não se admitirá a alegação de omissão de informação relativa a doença ou lesão preexistente se, no ato da admissão do **BENEFICIÁRIO** no plano, for realizado qualquer tipo de exame ou perícia pela própria **CONTRATADA**.

8.2.3 – A não observância da obrigação de boa-fé prevista no item anterior poderá caracterizar fraude, podendo ensejar a suspensão ou a rescisão do contrato, conforme disposto no inciso II, do parágrafo único, do artigo 13 da Lei nº 9.656/98, sem prejuízo das penalidades contratuais, cíveis e penais cabíveis.

8.3 – Caso seja constatada, mediante informações expressas inseridas na Declaração de Saúde, na Entrevista Qualificada ou em eventual perícia médica, a existência de doenças ou lesões preexistentes, a **CONTRATADA** oferecerá ao **BENEFICIÁRIO** a Cobertura Parcial Temporária (CPT).

8.4 – Caso ocorra urgência ou emergência durante o período de Cobertura Parcial Temporária, a **CONTRATADA** garantirá cobertura após 24 (vinte e quatro) horas da assinatura do contrato, em regime ambulatorial, independentemente da segmentação assistencial do plano contratado, limitada às 12 (doze) primeiras horas de atendimento, excluídos, porém, os procedimentos de alta complexidade e todos os demais procedimentos exemplificados na definição de Cobertura Parcial Temporária, na seção “Conceitos”.

8.5 – A opção da **CONTRATANTE** ou do **BENEFICIÁRIO** pela Cobertura Parcial Temporária (CPT) não exclui a obrigatoriedade do cumprimento dos prazos de carência previstos neste contrato.



8.6 – Se for identificado indício de fraude referente à omissão de conhecimento de doenças ou lesões preexistentes por ocasião da contratação ou adesão ao plano, a **CONTRATADA** comunicará tal fato imediatamente ao **BENEFICIÁRIO**. Nesse caso, a **CONTRATADA** poderá:

- (i) oferecer a Cobertura Parcial Temporária (CPT), a partir da data de recebimento do termo de comunicação, até que se complete o período máximo de 24 (vinte e quatro) meses do início de vigência contratual ou adesão ao plano; e/ou
- (ii) solicitar a abertura de processo administrativo perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para julgamento da alegação de omissão na Declaração de Saúde, visando à rescisão contratual, e/ou responsabilizar o **BENEFICIÁRIO** pela utilização indevida.

8.6.1 – Acolhida a alegação de fraude por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ou do Poder Judiciário, o **BENEFICIÁRIO** será responsável pelo pagamento das despesas efetuadas pela **CONTRATADA** com a assistência médico-hospitalar prestada em razão de omissão/fraude (todas as despesas com procedimentos de alta complexidade, leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos) e que tenham relação com a doença ou lesão preexistente, a partir do envio do termo de comunicação mencionado anteriormente.

8.6.2 – Até a publicação, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), do encerramento do processo administrativo, não haverá, sob qualquer alegação, a negativa de cobertura assistencial, assim como a suspensão ou rescisão unilateral do contrato.

9 | Cláusula Nona

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

9.1 – Nos limites do plano escolhido, observando-se, entre outros aspectos, a segmentação assistencial, a área geográfica de abrangência e a área de atuação estabelecidas para este contrato, além das hipóteses previstas no Rol, estão cobertos os atendimentos nas unidades credenciadas para esse fim, em regime ambulatorial e de internação, para os casos de urgência e emergência (definidos abaixo), nos termos desta cláusula:

9.1.1 – Urgência – assim entendidos os casos resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;



9.1.2 – Emergência – como tal definidos os casos que implicarem risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizados em declaração do médico assistente.

9.2 – Nos contratos em que os prazos de carência ainda não tenham sido cumpridos, deverão ser observadas as seguintes regras de cobertura para urgência e emergência, nos termos da regulamentação vigente:

9.2.1 – Nos Planos de Segmentação Ambulatorial, os casos de emergência terão cobertura limitada às primeiras 12 (doze) horas, e as complicações do processo gestacional (urgência) terão cobertura para as 12 (doze) primeiras horas;

9.2.2 – Nos Planos de Segmentação Hospitalar, os acidentes pessoais (urgência) terão cobertura após 24 (vinte e quatro) horas do início de vigência do contrato;

9.2.3 – Nos Planos de Segmentação Referência, é garantida a cobertura ambulatorial e hospitalar, para urgência e/ou emergência, após 24 (vinte e quatro) horas de vigência do contrato, somente para os casos em que não forem consideradas doenças e lesões preexistentes.

9.3 – Nos contratos que envolvam Cobertura Parcial Temporária para doenças e lesões preexistentes, as coberturas do atendimento de urgência e emergência para essa doença ou lesão estarão limitadas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento ou até que ocorra a necessidade de internação e que resulte na necessidade de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade.

9.3.1 – Caso, para a continuidade do atendimento de urgência ou emergência, seja necessário realizar procedimento exclusivo da cobertura hospitalar, ainda que na mesma unidade prestadora de serviços e mesmo que em tempo menor do que 12 (doze) horas, a cobertura cessará, passando a responsabilidade financeira da internação a ser do **BENEFICIÁRIO** ou de seu responsável legal, não cabendo nenhum ônus à **CONTRATADA**.

9.3.2 – Após o período de 12 (doze) horas estabelecido nos itens acima, o **BENEFICIÁRIO** deverá ser removido, por via terrestre, a expensas da **CONTRATADA**, para uma unidade do Sistema Único de Saúde (SUS), dentro dos limites geográficos previstos no contrato.



Remoção

9.4 – A **CONTRATADA** garantirá remoção terrestre para uma unidade de atendimento da rede assistencial do plano depois de realizado o atendimento considerado como de urgência e emergência, quando caracterizada, pelo médico assistente, a falta de recursos oferecidos pelo serviço prestador para a continuidade de atenção ao paciente.

9.4.1 – A remoção terrestre para uma unidade do SUS, após realizado o atendimento classificado como de urgência ou emergência e sempre limitado às 12 (doze) primeiras horas do atendimento, será realizada em casos de:

- (i) o **BENEFICIÁRIO** estar cumprindo período de carência para internação;
- (ii) haver Cobertura Parcial Temporária que resulte na necessidade de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade relacionados com as doenças e lesões preexistentes.

9.4.2 – A **CONTRATADA** disponibilizará, para remoção, ambulância com os recursos técnicos necessários à segurança da manutenção da vida.

9.4.3 – Não haverá remoção de **BENEFICIÁRIO** da residência ou do local de trabalho para um hospital, tampouco de um hospital para a residência e/ou o local de trabalho.

9.5 – Se, ante iminente risco de morte do **BENEFICIÁRIO**, a remoção não for possível e se não houver cobertura para atendimento, este será de exclusiva responsabilidade do **BENEFICIÁRIO**, da **CONTRATANTE** ou de terceiro(s) responsável(eis) perante o serviço prestador. O **BENEFICIÁRIO**, a **CONTRATANTE** ou o terceiro responsável e o prestador deverão ajustar a obrigação financeira correspondente aos procedimentos realizados, ficando a **CONTRATADA** isenta desse ônus e das coberturas.

9.6 – Quando o **BENEFICIÁRIO** ou seus responsáveis optarem, mediante assinatura de termo de responsabilidade, pela continuidade do tratamento em uma unidade diferente daquela indicada pela **CONTRATADA**, esta estará desobrigada da responsabilidade médica (ônus decorrente da internação) e do ônus financeiro da remoção.



Ressarcimento

9.7 – O BENEFICIÁRIO terá direito ao ressarcimento unicamente das despesas vinculadas diretamente ao evento que originou o atendimento por serviço médico-hospitalar não credenciado e apenas em casos de (i) urgência ou emergência comprovada ou (ii) impossibilidade justificada de utilização dos serviços contratados, credenciados ou referenciados pela **CONTRATADA**.

9.7.1 – Nesses casos, o ressarcimento somente será realizado (i) nos limites das obrigações contratuais; (ii) de acordo com a abrangência geográfica contratada; e (iii) mediante apresentação dos documentos relacionados nos itens abaixo, tudo em conformidade com o artigo 12, VI, da Lei nº 9.656/98.

9.7.2 – O ressarcimento somente será pago mediante apresentação de documentos originais, conforme cada um dos eventos abaixo relacionados:

9.7.2.1 – Atendimento de pronto-socorro hospitalar – nota fiscal válida como recibo, com a especificação e discriminação do atendimento realizado (procedimento, material, medicamento, taxa etc.); laudo médico; nome do paciente; valor cobrado; valor de desconto, quando houver; assinatura do responsável pelo serviço, CPF e/ou CNPJ; CRM; ISS; endereço legível e data da realização do evento;

9.7.2.2 – Honorários médicos durante a internação – recibos ou notas fiscais válidas como recibo contendo todos os dados do médico assistente e de cada um dos componentes de sua equipe, separadamente, declarando o tipo de atendimento prestado e o procedimento realizado; laudo médico; laudo do exame anatomopatológico; nome do paciente; valores cobrados; valor de desconto, quando houver; assinatura; CPF e/ou CNPJ; CRM e endereço legível e data da realização do evento;

9.7.2.3 – Internação – nota fiscal e respectivo comprovante de pagamento da conta hospitalar discriminada, inclusive a relação de material e medicamentos consumidos; exames e taxas; nome do paciente; data de início do evento; data da alta hospitalar e relatório médico da internação com o(s) respectivo(s) diagnóstico(s) e procedimento(s) realizado(s).

9.8 – Os documentos relacionados acima deverão ser entregues à **CONTRATADA** (diretamente ou em um endereço indicado por ela), no prazo máximo de até 12 (doze) meses corridos, contados a partir da data em que ocorrer o evento médico ou após a alta hospitalar, sob pena de, ao desrespeitar esse prazo, o **BENEFICIÁRIO** ou a **CONTRATANTE** perder o direito ao ressarcimento.



9.9 – Se a documentação não contiver todos os dados indicados nos itens anteriores, a **CONTRATADA** poderá solicitar envio de nova documentação ou de informações complementares sobre o procedimento. Com a apresentação desses novos documentos/informações complementares, terá início a contagem de novo prazo para pagamento.

9.10 – O ressarcimento será pago no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da entrega dos documentos pertinentes, sendo indispensável a indicação do número do CPF do **BENEFICIÁRIO**, em obediência às normas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

10 | Cláusula Décima

ACESSO À LIVRE ESCOLHA DE PRESTADORES

10.1 – Para os atendimentos médico-hospitalares cobertos por este contrato, os **BENEFICIÁRIOS** poderão fazer uso da rede credenciada do plano escolhido ou buscar atendimento de prestadores de serviços médicos ou auxiliares de diagnóstico não pertencentes à rede credenciada ou referenciada ao plano, nos termos e limites dispostos neste instrumento, desde que o plano indicado na Proposta Contratual preveja essa modalidade.

10.1.1 – Caso o **BENEFICIÁRIO** utilize os serviços médicos de profissionais pertencentes à rede credenciada, esses serviços serão pagos pela **CONTRATADA** diretamente ao prestador de serviços, por conta e ordem do **BENEFICIÁRIO**, nos limites e nas condições do plano. Nessa hipótese, não será cabível nenhum pedido de reembolso.

10.1.2 – Caso o **BENEFICIÁRIO** realize seu atendimento com um prestador de serviços médicos não pertencente à rede credenciada, esse serviço será pago diretamente pelo **BENEFICIÁRIO**, que poderá solicitar à **CONTRATADA** o reembolso de referida despesa comprovadamente realizada e quitada.

10.2 – O reembolso das despesas médico-hospitalares cobertas e comprovadamente pagas, incluindo medicamentos e materiais cirúrgicos utilizados em ambiente hospitalar, somente será realizado nos limites das obrigações contratuais, de acordo com a área de abrangência geográfica indicada na Proposta Contratual e com as regras dispostas na presente Cláusula.



10.3 – O cálculo do montante devido pela utilização da livre escolha de prestadores é feito em função dos fatores multiplicadores definidos para o plano escolhido e da Tabela de Reembolso vigente no momento da realização do procedimento, conforme a seguinte fórmula:

$$\text{Valor do Reembolso} = \text{Quantidade de URA} \times \text{Valor da URA}^* \times \text{Fator Multiplicador}$$

Em que:

Quantidade de URA (Unidade de Reembolso Amil): é o quantitativo apresentado na Tabela de Reembolso Amil para o respectivo procedimento, material ou medicamento;

Valor da URA: valor expresso em moeda corrente nacional e definido no momento da contratação;

Fator Multiplicador: é o número de vezes que, de acordo com o plano contratado, aplicado sobre a quantidade de URA, indicará o valor do reembolso.

10.3.1 – A Tabela de Reembolso dos Procedimentos e a Tabela de Reembolso de Materiais e Medicamentos, ambas contendo a quantidade de Unidades de Reembolso Amil (URA), encontram-se registradas no 4º Registro de Títulos e Documentos – Rio de Janeiro, no site amil.com.br e também na sede da **CONTRATADA** para consulta dos **BENEFICIÁRIOS**.

10.3.2 – Os múltiplos de reembolso previstos para o plano escolhido pela **CONTRATANTE** estão indicados na Proposta Contratual.

10.3.3 – Os valores iniciais da URA para consultas, exames e procedimentos (básicos e especiais), honorários médicos de internação, materiais e medicamentos para o plano contratado estão dispostos na Proposta Contratual e no site amil.com.br, na “Área logada do cliente”, ora **BENEFICIÁRIO**.

10.3.4 – O valor da URA poderá ser reajustado em periodicidade não inferior a 12 (doze) meses, de acordo com a variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado), respeitando-se sempre o previsto na Consu nº 8, alterada pela Consu nº 15.

10.4 – Caberá à **CONTRATADA** realizar a atualização das Tabelas de Reembolso de procedimentos, materiais e medicamentos.

10.4.1 – Os materiais e medicamentos não constantes na Tabela de Reembolso da **CONTRATADA** serão reembolsados com base nos preços indicados, respectivamente, nas guias farmacêuticas Simpro e Brasíndice, vigentes na data de sua utilização, ou outra que vier a substituí-las.



10.4.2 – Em caso de fracionamento da medicação, o valor do reembolso será calculado de forma proporcional, de acordo com a documentação apresentada pelo **BENEFICIÁRIO** e o disposto na Tabela de Materiais e Medicamentos.

10.5 – Para solicitar o reembolso, o **BENEFICIÁRIO** deverá entregar à **CONTRATADA**, no prazo máximo de até 12 (doze) meses, contados da data do evento médico ou da alta hospitalar, a documentação abaixo indicada, de acordo com o procedimento realizado, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- (i) Consultas: Recibo ou Nota Fiscal, com a especificação de consulta, nome do paciente, valor cobrado, assinatura e carimbo do médico, CPF e/ou CNPJ, CRM, endereço legível do médico assistente e data da realização do evento;
- (ii) Exames complementares e serviços de diagnóstico e tratamento: Recibo ou Nota Fiscal, com a especificação de exame realizado, pedido médico datado com carimbo e assinatura do profissional, laudo do exame realizado, com a discriminação dos materiais e medicamentos individuais consumidos quando utilizados, nome do paciente, valor cobrado, assinatura e carimbo do responsável pelo serviço, CPF e/ou CNPJ, CRM, ISS, endereço legível e data da realização do evento;
- (iii) Atendimentos de pronto-socorro hospitalar: Nota Fiscal com a especificação e discriminação do atendimento realizado, procedimentos, materiais, medicamentos, taxas etc., laudo médico, resumo de alta hospitalar, nome do paciente, valor cobrado, assinatura do responsável pelo serviço, CPF e/ou CNPJ, CRM, ISS, endereço legível e data da realização do evento;
- (iv) Honorários médicos durante a internação: Recibo ou Nota Fiscal, contendo todos os dados do médico assistente e de cada um dos componentes de sua equipe, separadamente, declarando o tipo de atendimento prestado e o procedimento realizado, laudo médico, cópia da descrição cirúrgica e ficha anestésica, laudo do exame anatomopatológico, nome do paciente, valores cobrados, assinatura, CPF e/ou CNPJ, CRM e endereço legível e data da realização do evento;
- (v) Despesas com internação: Nota Fiscal e respectivo comprovante de pagamento da conta hospitalar, com a discriminação do material e medicamentos consumidos em valores e itens individuais, exames e taxas, nome do paciente, data de início do evento, data da alta hospitalar e relatório médico da internação, com o(s) respectivo(s) diagnóstico(s) e procedimento(s) realizado(s), declarando o tipo de atendimento prestado, vinculados ao laudo médico, nome do paciente, valor cobrado, valor de desconto, quando houver, assinatura, CNPJ, CNES, CRM e endereço legível e data da realização do evento;



(vi) Despesas ambulatoriais – Nota Fiscal e respectivo comprovante de pagamento da conta ambulatorial, com a discriminação dos materiais e medicamentos consumidos em valores e itens individuais, exames e taxas, nome do paciente, relatório médico informando CID, com o(s) respectivo(s) diagnóstico(s) e procedimento(s) realizado(s), declarando o tipo de atendimento prestado, vinculados ao laudo médico, nome do paciente, valor cobrado, valor de desconto, quando houver, assinatura, CNPJ, CNES, CRM e endereço legível e data da realização do evento.

10.5.1 – Caso seja exigida a apresentação de documentos específicos para coberturas contempladas no Anexo – Coberturas Adicionais, a relação completa dos documentos estará contida no respectiva anexo.

10.5.2 – As Notas Fiscais relativas aos honorários médicos durante a internação deverão conter os dados do médico assistente e de cada um dos componentes de sua equipe, separadamente. Em caso de recibo se faz necessário o envio do recibo individualizado por profissional executante e do relatório médico. Não será aceito, para fins de reembolso, recibo emitido por Pessoa Jurídica, exceto nos casos em que houver especificada no documento a isenção de emissão de Nota Fiscal.

10.5.3 – A **CONTRATADA** não aceitará o desmembramento de recibos para um mesmo evento.

10.5.4 – Para o efetivo reembolso, não serão aceitos como documentos comprobatórios da prestação do serviço: RPA (recibo de pagamento de autônomo), RPS (recibo provisório de serviço), nota de serviço, nota de débito, duplicatas ou DANFE (documento auxiliar de nota fiscal eletrônica) sem o código de verificação da Nota Fiscal.

10.6 – Nos planos de Segmentação Assistencial Hospitalar, indicados na Proposta Contratual, que prevejam o reembolso de despesas com custos hospitalares de internação, o valor dos recibos ou das Notas Fiscais apresentados para reembolso será submetido à auditoria médica/técnica, podendo ser excluídas todas as despesas extraordinárias à internação, como o uso de telefone no quarto, consumo de frigobar, aluguel de filmes e qualquer outra despesa definida como extraordinária pelo hospital.

10.7 – Caso a documentação apresentada pelo **BENEFICIÁRIO** não contenha todos os dados indicados no presente contrato, a **CONTRATADA** poderá solicitar ao **BENEFICIÁRIO** o envio, em até 30 (trinta) dias, de documentação ou de informações complementares, o que acarretará a suspensão do prazo de pagamento estabelecido. Com a apresentação desses novos documentos/informações complementares, terá início a contagem de novo prazo para reembolso.



10.7.1 – Somente serão reembolsáveis as despesas vinculadas diretamente ao evento que originou o atendimento ao **BENEFICIÁRIO**.

10.7.2 – A **CONTRATADA** poderá analisar todos os valores apresentados para fins de reembolso, comparando-os com os valores levantados para práticas idênticas ou similares.

10.8 – Uma vez entregue toda a documentação a que se refere esta cláusula, os valores aprovados para reembolso serão pagos ao **BENEFICIÁRIO** Titular ou **BENEFICIÁRIO** Dependente, maior de 18 (dezoito) anos, devidamente indicado pelo **BENEFICIÁRIO** Titular, nos prazos máximos indicados na Proposta Contratual ou no Anexo – Coberturas Adicionais, a contar da data da aprovação do reembolso.

10.8.1 – Para o pagamento do reembolso a que se refere este item, é indispensável a apresentação de documento de identidade e CPF/MF do **BENEFICIÁRIO**, em obediência às normas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal, do Ministério da Fazenda.

10.9 – O valor do reembolso das despesas médicas provenientes do sistema de livre escolha não será inferior ao praticado diretamente na rede credenciada ou referenciada do local da prestação do serviço médico realizado.

10.10 – O decurso do prazo de 12 (doze) meses acarretará a perda do direito ao reembolso.

11 | Cláusula Décima Primeira

MECANISMOS DE REGULAÇÃO

11.1 – A **CONTRATADA** fornecerá a cada **BENEFICIÁRIO** um cartão de identificação que o habilitará ao uso dos serviços médico-hospitalares, sempre acompanhado de documento de identificação expedido pelos órgãos oficiais.

11.1.1 – O cartão de identificação poderá ser emitido por meio digital.

11.1.2 – A **CONTRATADA** poderá cobrar pelo fornecimento da segunda via do cartão de identificação.

11.2 – Para disponibilização da cobertura, a **CONTRATADA** poderá fazer uso de ferramenta eletrônica vinculada a aplicativo para *smartphone* disponibilizado por ela, cujo objetivo está voltado à comprovação (i) da solicitação do procedimento médico-hospitalar; (ii) da utilização dos serviços relacionados com a cobertura; e (iii) da elegibilidade do **BENEFICIÁRIO** para realização dos atendimentos (consultas, exames e internações).



11.3 – MECANISMOS DE REGULAÇÃO: CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÃO

11.3.1 – Para efeitos deste contrato, as consultas podem ser classificadas das seguintes maneiras:

- (i) consultas nas Unidades de Atenção Primária à Saúde;
- (ii) consultas em consultório médico;
- (iii) consultas em clínica ou centro médico;
- (iv) consultas de urgência/emergência em pronto-socorro hospitalar.

11.3.2 – Quando da utilização dos serviços cobertos pelo presente contrato, o **BENEFICIÁRIO** deverá apresentar ao estabelecimento ou profissional credenciado pela **CONTRATADA** cartão de identificação fornecido pela **CONTRATADA** (em meio físico ou digital) e documento de identidade com foto (nos termos da legislação que regulamenta o Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil), além da guia de procedimento (exame e/ou internação) devidamente autorizada pela **CONTRATADA**. Quando houver disponibilidade no local de atendimento, para efeito de identificação positiva do **BENEFICIÁRIO**, será realizada a validação biométrica (facial, digital etc.).

11.3.3 – Para os planos sujeitos aos Programas Especiais de Atendimento e Direcionamento (PEA), o agendamento para a realização de consultas, exames e procedimentos poderá ser realizado:

- (i) pela equipe de saúde, para a realização de consultas, exames e procedimentos solicitados pela própria equipe, ainda que para realização fora das Unidades de Atenção Primária à Saúde. Nessa ocasião, um agente de saúde da Unidade de Atenção Primária à Saúde dará ciência ao **BENEFICIÁRIO** da data agendada;
- (ii) pela equipe de saúde ou pelo próprio **BENEFICIÁRIO** para a realização de consultas, exames e procedimentos solicitados por profissionais que não façam parte da equipe de saúde. Nesses casos, a data e a hora da consulta serão determinadas por iniciativa do **BENEFICIÁRIO**, de acordo com a agenda do profissional de saúde escolhido por este e nos limites do produto contratado.



11.3.4 – Para exames e procedimentos que exijam autorização prévia, os processos a serem adotados serão os seguintes:

- (i) quando o pedido médico for emitido pelos profissionais da equipe de saúde dos planos sujeitos aos Programas Especiais de Atendimento e Direcionamento (PEA), a solicitação de autorização prévia será encaminhada pela equipe de saúde, e o agente de saúde dará ciência ao **BENEFICIÁRIO** quanto à disponibilidade para realizar o exame/procedimento;
- (ii) quando o pedido médico for emitido por profissional não integrante da equipe de saúde, mas pertencente à rede de prestadores credenciados da **CONTRATADA**, este deverá realizar a notificação no site da **CONTRATADA**. Caso essa solicitação seja informada à equipe de saúde e se houver concordância desta sobre a necessidade do exame e/ou procedimento solicitado, a própria equipe de saúde fará a notificação no site da **CONTRATADA**;
- (iii) quando o pedido médico for emitido por profissional não integrante da rede de prestadores credenciados da **CONTRATADA**, o prestador solicitante deverá promover, de forma subsidiária, o registro desta.

11.4 – MECANISMOS DE REGULAÇÃO: INTERNAÇÕES HOSPITALARES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS SOB INTERNAÇÃO

11.4.1 – A **CONTRATADA** cobrirá os custos médico-hospitalares através:
(i) de pagamento direto ao prestador da rede credenciada específica do plano, caso o atendimento esteja contemplado pelas coberturas deste contrato;
(ii) do reembolso das despesas médico-hospitalares, caso o plano indicado na Proposta Contratual preveja essa modalidade.

11.4.2 – Todas as solicitações de internação eletiva e de exames que necessitem da autorização da **CONTRATADA** deverão ser feitas em formulário específico, oferecido por esta ou, quando não credenciado, em receituário, com os dados do **BENEFICIÁRIO**, descrição dos exames e sua indicação clínica.

11.4.3 – A cobertura de transplantes, bem como das despesas com os procedimentos a eles vinculados, somente será autorizada dentro da rede credenciada para a realização de transplante de órgãos, nos termos do previsto na cláusula que trata de internações hospitalares.



11.4.4 – A cobertura para próteses e órteses ligadas aos atos cirúrgicos exige a observação das seguintes regras:

- (i) caso seja solicitado, o profissional requisitante deve apresentar justificativa clínica para a indicação de prótese/órtese, fornecendo, no mínimo, 3 (três) marcas de produtos – de fabricantes diferentes, quando disponíveis – entre aquelas regularizadas pela ANVISA e que atendam às características especificadas;
- (ii) em caso de divergência entre o profissional requisitante e a **CONTRATADA**, a decisão caberá a um profissional escolhido de comum acordo entre as partes, e as despesas serão pagas pela **CONTRATADA**. Não havendo acordo entre as partes, será aplicado o critério descrito na cláusula relacionada com a divergência médica.

11.4.5 – Se a documentação apresentada pelo **BENEFICIÁRIO** não permitir uma análise conclusiva para a liberação da Guia de Cobertura de Internação Eletiva, a **CONTRATADA** poderá solicitar à **CONTRATANTE** ou ao médico assistente o envio de documentação ou informações complementares sobre o procedimento médico a ser executado.

11.4.6 – O prazo de internação inicialmente fixado pela **CONTRATADA** constará da guia expedida e corresponderá à média de dias utilizados para casos idênticos, para fins de controle.

- (i) Caso seja necessário prorrogar o prazo de internação previamente autorizado, o médico assistente/hospital deverá apresentar à **CONTRATADA** as razões de prorrogação para avaliação da correspondente cobertura;
- (ii) Caso o **BENEFICIÁRIO** continue hospitalizado após a alta médica, passarão a correr inteiramente por sua conta, a partir de então, todas as despesas decorrentes da internação.

11.4.7 – Quando da utilização dos serviços cobertos pelo presente contrato, o **BENEFICIÁRIO** deverá apresentar à equipe de saúde/ao estabelecimento credenciado cartão de identificação fornecido pela **CONTRATADA** (ou identificação biométrica) e, se for o caso, eventual código fornecido pela **CONTRATADA** decorrente da utilização de ferramenta eletrônica vinculada a aplicativo para *smartphone*, além do documento de identidade do **BENEFICIÁRIO** e a guia de procedimento emitida pela **CONTRATADA**.



11.4.7.1 – Além dos documentos consignados acima, em caso de internação hospitalar, ressalvados os casos de urgência e emergência, o **BENEFICIÁRIO** deverá apresentar guia de internação ou de encaminhamento, conforme o caso, devidamente emitida e autorizada pela **CONTRATADA**.

11.4.8 – Em caso de internação hospitalar com caráter de urgência e/ou emergência, o **BENEFICIÁRIO** ou seu responsável comunicará à central de atendimento da **CONTRATADA**, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, as razões da internação, encaminhando também a declaração do médico assistente para apreciação, de acordo com o que estabelece o presente contrato.

11.4.9 – As internações eletivas ou programadas somente terão cobertura quando autorizadas previamente pela **CONTRATADA**, nos termos da RN 259/11 ou da norma que eventualmente a substitua.

11.4.10 – Se o **BENEFICIÁRIO** necessitar de atendimento dentro da área de abrangência específica do contrato, porém em locais nos quais a **CONTRATADA** não possui estabelecimentos de saúde e/ou profissionais contratados ou credenciados na região de abrangência relacionados na rede credenciada específica de cada plano contratado, e caso esse **BENEFICIÁRIO** não deseje fazer uso de reembolso nos limites da Tabela de Reembolso, a **CONTRATADA** deverá indicar ao **BENEFICIÁRIO** outros estabelecimentos ou profissionais credenciados, em localidade o mais próxima possível.

11.4.11 – A **CONTRATADA** disponibilizará para a consulta dos **BENEFICIÁRIOS** a rede de atendimento do plano indicado na Proposta Contratual. Esta disponibilização poderá ocorrer por meio impresso, caso solicitado pelo **BENEFICIÁRIO**. As orientações quanto a eventuais dúvidas na cobertura de atendimento médico-hospitalar podem ser obtidas pelo teleatendimento ou pelo site amil.com.br.

11.4.12 – As despesas extraordinárias, assim entendidas aquelas que não estão previstas no contrato ou que não estão relacionadas com alguma cobertura – por exemplo: telefonemas, frigobar, televisão, descartáveis de uso pessoal, preparo do corpo pós-morte e outras definidas pelo estabelecimento hospitalar –, deverão ser pagas diretamente ao hospital pelo **BENEFICIÁRIO**, não sendo estas passíveis de reembolso pela **CONTRATADA**.



11.5 – MECANISMOS DE REGULAÇÃO: GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE

11.5.1 – Nos planos sujeitos aos Programas Especiais de Atendimento e Direcionamento (PEA), as condições médicas indicadas a seguir somente terão cobertura para o atendimento (i) pela rede credenciada selecionada que seja participante dos PEAs e (ii) após prévio atendimento pela Unidade de Atenção Primária à Saúde, cuja relação integra a rede credenciada específica do plano e está à disposição no site da **CONTRATADA**:

- (i) cirurgias cardiovasculares;
- (ii) cirurgias da coluna vertebral;
- (iii) cirurgias ortopédicas – próteses de substituição de quadril, ombro, joelho e cotovelo;
- (iv) embolização vascular cerebral;
- (v) implante de marca-passo ou desfibrilador cardíaco;
- (vi) transplantes de córnea, medula e rim;
- (vii) tratamento cirúrgico da obesidade mórbida e seus tratamentos acessórios e/ou subsequentes;
- (viii) consultas e exames na especialidade oftalmologia;
- (ix) tratamento cirúrgico da refração;
- (x) consultas e exames de oncologia;
- (xi) tratamento de quimioterapia e radioterapia;
- (xii) terapia renal substitutiva.



11.6 – MECANISMOS DE REGULAÇÃO: ALTERAÇÕES NA REDE CREDENCIADA

11.6.1 – A relação completa dos prestadores que compõem a rede credenciada da **CONTRATADA** pode ser obtida no site da **CONTRATADA** (amil.com.br).

11.6.2 – A **CONTRATADA** poderá proceder a alterações na rede credenciada, para mais ou para menos, nos termos da legislação vigente. Quando houver alteração na rede hospitalar, a **CONTRATADA** observará o disposto na lei e na regulamentação específica que estiver vigente e informará à **CONTRATANTE**, previamente, os casos de substituição de rede hospitalar.

11.6.3 – A **CONTRATADA** poderá, ainda, caso autorizada pela ANS, redimensionar sua rede hospitalar, reduzindo a quantidade de hospitais credenciados, por meio do descredenciamento, ocasião em que será observado o seguinte:

- (i) caso ocorra descredenciamento de prestador, os **BENEFICIÁRIOS** em tratamento terão o direito de prosseguir com seu tratamento com qualquer outro profissional ou estabelecimento integrante da rede credenciada da **CONTRATADA** e de acordo com o plano, sem que a **CONTRATADA** tenha a obrigação de efetuar qualquer indenização pela substituição de cobertura havida;
- (ii) caso o descredenciamento de estabelecimento hospitalar ocorra durante a internação de qualquer **BENEFICIÁRIO**, este permanecerá internado até a regular alta hospitalar, sendo as despesas, até a alta hospitalar, custeadas pela **CONTRATADA**;
- (iii) caso o descredenciamento/substituição/exclusão de estabelecimento hospitalar ocorram por infração às normas sanitárias em vigor durante o período de internação, a **CONTRATADA** fará a remoção do **BENEFICIÁRIO** hospitalizado para outro estabelecimento equivalente, conforme previsto na regulamentação específica vigente, sem nenhum ônus adicional para o **BENEFICIÁRIO**.



11.7 – MECANISMOS DE REGULAÇÃO: DIVERGÊNCIA MÉDICA

11.7.1 – As divergências de natureza médica sobre a solicitação de cobertura de exames, procedimentos especiais de diagnóstico, tratamento e internação serão dirimidas por junta médica constituída por três membros, sendo um nomeado pelo **BENEFICIÁRIO**, outro pela **CONTRATADA** e um terceiro, desempatador, escolhido pelos dois nomeados.

11.7.2 – Para instauração da junta médica ou odontológica, a **CONTRATADA** deverá notificar, simultaneamente, o profissional assistente e o **BENEFICIÁRIO** ou seu representante legal, por meio de notificação por escrito, na qual serão indicados quatro profissionais aptos a compor a junta, e, ainda, assinalado um prazo para resposta. Caso o profissional assistente se recuse expressamente a escolher ou deixe de exercer a opção no prazo indicado, a escolha de um dos quatro nomes para compor a junta médica caberá à **CONTRATADA**.

11.7.3 – É facultado à **CONTRATADA** firmar acordos com conselhos profissionais para atuarem como desempatadores em juntas médicas ou odontológicas, hipótese que exclui a indicação prevista no item supramencionado.

11.7.4 – Cada uma das partes pagará os honorários e as despesas do médico que nomear, quando este não pertencer à rede credenciada, e os honorários do profissional desempatador serão pagos pela **CONTRATADA**, conforme previsto na legislação vigente.

11.8 – MECANISMOS DE REGULAÇÃO: COPARTICIPAÇÃO E FRANQUIA

11.8.1 – As regras de coparticipação e/ou franquia para consultas, exames e os demais procedimentos, para aqueles planos, indicados na Proposta Contratual, que preveem essa modalidade, seguirão o disposto nesta cláusula quanto aos valores e percentuais. Os limites e valores de coparticipação estão disponíveis na Proposta Contratual.

11.8.2 – O percentual de coparticipação e/ou franquia referente à realização de procedimentos psiquiátricos está disposto na cláusula que trata de coberturas e procedimentos garantidos.



11.8.3 – Quando a coparticipação estiver indicada em percentuais, para a determinação do valor final devido deverá ser utilizada a seguinte fórmula de cálculo:

Percentual indicado na Tabela de Coparticipação

x

Valor Unitário do Procedimento custeado pela **CONTRATADA***

*Esse valor pode variar em função do prestador escolhido pelo **BENEFICIÁRIO**.

11.8.4 – Além disso, o valor da coparticipação a ser paga pelo **BENEFICIÁRIO** está sujeito ao LIMITE MÁXIMO DE COBRANÇA POR ITEM e também ao LIMITE MÁXIMO DE COBRANÇA POR MÊS, conforme definido na Proposta Contratual, nos planos que prevejam essa modalidade. Os valores de coparticipação sujeitos ao LIMITE MÁXIMO DE COBRANÇA POR ITEM e ao LIMITE MÁXIMO DE COBRANÇA POR MÊS não serão cumulativos em relação ao mês subsequente.

11.8.5 – A atualização dos LIMITES MÁXIMOS DE COBRANÇA POR ITEM, dos LIMITES MÁXIMOS DE COBRANÇA POR MÊS ou de eventuais valores fixos – na hipótese de a Tabela de Coparticipação estabelecê-los para determinados procedimentos – ocorrerá na data do aniversário do contrato, de acordo com a variação média dos custos unitários dos procedimentos cobertos por esse instrumento, em conformidade com os limites previstos na Consu nº 8 e na regulamentação vigente acerca do tema.

11.8.6 – O índice de atualização dos LIMITES MÁXIMOS DE COBRANÇA e também de eventuais valores fixos poderá variar de acordo com o grupo de benefícios em que se enquadra o procedimento.

12 | Cláusula Décima Segunda

FORMAÇÃO DE PREÇO E CONTRAPRESTAÇÃO

12.1 – O contrato possui formação de preço preestabelecido e baseia-se nas declarações da **CONTRATANTE**, sendo o pagamento do valor da contraprestação pecuniária realizado antes da utilização das coberturas contratadas.

12.2 – A **CONTRATANTE** obriga-se a pagar à **CONTRATADA** o valor da contraprestação pecuniária, de acordo com o estabelecido pela **CONTRATADA** quanto ao local, à forma e à data de pagamento, correspondente à população – totalidade de **BENEFICIÁRIOS** em cada faixa etária – incluída e aceita na movimentação cadastral. O valor da contraprestação foi estipulado na data da celebração do contrato e corresponde ao número de **BENEFICIÁRIOS** e informações indicados na Proposta Contratual, anexa ao presente contrato.



12.2.1 – Não haverá distinção quanto ao valor da contraprestação pecuniária devida pela **CONTRATANTE** para os **BENEFICIÁRIOS** que vierem a ser incluídos no contrato e aqueles já vinculados a este.

12.2.2 – A **CONTRATADA** poderá, a qualquer tempo, revisar e adequar de forma global o valor da contraprestação pecuniária devida pela **CONTRATANTE**, estipulada na data de celebração do contrato, caso sejam constatadas omissões ou fornecimento de informações incorretas, incompletas ou inverídicas na Proposta Comercial pela **CONTRATANTE**, independentemente de fraude, dolo ou má-fé da **CONTRATANTE**.

12.3 – Os pagamentos deverão ser feitos até a data do vencimento ou no primeiro dia útil subsequente, quando o vencimento ocorrer em feriado ou em dia em que não haja expediente bancário, reconhecendo-se como comprovante de pagamento o boleto bancário quitado ou outro instrumento de cobrança quitado determinado pela **CONTRATADA**.

12.3.1 – Havendo divergência quanto à quantidade de **BENEFICIÁRIOS** incluídos em cada plano ou do grupo de **BENEFICIÁRIOS** de forma global, constatada após a emissão da fatura, os acertos referentes a essa divergência serão realizados no faturamento imediatamente subsequente e não constituirão justificativa para eventual atraso do pagamento da respectiva fatura.

12.3.2 – Os impostos e os demais encargos que venham a incidir sobre a contraprestação pecuniária serão responsabilidade da **CONTRATANTE**.

12.4 – Caso a **CONTRATANTE** não receba sua fatura ou outro instrumento de cobrança até 5 (cinco) dias úteis antes do vencimento, deverá comunicar tal fato à **CONTRATADA**, sendo certo que o não recebimento da fatura ou do instrumento de cobrança não desobriga a **CONTRATANTE** de efetuar o pagamento no prazo do vencimento.

12.5 – Em casos de atraso no pagamento das contraprestações pecuniárias pela **CONTRATANTE** ou pelos **BENEFICIÁRIOS** definidos nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, a regularização se fará por meio de cobrança de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da atualização monetária da contraprestação apurada pelo IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas) ou pelo índice que vier a substituí-lo, além da possibilidade de responder a **CONTRATANTE** por eventuais encargos e penalidades impostos à **CONTRATADA** pelo atraso no pagamento devido à rede credenciada.

12.6 – O recebimento pela **CONTRATADA** de parcelas em atraso constituirá mera tolerância, não implicando novação contratual ou transação.



12.7 – O pagamento da contraprestação pecuniária referente a determinado mês não significa estarem pagos ou quitados débitos anteriores.

12.8 – Nenhum pagamento será reconhecido como feito à **CONTRATADA** se a **CONTRATANTE** não possuir comprovantes devidamente autenticados por instituição financeira.

12.9 – Garante-se à **CONTRATADA** o uso dos recursos legais necessários para a cobrança das contraprestações pecuniárias em atraso, incluindo a inscrição da **CONTRATANTE** nos cadastros de inadimplentes mantidos por instituições de proteção ao crédito.

13 | Cláusula Décima Terceira

REAJUSTES

I. REAJUSTE ANUAL

13.1 – Considera-se reajuste qualquer variação positiva na contraprestação pecuniária, inclusive aquela decorrente de revisão ou reequilíbrio econômico-atuarial do contrato.

13.2 – A contraprestação pecuniária será reajustada anualmente, no aniversário do contrato ou na periodicidade determinada pela legislação vigente, independentemente da data de inclusão dos **BENEFICIÁRIOS** no contrato.

13.3 – Será considerado como data-base de aniversário do contrato o mês de início de sua vigência, sendo vedada a aplicação de percentuais de reajuste diferenciados dentro de um mesmo plano. Os reajustes subsequentes ocorrerão anualmente, respeitando-se a mesma lógica de apuração (variação percentual dos 12 últimos meses).

13.4 – As disposições referentes ao reajuste anual não afetam ou excluem o reajuste por faixa etária, que seguirá o disposto em seção própria.

13.5 – Os valores referentes à coparticipação e franquia sofrerão reajuste nos termos de seção própria da cláusula “Mecanismos de Regulação”.

13.6 – A metodologia de cálculo e o índice de reajuste aplicável ao contrato será diferente, conforme a população incluída pela **CONTRATANTE**, de 2 (dois) a 29 (vinte e nove) ou de 30 (trinta) a 99 (noventa e nove) **BENEFICIÁRIOS**, conforme disposto nas subseções a seguir.



REAJUSTE DE CONTRATOS COM 30 (TRINTA) A 99 (NOVENTA E NOVE) BENEFICIÁRIOS

13.7 – Na hipótese de a população incluída no plano possuir de 30 (trinta) a 99 (noventa e nove) **BENEFICIÁRIOS**, o reajuste anual será composto cumulativamente pelo Índice Financeiro descrito no item 13.8. Caso os custos médicos ultrapassem 65% (sessenta e cinco por cento) da receita e se torne necessário reequilibrar a relação contratual, será incorporado ao contrato, cumulativamente, também o Índice Técnico, descrito no item 13.9.

13.8 – O Índice Financeiro corresponderá à Variação dos Custos Médicos e Hospitalares (VCMH) dos planos coletivos empresariais com população de 30 (trinta) a 99 (noventa e nove) **BENEFICIÁRIOS** que façam parte da carteira de clientes da **CONTRATADA**. Também incluirá a estimativa do impacto da incorporação de novos procedimentos e eventos previstos no Rol.

13.9 – O Índice Técnico é calculado com base no nível de sinistralidade do contrato, que corresponde à relação entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do contrato, apuradas conforme descrito abaixo:

13.9.1 – O Índice Técnico da primeira reavaliação será apurado expurgando-se as despesas assistenciais e as receitas diretas dos dois primeiros meses. Nas reavaliações subsequentes, o Índice Técnico será apurado considerando-se os 12 (doze) meses seguintes ao último período avaliado.

REAJUSTE DE CONTRATOS COM POPULAÇÃO INFERIOR A 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS

13.10 – Se, na data de início de vigência ou na data de aniversário do contrato, a população incluída pela **CONTRATANTE** for inferior a 30 (trinta) **BENEFICIÁRIOS**, o reajuste anual será calculado em conformidade com as regras relativas a agrupamento de contratos a que se refere a Resolução Normativa 309 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

13.10.1 – A cada ano, na data de aniversário do contrato, a **CONTRATADA** fará a contabilização da quantidade de **BENEFICIÁRIOS** incluídos no plano, a fim de determinar se, no reajuste do ano seguinte, o contrato continuará a seguir a regra do agrupamento ou deste será excluído. O contrato perderá a condição de integrante do agrupamento caso tenha 30 (trinta) ou mais **BENEFICIÁRIOS** na data de aniversário.



13.11 – O reajuste anual dos contratos pertencentes ao agrupamento será composto pelo Índice Financeiro, descrito no item abaixo:

13.11.1 – O Índice Financeiro corresponderá à Variação dos Custos Médicos e Hospitalares (VCMH) dos planos coletivos empresariais com população inferior a 30 (trinta) **BENEFICIÁRIOS** que façam parte da carteira de clientes da **CONTRATADA**. Também incluirá a estimativa do impacto da incorporação de novos procedimentos e eventos previstos no Rol.

13.12 – Até o primeiro dia útil do mês de maio de cada ano, a **CONTRATADA** divulgará e manterá em seu endereço eletrônico na internet informação quanto ao percentual de reajuste que será aplicado aos contratos integrantes do agrupamento na data de aniversário de cada um desses contratos. Além disso, a **CONTRATADA** (i) identificará, perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio do sistema Reajuste de Planos Coletivos (RPC), quais contratos estarão sujeitos ao reajuste por agrupamento, seus respectivos planos e números de registro; e (ii) incluirá informação quanto ao percentual aplicado também no boleto de pagamento e da fatura de cobrança.

II. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA

13.13 – Havendo a previsão de reajuste por alteração de faixa etária de qualquer **BENEFICIÁRIO** inscrito no presente contrato, a contraprestação pecuniária será reajustada no mês subsequente ao da alteração, observando-se os percentuais previstos na tabela de faixa etária constante na Proposta Contratual. Esses percentuais serão aplicados ao valor da última contraprestação pecuniária, observadas as seguintes condições:

- (i) o valor fixado para a última faixa etária não será superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;
- (ii) a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não será superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.



14 | Cláusula Décima Quarta

REGRAS PARA INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE PLANO COLETIVO

14.1 – O BENEFICIÁRIO Titular demitido ou exonerado sem justa causa terá o direito de manter essa condição com as mesmas características da cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, em caso de rescisão ou exoneração sem justa causa, desde que (i) tenha optado pela manutenção do plano de saúde; (ii) tenha contribuído para o plano contratado em decorrência de vínculo empregatício; e (iii) assuma, perante a **CONTRATADA**, o pagamento integral das contraprestações pecuniárias, observadas as exigências da legislação vigente acerca do tema.

14.1.1 – O período de manutenção da condição de **BENEFICIÁRIO** no plano será de um terço do tempo de contribuição para o plano, assegurando-se um período mínimo de 6 (seis) e máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

14.2 – O BENEFICIÁRIO Titular aposentado terá o direito de manter essa condição com as mesmas características da cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho em caso de aposentadoria, desde que (i) tenha optado pela manutenção do seu plano de saúde; (ii) tenha contribuído para o plano contratado pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, em decorrência do vínculo empregatício; e (iii) assuma, perante a **CONTRATADA**, o pagamento integral das contraprestações pecuniárias, observadas as exigências da legislação vigente acerca do tema.

14.2.1 – Caso o tempo de contribuição do **BENEFICIÁRIO** para o plano seja inferior a 10 (dez) anos, o direito à manutenção do plano é garantido à razão de um ano para cada ano de contribuição.

14.3 – O direito à manutenção no plano de saúde de que trata este item extinguir-se-á nas hipóteses previstas na seção que trata da extinção do direito assegurado, nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998, e nesta cláusula.

I. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.4 – A CONTRATANTE obriga-se a dar ciência da existência do direito descrito nesta cláusula a seus ex-empregados demitidos sem justa causa ou aposentados, informando-os quanto às condições de permanência e prazos-limite previstos na legislação específica e neste contrato.



14.5 – No ato da comunicação do aviso prévio, a ser cumprido ou indenizado, ou da comunicação da aposentadoria, a **CONTRATANTE** dará ao ex-empregado a opção pela manutenção de sua condição de **BENEFICIÁRIO** Titular.

14.5.1 – O ex-empregado deverá responder à comunicação da **CONTRATANTE**, informando se aceita ou recusa a oferta, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, cabendo à **CONTRATANTE** entregar à **CONTRATADA** cópia da manifestação expressa firmada pelo ex-empregado.

14.5.2 – Por ocasião da dispensa sem justa causa ou aposentadoria, a **CONTRATANTE** obriga-se a demonstrar e a apresentar os comprovantes dos valores pagos por seus ex-empregados a título de contribuição/participação financeira referente à mensalidade do plano.

14.5.3 – Caso responda positivamente à comunicação, a **CONTRATANTE** deverá inseri-lo em um plano, de acordo com a legislação vigente.

14.6 – A **CONTRATANTE** obriga-se a apresentar aos **BENEFICIÁRIOS**, a qualquer tempo e quando da opção mencionada pelos itens anteriores, acima, a tabela de preços por faixa etária vigente na data da opção, conforme atualizações realizadas pela **CONTRATADA**.

14.6.1 – As regras para o estabelecimento de preços por faixa etária serão disponibilizadas pela **CONTRATADA** em consonância com a legislação vigente.

II. CONTRIBUIÇÃO/PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA

14.7 – Entende-se por contribuição/participação financeira todo o valor pago pelo **BENEFICIÁRIO** Titular, inclusive com desconto em folha de pagamento, para custear parte ou a integralidade da contraprestação pecuniária do plano de saúde, assim como o pagamento de qualquer valor fixo assumido pelo **BENEFICIÁRIO** que foi incluído em outro plano oferecido por seu empregador, em substituição ao originalmente disponibilizado sem sua participação.

14.7.1 – Não estão contemplados no conceito de contribuição/participação financeira os valores relacionados: (i) aos dependentes e agregados; e (ii) à coparticipação devida pelo **BENEFICIÁRIO** como fator moderador em razão de procedimentos e/ou de utilização da assistência objeto deste contrato, nos casos que preveem essa modalidade.

14.7.2 – O **BENEFICIÁRIO** Titular que não tenha efetuado o pagamento de contribuição/participação financeira para o plano durante o período em que manteve o vínculo empregatício com a **CONTRATANTE** não terá direito a permanecer no plano.



14.8 – Ainda que o pagamento da contribuição não esteja ocorrendo no momento da demissão sem justa causa, exoneração ou aposentadoria, ao ex-empregado são assegurados os direitos previstos nesta cláusula, na proporção de sua efetiva contribuição.

III. EXTENSÃO AO GRUPO FAMILIAR

14.9 – O direito do ex-empregado de ser mantido no plano na condição de **BENEFICIÁRIO** estende-se ao grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho, ressalvado o direito do **BENEFICIÁRIO** de ser mantido individualmente ou de solicitar a manutenção de apenas parte de seu grupo familiar.

14.10 – Com o falecimento do **BENEFICIÁRIO** Titular e desde que o contrato esteja vigente, aos **BENEFICIÁRIOS** Dependentes é assegurado o direito de permanecerem cobertos pelo plano, nos termos do disposto neste instrumento.

IV. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO

14.11 – As contraprestações devidas à **CONTRATADA**, assim como os valores relativos à coparticipação, nos planos que preveem essa modalidade, serão pagas diretamente pelos **BENEFICIÁRIOS** Titulares, até a data do vencimento e nos locais indicados pela **CONTRATADA**, acrescidas dos valores próprios à administração e cobrança individualizada.

14.12 – A manutenção do ex-empregado na condição de **BENEFICIÁRIO**, no mesmo plano em que se encontrava quando vigente a relação de emprego, observará as mesmas cláusulas referentes a reajuste, preço, faixa etária e fator moderador existente durante a vigência do contrato de trabalho.

14.12.1 – O direito assegurado ao **BENEFICIÁRIO** não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.

14.12.2 – O valor da contraprestação pecuniária a ser paga pelo ex-empregado demitido sem justa causa ou aposentado deverá corresponder ao valor integral estabelecido, com as devidas atualizações, e o valor da contraprestação deverá corresponder ao valor integral indicado na tabela de custos por faixa etária.

14.13 – Ao empregado aposentado que continua trabalhando na empresa **CONTRATANTE** e vem a se desligar dela é garantido o direito de manter sua condição de **BENEFICIÁRIO** na condição de aposentado.

14.14 – O **BENEFICIÁRIO** que estiver inadimplente por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, será excluído do contrato, sem prejuízo da obrigação de pagar os valores em atraso e/ou as despesas porventura realizadas durante o período de inadimplência.



V. PORTABILIDADE – DEMITIDO/APOSENTADO

14.15 – Durante o período de manutenção da condição de **BENEFICIÁRIO** de que trata esta cláusula, o **BENEFICIÁRIO** poderá exercer a portabilidade especial de carências para plano de saúde individual, familiar, coletivo por adesão ou coletivo empresarial, desde que possua o vínculo exigido pela norma, administrado por outra operadora de plano de saúde, na forma e nas especificidades previstas nas Resoluções Normativas nº 279 e nº 438, ambas da ANS.

VI. EXTINÇÃO DO DIREITO ASSEGURADO NOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI Nº 9.656, DE 1998

14.16 – O ex-empregado terá seu direito de manutenção extinto se ocorrer qualquer das hipóteses abaixo:

- (i) decurso dos prazos de manutenção, conforme previsto nos artigos 4º e 5º, parágrafos únicos, da Resolução Normativa nº 279/2011;
- (ii) admissão em novo emprego;
- (iii) cancelamento do contrato coletivo empresarial ao qual se encontra vinculado.

VII. COMUNICAÇÃO DE EXCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO

14.17 – Para requerer a efetiva exclusão do **BENEFICIÁRIO** do plano privado de assistência à saúde, a **CONTRATANTE** obriga-se a fornecer à **CONTRATADA** as seguintes informações, acompanhadas dos documentos originais comprobatórios, caso solicitados pela **CONTRATADA**, a qualquer tempo:

- (i) se o **BENEFICIÁRIO** foi excluído por demissão sem justa causa ou aposentadoria;
- (ii) se o **BENEFICIÁRIO** aposentado continua vinculado à **CONTRATADA** por relação de emprego, conforme disposto no artigo 22 da RN nº 279/2011;
- (iii) se o **BENEFICIÁRIO** contribuía para o pagamento do plano privado de assistência à saúde;
- (iv) por quanto tempo o **BENEFICIÁRIO** contribuiu para o pagamento do plano privado de assistência à saúde;
- (v) se o **BENEFICIÁRIO** optou pela manutenção como **BENEFICIÁRIO** ou se recusou a manutenção dessa condição.



14.18 – A exclusão apenas será aceita pela **CONTRATADA** mediante a comprovação inequívoca, pela **CONTRATANTE**, de que foi dada ao **BENEFICIÁRIO** a opção de manutenção da condição de **BENEFICIÁRIO**, da qual gozava quando da vigência do contrato de trabalho.

14.18.1 – Enquanto a documentação mencionada nos itens anteriores não tiver sido entregue à **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** continuará responsável pelo pagamento integral da contraprestação referente ao respectivo **BENEFICIÁRIO**.

15 | Cláusula Décima Quinta

CONDIÇÕES DA PERDA DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO

15.1 – A suspensão ou exclusão de **BENEFICIÁRIOS** somente poderá ser realizada mediante pedido por escrito da **CONTRATANTE**.

15.2 – A **CONTRATANTE** obriga-se a coletar o cartão de identificação destinado ao uso do sistema por parte do(s) **BENEFICIÁRIO(S)** excluído(s) e a devolver tal documento à **CONTRATADA**, assegurando-se a essa última o direito de cobrar todos os valores correspondentes a eventual uso indevido desse documento para fins de cobertura de assistência constante do presente contrato.

15.3 – A **CONTRATADA** poderá, ainda, excluir ou suspender o plano do **BENEFICIÁRIO**, independentemente da vigência contratual e sem a necessidade de anuência da **CONTRATANTE** nos seguintes casos:

- (i) perda do vínculo do **BENEFICIÁRIO** Titular com a pessoa jurídica **CONTRATANTE**;
- (ii) perda dos vínculos de dependência no caso de **BENEFICIÁRIO** Dependente;
- (iii) fornecimento pela **CONTRATANTE** de informações incompletas e/ou inverídicas ou omissão de informações a respeito da população incluída no presente contrato;
- (iv) prática, pela **CONTRATANTE** ou por **BENEFICIÁRIO**, de infrações com o objetivo de obtenção de vantagem ilícita, para si ou para outrem;
- (v) prática, pelo **BENEFICIÁRIO**, de fraude referente à omissão de conhecimento de doença ou lesão preexistente por ocasião da contratação do plano ou adesão a este, situação apurada mediante procedimento administrativo específico, bem como de qualquer omissão, falsidade, inexatidão ou erro nas declarações constantes da proposta contratual para contratação coletiva.



15.4 – As exclusões cadastrais implicarão perda imediata do direito da cobertura do atendimento.

15.5 – Independentemente das consequências e responsabilidades legais, nos casos comprovados de fraude, os **BENEFICIÁRIOS** perderão todos os direitos e/ou benefícios previstos neste contrato e não farão jus à devolução de qualquer quantia paga.

15.6 – A **CONTRATANTE** deverá comunicar a extinção do contrato aos **BENEFICIÁRIOS**, informando-os, ainda, caso não haja portabilidade para outra operadora, quanto ao direito de contratar plano individual, com o aproveitamento das carências já cumpridas, desde que (i) a opção ocorra no período de até 30 (trinta) dias, contados da data da rescisão ou do desligamento do **BENEFICIÁRIO**; e (ii) a **CONTRATADA** possua em comercialização, na época, plano na referida modalidade de contratação.

Cancelamento pelo **BENEFICIÁRIO** Titular

15.7 – O **BENEFICIÁRIO** Titular poderá, a qualquer tempo, solicitar ser excluído do contrato, bem como solicitar a exclusão de qualquer de seus dependentes, nos termos dispostos neste item, sem prejuízo do cumprimento das obrigações assumidas pela **CONTRATANTE** no contrato.

15.7.1 – O pedido de exclusão deverá ser apresentado à **CONTRATANTE**, que providenciará o respectivo processamento, por meio do site da **CONTRATADA**, em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento do pedido.

15.7.2 – Processado o pedido pela **CONTRATANTE**, ele terá efeito imediato, sendo considerado este, para todos os efeitos, o momento de exclusão do **BENEFICIÁRIO** pela **CONTRATANTE**.

15.7.3 – Caso o prazo previsto no item anterior não seja cumprido, poderá o **BENEFICIÁRIO** Titular apresentar novo pedido, desta vez diretamente à **CONTRATADA**, que deverá ser instruído com cópia do pedido originalmente apresentado à **CONTRATANTE** (e-mail ou carta protocolada) e será processado com efeito imediato, a partir da data do seu recebimento pela **CONTRATADA**.

16 | Cláusula Décima Sexta

RESCISÃO/SUSPENSÃO

I. SUSPENSÃO DO CONTRATO

16.1 – Se a **CONTRATANTE** atrasar o pagamento da contraprestação por período superior a 10 (dez) dias, serão suspensos, para todos os **BENEFICIÁRIOS**, o direito à cobertura e os demais benefícios contratuais.



II. RESCISÃO

16.2 – O presente contrato poderá ser extinto:

16.2.1 – Automaticamente, ainda que não tenha sido completado o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Sexta, caso: (i) o número de **BENEFICIÁRIOS** inscritos se torne inferior a 2 (dois); ou (ii) a **CONTRATANTE** reduza em percentual igual ou superior a 30% (trinta por cento) o número de **BENEFICIÁRIOS** em comparação ao número de vidas apuradas no último aniversário do contrato, exceto nos casos em que as exclusões decorram, comprovadamente, de demissão dos empregados ou fechamento de unidades.

16.2.1.1 – A hipótese de rescisão automática acima mencionada não prejudica a faculdade da **CONTRATADA** de cobrar a multa prevista no item 16.3 do presente contrato.

16.2.2 – Imotivadamente, por iniciativa de qualquer uma das partes, após vencido o prazo de vigência inicial, desde que a parte contrária seja previamente notificada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

16.2.3 – Unilateralmente pela **CONTRATADA**, em caso de atraso: (i) no pagamento das contraprestações pecuniárias por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência; ou (ii) no pagamento das cobranças relativas ao repasse de custos a que se refere o item 18.4 por período superior a 60 (sessenta) dias.

16.2.3.1 – O exercício do direito da rescisão e/ou da suspensão previsto no item anterior encontra-se condicionado à comprovada notificação do devedor, que deverá ser enviada para o endereço fornecido pela **CONTRATANTE** até o 50º (quinquagésimo) dia de inadimplência.

16.2.4 – Unilateralmente pela **CONTRATADA** nas hipóteses de (i) ausência de legitimidade da pessoa jurídica **CONTRATANTE**; (ii) fraude, omissão ou fornecimento de informações incorretas ou inverídicas pela **CONTRATANTE**, para auferir vantagens próprias, para si ou para seus **BENEFICIÁRIOS**; e (iii) omissão ou fornecimento de informações incorretas, incompletas ou inverídicas na Proposta Comercial pela **CONTRATANTE**, caso não seja possível revisar e adequar os preços, ou a **CONTRATANTE** não concorde com a revisão e adequação dos preços, hipóteses essas reconhecidas como violação às disposições contratuais e ao princípio da boa-fé objetiva.



16.2.4.1 – A hipótese de cancelamento prevista acima não afasta a prerrogativa da **CONTRATADA** de buscar indenização pelos prejuízos que vier a ter com a cobertura indevidamente concedida ou ressarcimento de enriquecimento sem causa, direto ou indireto, da **CONTRATANTE**, sem prejuízo de outras medidas judicialmente cabíveis.

16.3 – Caso a **CONTRATANTE** extinga imotivadamente ou venha a dar causa à extinção do contrato, antes de transcorrido o prazo mínimo de vigência estabelecido na cláusula sexta, ficará sujeita ao pagamento à **CONTRATADA** de multa rescisória no valor correspondente a 03 (três) vezes o valor da última fatura paga sem prejuízo do pagamento de todas as demais obrigações e encargos contratuais devidos até a data da extinção do contrato, incluídos os valores relativos à coparticipação e franquia, ainda que futuramente exigidos e sem prejuízo de encaminhamento de ofício ao SPC, Serasa e demais órgãos de proteção ao crédito em caso de inadimplência, a exclusivo critério da **CONTRATADA**, mediante prévio aviso à **CONTRATANTE**.

16.4 – A **CONTRATANTE** se obriga, em caso de encerramento do presente contrato e contratação com outra Operadora/Seguradora de Planos de Saúde, a comunicar a troca de Operadora a todos os **BENEFICIÁRIOS** Titulares e Dependentes vinculados ao contrato, obrigando-se, ainda, a migrar todos eles para a nova Operadora/Seguradora, independentemente da existência ou não de ações judiciais e/ou demandas administrativas, incluindo os **BENEFICIÁRIOS** ativos e/ou inativos que tenham obtido o direito a manutenção da cobertura do plano de saúde por força de lei, determinação judicial ou em decorrência de previsão na política de benefícios da **CONTRATANTE**.

16.4.1 – Sem prejuízo do disposto nos itens acima, em qualquer hipótese de cancelamento do contrato ou suspensão da cobertura, caberá à **CONTRATANTE** assumir (i) todos os custos decorrentes de sinistros, a partir da data de encerramento do contrato; (ii) as penalidades ou multas e quaisquer outras despesas havidas em decorrência de qualquer medida judicial e/ou administrativa movida contra a **CONTRATADA**, que envolva os **BENEFICIÁRIOS** vinculados a este contrato, obrigando-se a ressarcir-la, após a comunicação da respectiva ocorrência, de todos os valores que esta venha a despendar em decorrência de reclamações; e (iii) todos os custos decorrentes de sinistros, penalidades ou multas e quaisquer outras despesas havidas em reclamações, seja de que natureza forem, intentadas por **BENEFICIÁRIOS** que, por determinação judicial, venham a ser mantidos na qualidade de **BENEFICIÁRIOS** da **CONTRATADA**, após o término de vigência do contrato, obrigando-se a ressarcir-la de todos os valores que esta venha a ser compelida a despendar a este título, inclusive com relação a penalidades, multas, honorários, custas judiciais, juros, etc.



16.5 – Em caso de rescisão do contrato, será facultado aos **BENEFICIÁRIOS** celebrar contratos individuais, se em comercialização pela **CONTRATADA**, nas bases e condições próprias dos produtos vigentes, inclusive com relação a preço.

17 | Cláusula Décima Sétima

PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

17.1 – Estas disposições aplicam-se a toda atividade de tratamento dos dados pessoais da **CONTRATANTE** que seja realizada pela **CONTRATADA** quando esta estiver tratando dados pessoais que pertençam aos **BENEFICIÁRIOS** vinculados à **CONTRATANTE**, sempre que tiver recebido ou tido acesso a tais dados pessoais para o propósito de execução deste contrato.

17.2 – As partes cumprirão a Legislação de Proteção de Dados que tenha conexão com este contrato.

17.3 – As partes garantem que todo o seu pessoal, agentes e subcontratados que tiverem acesso a dados pessoais estarão sujeitos a obrigações de manter a confidencialidade sobre tais dados, a não ser que a revelação seja necessária ao atendimento de qualquer obrigação legal ou regulatória.

17.4 – As partes implementarão e manterão um programa de segurança da informação apropriado, razoável e por escrito, que inclua medidas físicas, técnicas e organizacionais proporcionais à natureza dos dados pessoais tratados neste contrato, medidas que correspondam a padrões de boas práticas industriais ou que as superem e que sejam adequadas para prevenir violação de dados pessoais.

17.5 – A **CONTRATADA** realizará atividades de tratamento dos dados pessoais da **CONTRATANTE** para executar o contrato e atender as prescrições legais e regulatórias emitidas pelas autoridades regulatórias, especialmente pelas entidades e autoridades responsáveis pelo setor de saúde suplementar e pela proteção de dados pessoais.

17.6 – A **CONTRATADA** manterá a confidencialidade de todos os dados pessoais relacionados com o contrato, ressalvadas as provisões regulatórias em sentido diverso.

17.7 – A **CONTRATADA** implementará medidas técnicas e organizacionais para proteger os dados pessoais da **CONTRATANTE** contra acessos, perdas, alteração, revelação, destruição não autorizada ou acidental ou qualquer outra forma de tratamento não autorizada ou ilegal.



17.8 – Caso a **CONTRATADA** colete qualquer dado pessoal em nome da **CONTRATANTE**, este será coletado de acordo com a forma, o parâmetro ou a exigência legal aplicável, inclusive em relação aos meios de coleta legalmente especificados. Quando a coleta do consentimento for, de algum modo, necessária ao exercício do presente contrato, a **CONTRATANTE** será responsável pelas formas de coleta e por manter os registros de cada consentimento coletado.

17.9 – A **CONTRATANTE** fornecerá à **CONTRATADA** toda a assistência razoavelmente necessária para que esta cumpra suas obrigações perante a legislação de proteção de dados (inclusive no que se refere à resposta à solicitação de titulares de dados no exercício de seus direitos e às consultas às autoridades competentes).

17.10 – Segundo opção da **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** prontamente excluirá ou devolverá todos os dados pessoais da **CONTRATANTE**, mediante solicitação desta ou na ocorrência de rescisão deste contrato, a menos que haja obrigação em diferente sentido, nos termos da legislação e regulação aplicável.

17.11 – Mediante solicitação da **CONTRATANTE** ou do titular de dados, a **CONTRATADA** deverá corrigir ou atualizar todos os dados pessoais da **CONTRATANTE** mantidos pela **CONTRATADA**.

17.12 – A **CONTRATADA** terá o direito de ser reembolsada pela **CONTRATANTE** por perdas, danos, multas, custos ou despesas (incluindo despesas e desembolsos legais) incorridos pela **CONTRATADA** e que resultem na violação de dados pessoais, em falha na adoção de medidas de segurança exigidas pelo artigo 46 da LGPD ou na violação de algum item desta cláusula em relação a quaisquer dados pessoais tratados em conexão com o contrato. Tais valores serão considerados perdas diretas e serão devidos pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** mediante comprovação.

18 | Cláusula Décima Oitava

DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 – NOMENCLATURA – a nomenclatura médica de doenças a que se refere este contrato segue a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, Décima Versão – CID 10, da Organização Mundial da Saúde.

18.2 – DOCUMENTAÇÃO – fazem parte do presente contrato (i) seus anexos e regulamentos; (ii) a Proposta Contratual; (iii) a Rede Credenciada da **CONTRATADA**, definida pelo tipo de plano contratado; (iv) a Declaração de Saúde; (v) o Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde (MPS) e o Guia de Leitura Contratual (GLC), documentos previamente entregues pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE**, além da (vi) Carta de Orientação ao **BENEFICIÁRIO**; (vii) dos recibos de pagamento e (viii) do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).



18.2.1 – É responsabilidade da **CONTRATANTE** entregar ao **BENEFICIÁRIO** Titular, previamente à adesão ao plano de saúde, o Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde (MPS), que poderá ser disponibilizado em material impresso ou através de mídia digital.

18.2.2 – É responsabilidade da **CONTRATADA** enviar ao **BENEFICIÁRIO** Titular o Guia de Leitura Contratual (GLC), que poderá ser disponibilizado em material impresso ou por meio de mídia digital, juntamente com o cartão de identificação.

18.2.3 – É responsabilidade de ambas as partes oferecer, sempre que solicitado pelo **BENEFICIÁRIO** Titular e desde que este tenha disponibilizado seu endereço, cópia das condições gerais do contrato, que conterão, no mínimo, os temas que compõem o Guia de Leitura Contratual.

18.3 – TRANSFERÊNCIA DE PLANOS – as partes acordam que a mudança de plano poderá ser solicitada pela **CONTRATANTE**, de acordo com as opções de planos contratados e indicados na tabela de vendas correspondente ao presente contrato.

18.3.1 – Quando da transferência de **BENEFICIÁRIO** para um plano com mais benefícios, será contabilizado o tempo de vigência do plano anterior para o novo, observando-se que:

18.3.1.1 – Caso a transferência se dê para um plano que contenha (i) novos benefícios; (ii) nova rede credenciada; e (iii) novo padrão de acomodação e não se trate de casos de portabilidade/migração, os **BENEFICIÁRIOS** cumprirão apenas as carências determinadas para esses casos, de acordo com o que estiver previsto no novo plano.

18.4 – COBERTURAS EXTRA CONTRATUAIS E DEMAIS DESPESAS – caso a **CONTRATADA** seja obrigada a oferecer coberturas extracontratuais ou a pagar despesas não previstas no presente contrato, ainda que por força de decisão judicial ou por procedimento administrativo, caberá à **CONTRATANTE** reembolsar à **CONTRATADA** todo e qualquer valor que esta venha a despendar, incluindo o valor da condenação judicial, das custas, das despesas processuais e administrativas e dos honorários advocatícios.

18.4.1 – Nos casos em que a **CONTRATANTE** for responsável por reembolsar as despesas acima mencionadas, a **CONTRATADA** notificará a **CONTRATANTE**, dando-lhe ciência quanto à ocorrência da situação para que esta tenha a oportunidade de se manifestar a respeito e indicar, se for o caso, os argumentos de defesa.

18.4.2 – O não envio da notificação indicada no item anterior não desobriga a **CONTRATANTE** de realizar o reembolso à **CONTRATADA**.



18.4.3 – As despesas apuradas em razão das obrigações previstas na presente cláusula do contrato serão pagas pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** após o trânsito em julgado da ação judicial ou quando do encerramento deste contrato, o que acontecer primeiro.

18.4.4 – Caso, quando do encerramento do contrato, haja ainda em discussão ações judiciais que tratem das hipóteses previstas nesta cláusula, a **CONTRATADA** fará a cobrança dos valores já despendidos em tais processos, sem prejuízo de realizar novas cobranças no futuro, caso não haja sua exclusão do polo passivo desses processos após a notícia do encerramento do contrato.

18.4.5 – Eventuais custos com coberturas extracontratuais e demais despesas que sejam efetuados em razão de concessão de liberalidade pela **CONTRATADA** não serão objeto do mecanismo de ressarcimento previsto nesta cláusula.

18.4.6 – Os valores que venham a ser reembolsados pela **CONTRATANTE** nos termos desta cláusula não serão computados para fins de apuração da sinistralidade do contrato.

18.5 – MEDIAÇÃO – a **CONTRATANTE** obriga-se a informar ao **BENEFICIÁRIO** que é dever deste entrar em contato prévio com a **CONTRATADA**, por intermédio de qualquer de seus canais de atendimento, caso ocorra qualquer conflito relacionado com o presente contrato e que nenhuma reclamação deve ser apresentada perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nem demanda judicial que verse sobre os termos deste instrumento deve ser distribuída antes de que essa providência seja tomada, a fim de que se busque a composição de uma solução amigável para o pleito.

18.6 – RESPONSABILIDADES DAS PARTES – as partes acordam que o ônus decorrente de demandas administrativas – incluindo multas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e dos Procons, mas não limitadas exclusivamente a estas – ou judiciais decorrente de atos de responsabilidade de cada uma delas, nos termos de suas obrigações legais e regulamentares, será por cada qual suportado, de acordo com os critérios expostos a seguir:

18.6.1 – Serão de responsabilidade da **CONTRATANTE** os processos e as demandas motivados por questões administrativas, incluindo-se, em rol meramente exemplificativo: movimentação cadastral; suspensão/cancelamento do contrato por inadimplência; vigência de contrato; elegibilidade de **BENEFICIÁRIOS**; diferença na aplicação de reajustes das contraprestações pecuniárias (em relação àqueles praticados pela **CONTRATADA** e previstos em contrato); preenchimento de dados e apresentação de documentos necessários na Proposta Comercial; omissão/inexatidão na informação sobre carências, coberturas parciais temporárias e rede de atendimento, entre outros.



18.6.1.1 – Havendo determinação administrativa ou judicial que (i) impeça a aplicação dos reajustes previstos no presente contrato ou (ii) reduza o valor da contraprestação pactuada entre as partes, caberá à **CONTRATANTE** reembolsar à **CONTRATADA** qualquer valor que a **CONTRATADA** venha a despendar, incluindo o valor de condenação, custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A **CONTRATANTE** deverá, ainda, pagar à **CONTRATADA** a diferença de valor da contraprestação, considerando o que será efetivamente pago pelo **BENEFICIÁRIO** ativo e/ou inativo e o valor devido.

18.6.2 – Serão de responsabilidade da **CONTRATADA** os processos e as demandas motivados por questões assistenciais e de coberturas contratuais, ressalvados os casos de negativas de atendimento por suspensão ou cancelamento do contrato decorrente de falha operacional da **CONTRATANTE**, entre outros.

18.6.3 – As partes estabelecem, por fim, que, quando juridicamente possível, a parte que foi demandada por ato que não seja de sua responsabilidade deverá informar à outra parte para que (i) compareça espontaneamente em juízo ou perante autoridade competente, reconhecendo sua condição de única e exclusiva responsável, bem como forneça à outra parte toda a documentação solicitada por esta, necessária para garantir sua defesa; e, (ii) se possível, substitua a parte exigência na demanda administrativa ou judicial.

18.7 – LIBERALIDADE DA CONTRATADA – a autorização concedida pela **CONTRATADA** para a cobertura de eventos não previstos ou excluídos neste contrato não confere à **CONTRATANTE** ou ao **BENEFICIÁRIO** direito adquirido e/ou extensão da abrangência de coberturas do presente contrato, caracterizando mera liberalidade da **CONTRATADA**.

18.8 – TOLERÂNCIA – a tolerância ou a demora da **CONTRATADA** em exigir da **CONTRATANTE** o cumprimento de quaisquer das obrigações aqui previstas ou mesmo a sua omissão quanto a tais questões não será considerada novação, podendo, conforme o caso, a qualquer tempo, ser exigido seu cumprimento.

18.9 – NÃO PRESUNÇÃO – não se admite a presunção de que a **CONTRATADA** ou a **CONTRATANTE** possa ter conhecimento de circunstâncias que não constem deste contrato ou de comunicação posterior por escrito.

18.10 – SUB-ROGAÇÃO – a **CONTRATADA** ficará sub-rogada em todos os direitos e ações da **CONTRATANTE** contra aqueles que por ato, fato ou omissão tenham causado as despesas cobertas pela **CONTRATADA** ou para elas tenham concorrido, obrigando-se a **CONTRATANTE** a facilitar os meios necessários ao exercício dessa sub-rogação.



18.11 – ENVIO DE INFORMAÇÕES À ANS – conforme disposto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em resolução normativa própria, o envio de informações relativas à assistência médica prestada aos **BENEFICIÁRIOS** é responsabilidade da **CONTRATADA**, que as enviará, por intermédio do coordenador médico de informações em saúde que estiver cadastrado perante a agência. Resguardadas as prerrogativas e obrigações profissionais do coordenador, a **CONTRATADA** responde pela omissão ou incorreção dos dados enviados, que serão preservados de acordo com a garantia de sigilo médico de informações.

18.12 – DECLARAÇÕES – a **CONTRATANTE** declara, neste ato, sob as penas da lei, que as informações ora prestadas são verdadeiras, declarando, ainda, que todas as inclusões de **BENEFICIÁRIOS** obedecerão às regras estabelecidas neste contrato, principalmente no que tange à elegibilidade destes, responsabilizando-se administrativa, penal e civilmente pelo ressarcimento das perdas e dos danos decorrentes de eventual inclusão indevida, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais cabíveis em razão do descumprimento dessa obrigação.

18.13 – CONTRATOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – os contratos que vierem a ser celebrados com a administração pública direta ou indireta obedecerão aos termos do respectivo edital e à Lei nº 8.666/93.

19 | Cláusula Décima Nona

DO FORO

19.1 – Fica eleito o foro de domicílio da **CONTRATANTE** para dirimir as questões oriundas do presente contrato.



PME
PRODUTOS DISPONÍVEIS PESSOA JURÍDICA – 602-1SPME

Produtos disponibilizados para pessoa jurídica – versão 602-1SPME

REGISTRO ANS	PRODUTO ANS	SEGMENTAÇÃO	COPARTICIPAÇÃO	REEMBOLSO	TIPO CONTRATAÇÃO	PADRÃO ACOMODAÇÃO	FORMAÇÃO PREÇO	CÓD. REDE	NOME REDE	ABRANGÊNCIA
492086224 (SP)	Amil Fácil S40 QC SP GM PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Não	Não	Coletivo Empresarial	Coletivo	Presta-belecido	862	Amil Fácil S40 QC SP	Grupo de Municípios
492082221 (SP)	Amil Fácil S40 QC SP GM Copart PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Sim	Não	Coletivo Empresarial	Coletivo	Presta-belecido	862	Amil Fácil S40 QC SP	Grupo de Municípios
492218222 (GRU)	Amil Fácil S40 QC GRU Região GM PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Não	Não	Coletivo Empresarial	Coletivo	Presta-belecido	863	Amil Fácil S40 QC GRU Região	Grupo de Municípios
486047201 (GRU)	Amil Fácil S40 QC GRU Região GM Copart PJ	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Sim	Não	Coletivo Empresarial	Coletivo	Presta-belecido	863	Amil Fácil S40 QC GRU Região	Grupo de Municípios
492219221 (RJ)	Amil Fácil S40 QC RJ GM PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Não	Não	Coletivo Empresarial	Coletivo	Presta-belecido	864	Amil Fácil S40 QC RJ	Grupo de Municípios
486051209 (RJ)	Amil Fácil S40 QC RJ GM Copart PJ	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Sim	Não	Coletivo Empresarial	Coletivo	Presta-belecido	864	Amil Fácil S40 QC RJ	Grupo de Municípios
492096221	Amil Fácil S60 QC SP GM PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Não	Não	Coletivo Empresarial	Coletivo	Presta-belecido	872	Amil Fácil S60 QC SP	Grupo de Municípios
483755190	Amil Fácil S60 QC SP GM Copart PJ	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Sim	Não	Coletivo Empresarial	Coletivo	Presta-belecido	872	Amil Fácil S60 QC SP	Grupo de Municípios



PME

PRODUTOS DISPONÍVEIS PESSOA JURÍDICA – 602-1SPME

REGISTRO ANS	PRODUTO ANS	SEGMENTAÇÃO	COPARTICIPAÇÃO	REEMBOLSO	TIPO CONTRATAÇÃO	PADRÃO ACOMODAÇÃO	FORMAÇÃO PREÇO	CÓD. REDE	NOME REDE	ABRANGÊNCIA
492214220	Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí GM PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Não	Não	Coletivo Empresarial	Coletivo	Preesta- belecido	873	Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí	Grupo de Municípios
483759192	Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí GM Copart PJ	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Sim	Não	Coletivo Empresarial	Coletivo	Preesta- belecido	873	Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí	Grupo de Municípios
492093227	Amil Fácil S60 QC RJ GM PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Não	Não	Coletivo Empresarial	Coletivo	Preesta- belecido	874	Amil Fácil S60 QC RJ	Grupo de Municípios
492088221	Amil Fácil S60 QC RJ GM Copart PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Sim	Não	Coletivo Empresarial	Coletivo	Preesta- belecido	874	Amil Fácil S60 QC RJ	Grupo de Municípios
483766195	Amil Fácil S60 QC PR GM PJ	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Não	Não	Coletivo Empresarial	Coletivo	Preesta- belecido	875	Amil Fácil S60 QC PR	Grupo de Municípios
483767193	Amil Fácil S60 QC PR GM Copart PJ	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Sim	Não	Coletivo Empresarial	Coletivo	Preesta- belecido	875	Amil Fácil S60 QC PR	Grupo de Municípios
492216226	Amil Fácil S60 QC SP Mais GM PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Não	Não	Coletivo Empresarial	Coletivo	Preesta- belecido	982	Amil Fácil S60 QC SP Mais	Grupo de Municípios
492217224	Amil Fácil S60 QC SP Mais GM Copart PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Sim	Não	Coletivo Empresarial	Coletivo	Preesta- belecido	982	Amil Fácil S60 QC SP Mais	Grupo de Municípios
491786223	Amil Fácil S75 QC RJ GM PJ	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Não	Não	Coletivo Empresarial	Coletivo	Preesta- belecido	1001	Amil Fácil S75 QC RJ	Grupo de Municípios
491760220	Amil Fácil S75 QC RJ GM Copart PJ	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Sim	Não	Coletivo Empresarial	Coletivo	Preesta- belecido	1001	Amil Fácil S75 QC RJ	Grupo de Municípios



PME
PRODUTOS DISPONÍVEIS PESSOA JURÍDICA – 602-1SPME

REGISTRO ANS	PRODUTO ANS	SEGMENTAÇÃO	COPARTICIPAÇÃO	REEMBOLSO	TIPO CONTRATAÇÃO	PADRÃO ACOMODAÇÃO	FORMAÇÃO PREÇO	CÓD. REDE	NOME REDE	ABRANGÊNCIA
491761228	Amil Fácil S75 QP RJ GM PJ	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Não	Não	Coletivo Empresarial	Individual	Presta-belecido	1002	Amil Fácil S75 QP RJ	Grupo de Municípios
491762226	Amil Fácil S75 QP RJ GM Copart PJ	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Sim	Não	Coletivo Empresarial	Individual	Presta-belecido	1002	Amil Fácil S75 QP RJ	Grupo de Municípios
483770193	Amil Fácil S80 QC SP RJ DF PR PE GM PJ	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Não	Não	Coletivo Empresarial	Coletivo	Presta-belecido	876	Amil Fácil S80 QC SP RJ DF PR PE	Grupo de Municípios
483771191	Amil Fácil S80 QC SP RJ DF PR PE GM Copart PJ	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Sim	Não	Coletivo Empresarial	Coletivo	Presta-belecido	876	Amil Fácil S80 QC SP RJ DF PR PE	Grupo de Municípios
483772190	Amil Fácil S80 QP SP RJ DF PR PE GM PJ	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Não	Não	Coletivo Empresarial	Individual	Presta-belecido	877	Amil Fácil S80 QP SP RJ DF PR PE	Grupo de Municípios
483773198	Amil Fácil S80 QP SP RJ DF PR PE GM Copart PJ	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Sim	Não	Coletivo Empresarial	Individual	Presta-belecido	877	Amil Fácil S80 QP SP RJ DF PR PE	Grupo de Municípios
492247226	Amil Fácil S80 QC SP RJ DF PR PE GM2 PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Não	Não	Coletivo Empresarial	Coletivo	Presta-belecido	876	Amil Fácil S80 QC SP RJ DF PR PE	Grupo de Municípios
492246228	Amil Fácil S80 QC SP RJ DF PR PE GM2 Copart PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Sim	Não	Coletivo Empresarial	Coletivo	Presta-belecido	876	Amil Fácil S80 QC SP RJ DF PR PE	Grupo de Municípios



PME

PRODUTOS DISPONÍVEIS PESSOA JURÍDICA – 602-1SPME

REGISTRO ANS	PRODUTO ANS	SEGMENTAÇÃO	COPARTICIPAÇÃO	REEMBOLSO	TIPO CONTRATAÇÃO	PADRÃO ACOMODAÇÃO	FORMAÇÃO PREÇO	CÓD. REDE	NOME REDE	ABRANGÊNCIA
492245220	Amil Fácil S80 QP SP RJ DF PR PE GM2 PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Não	Não	Coletivo Empresarial	Individual	Preesta- belecido	877	Amil Fácil S80 QP SP RJ DF PR PE	Grupo de Municípios
488695210 (a partir de 01/06/2021)	Amil Fácil S80 QP SP RJ DF PR PE GM2 Copart PJ	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Sim	Não	Coletivo Empresarial	Individual	Preesta- belecido	877	Amil Fácil S80 QP SP RJ DF PR PE	Grupo de Municípios
492208225	Amil S380 QC Nac R PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Não	Sim	Coletivo Empresarial	Coletivo	Preesta- belecido	883	Amil S380 QC	Nacional
492209223	Amil S380 QC Nac R Copart PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Sim	Sim	Coletivo Empresarial	Coletivo	Preesta- belecido	883	Amil S380 QC	Nacional
492211225	Amil S380 QP Nac R PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Não	Sim	Coletivo Empresarial	Individual	Preesta- belecido	884	Amil S380 QP	Nacional
492212223	Amil S380 QP Nac R Copart PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Sim	Sim	Coletivo Empresarial	Individual	Preesta- belecido	884	Amil S380 QP	Nacional
492207227	Amil S450 QC Nac R PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Não	Sim	Coletivo Empresarial	Coletivo	Preesta- belecido	878	Amil S450 QC	Nacional
492199222	Amil S450 QC Nac R Copart PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Sim	Sim	Coletivo Empresarial	Coletivo	Preesta- belecido	878	Amil S450 QC	Nacional
492205221	Amil S450 QP Nac R PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Não	Sim	Coletivo Empresarial	Individual	Preesta- belecido	879	Amil S450 QP	Nacional
492206229	Amil S450 QP Nac R Copart PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Sim	Sim	Coletivo Empresarial	Individual	Preesta- belecido	879	Amil S450 QP	Nacional



PME

PRODUTOS DISPONÍVEIS PESSOA JURÍDICA – 602-1SPME

REGISTRO ANS	PRODUTO ANS	SEGMENTAÇÃO	COPARTICIPAÇÃO	REEMBOLSO	TIPO CONTRATAÇÃO	PADRÃO ACOMODAÇÃO	FORMAÇÃO PREÇO	CÓD. REDE	NOME REDE	ABRANGÊNCIA
491835225	Amil S580 QP NAC R PJ	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Não	Sim	Coletivo Empresarial	Individual	Preesta-belecido	1000	Amil S580 QP	Nacional
491836223	Amil S580 QP NAC R Copart PJ	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Sim	Sim	Coletivo Empresarial	Individual	Preesta-belecido	1000	Amil S580 QP	Grupo de Municípios
492091221	Amil S750 QP Nac R PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Não	Sim	Coletivo Empresarial	Individual	Preesta-belecido	880	Amil S750 QP	Nacional
492087222	Amil S750 QP Nac R Copart PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Sim	Sim	Coletivo Empresarial	Individual	Preesta-belecido	880	Amil S750 QP	Nacional
492244221	Amil One S1500 QP Nac R PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Não	Sim	Coletivo Empresarial	Individual	Preesta-belecido	881	Amil One S1500 QP	Nacional
486798200	Amil One S1500 QP Nac R Copart PJ	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Sim	Sim	Coletivo Empresarial	Individual	Preesta-belecido	881	Amil One S1500 QP	Nacional
492236221	Amil One S2500 QP Nac R PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Não	Sim	Coletivo Empresarial	Individual	Preesta-belecido	881	Amil One S2500 QP	Nacional
492235222	Amil One S2500 QP Nac R Copart PJ SUP22	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Sim	Sim	Coletivo Empresarial	Individual	Preesta-belecido	881	Amil One S2500 QP	Nacional
483822190	Amil One S6500 Black QP Nac R PJ	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Não	Sim	Coletivo Empresarial	Individual	Preesta-belecido	882	Amil One S6500 Black QP	Nacional
483823198	Amil One S6500 Black QP Nac R Copart PJ	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	Sim	Sim	Coletivo Empresarial	Individual	Preesta-belecido	882	Amil One S6500 Black QP	Nacional



ANEXOS DAS COBERTURAS ADICIONAIS





Processo SUSEP 15414.900150/2016-04

CONDIÇÕES CONTRATUAIS DAS COBERTURAS DE SEGURO

COBERTURAS	Plano 1	Plano 2	Plano 3
Despesas Médico-hospitalares e/ou Odontológicas em Viagem Internacional (DMHO-VI)	USD 15.000,00 / EUR 30.000,00	USD 100.000,00	USD 300.000,00
Despesas Farmacêuticas (DF)	USD 500,00	USD 1.000,00	USD 1.000,00
Translado Médico (TM)	USD 5.000,00	USD 10.000,00	USD 10.000,00
Translado do Corpo (TC)	USD 15.000,00	USD 15.000,00	USD 15.000,00
Regresso Sanitário (RS)	USD 30.000,00	USD 60.000,00	USD 100.000,00
Regresso Antecipado (RA)	USD 2.000,00	USD 2.500,00	USD 3.500,00
Retorno de Familiares em Caso de Falecimento do Segurado (RFFS)	USD 2.000,00	USD 2.500,00	USD 3.500,00
Acompanhamento de Menor e/ou Idoso (AMI)	USD 2.000,00	USD 2.500,00	USD 3.500,00
Visita ao Usuário Segurado Hospitalizado (VUSH)	USD 600,00	USD 1.250,00	USD 1.250,00
Hospedagem em Hotel após Alta Hospitalar (HHAH)	USD 600,00	USD 1.250,00	USD 1.250,00
Retorno por Sinistro no Domicílio (RD)	USD 2.000,00	USD 2.500,00	USD 3.500,00

*As coberturas estipuladas em euros (EUR) são válidas para viagens realizadas dentro do território dos Estados-membros da União Europeia e Estados associados, signatários do Tratado de Schengen. Fora desses países, aplica-se o limite da cobertura em dólares norte-americanos (USD).

| Apresentação

Neste documento, são apresentadas as condições contratuais do Seguro-viagem Exterior. Elas estabelecem quais as coberturas contratadas e seus limites, os riscos excluídos e a forma de utilização do seguro.

Este seguro é regido pela legislação aplicável aos contratos de seguro, pelas disposições legais específicas do seguro de pessoas, pelas presentes condições contratuais, gerais e especiais e por eventuais endossos a este contrato.



Para os casos não previstos nestas condições contratuais, será aplicada a lei que regulamenta os seguros privados no Brasil.

Todos os valores referentes ao capital segurado, a prêmios e outros valores serão pagos em moeda nacional de curso forçado (real brasileiro). Os valores indicados em moeda estrangeira (dólar) serão convertidos em real brasileiro na data do sinistro. As coberturas que eventualmente estiverem fixadas e estipuladas em euros (EUR) são válidas para viagens realizadas dentro do território dos Estados-membros da União Europeia e Estados associados, signatários do Tratado de Schengen. Fora desses países, aplica-se o limite de cobertura em dólares norte-americanos (USD).

Para todos os efeitos destas condições contratuais, o **BENEFICIÁRIO** vinculado a um dos planos de saúde operados pela AMIL será denominado Segurado.

O Segurado declara conhecer e aceitar os termos destas condições gerais, em especial quando tratarem das cláusulas limitativas que se encontram em destaque ao longo do texto deste instrumento.

ATENÇÃO: o seguro-viagem não é seguro-saúde! Leia atentamente estas condições contratuais, observando seus direitos e obrigações, bem como o limite do capital segurado contratado para cada cobertura.

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

| Definições

Para todos os efeitos deste anexo, deverão ser observados os seguintes conceitos:

ACIDENTE PESSOAL – evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física que, por si só e independentemente de qualquer causa, tenha como consequência direta a morte ou a invalidez permanente, total ou parcial, do **BENEFICIÁRIO** ou que torne necessário o tratamento médico.

Incluem-se nesse conceito:

- (i) o suicídio ou sua tentativa, que será equiparado, para fins de indenização, a acidente pessoal, observada a legislação em vigor;
- (ii) os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a elas o Segurado ficar sujeito a decorrência de acidente coberto;
- (iii) os acidentes decorrentes de escapamento accidental de gases e vapores;
- (iv) os acidentes decorrentes de sequestros e tentativas de sequestro;
- (v) os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas.

Excluem-se desse conceito:

- (i) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente, por acidente, ressalvadas as infecções, os estados septicêmicos e as embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto;
- (ii) as intercorrências ou complicações consequentes à realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto;
- (iii) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos ou que tenham relação de causa e efeito com eles, assim como as lesões classificadas como: lesão por esforço repetitivo (LER), doenças osteomusculares relacionadas com o trabalho (DORT), lesão por trauma continuado ou contínuo (LTC) ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como suas consequências pós-tratamento, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo;
- (iv) as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como "invalidéz acidentária", em que o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidéz por acidente pessoal.

ÂMBITO GEOGRÁFICO – local de abrangência da cobertura da apólice;

AVISO DE SINISTRO – documento por meio do qual se informará à Seguradora a ocorrência do sinistro;



APÓLICE – documento emitido pela Seguradora que formaliza a aceitação do risco solicitada pelo Estipulante. Ato escrito que constitui a prova normal do contrato;

BAGAGEM – todo volume acondicionado em compartimento fechado e despachado e que esteja comprovadamente sob responsabilidade da companhia aérea;

Não será considerada, para efeito deste seguro, a bagagem não despachada e transportada com o Segurado (bagagem de mão).

BENEFICIÁRIO – pessoa física designada para receber os valores dos capitais segurados na hipótese de ocorrer sinistro coberto;

CAPITAL SEGUADO – valor máximo para a cobertura contratada, a ser pago pela Seguradora ao Segurado, na hipótese de ocorrer sinistro coberto;

CARÊNCIA – período contado a partir da data de início de vigência do seguro, do aumento do capital segurado ou da recondução da vigência do seguro (em caso de suspensão), durante o qual, ainda que ocorra evento coberto – sinistro –, o Segurado ou os **BENEFICIÁRIOS** não terão direito ao recebimento dos capitais segurados contratados;

CENTRAL DE ASSISTÊNCIA – central de atendimento que ficará responsável por receber as solicitações de serviços feitas pelo Segurado ou por seu acompanhante. A central de assistência estará disponível durante 365 dias por ano, 24 horas por dia, e será responsável por organizar, monitorar a prestação de serviço ao Segurado e efetuar eventuais pagamentos diretamente ao prestador de serviço;

CERTIFICADO INDIVIDUAL – documento emitido pela Seguradora e destinado ao Segurado, no qual estarão indicadas as coberturas efetivamente contratadas;

COBERTURA – compromisso assumido pela Seguradora de pagar o valor do capital segurado caso ocorra um dos eventos definidos nas condições contratuais, desde que tal evento não seja excluído dessa cobertura;

CONDIÇÕES ESPECIAIS – conjunto de cláusulas que especificam as diferentes modalidades de cobertura que podem ser contratadas dentro de um mesmo plano de seguro;

CONDIÇÕES GERAIS – conjunto de cláusulas que rege um mesmo seguro, estabelecendo obrigações e direitos da Seguradora, dos Segurados, dos **BENEFICIÁRIOS** e, quando couber, do Estipulante;

CÔNJUGE – é a(o) esposa(o) do(a) Segurado(a). A(o) companheira(o) equipara-se ao cônjuge, desde que comprovada a união estável, nos termos da legislação em vigor, na data do sinistro;



CORRETOR DE SEGUROS – pessoa física ou jurídica devidamente habilitada para intermediar a comercialização de contratos de seguros. O corretor de seguros responderá civilmente perante o Estipulante, os Segurados e a Seguradora pelos prejuízos que causar por omissão, imperícia ou negligência no exercício da profissão, além de ser responsável por dar ciência ao Estipulante/Segurado de qualquer informação relativa ao seguro e/ou comunicação efetuada pela Seguradora;

DECLARAÇÃO MÉDICA – documento elaborado na forma de relatório ou similar, no qual o médico assistente exprime sua opinião sobre o estado de saúde do Segurado e os respectivos fatos médicos correlatos;

DOENÇA OU DEFICIÊNCIA PREEXISTENTE – toda debilidade, congênita, adquirida ou decorrente de acidente, que comprometa a função orgânica ou motora ou coloque em risco a saúde do indivíduo, quer por sua ação direta, quer por suas consequências indiretas, existentes anteriormente à contratação do seguro, da qual o Segurado tenha conhecimento no momento da contratação e que não tenha sido informada por ele no momento da assinatura da proposta de adesão;

DOENÇA CONGÊNITA – é a moléstia inata desenvolvida que ocasione incapacidade e que comprometa o desenvolvimento neuropsicomotor do Segurado;

DOENÇA CRÔNICA – doença com período de evolução que ultrapassa a fase inicial, persistindo ativa por tempo indeterminado. Pode ser:

- (i) **DOENÇA CRÔNICA EM ATIVIDADE** – doença crônica que se mantém ativa apesar do tratamento;
- (ii) **DOENÇA CRÔNICA DE CARÁTER PROGRESSIVO** – doença crônica que se mantém evolutiva em curso de piora, apesar do tratamento.

DOENÇA EM ESTÁGIO TERMINAL – aquela em estágio sem nenhuma alternativa terapêutica e sem perspectiva de reversibilidade, sendo o paciente considerado definitivamente fora dos limites de sobrevivência com expectativa de morte iminente, conforme atestado pelo médico assistente do paciente e desde que reconhecido pela Seguradora;

DOLO – ato consciente por meio do qual alguém induz outro a erro, agindo com má-fé, por meio fraudulento e visando a um prejuízo físico ou financeiro, em proveito próprio ou alheio;

EMERGÊNCIA – situação na qual o Segurado necessita de atendimento imediato, pois existe risco de morte;



EVENTO COBERTO – é o acontecimento futuro e incerto, de natureza involuntária, ocorrido durante a vigência do seguro e previsto nestas condições contratuais;

ESTIPULANTE – pessoa física ou jurídica que propõe a contratação de plano coletivo, ficando investida de poderes de representação do Segurado nos termos da legislação, sendo identificado como estipulante instituidor, quando participar, total ou parcialmente, do custeio do plano, e como estipulante averbador, quando não participar do custeio;

FILHO – filho(s), enteado(s) e o(s) absolutamente incapaz(es) considerado(s) dependente(s) do Segurado, conforme regra estabelecida pela Receita Federal para o Imposto de Renda (IRPF), exceto se houver disposição contratual em contrário;

FRAUDE – obtenção, para si ou para outrem, de vantagem ilícita, financeira ou material, em prejuízo alheio, mantendo ou até induzindo alguém ao erro, mediante ardil, artifício ou qualquer outro meio que possa enganar. Nos termos da legislação penal brasileira, é uma das formas de estelionato;

FURTO – ato de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel (conforme o art. 155 do Código Penal);

HOSPITAL – é o estabelecimento legalmente habilitado, constituído e licenciado no Brasil ou no exterior, devidamente instalado e equipado para tratamento médico, clínico e/ou cirúrgico de seus pacientes.

Não se entende como estabelecimento hospitalar:

- (i) clínicas, creches, casas de repouso ou casas de convalescença para idosos;
- (ii) local que funcione como centro de tratamento para drogas e/ou álcool, exceto os casos previamente autorizados pela Seguradora;
- (iii) qualquer estabelecimento que não se enquadre na definição de hospital, acima;
- (iv) instituição de saúde hidroterápica ou clínica de métodos curativos naturais;
- (v) casa de saúde para convalescentes e/ou reabilitação de quaisquer espécies;
- (vi) *home care* (internação domiciliar).

HOSPITALIZAÇÃO – é a permanência em hospital por período mínimo de 12 (doze) horas em regime de internação, indicada por profissional médico habilitado, caracterizada pela utilização de acomodação de que o estabelecimento disponha para tratamento clínico ou cirúrgico que não possa ser realizado em regime ambulatorial, domiciliar ou em consultório;



INDENIZAÇÃO – pagamento em dinheiro efetuado pela Seguradora ao Segurado ou ao(s) seu(s) **BENEFICIÁRIO(S)**, quando da ocorrência do evento objeto da cobertura contratada;

ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES – é o índice econômico adotado pela Seguradora para atualização dos valores;

INÍCIO DE VIGÊNCIA – data a partir da qual as coberturas de risco propostas serão garantidas pela Seguradora;

LAUDO MÉDICO – documento emitido por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina sobre as condições físicas e de saúde do proponente;

MÉDICO – é o profissional legalmente licenciado para a prática da medicina, que presta informações a respeito da saúde do Segurado. Não serão aceitos como médico: o próprio Segurado, seu cônjuge, seus dependentes, parentes consanguíneos ou afins, mesmo que habilitados a exercer a prática da medicina;

MÉDICO ASSISTENTE – o médico que está assistindo o Segurado ou que já lhe tenha prestado assistência continuada;

MEMBROS DA FAMÍLIA – serão considerados membros da família: pai, mãe, irmãos, cônjuges, filhos e enteados do Segurado;

OMISSÃO – ocultação de fatos ou circunstâncias que, se fossem revelados, levariam o Segurador a recusar o risco ou aceitá-lo sob agravações tarifárias ao prêmio e/ou outras condições;

PREJUÍZO – perda econômica/material decorrente dos eventos cobertos na apólice;

PRÊMIO – importância paga à Seguradora em contrapartida à aceitação e cobertura do risco a que o Segurado está exposto;

PROPOSTA DE ADESÃO – documento com declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco. Nela, o proponente manifesta o pleno conhecimento das condições contratuais e expressa a intenção de aderir ao seguro;

REGIME AMBULATORIAL – ambiente para atendimento de problemas relacionados com a saúde de pacientes que não precisam de internação nem de estar acamados;

RISCO – evento incerto ou de data incerta que independe da vontade das partes contratantes, para o qual se contrata o seguro;



RISCOS EXCLUÍDOS – eventos, indicados em cláusula própria, cuja ocorrência não gera para a Seguradora obrigação de indenizar;

ROUBO – subtração de bem cometida mediante ameaça ou emprego de violência contra a pessoa ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, quer pela ação física, quer pela aplicação de narcóticos ou assalto à mão armada;

SEGURADO – pessoa física em nome de quem se faz o seguro, a qual possui interesse econômico exposto ao risco;

QUADRO CLÍNICO – conjunto das manifestações mórbidas objetivas e subjetivas apresentadas por um paciente;

SINISTRO – realização do risco coberto pela apólice durante a vigência desta;

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) – autarquia com poderes de normatização, controle e fiscalização do mercado de seguros no Brasil;

URGÊNCIA – situação na qual o Segurado necessita de atendimento, não caracterizado como de emergência, podendo aguardar o atendimento de casos emergenciais;

VIGÊNCIA – é o período pelo qual está contratado o seguro.

1 | Objetivo do Seguro

1.1 – Este seguro tem por objetivo garantir ao Segurado ou a seu(s) **BENEFICIÁRIO(S)**, durante o período de viagem previamente determinado, o pagamento de indenização, limitada ao capital segurado contratado para cada cobertura, ou a prestação de determinados serviços, sempre que se verificar a ocorrência de riscos previstos e cobertos pelas coberturas contratadas, como tal indicadas na apólice, desde que o evento não se enquadre como “risco excluído” ou “não coberto” pela legislação vigente.

2 | Âmbito Geográfico

2.1 – Estão cobertos os eventos ocorridos em qualquer parte do globo terrestre, exceto no Brasil. As indenizações ou os reembolsos serão pagos em moeda nacional, conforme a cobertura contratada.

3 | Elegibilidade

3.1 – Poderão contratar os serviços previstos no presente instrumento as pessoas jurídicas que tenham adquirido um dos planos de saúde coletivos empresariais elegíveis, conforme disposto no item 3.1.1, e que cumpram, cumulativamente, as seguintes condições:

- (i) não estejam com o(s) pagamento(s) da(s) mensalidade(s) em atraso, de acordo com as normas pertinentes ao contrato principal;
- (ii) leiam e aceitem os termos deste anexo.

3.1.1 – São considerados elegíveis à contratação do serviço previsto no presente instrumento os **CONTRATANTES** dos produtos denominados **Amil Fácil S40, Amil Fácil S60, Amil Fácil S60 Mais, Amil Fácil S75, Amil Fácil S80, Amil S380, Amil S450, Amil S580 e Amil S750.**

4 | Beneficiário

4.1 – O **BENEFICIÁRIO** das coberturas/garantias deste seguro será sempre o próprio Segurado. Na hipótese de recebimento de indenização pela Seguradora por sinistro coberto, estando o Segurado impossibilitado de fornecer quitação quanto ao pagamento de indenização/prestação de serviço de assistência, a quitação pode ser dada por seu representante legal. Na eventualidade de o Segurado falecer antes do pagamento da indenização pela Seguradora, o pagamento correspondente será feito em conformidade com a cláusula décima.

4.2 – No caso de Segurados menores de 14 anos de idade, é permitida a contratação de coberturas relacionadas com o reembolso de despesas, na condição de Segurado principal ou dependente.

5 | Capital Segurado

5.1 – O capital segurado corresponde ao valor máximo para as coberturas do seguro contratadas e será pago ou reembolsado pela Seguradora na ocorrência de sinistro coberto pela apólice vigente na data do evento.

5.2 – No caso das coberturas de assistência, em que não existe capital segurado estipulado, os serviços estarão disponíveis para o Segurado 24 (vinte e quatro) horas por dia, com atendimento em português, e poderão ser acessados pelo número de telefone indicado no Certificado Individual de Seguro.



5.2.1 – Na impossibilidade de contato pelo telefone gratuito disponibilizado pela Seguradora, utilização de profissionais e/ou rede de serviços autorizada, o Segurado ou seu **BENEFICIÁRIO** poderá optar por prestadores de serviço de sua livre escolha, desde que legalmente habilitados, ficando a Seguradora responsável pelo reembolso das despesas até o limite máximo do capital segurado contratado.

6 | Vigência

6.1 – O Segurado poderá utilizar o Seguro durante o prazo de vigência da apólice, mas somente estará coberto durante o período da viagem informado no Certificado Individual de Seguro. Para todos os efeitos, deverá ser respeitado o Período Máximo de Viagem, conforme indicado a seguir:

6.1.1 – Período Máximo de Viagem – tanto o seguro-viagem quanto os serviços de assistência serão disponibilizados aos Segurados durante o período de vigência contratado, desde que: (i) a viagem ocorra para um dos países descritos no âmbito geográfico de cobertura; (ii) o período de viagem não ultrapasse o limite máximo de 90 (noventa) dias consecutivos para os Segurados vinculados ao Plano 1 e 180 (cento e oitenta) dias consecutivos para os Segurados vinculados aos Planos 2 e 3;

6.1.2 – Antes de cada viagem, o Segurado deverá entrar em contato com a central de assistência e solicitar a emissão de um certificado individual específico para essa viagem. No certificado individual constará o período de vigência do seguro, além das datas de início e término da viagem.

7 | Obrigações do Segurado

7.1 – Além das obrigações previstas ao longo destas condições gerais, o Segurado obriga-se a cumprir o disposto abaixo, sob pena de suspensão, rescisão ou nulidade do contrato de seguro:

7.1.1 – Fornecer à Seguradora informações sobre as circunstâncias e consequências do sinistro e facilitar seu acesso a elas, bem como os documentos necessários à apuração dos prejuízos e determinação da indenização;

7.1.2 – Pagar pontualmente os prêmios do seguro, fixados nos documentos de cobrança da Seguradora ou em outra forma pactuada;



7.1.3 – Em caso de sinistro, registrar a ocorrência deste perante as autoridades competentes, se for o caso;

7.1.4 – Em caso de sinistro, cumprir as instruções determinadas nas condições especiais de cada cobertura.

8 | Riscos Excluídos

8.1 – Estão excluídos da presente cobertura contratual os riscos indicados abaixo:

8.1.1 – Indenizações em caso de suicídio ou sua tentativa por parte do Segurado quando tal evento ocorrer nos primeiros dois anos da vigência do seguro ou da sua recondução depois de suspenso, conforme o art. 798 do Código Civil e contados:

- (i) do início de vigência individual do seguro; ou
- (ii) da solicitação de aumento de capital segurado feita exclusivamente pelo Segurado. Nessa hipótese, a exclusão somente se aplica à diferença do capital segurado aumentado.

8.1.2 – Situações decorrentes de uso de material nuclear para qualquer fim, incluindo explosão nuclear provocada ou não, bem como contaminação radioativa ou exposição à radiação nuclear ou ionizante.

8.1.3 – Atos de hostilidade ou de guerra, invasão, ato de inimigo estrangeiro, operações bélicas civis ou militares, revolução, terrorismo, nacionalização, subversão, conspiração, rebelião, insurreição, confisco, agitação, revolta, sedição, sublevação, motins, tumultos, greves, *lockouts* ou outras perturbações da ordem pública e delas decorrentes, exceto prestação de serviço militar ou de atos de humanidade em auxílio de outrem.

8.1.4 – Atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado, pelo **BENEFICIÁRIO** ou pelo representante legal de um ou de outro.

8.1.5 – Atos ilícitos dolosos praticados por sócios controladores, dirigentes e administradores legais, empregados do Segurado, pelo **BENEFICIÁRIO** e seus respectivos representantes, em caso de seguro contratado por pessoa jurídica.

8.1.6 – Epidemias, pandemias e/ou gripe aviária declaradas por órgão competente.

8.1.7 – Envenenamento por absorção de substância tóxica, exceto escapamento acidental de gases e vapores.



8.1.8 – Ato reconhecidamente perigoso que não seja motivado por necessidade justificada e a prática, por parte do Segurado, de atos ilícitos ou contrários à lei, salvo se decorrentes da utilização de meio de transporte mais arriscado, da prestação de serviço militar, da prática de esporte ou de atos de humanidade em auxílio de outrem.

8.1.9 – Eventos em que o Segurado tenha intencionalmente atentado contra a vida e a integridade física de outrem, consumado ou não, exceto em casos de legítima defesa ou assistência a pessoa em perigo.

8.1.10 – Erupção vulcânica, inundação e alagamento de qualquer espécie, vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo ou qualquer outra convulsão da natureza.

8.1.11 – Perdas e danos causados direta ou indiretamente por ato terrorista ou relacionados com ato terrorista, cabendo à Seguradora comprovar com documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, e desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente, não obstante o que em contrário possam dispor as condições contratuais do presente seguro.

8.1.12 – Mutilação voluntária e premeditada ou sua tentativa, excetuando-se os casos de suicídio ou sua tentativa.

8.1.13 – Tratamentos e procedimentos relativos à obesidade mórbida, inclusive gastroplastia redutora, doenças congênitas, esterilização, fertilização e mudança de sexo e suas consequências, mesmo quando provocadas por acidente.

8.1.14 – Choque anafilático e suas consequências, acidentes cardiovasculares, aneurisma, síncope, apoplexia, acidentes médicos e similares e epilepsia, quando não decorrentes de acidente coberto.

8.1.15 – Doações ou transplantes de órgãos ou tecidos.

8.1.16 – Parto ou aborto, exceto quando decorrente de acidente pessoal.

8.1.17 – Qualquer tipo de hérnia e suas consequências, exceto quando decorrente de acidente pessoal.

8.1.18 – Perda de dentes e danos estéticos.



8.1.19 – Procedimentos não previstos no Código de Ética Médica brasileiro e os não reconhecidos pelo Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia.

8.1.20 – Eventos causados exclusivamente pela não utilização pelo Segurado de equipamentos de segurança exigidos por lei.

8.1.21 – Eventos causados exclusivamente pela ausência de habilitação do Segurado para a condução de veículo automotor.

8.1.22 – Eventos de competições ilegais em aeronaves, embarcações e veículos a motor, inclusive treinos preparatórios. Essa exclusão não poderá ser aplicada para os casos em que o Segurado estiver no exercício da prática de esportes.

8.1.23 – Viagens em aeronaves ou embarcações:

- (i) que não possuam autorização em vigor das autoridades competentes para voo ou navegação;
- (ii) dirigidas por pilotos não legalmente habilitados;
- (iii) que, sendo oficiais militares, não estejam prestando serviço militar.

9 | Perda de Direitos

9.1 – O Segurado perderá o direito a qualquer indenização quando:

9.1.1 – Agravar intencionalmente o risco;

9.1.2 – Deixar de cumprir as obrigações convencionadas nestas condições contratuais.

9.2 – A Seguradora não pagará nenhuma indenização prevista nestas condições contratuais se o Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio.



9.3 – Se a inexistência ou a omissão nas declarações não resultar de má-fé do Segurado, a Seguradora poderá:

9.3.1 – Na hipótese de não ocorrência de sinistro:

- (i) cancelar o seguro, retendo do prêmio originalmente pactuado a parcela proporcional ao tempo decorrido;
- (ii) permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível.

9.3.2 – Na hipótese de ocorrência de sinistro com pagamento parcial de indenização:

- (i) cancelar o seguro após o pagamento da indenização, retendo do prêmio originalmente pactuado, acrescido da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido; ou
- (ii) mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível ou deduzindo-a do valor a ser pago ao Segurado ou ao(s) **BENEFICIÁRIO(S)** ou restringindo a garantia contratada para riscos futuros.

9.3.3 – Na hipótese de ocorrência de sinistro com pagamento integral da indenização, cancelar o seguro após o pagamento da indenização, deduzindo do valor a ser indenizado a diferença de prêmio cabível.

9.4 – O Segurado deixar de informar o sinistro à Seguradora tão logo tome conhecimento dele, bem como não adotar as providências imediatas para minorar suas consequências.

9.5 – O Segurado deixar de cumprir as obrigações e normas estabelecidas nestas condições contratuais.

10 | Procedimentos em Caso de Sinistro

10.1 – Condições básicas.

10.1.1 – Ocorrendo um evento coberto:

- (i) **em se tratando de cobertura de seguro**, o sinistro deverá ser informado pelo Segurado, por seu(s) **BENEFICIÁRIO(S)** ou por seu representante, imediatamente, tão logo o Segurado, seu **BENEFICIÁRIO** ou seu representante tenham ciência do evento, devendo a documentação indicada neste item ser dirigida à Seguradora, aos cuidados do Departamento de Sinistros, ou, ainda, ser direcionada à Seguradora por intermédio da central de atendimento;



- (ii) em se tratando de cobertura de assistência, o Segurado, seu(s) **BENEFICIÁRIO(S)** ou seu representante poderão, à sua livre escolha e desde que a Seguradora mantenha, no(s) local(ais) de destino, uma rede de serviços autorizada, solicitar a prestação de serviços através do número da central de atendimento indicada no Certificado Individual de Seguro;

Por ocasião do sinistro, o Segurado, seu(s) **BENEFICIÁRIO(S)** ou seu representante poderão optar pela prestação de serviços diretamente por parte da Seguradora ou pela realização dos serviços à sua conta, ocasião em que ele poderá acionar serviços de médicos legalmente habilitados, submetendo-se ao tratamento exigido para uma cura completa;

- (iii) será considerada como data da comunicação a data de protocolo de entrega e recebimento pelo Departamento de Sinistros da Seguradora. Se a comunicação tiver sido remetida pelos Correios, mediante Aviso de Recebimento (AR), será considerada como data da comunicação aquela constante do AR assinado pela Seguradora.

10.1.2 – Documentos básicos em casos de sinistro.

Para agilidade no processo de regulação e liquidação do sinistro, por ocasião de sua comunicação, o Segurado, seu **BENEFICIÁRIO** ou seu representante deverá apresentar os seguintes documentos/informações:

(i) Segurado

- Cópia da carteira de identidade;
- Cópia do CPF (se pessoa física);
- Cópia da certidão de nascimento ou de casamento;
- Cópia do comprovante de residência;
- Formulário de Aviso de Sinistro fornecido pela Seguradora, que deverá ser preenchido pelo Segurado ou seu **BENEFICIÁRIO**.

(ii) **BENEFICIÁRIO**

I. Cônjuge e/ou companheiro(a):

- cópia da carteira de identidade;
- cópia do CPF;



- cópia do comprovante de residência;
- cópia de certidão de casamento, da Declaração de União Estável ou Imposto de Renda perante a Receita Federal do Brasil.

(iii) Situações específicas

- Caso o Segurado ou o **BENEFICIÁRIO** seja pessoa com idade inferior a 18 (dezoito) anos, sem pai e mãe, a indenização será paga conforme o estabelecido na legislação vigente;
- Poderá ser exigida a autenticação das cópias de todos os documentos necessários à análise da Seguradora;
- Além da documentação geral indicada nestas condições contratuais, poderá a Seguradora, ainda, solicitar a entrega de documentação especial indicada para cada tipo de ocorrência, segundo previsto nas condições especiais de cada uma das coberturas contratadas;
- Mediante dúvida fundada e justificada, a Seguradora reserva-se o direito de solicitar cópia de outros documentos que venha a considerar necessários à liquidação do sinistro;
- A relação de documentos necessários à regulação de sinistro está prevista em cada uma das respectivas cláusulas contratadas. O não fornecimento da documentação solicitada acarreta a suspensão do prazo para pagamento da indenização;
- Independentemente dos documentos específicos para cada cobertura, a Seguradora poderá consultar, livremente e a seu critério exclusivo, especialistas de sua indicação para apurar a comprovação ou não do evento;
- Caso a Seguradora solicite o envio de documentação e/ou informação complementar ao Segurado com base em dúvida fundada e justificável, o prazo para a liquidação de sinistros de 30 (trinta) dias será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.



10.2 – Regulação de sinistros;

Para o cálculo da indenização e da responsabilidade da Seguradora, será considerada como data do evento:

10.2.1 – Para a cobertura das Despesas Médicas, Hospitalares e/ou Odontológicas em Viagem Internacional (DMHO-VI), Regresso Sanitário (RS) e Translado Médico (TM), a data constante dos documentos que comprovem a necessidade da despesa;

10.2.2 – Para a de Translado do Corpo (TC), a data do falecimento do Segurado;

10.2.3 – Para as demais coberturas, a data indicada nas respectivas condições especiais.

A indenização não poderá, em hipótese alguma, ser superior às quantias fixadas na apólice, respeitados os limites máximos de indenização para cada cobertura.

Para o recebimento da indenização, o Segurado deverá comprovar satisfatoriamente a ocorrência do evento e de todas as circunstâncias a ele relacionadas, sendo facultada à Seguradora a adoção de quaisquer medidas tendentes à elucidação dos fatos.

As despesas efetuadas com a comprovação do evento e, quando for o caso, os documentos de habilitação do(s) **BENEFICIÁRIO(S)** correrão por conta dos interessados, salvo os exames solicitados pela Seguradora ou de providências por esta determinadas.

10.3 – Pagamento de indenização.

A indenização somente será devida se o sinistro tiver sido caracterizado como risco coberto, conforme previsto nestas condições contratuais.

A solicitação de documentos e as demais providências ou atos que a Seguradora venha a praticar após o sinistro, por si sós, não importam reconhecimento da obrigação de pagar qualquer indenização.

O pagamento da indenização será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data de entrega de todos os documentos básicos mencionados no item 10.1.2.

A indenização pelas despesas efetuadas no exterior será realizada em reais (R\$), com base no câmbio oficial de venda na data e em moeda do efetivo pagamento realizado pelo Segurado, respeitando-se os limites de capitais segurados estabelecidos contratualmente para cada cobertura.



Em caso de atraso no pagamento da indenização, a importância devida pela Seguradora será atualizada, com base na variação positiva do IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), desde a data do sinistro até a do efetivo pagamento. O valor será, ainda, acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da mora.

O pagamento dos valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independentemente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.

Os eventuais encargos de tradução necessários à liquidação de sinistros ficarão totalmente a cargo da Seguradora.

O pagamento da indenização será realizado sob a forma de parcela, nos termos definidos em cada cobertura.

10.4 – Recusa de sinistro.

Quando, após regulação de sinistro, a Seguradora entender que não foram configuradas as condições de cada cobertura ou foi configurada alguma exclusão contratual, decidindo-se pela recusa no pagamento de indenização, ela enviará ao Segurado, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da entrega da documentação solicitada, correspondência escrita, na qual estarão dispostos os motivos da recusa.

11 | Do Preço

11.1 – O preço do anexo **SEGURO-VIAGEM** será cobrado por **BENEFICIÁRIO** Titular, conforme preço na Tabela de Vendas da **AMIL** vigente na data da adesão ao produto **SEGURO-VIAGEM** e descrito no Quadro-Resumo/proposta.

11.2 – Os reajustes aplicáveis, as multas moratórias, assim como as penalidades, como suspensão ou cancelamento por falta de pagamento, são os mesmos indicados no contrato, de que o presente anexo é parte.

12 | Rescisão e Cancelamento

12.1 – A apólice poderá ser cancelada a qualquer tempo, mediante acordo entre a Seguradora e o Estipulante e com anuência prévia e expressa de Segurados que representem, no mínimo, três quartos do grupo segurado, respeitando-se o aviso prévio de 60 (sessenta) dias.



CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS COBERTURAS DE SEGURO

1 | Despesas Médicas, Hospitalares e/ou Odontológicas em Viagem Internacional (DMHO-VI)

1.1 – Riscos cobertos.

Esta cobertura garante o reembolso ou a prestação de serviço, limitado ao capital segurado, das despesas médicas, hospitalares e/ou odontológicas realizadas sob supervisão de médico ou de dentista, nas quais tenha incorrido o Segurado em razão de acidente pessoal ou enfermidade súbita e aguda ocorridos durante o período de viagem ao exterior, observadas as disposições relativas aos riscos excluídos previstas nas condições contratuais do seguro e nestas condições especiais.

O tratamento gerador das despesas, realizado sob orientação médica, deverá ocorrer enquanto o Segurado estiver em viagem, respeitando-se o período de vigência da apólice.

Elegibilidade: são elegíveis para o recebimento desta cobertura as pessoas físicas que estiverem viajando ao exterior durante o período de viagem informado no Certificado Individual de Seguro.

Para efeito de cobertura e determinação do capital segurado, será considerada a data do evento coberto aquela constante dos documentos que comprovam a realização das despesas. Será considerada sem efeito qualquer alteração de capital segurado efetuada posteriormente à ocorrência do evento coberto.

O limite de capital segurado para esta cobertura está indicado no Certificado Individual de Seguro.

As despesas médicas, hospitalares e/ou odontológicas ocasionadas por doenças preexistentes ou crônicas incorridas pelo Segurado somente serão reembolsadas quando tais despesas tiverem sido consideradas necessárias à estabilização de um quadro clínico de emergência ou urgência, de modo a permitir que ele possa continuar sua viagem ou retornar ao seu local de residência. O reembolso dessas despesas respeitará o limite de capital segurado contratado. Não haverá cobertura para a continuidade e o controle dos tratamentos iniciados, tampouco para despesas com *check-up* e extensão de receitas.

A indenização relativa a essa cobertura somente será devida quando o evento ocorrer dentro do período de vigência do seguro.

Após o pagamento da indenização relativa a essa cobertura, a Seguradora vai reintegrar automaticamente o capital segurado sem cobrança de prêmio adicional.

1.2 – Riscos excluídos.

Além dos riscos excluídos apresentados no capítulo “Definições”, no conceito de acidente pessoal, e no disposto na cláusula oitava (“Riscos Excluídos”) destas condições contratuais, estão também excluídas:

- (i) despesas incorridas pelo Segurado durante seu estado de convalescença (isto é, após a alta médica) e despesas com acompanhantes;
- (ii) despesas com aparelhos considerados como órteses de qualquer natureza e com próteses, ressalvadas as próteses pela perda de dente(s) natural(ais) quando tal perda decorrer de acidente pessoal coberto;
- (iii) despesas com reposição de lentes, óculos, aparelhos ortodônticos etc.;
- (iv) despesas decorrentes de lesões intra-articulares de joelho;
- (v) despesas decorrentes de lesões ou doenças que não exijam atendimento médico;
- (vi) despesas decorrentes de síndromes compressivas nervosas;
- (vii) despesas decorrentes de fraturas patológicas;
- (viii) despesas decorrentes de dorsalgias, radiculopatias, ciática e outras neurites crônicas quando não gerarem um quadro clínico de emergência ou urgência;
- (ix) despesas decorrentes de entesopatias;
- (x) despesas decorrentes de entorses, distensões, contusões e luxação de ombro, todas crônicas, quando não gerarem um quadro clínico de emergência ou urgência, e doenças mentais e psiquiátricas.

1.3 – Procedimentos em casos de sinistro.

1.3.1 – Cálculo da indenização.

As despesas efetuadas no exterior serão ressarcidas em reais (R\$), com base no câmbio oficial de venda na data e em moeda do efetivo pagamento realizado pelo Segurado, respeitando-se os limites de capitais segurados estabelecidos contratualmente para esta cobertura.



Caso o Segurado esteja vinculado a mais de um contrato de seguro com cobertura de despesas médico-hospitalares e odontológicas, ainda que garantido por outra(s) seguradora(s), proceder-se-á sob a forma de rateio. Sendo assim, o total dos gastos incorridos pelo Segurado a título de despesas médicas será somado e, em seguida, será feita uma divisão dessas despesas entre as seguradoras, na proporção dos capitais segurados em cada uma das apólices vigentes na data do sinistro.

Caso o Segurado opte pela prestação de serviços médicos, hospitalares e odontológicos de sua livre escolha, deverá escolher profissionais habilitados para tal, efetuando o pagamento e apresentando o comprovante de despesas à Seguradora posteriormente.

Na hipótese de optar pelo atendimento pela central de assistência, sem necessidade de desembolso de valores, ele (seu **BENEFICIÁRIO** ou representante) deverá entrar em contato com a central de atendimento da Seguradora informando: (i) o nome completo do Segurado; (ii) o CPF ou o número da proposta; (iii) o local e o telefone do local onde se encontra; (iv) a descrição do sinistro e de que tipo de informação e/ou ajuda necessita.

1.3.2 – Documentos básicos a serem apresentados em casos de sinistro.

Respeitado o disposto na cláusula décima (“Procedimentos em Caso de Sinistro”), item 10.1.2 (“Documentos Básicos em Casos de Sinistro”) destas condições contratuais, para que a Seguradora possa analisar o pedido de pagamento da indenização referente a esta cobertura, o Segurado deverá apresentar também os seguintes documentos:

- (i) formulário “Aviso de Sinistro” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (ii) formulário “Autorização para Crédito de Indenização” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (iii) cópia do Certificado Individual de Seguro;
- (iv) cópia do RG (cédula de identidade), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e comprovante de residência do Segurado;
- (v) cópia de BO (Boletim de Ocorrência policial) e/ou CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho), se houver;
- (vi) cópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) em caso de acidente com veículo dirigido pelo Segurado;



- (vii) cópia do laudo do exame de dosagem alcoólica e/ou toxicológico, se realizado;
- (viii) cópia do laudo da perícia técnica realizada no local do acidente, se houver;
- (ix) radiografias e/ou o resultado dos exames realizados;
- (x) notas fiscais e recibos originais das despesas médicas, hospitalares e/ou odontológicas. As notas fiscais referentes a despesas com medicamentos devem ser acompanhadas das respectivas prescrições médicas;
- (xi) declaração do médico assistente indicando os medicamentos e procedimentos realizados e utilizados, assinada e com firma reconhecida.

2 | Despesas Farmacêuticas (DF)

2.1 – Riscos cobertos.

Esta cobertura garante o reembolso, limitado ao capital segurado, das despesas com medicamentos prescritos sob orientação médica e decorrente de acidente pessoal ou enfermidade coberto, observando-se os riscos excluídos previstos nestas condições especiais e nas condições contratuais do seguro.

Está coberto exclusivamente o reembolso das despesas com medicamentos comprovadas mediante apresentação de notas fiscais até o limite do capital segurado contratado.

Elegibilidade: são elegíveis para o recebimento desta cobertura as pessoas físicas que estiverem viajando ao exterior durante o período de viagem informado no Certificado Individual de Seguro.

Para efeito de cobertura e determinação do capital segurado, será considerada “data do evento coberto” a data constante nos documentos que comprovam a necessidade das despesas. Será considerada sem efeito qualquer alteração de capital segurado efetuada posteriormente à ocorrência do evento coberto.

O limite de capital segurado para esta cobertura está indicado no Certificado Individual de Seguro.



2.2 – Riscos excluídos.

Estão excluídos os riscos apresentados no capítulo “Definições”, no conceito de acidente pessoal, e no disposto na cláusula oitava (“Riscos Excluídos”) destas condições contratuais.

2.3 – Procedimentos em casos de sinistro.

Respeitado o disposto na cláusula décima (“Procedimentos em Caso de Sinistro”), item 10.1.2 (“Documentos Básicos em Casos de Sinistro”) destas condições contratuais, para que a Seguradora possa analisar o pedido de pagamento da indenização referente a esta cobertura, o Segurado deverá apresentar também os seguintes documentos:

- (i) formulário “Aviso de Sinistro” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (ii) formulário “Autorização para Crédito de Indenização” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (iii) cópia do Certificado Individual de Seguro;
- (iv) cópia do RG (cédula de identidade), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e comprovante de residência do Segurado;
- (v) notas fiscais e recibos originais das despesas farmacêuticas;
- (vi) declaração/laudo do médico assistente, assinada(o), com firma reconhecida, justificando o motivo e confirmando a enfermidade e/ou acidente pessoal do Segurado e os medicamentos necessários.

3 | Translado Médico (TM)

3.1 – Riscos cobertos.

Esta cobertura garante o reembolso, limitado ao capital segurado, das despesas com remoção do Segurado até clínica ou hospital mais próximo ou a transferência do Segurado para uma clínica ou hospital em condições de atendê-lo, caso essa remoção ou transferência tenha sido (i) causada por acidente pessoal ou enfermidade cobertos; e (ii) solicitada pelo médico assistente. Poderá tal cobertura, ainda, caracterizar-se pela prestação direta dos serviços de remoção ou transferência, mencionados acima, sem necessidade de desembolso por parte do Segurado e limitado ao valor da importância segurada. Em ambos os casos, serão observadas as disposições relativas a riscos excluídos previstas nestas condições especiais e nas condições contratuais do seguro.

Quando requisitada, por médico ou equipe médica responsável pelo atendimento, mais de uma remoção, observar-se-á o limite do capital segurado contratado para essa cobertura.

Elegibilidade: são elegíveis para o recebimento dessa cobertura as pessoas físicas que estiverem viajando ao exterior durante o período de viagem informado no Certificado Individual de Seguro.

Para efeito de cobertura e determinação do capital segurado, será considerada “data do evento coberto” a data constante dos documentos que comprovam a realização das despesas. Será considerada sem efeito qualquer alteração de capital segurado efetuada posteriormente à ocorrência do evento coberto.

O limite de capital segurado para esta cobertura está indicado no Certificado Individual de Seguro.

A indenização relativa a esta cobertura somente será devida quando o evento ocorrer dentro do período de vigência do seguro.

3.2 – Riscos excluídos.

Estão excluídos os riscos apresentados no capítulo “Definições”, no conceito Acidente Pessoal, e no disposto na cláusula oitava (“Riscos Excluídos”) destas condições contratuais.

3.3 – Procedimentos em casos de sinistro.

Caso o Segurado opte pela prestação do serviço diretamente pela central de assistência, o Segurado, seu **BENEFICIÁRIO** ou representante deverá contactar a central de atendimento informando: (i) o nome completo do Segurado; (ii) o CPF ou o número da proposta; (iii) o local e o telefone do local onde se encontra; (iv) a descrição do sinistro e de que tipo de informação e/ou ajuda necessita.

Caso o Segurado necessite de remoção do local do evento para o local de atendimento mais próximo, a central de assistência não conseguirá intervir nos casos de emergência, ocasião em que será garantido ao Segurado o reembolso das despesas havidas com essa remoção, após apresentação dos documentos comprobatórios.



3.3.1 – Documentos básicos em casos de sinistro.

Respeitado o disposto na cláusula décima (“Procedimentos em Caso de Sinistro”), item 10.1.2 (“Documentos Básicos em Casos de Sinistro”) destas condições contratuais, para que a Seguradora possa analisar o pedido de pagamento da indenização referente à cobertura, o Segurado deverá apresentar também os seguintes documentos:

- (i) formulário “Aviso de Sinistro” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (ii) formulário “Autorização para Crédito de Indenização” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (iii) cópia do RG (cédula de identidade), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e comprovante de residência do Segurado;
- (iv) cópia do Certificado Individual de Seguro;
- (v) notas fiscais e recibos originais das despesas com a remoção ou a transferência do Segurado;
- (vi) declaração/laudo do médico assistente, assinada(o), com firma reconhecida, atestando a necessidade do Segurado de transferência para clínica ou hospital que possa melhor atendê-lo.

4 | Translado de Corpo (TC)

4.1 – Riscos cobertos.

Esta cobertura garante o reembolso, limitado ao capital segurado, das despesas com a liberação e o transporte do corpo do Segurado do local de ocorrência do evento coberto até o domicílio ou o local de sepultamento, estando incluídos nessas despesas todos os procedimentos e objetos imprescindíveis ao translado do corpo. Poderá tal cobertura, ainda, caracterizar-se pela prestação direta dos serviços de liberação e transporte, mencionados acima, limitada ao valor da importância segurada. Em ambos os casos, serão observadas as disposições relativas a riscos excluídos previstas nestas condições especiais e nas condições contratuais do seguro.

Elegibilidade: são elegíveis para o recebimento desta cobertura as pessoas físicas que estiverem viajando ao exterior durante o período de viagem informado no Certificado Individual de Seguro.

Para efeito de cobertura e determinação do capital segurado, será considerada a data do evento coberto aquela do falecimento do Segurado, constatada através da análise da documentação apresentada. Será considerada sem efeito qualquer alteração de capital segurado efetuada posteriormente à ocorrência do evento coberto.

O limite de capital segurado para esta cobertura está indicado no Certificado Individual de Seguro.

A indenização relativa a esta cobertura somente será devida quando o evento ocorrer dentro do período de vigência do seguro.

4.2 – Riscos excluídos.

Estão excluídos os riscos apresentados no capítulo “Definições”, no conceito de acidente pessoal, e no disposto na cláusula oitava (“Riscos Excluídos”) destas condições gerais.

4.3 – Procedimentos em casos de sinistro.

Caso o Segurado opte pela prestação do serviço diretamente pela central de assistência, o **BENEFICIÁRIO** ou o representante do Segurado deverá contactar a central de atendimento, informando (i) o nome completo do Segurado; (ii) o CPF ou o número da proposta; (iii) o local e o telefone do local onde o corpo se encontra; (iv) a descrição do sinistro e de que tipo de informação e/ou ajuda necessita.

4.4 – Documentos básicos em casos de sinistro.

Respeitado o disposto na cláusula décima (“Procedimentos em Caso de Sinistro”), item 10.1.2 (“Documentos Básicos em Casos de Sinistro”) destas condições contratuais, para que a Seguradora possa analisar o pedido de pagamento da indenização referente a esta cobertura, um dos membros da família deverá apresentar os seguintes documentos:

4.4.1 – Em caso de morte decorrente de doença:

- (i) formulário “Aviso de Sinistro” devidamente preenchido e assinado pelo(s) **BENEFICIÁRIO(S)**;
- (ii) formulário “Autorização de Pagamento – Crédito de Sinistro” devidamente preenchido e assinado por cada um dos **BENEFICIÁRIOS**;
- (iii) cópia do RG (cédula de identidade), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e comprovante de residência do Segurado e do(s) **BENEFICIÁRIO(S)**;



- (iv) cópia do Certificado Individual de Seguro;
- (v) cópia da certidão de óbito do Segurado;
- (vi) notas fiscais e recibos originais das despesas com liberação e transporte do corpo do Segurado.

4.4.2 – Em caso de morte decorrente de acidente.

Além dos documentos relacionados no item 4.4.1, acima, o **BENEFICIÁRIO** deverá providenciar:

- (i) cópia de BO (Boletim de Ocorrência policial) e/ou CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho), se houver;
- (ii) cópia do laudo necroscópico (Instituto Médico-legal, IML), se realizado;
- (iii) cópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), em caso de acidente com veículo dirigido pelo Segurado;
- (iv) cópia do laudo do exame de dosagem alcoólica e/ou toxicológico, se realizado;
- (v) cópia do laudo da perícia técnica realizada no local do acidente, se houver.

5 | Regresso Sanitário (RS)

5.1 – Riscos cobertos.

Esta cobertura garante o reembolso, limitado ao capital segurado, de despesas com o traslado de regresso do Segurado ao local de origem da viagem ou seu domicílio, caso este não se encontre em condições de retornar como passageiro regular por motivo de acidente pessoal ou enfermidade cobertos. Poderá tal cobertura, ainda, caracterizar-se pela prestação direta dos serviços de regresso sanitário sem necessidade de desembolso por parte do Segurado e limitada ao valor da importância segurada. Em ambos os casos, serão observadas as disposições relativas a riscos excluídos previstas nestas condições especiais e nas condições contratuais do seguro.

Elegibilidade: são elegíveis para o recebimento desta cobertura as pessoas físicas que estiverem viajando ao exterior durante o período de viagem informado no Certificado Individual de Seguro.



Para efeito de cobertura e determinação do capital segurado, será considerada a “data do evento coberto” aquela constante dos documentos que comprovam a necessidade das despesas. Será considerada sem efeito qualquer alteração de capital segurado efetuada posteriormente à ocorrência do evento coberto.

O limite de capital segurado para esta cobertura está indicado no Certificado Individual de Seguro.

A indenização relativa a essa cobertura somente será devida quando o evento ocorrer dentro do período de vigência do seguro.

5.2 – Riscos excluídos.

Estão excluídos os riscos apresentados no capítulo “Definições”, no conceito de acidente pessoal, e no disposto na cláusula oitava (“Riscos Excluídos”) destas condições contratuais.

5.3 – Procedimentos em casos de sinistro.

Caso o Segurado opte pela prestação do serviço diretamente pela central de assistência, o **BENEFICIÁRIO** ou o representante do Segurado deverá contactar a central de atendimento, informando (i) o nome completo do Segurado; (ii) o CPF ou o número da proposta; (iii) o local e o telefone do local onde o Segurado se encontra; (iv) a descrição do sinistro e de que tipo de informação e/ou ajuda necessita.

5.4 – Documentos básicos em casos de sinistro.

Respeitado o disposto na cláusula décima (“Procedimentos em Caso de Sinistro”), item 10.1.2 (“Documentos Básicos em Casos de Sinistro”) destas condições contratuais, para que a Seguradora possa analisar o pedido de pagamento da indenização referente a esta cobertura, o Segurado deverá apresentar também os seguintes documentos:

- (i) formulário “Aviso de Sinistro” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (ii) formulário “Autorização para Crédito de Indenização” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (iii) cópia do RG (cédula de identidade), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e comprovante de residência do Segurado;
- (iv) cópia do Certificado Individual de Seguro;



- (v) notas fiscais e recibos originais das despesas com o traslado de regresso do Segurado ao local de origem da viagem ou seu domicílio;
- (vi) declaração/laudo do médico assistente, assinada(o), com firma reconhecida, atestando que o Segurado não se encontrava em condições de retornar como passageiro regular por motivo de acidente pessoal ou enfermidade.

6 | Regresso Antecipado (RA)

6.1 – Riscos cobertos.

Esta cobertura garante o reembolso, limitado ao capital segurado, de despesas com o traslado de regresso antecipado do Segurado ao local de origem da viagem ou seu domicílio, caso o Segurado fique impossibilitado de concluir a viagem devido a doença, acidente ou falecimento de um membro da família, observadas as disposições relativas a riscos excluídos previstas nestas condições especiais e nas condições contratuais do seguro.

Compreendem-se como despesa de regresso (i) o custo de remarcação da passagem aérea original de retorno, em classe econômica, ou, quando não for possível a remarcação, (ii) o custo de uma passagem de retorno, em classe econômica, do local onde o Segurado se encontra até seu domicílio.

Elegibilidade: são elegíveis para o recebimento dessa cobertura as pessoas físicas que estiverem viajando ao exterior durante o período de viagem informado no Certificado Individual de Seguro.

Para efeito de cobertura e determinação do capital segurado, será considerada a data do evento coberto aquela constante dos documentos que comprovam a necessidade das despesas. Será considerada sem efeito qualquer alteração de capital segurado efetuada posteriormente à ocorrência do evento coberto.

O limite de capital segurado para essa cobertura está indicado no Certificado Individual de Seguro.

A indenização relativa a essa cobertura somente será devida quando o evento ocorrer dentro do período de vigência do seguro.

6.2 – Riscos excluídos.

Estão excluídos desta cobertura (i) os riscos apresentados no capítulo “Definições”, no conceito Acidente Pessoal; (ii) os riscos dispostos na cláusula oitava (“Riscos Excluídos”) destas condições contratuais; e (iii) as viagens realizadas por outro meio de transporte que não seja o transporte aéreo comercial (avião de linha regular).

6.3 – Documentos básicos em casos de sinistro.

Respeitado o disposto na cláusula décima (“Procedimentos em Caso de Sinistro”), item 10.1.2 (“Documentos Básicos em Casos de Sinistro”) destas condições contratuais, para que a Seguradora possa analisar o pedido de pagamento da indenização referente a esta cobertura, o Segurado deverá apresentar também os seguintes documentos:

6.3.1 – Para todas as ocasiões:

- (i) formulário “Aviso de Sinistro” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (ii) formulário “Autorização para Crédito de Indenização” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (iii) cópia do RG (cédula de identidade), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e comprovante de residência do Segurado;
- (iv) cópia do Certificado Individual de Seguro;
- (v) notas fiscais e recibos originais das despesas com o traslado de regresso antecipado do Segurado ao local de origem da viagem ou seu domicílio.

6.3.2 – Quando o regresso antecipado for necessário por motivo de doença: além dos documentos relacionados no item 6.3.1: declaração/laudo do médico assistente, assinada(o), com firma reconhecida, justificando o motivo do regresso e confirmando a enfermidade do Segurado, que o obriga a retornar antecipadamente;

6.3.3 – Quando o regresso antecipado for necessário por motivo de acidente: além dos documentos relacionados no item 6.3.1: declaração/laudo do médico assistente, assinada(o), com firma reconhecida, relatando a lesão sofrida pelo Segurado e confirmando a impossibilidade de locomoção, obrigando o Segurado a retornar antecipadamente;

6.3.4 – Quando o regresso antecipado for necessário por motivo de falecimento de membros da família: além dos documentos relacionados no item 6.3.1, acima, o Segurado deverá providenciar:

- (i) documentação que comprove o grau de parentesco entre o Segurado e o membro familiar falecido;
- (ii) cópia do atestado de óbito do familiar falecido.



7 | Retorno de Familiares em Caso de Falecimento do Segurado (RFFS)

7.1 – Riscos cobertos.

Esta cobertura garante o reembolso, limitado ao capital segurado, das despesas relativas ao traslado de regresso antecipado dos membros da família do Segurado até o local de início da viagem ou até seu domicílio, caso o Segurado venha a falecer em razão de acidente pessoal ou enfermidade cobertos e os membros da família do Segurado possuam passagem aérea de retorno datada ou com regras limitadas para remarcação e regresso. Poderá tal cobertura, ainda, caracterizar-se pela prestação direta dos serviços, limitada ao valor da importância segurada. Em ambos os casos, serão observadas as disposições relativas a riscos excluídos previstas nestas condições especiais e nas condições contratuais do seguro.

Sempre que não for possível utilizar a passagem original, os membros da família deverão retornar com passagem aérea de classe econômica.

Elegibilidade: são elegíveis para o recebimento desta cobertura os membros da família do Segurado falecido que estiverem em viagem ao exterior.

Para efeito de cobertura e determinação do capital segurado, será considerada a data do evento coberto aquela constante dos documentos que comprovam a necessidade das despesas. Será considerada sem efeito qualquer alteração de capital segurado efetuada posteriormente à ocorrência do evento coberto.

O limite de capital segurado para esta cobertura está indicado no Certificado Individual de Seguro.

A indenização relativa a essa cobertura somente será devida quando o evento ocorrer dentro do período de vigência do seguro.

7.2 – Riscos excluídos.

Estão excluídos desta cobertura (i) os riscos apresentados no capítulo “Definições”, no conceito Acidente Pessoal; (ii) os riscos dispostos na cláusula oitava (“Riscos Excluídos”) destas condições contratuais.

7.3 – Procedimentos em casos de sinistro.

Caso o Segurado opte pela prestação do serviço diretamente pela central de assistência, o **BENEFICIÁRIO** ou representante do Segurado deverá contactar a central de atendimento, informando (i) o nome completo do Segurado; (ii) o CPF ou o número da proposta; (iii) o local e o telefone do local onde o Segurado se encontra; (iv) a descrição do sinistro e de que tipo de informação e/ou ajuda necessita.



7.4 – Documentos básicos em casos de sinistro.

Respeitado o disposto na cláusula décima (“Procedimentos em Caso de Sinistro”), item 10.1.2 (“Documentos Básicos em Casos de Sinistro”) destas condições contratuais, para que a Seguradora possa analisar o pedido de pagamento da indenização referente a esta cobertura, um dos membros da família deverá apresentar também os seguintes documentos:

7.4.1 – Em caso de morte do Segurado por doença:

- (i) formulário “Aviso de Sinistro” devidamente preenchido e assinado por um dos membros da família;
- (ii) cópia do RG (cédula de identidade), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e comprovante de residência dos membros da família;
- (iii) cópia do Certificado Individual de Seguro;
- (iv) cópia da certidão de óbito do Segurado;
- (v) formulário “Autorização para Crédito de Indenização” devidamente preenchido e assinado por um dos membros da família;
- (vi) notas fiscais e recibos originais das despesas com hospedagem e transporte;
- (vii) declaração/laudo do médico assistente, assinada(o), com firma reconhecida, atestando a internação com a data da entrada;
- (viii) passagens aéreas originais e os respectivos comprovantes de pagamento;
- (ix) comprovantes do valor da(s) multa(s) retida(s) no caso de cancelamento;
- (x) contrato de prestação de serviços dos organizadores da viagem, que devem prever as multas em caso de cancelamento, conforme determinação da Embratur.

7.4.2 – Em caso de morte do Segurado por acidente, além dos documentos relacionados no item anterior:

- (i) cópia de BO (Boletim de Ocorrência policial) e/ou CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho), se houver;
- (ii) cópia do laudo necroscópico (Instituto Médico-legal, IML), se realizado;



- (iii) cópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), em caso de acidente com veículo dirigido pelo Segurado;
- (iv) cópia do laudo do exame de dosagem alcoólica e/ou toxicológico, se realizado;
- (v) cópia do laudo da perícia técnica realizada no local do acidente, se houver.

8 | Acompanhamento de Menor e/ou Idoso (AMI)

8.1 – Riscos cobertos.

Esta cobertura garante que o Segurado que esteja viajando como o único adulto acompanhando um ou mais menores de 16 (dezesesseis) anos ou um ou mais idosos maiores de 60 (sessenta) anos e que tenha sido internado em decorrência de acidente pessoal ou enfermidade cobertos seja reembolsado, nos limites do capital segurado, das despesas com o traslado de um segundo membro da família para acompanhamento do(s) menor(es) e/ou idoso(s). Poderá tal cobertura, ainda, caracterizar-se pela prestação direta dos serviços, sem necessidade de desembolso por parte do Segurado e limitada ao valor da importância segurada. Em ambos os casos, serão observadas as disposições relativas a riscos excluídos previstas nestas condições especiais e nas condições contratuais do seguro.

Para fins de reembolso de despesas, serão garantidas apenas as despesas de transporte, devidamente comprovadas mediante apresentação de notas fiscais, até o limite do capital segurado contratado.

O Segurado poderá optar pelo retorno antecipado do(s) menor(es) ou idoso(s) ao seu domicílio, caso lhe seja mais conveniente. Caso a opção do Segurado seja pelo retorno antecipado, sempre que não for possível utilizar a passagem originalmente designada para esse(s) menor(es) ou idoso(s), eles deverão retornar com passagem aérea de classe econômica.

Elegibilidade: são elegíveis para o recebimento dessa cobertura as pessoas físicas que estiverem viajando ao exterior durante o período de viagem informado no Certificado Individual de Seguro.

Para efeito de cobertura e determinação do capital segurado, será considerada a data do evento coberto aquela constante dos documentos que comprovam a necessidade das despesas. Será considerada sem efeito qualquer alteração de capital segurado efetuada posteriormente à ocorrência do evento coberto.

O limite de capital segurado para esta cobertura está indicado no Certificado Individual de Seguro.

A indenização relativa a esta cobertura somente será devida quando o evento ocorrer dentro do período de vigência do seguro.

8.2 – Riscos excluídos.

Estão excluídos desta cobertura: (i) os riscos apresentados no capítulo “Definições”, no conceito Acidente Pessoal; (ii) os riscos dispostos na cláusula oitava (“Riscos Excluídos”) destas condições contratuais e as despesas extras não relacionadas com hospedagem, como alimentação, lazer, entretenimento, locações, telefone, fax, celular etc.

8.3 – Procedimentos em casos de sinistro.

Caso o Segurado opte pela prestação do serviço diretamente pela central de assistência, o **BENEFICIÁRIO** ou o representante do Segurado deverá contactar a central de atendimento informando (i) o nome completo do Segurado; (ii) o CPF ou o número da proposta; (iii) o local e o telefone do local onde o Segurado se encontra; (iv) a descrição do sinistro e de que tipo de informação e/ou ajuda necessita.

8.4 – Documentos básicos em casos de sinistro.

Respeitado o disposto na cláusula décima (“Procedimentos em Caso de Sinistro”), item 10.1.2 (“Documentos Básicos em Casos de Sinistro”) destas condições contratuais, para que a Seguradora possa analisar o pedido de pagamento da indenização referente a esta cobertura, o Segurado deverá apresentar também os seguintes documentos:

- (i) formulário “Aviso de Sinistro” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (ii) formulário “Autorização para Crédito de Indenização” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (iii) cópia do RG (cédula de identidade), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e comprovante de residência do Segurado;
- (iv) cópia do Certificado Individual de Seguro;
- (v) documentos que comprovem que o(s) menor(es) e/ou idoso(s) era(m), de fato, acompanhante(s) de viagem do Segurado, como cópia das passagens originais;
- (vi) cópia do RG (cédula de identidade), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e comprovante de residência do(s) menor(es) e/ou idoso(s);



- (vii) notas fiscais e recibos originais das despesas com o transporte;
- (viii) declaração/laudo do médico assistente, assinada(o), com firma reconhecida, justificando o motivo e confirmando a enfermidade e/ou acidente pessoal do Segurado que o impossibilita de seguir acompanhando o(s) menor(es) e/ou idoso(s).

9 | Visita ao Usuário Segurado Hospitalizado (VUSH)

9.1 – Riscos cobertos.

Esta cobertura garante o reembolso, limitado ao capital segurado, das despesas com transporte (passagem aérea ou rodoviária) de ida e volta e hospedagem para um acompanhante caso o Segurado fique hospitalizado em razão de acidente pessoal ou enfermidade coberto em hospital localizado fora do seu domicílio e não possua acompanhante no local da viagem. Poderá tal cobertura, ainda, caracterizar-se pela prestação direta dos serviços, sem necessidade de desembolso por parte do Segurado e limitada ao valor da importância segurada. Em ambos os casos, serão observadas as disposições relativas a riscos excluídos previstas nestas condições especiais e nas condições gerais do seguro.

O acompanhante deverá ser indicado pelo Segurado ou, na impossibilidade de indicação por parte deste, por algum membro da família.

Não serão permitidas, em hipótese alguma: (i) a prorrogação do período de diárias estabelecido na apólice; (ii) a compensação de valores, caso o valor das diárias no hotel escolhido pelo acompanhante do Segurado seja inferior ao limite do capital segurado.

9.2 – Despesas cobertas.

Esta cobertura garante apenas as despesas com hospedagem e transporte devidamente comprovadas mediante apresentação de notas fiscais, até o limite do capital segurado.

Elegibilidade: são elegíveis as pessoas físicas que estiverem no período de viagem contratado.

Para fins desta cláusula, considera-se como data do evento, para efeito de determinação do capital segurado, a data constante dos documentos que comprovem a necessidade de despesa.

As indenizações previstas nesta cobertura serão devidas quando o evento ocorrer dentro do período de vigência do seguro.

9.3 – Riscos excluídos.

Estão excluídos desta cobertura (i) os riscos apresentados no capítulo “Definições”, no conceito Acidente Pessoal; (ii) os riscos dispostos na cláusula oitava (“Riscos Excluídos”) destas condições contratuais e as despesas extras não relacionadas com hospedagem, como alimentação, lazer, entretenimento, locações, telefone, fax, celular etc.

9.4 – Procedimentos em casos de sinistro.

Caso o Segurado opte pela prestação do serviço diretamente pela central de assistência, o **BENEFICIÁRIO** ou o representante do Segurado deverá contactar a central de atendimento, informando (i) o nome completo do Segurado; (ii) o CPF ou o número da proposta; (iii) o local e o telefone do local onde o Segurado se encontra; (iv) a descrição do sinistro e de que tipo de informação e/ou ajuda necessita.

9.5 – Documentos básicos em casos de sinistro.

Respeitado o disposto na cláusula décima (“Procedimentos em Caso de Sinistro”), item 10.1.2 (“Documentos Básicos em Casos de Sinistro”) destas condições contratuais, para que a Seguradora possa analisar o pedido de pagamento da indenização referente a esta cobertura, o Segurado deverá apresentar também os seguintes documentos:

- (i) formulário “Aviso de Sinistro” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (ii) cópia do Certificado Individual de Seguro;
- (iii) cópia do RG (cédula de identidade), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e comprovante de residência do Segurado;
- (iv) notas fiscais e recibos originais das despesas com hospedagem e transporte;
- (v) declaração/laudo, assinada(o), com firma reconhecida, do médico assistente, atestando a internação com data de entrada;
- (vi) formulário “Autorização para Crédito de Indenização” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado.



10 | Hospedagem em Hotel após Alta Hospitalar (HHAH)

10.1 – Riscos cobertos.

Esta cobertura garante ao Segurado o reembolso, limitado ao capital segurado, de despesas com hospedagem caso o Segurado, hospitalizado em razão de acidente pessoal ou enfermidade cobertos, fique impossibilitado de retornar a seu domicílio ou ao local de origem da viagem após a alta hospitalar. Para a caracterização da cobertura, exige-se que a impossibilidade de retorno do Segurado seja constatada pela equipe médica, requerida pelo médico assistente e comprovada por laudo médico. Poderá tal cobertura, ainda, caracterizar-se pela prestação direta dos serviços, sem necessidade de desembolso por parte do Segurado e limitada ao valor da importância segurada. Em ambos os casos, serão observadas as disposições relativas a riscos excluídos previstas nestas condições especiais e nas condições contratuais do seguro.

Não será permitida, em hipótese alguma, a compensação de valores, caso o valor das diárias do hotel escolhido pelo acompanhante Segurado seja inferior ao limite do capital segurado.

10.2 – Despesas cobertas.

Para fins de reembolso de despesas, serão garantidas apenas as despesas de hospedagem, devidamente comprovadas mediante a apresentação de notas fiscais, até o limite do capital segurado contratado.

Esta cobertura garante apenas as despesas com hospedagem, devidamente comprovadas mediante a apresentação de notas fiscais, limitadas ao capital segurado.

Elegibilidade: são elegíveis para o recebimento desta cobertura as pessoas físicas que estiverem viajando ao exterior durante o período de viagem informado no Certificado Individual de Seguro.

Para efeito de cobertura e determinação do capital segurado, será considerada a data do evento coberto aquela constante dos documentos que comprovam a necessidade das despesas. Será considerada sem efeito qualquer alteração de capital segurado efetuada posteriormente à ocorrência do evento coberto.

O limite de capital segurado para esta cobertura está indicado no Certificado Individual de Seguro.

A indenização relativa a esta cobertura somente será devida quando o evento ocorrer dentro do período de vigência do seguro.



10.3 – Riscos excluídos.

Estão excluídos desta cobertura: (i) os riscos apresentados no capítulo “Definições”, no conceito Acidente Pessoal; (ii) os riscos dispostos na cláusula oitava (“Riscos Excluídos”) destas condições contratuais e as despesas extras não relacionadas com hospedagem, como alimentação, lazer, entretenimento, locações, telefone, fax, celular etc.

10.4 – Procedimentos em casos de sinistro.

Caso o Segurado opte pela prestação do serviço diretamente pela central de assistência, o **BENEFICIÁRIO** ou o representante do Segurado deverá contactar a central de atendimento, informando (i) o nome completo do Segurado; (ii) o CPF ou o número da proposta; (iii) o local e o telefone do local onde o Segurado se encontra; (iv) a descrição do sinistro e de que tipo de informação e/ou ajuda necessita.

10.5 – Documentos básicos em casos de sinistro.

Respeitado o disposto na cláusula décima (“Procedimentos em Caso de Sinistro”), item 10.1.2 (“Documentos Básicos em Casos de Sinistro”) destas condições contratuais, para que a Seguradora possa analisar o pedido de pagamento da indenização referente a esta cobertura, o Segurado deverá apresentar também os seguintes documentos:

- (i) formulário “Aviso de Sinistro” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (ii) formulário “Autorização para Crédito de Indenização” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (iii) cópia do RG (cédula de identidade), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e comprovante de residência do Segurado;
- (iv) cópia do Certificado Individual de Seguro;
- (v) notas fiscais e recibos originais das despesas com a hospedagem;
- (vi) declaração/laudo do médico assistente, assinada(o), com firma reconhecida, justificando o motivo e confirmando a enfermidade e/ou o acidente pessoal do Segurado que o impossibilita de retornar ao seu local de origem de viagem ou seu domicílio, mesmo após a alta hospitalar, necessitando de hospedagem.



11 | Retorno por Sinistro no Domicílio (RD)

11.1 – Riscos cobertos.

Esta cobertura garante que o Segurado que precisar retornar a seu domicílio em razão de incêndio, explosão, roubo com danos e/ou violência ocorridos em sua residência – evento que deve ser notificado às autoridades competentes –, quando não houver outra pessoa que possa se encarregar da situação, seja reembolsado das despesas incorridas para seu regresso. Poderá tal cobertura, ainda, caracterizar-se pela prestação direta dos serviços, sem necessidade de desembolso por parte do Segurado e limitada ao valor da importância segurada. Em ambos os casos, serão observadas as disposições relativas aos riscos excluídos previstas nestas condições especiais e nas condições contratuais do seguro.

Sempre que não for possível utilizar a passagem originalmente designada, o Segurado deverá retornar com passagem aérea de classe econômica ou passagem rodoviária.

O capital segurado será definido e indicado no Certificado Individual de Seguro.

Elegibilidade: são elegíveis as pessoas físicas que estiverem no período de viagem informado no Certificado Individual de Seguro.

Será considerada como data do evento coberto, para efeitos de determinação do capital segurado, aquela constante dos documentos que comprovam a necessidade de retorno ao domicílio.

O limite do capital segurado para esta cobertura está indicado no Certificado Individual de Seguro.

As indenizações previstas nesta cobertura serão devidas quando o evento ocorrer dentro do período de vigência do seguro contratado.

11.2 – Riscos excluídos.

Estão excluídos desta cobertura: (i) os riscos apresentados no capítulo “Definições”, no conceito Acidente Pessoal; (ii) os riscos dispostos na cláusula oitava (“Riscos Excluídos”) destas condições contratuais; e (iii) o retorno à residência caso os danos decorrentes de incêndio, explosão, roubo com danos e/ou violência à residência não tenham sido formalizados perante as autoridades competentes.

11.3 – Procedimentos em casos de sinistro.

Caso o Segurado opte pela prestação do serviço diretamente pela central de assistência, o **BENEFICIÁRIO** ou representante do Segurado deverá contactar a central de atendimento, informando (i) o nome completo do Segurado; (ii) o CPF ou o número da proposta; (iii) o local e o telefone do local onde o Segurado se encontra; (iv) a descrição do sinistro e de que tipo de informação e/ou ajuda necessita.

11.4 – Documentos básicos em casos de sinistro.

Respeitado o disposto na cláusula décima (“Procedimentos em Caso de Sinistro”), item 10.1.2 (“Documentos Básicos em Casos de Sinistro”) destas condições contratuais, para que a Seguradora possa analisar o pedido de pagamento da indenização referente a esta cobertura, o Segurado deverá apresentar também os seguintes documentos:

- (i) formulário “Aviso de Sinistro” preenchido e assinado pelo Segurado;
- (ii) formulário “Autorização de Pagamento – Crédito de Sinistro” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (iii) cópia do RG (cédula de identidade), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e comprovante de residência do Segurado;
- (iv) cópia do BO (Boletim de Ocorrência policial);
- (v) cartão de embarque ou *e-ticket*;
- (vi) carta discriminando os bens sinistrados.

12 | Ratificação

Ratificam-se as demais disposições do contrato de seguro que não tenham sido alteradas pelas presentes condições especiais de cada cobertura.

As condições contratuais deste produto, protocolizadas pela sociedade perante a SUSEP, poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o Processo SUSEP nº 15414.900150/2016-04 (Viagem Coletivo). A comercialização de seguro é fiscalizada pela SUSEP. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

Seguro garantido pela AXA Seguros S/A (CNPJ 19.323.190/0001-06), Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.600/15º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04543-000. Registro Susep 02852.

CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

COBERTURAS	Plano 1	Plano 2	Plano 3
Adiantamento para Pagamento de Fiança	US\$ 2.000,00	US\$ 20.000,00	US\$ 20.000,00
Auxílio à Localização de Bagagem	Sim	Sim	Sim
Adiantamento de Fundos em Caso de Extravio de Bagagem	US\$ 100,00	US\$ 300,00	US\$ 300,00
Concierge (serviços de informação e organização)			
Assessoria Empresarial	Sim	Sim	Sim
Assessoria Cultural e Turística	Sim	Sim	Sim
Assessoria para Viagens	Sim	Sim	Sim
Envio de Documentos	Sim	Sim	Sim
Segunda Opinião Médica	Sim	Sim	Sim

*As coberturas estipuladas em euros (EUR) são válidas para viagens realizadas dentro do território dos Estados-membros da União Europeia e Estados associados, signatários do Tratado de Schengen. Fora desses países, aplica-se o limite da cobertura em dólares norte-americanos (USD).

1 | Apresentação

Os serviços de assistência são complementares às coberturas de seguro e não se confundem com estas. Eles são prestados ao Segurado durante o período de vigência, no âmbito de cobertura definido no Certificado Individual de Seguro e nas Condições Gerais de Assistência.

2 | Assistência 24h ao Segurado

Para utilizar os serviços de assistência, o Segurado deverá acionar a central de atendimento por meio de:

- chamadas nacionais: 0800 725 2028;
- chamadas do exterior: +55 11 2185-9689.

O Segurado poderá, ainda, realizar ligação do exterior a cobrar utilizando o serviço Brasil Direto, disponibilizado pela Embratel.



Para isso, basta verificar o código de acesso ao serviço do país em que o Segurado se encontra, escolher a opção 3 (ligação com auxílio de operador) e informar o número de telefone impresso no *voucher*.

Os códigos de acesso estão disponíveis no site da Embratel — Brasil Direto e podem ser acessados pelo site:

<https://www.embratel.com.br/faz-um-21/brasil-direto>

3 | Serviços de Assistência

3.1 – ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE FIANÇA

Caso o Segurado, em viagem internacional, necessite pagar fiança judicial para obter liberdade provisória, a central de assistência providenciará o adiantamento desse valor, limitado ao valor previsto no plano contratado e informado no Certificado Individual de Seguro.

Importante: a liberação do adiantamento para pagamento de fiança será feita mediante assinatura, pelo Segurado ou por seu representante legal, de Termo de Reconhecimento de Dívida, por meio do qual o Segurado compromete-se a restituir à central de assistência o valor adiantado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias do adiantamento. O valor das despesas, caso adiantadas em moeda estrangeira, deverá ser pago em moeda de curso forçado (real brasileiro), convertida segundo a taxa de câmbio “turismo” da data da restituição.

3.2 – AUXÍLIO NA LOCALIZAÇÃO DE BAGAGEM

Em caso de extravio de bagagem devidamente despachada em voos regulares, o Segurado poderá entrar em contato com a central de assistência para receber auxílio com a localização da bagagem perante a companhia aérea responsável pelo transporte.

Assim que tomar ciência do extravio e antes de deixar o aeroporto, o Segurado deverá comunicar o extravio à companhia aérea responsável, oficializando sua reclamação por meio de formulário próprio (Property Irregularity Report, PIR).

Em seguida, o Segurado deverá informar tal extravio à central de assistência para que esta possa realizar o acompanhamento do processo de localização da bagagem perante a companhia aérea. O Segurado deverá, ainda, informar seu endereço provisório para que a companhia aérea envie sua bagagem, na hipótese de ela ser localizada.

O serviço de acompanhamento será realizado pelo período máximo de 30 (trinta) dias, contados do acionamento da central de assistência.

3.3 – ADIANTAMENTO DE FUNDOS EM CASO DE EXTRAVIO DE BAGAGEM

Em caso de furto ou roubo de dinheiro e/ou cartões de crédito/débito que impossibilitem o Segurado de pagar despesas com hospedagem em hotéis e/ou transportes, a central de assistência poderá realizar para o Segurado o adiantamento de valores, em conformidade com o plano a que ele pertencer. Para tanto, o Segurado assinará o Termo de Reconhecimento de Dívida, no qual se compromete a restituir à central de assistência o valor adiantado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias do adiantamento. O valor das despesas, caso adiantadas em moeda estrangeira, deverá ser pago em moeda de curso forçado (real brasileiro), convertida segundo a taxa de câmbio “turismo” da data da restituição.

3.4 – CONCIERGE

O serviço de *conciERGE* serve para ajudar o Segurado na execução de algumas tarefas. Uma equipe de profissionais disponível 24 horas por dia realiza a busca das informações solicitadas.

A central de assistência não se responsabilizará por eventuais solicitações feitas pelo Segurado diretamente ao serviço de *conciERGE*, sem que ela esteja envolvida e tenha previamente autorizado o pedido.

Uma vez que o serviço de *conciERGE* ajuda a realizar buscas, a comprar ingressos e, em alguns casos, a organizar serviços, todas as despesas provenientes dessas solicitações correrão por conta exclusiva do Segurado. É imprescindível que ele possua cartão de crédito para que a assistência seja prestada.

O serviço poderá ser prestado nas seguintes especialidades:

3.4.1 – Viagem – destinos exóticos; lugares remotos; ecoturismo; viagens de férias ou de negócios; viagens para a prática de esportes radicais ou esportes de inverno; viagens de aventura; viagens de fim de semana e feriados prolongados;

3.4.2 – Serviços oferecidos – reserva e compra de passagem aérea, de navio, de trem; elaboração e organização de pacotes de viagem personalizados; indicação e reserva de hotel; organização de *transfer (in/out)*; organização de locação de veículos; indicação de *city tour*, passeios temáticos e *city guides*; montagem de agenda cultural (eventos culturais, esportivos e sociais); indicação de passeios, trilhas, roteiros e caminhadas relacionadas com a localidade de destino; informações de como chegar ao local de destino; obtenção de mapas, telefones e endereços úteis; elaboração de roteiros de viagem e pesquisa de localidade;



3.4.3 – Assessoria cultural e turística – assegura serviços como compra e entrega de ingressos para teatro, espetáculos musicais, shows, eventos diversos; compra e entrega de ingressos para torneios esportivos nacionais e internacionais, automobilismo, jogos de futebol; elaboração de agenda cultural e dicas relacionadas com programação noturna.

Todos os custos relacionados com as solicitações dos serviços de *concierge* serão de inteira responsabilidade do Segurado.

3.5 – ASSESSORIA EMPRESARIAL

Quando o Segurado solicitar, a central de assistência organizará os seguintes serviços:

- (i) **locação de equipamentos** – telefone celular; computadores; *notebooks*; impressoras e projetores para apresentação, entre outros;
- (ii) **locação de salas para realização de eventos** – convenções; palestras; conferências, exposições e *workshops*;
- (iii) **indicação de profissional para trabalho em evento temporário** – recepcionista; secretária; tradutor; intérprete; mestre de cerimônias; manobrista e outros necessários à realização do evento.

3.6 – ASSESSORIA CULTURAL E TURÍSTICA

Informações sobre eventos culturais e de lazer, além de indicações e reservas, conforme a seguir:

- (i) **informações sobre viagens** – documentação; passaportes; requisito de vistos; vistos de entrada; vacinas; números de telefones de embaixadas e consulados brasileiros; informações meteorológicas; condições do trânsito e mapas; informações sobre o país e suas principais cidades;
- (ii) **informações sobre eventos** – informações sobre horários e ingressos para ópera, balé, teatros, concertos, museus, shows e outras atividades culturais; informações sobre eventos esportivos; informações sobre locais para a prática de esportes;

É importante observar que, para essa cobertura, as informações prestadas serão de natureza turística e cultural.

- (iii) **reserva e compra de ingressos** – reservas e compra de ingressos para peças de teatro; espetáculos musicais; concertos; museus; shows; jogos esportivos e outros eventos; reservas em restaurantes, bares e casas noturnas;



O custo do ingresso poderá ser acrescido de taxa de reserva e/ou entrega, cujo valor será informado quando da sua aquisição.

Esses ingressos estão sujeitos à disponibilidade local e, após solicitação, não será possível efetuar alterações ou cancelamentos.

A restituição de valores pagos para a compra de ingressos de eventos cancelados está sujeita às condições determinadas pela organizadora do evento.

Uma vez realizada a reserva, a central de assistência não garantirá a devolução de eventuais valores que tiverem sido adiantados.

(iv) **reserva em restaurantes do Brasil e do exterior** – sempre que o Segurado solicitar, a central de assistência efetuará reservas em restaurantes do Brasil e do exterior de sua preferência;

(v) **locações** – veículos de passeio, de luxo, esportivos e especiais; limusines; imóveis de temporada, *flats*, castelos, ilhas; helicópteros, embarcações e aviões;

Uma vez realizada a locação, a central de assistência não garantirá a devolução de eventuais valores que tiverem sido adiantados.

(vi) **compra e envio de presentes** – envio de flores, balões, cestas; de bebidas finas, caixas de chocolate; presentes tradicionais e originais; organização de serenatas, serestas; telegrama animado, telemensagens e chuva de pétalas.

3.7 – ASSESSORIA PARA VIAGENS

O Segurado poderá contar com a central de assistência para fornecer os serviços de: assistência para viagem; reservas de hotel; reservas e confirmação de voos, transmissão de mensagens urgentes, exclusivamente para familiares domiciliados no Brasil, e indicação de agências e/ou operadoras de viagens.

3.8 – ENVIO DE DOCUMENTOS

Garante atendimento ao Segurado em caso de extravio (perda, furto ou roubo) de qualquer documento **pessoal**, considerado imprescindível para o prosseguimento da viagem, ou **profissional**, considerado imprescindível para a realização de seu trabalho.

Nesses casos, a central de assistência, sempre que possível, fornecerá informações relativas (i) a como proceder segundo a legislação local; (ii) ao fornecimento de endereço e telefone de consulados e/ou embaixadas; (iii) à divulgação dos números de telefone das administradoras de cartões de crédito para cancelamento de cartão, entre outras ações. Poderá, ainda, entrar em contato com os familiares do Segurado, a fim de enviar cópias desses documentos ao **BENEFICIÁRIO**.



Remessa e postagem terão limite de peso de até 1 (um) quilo, dentro das exigências de postagem.

Este serviço será fornecido quando o Segurado encontrar-se em viagem distante mais de 100 (cem) quilômetros do município de sua residência.

3.9 – SEGUNDA OPINIÃO MÉDICA

Garante ao Segurado o direito de obter uma segunda opinião médica em caso de enfermidades graves e/ou intervenções cirúrgicas de alta complexidade que demandem mais informações sobre o diagnóstico e os métodos de tratamento utilizáveis para tratar a doença apresentada pelo Segurado durante a viagem.

3.9.1 – Descrição do serviço

Sempre que o Segurado entrar em contato com a central de assistência solicitando a Segunda Opinião Médica, a central procederá às seguintes atividades:

- (i) compilação do histórico clínico e de exames complementares – de comum acordo com o médico assistente do Segurado, a central de assistência selecionará um consultor nacional ou internacional especialista na patologia apresentada pelo Segurado;
- (ii) formulação do pedido de Segunda Opinião Médica nos idiomas português, espanhol ou inglês;
- (iii) prosseguimento da consulta e informação ao Segurado mediante qualquer requerimento;
- (iv) recebimento da resposta, tradução para o português e, se necessário, formulação de novas perguntas ou reiteração de perguntas não respondidas satisfatoriamente, se for o caso;
- (v) adição de bibliografia complementar;
- (vi) entrega ao Segurado das respostas devidamente traduzidas com sua bibliografia correspondente.



4 | Exclusões e Limitações de Serviços

4.1 – Os Serviços de Assistência poderão sofrer limitações.

- (i) **TEMPO** – os Serviços de Assistência somente poderão ser solicitados durante o período de vigência do Segurado e desde que ele ainda esteja no âmbito geográfico mencionado pela cláusula segunda.

Todavia, sempre que a assistência for iniciada dentro do prazo de vigência, o Segurado terá direito à continuidade dos serviços já iniciados, ainda que, posteriormente, se encerre a vigência contratual, desde que ele ainda esteja em viagem e mesmo que o período de cobertura tenha expirado. **Novas solicitações não serão cobertas.**

- (ii) **COLABORAÇÃO DO SEGURADO** – os serviços não poderão ser prestados sem a cooperação do Segurado ou de quem em seu nome requeira os serviços de assistência. São dados imprescindíveis ao atendimento: nome completo, número do *voucher*, endereço, o serviço de assistência desejado ou quaisquer outros considerados necessários, conforme a natureza do caso.

4.2 – Estão excluídos dos Serviços de Assistência:

- (i) reembolso de despesas, tendo em vista a proibição contida na Resolução do CNSP nº 102 de 2004;
- (ii) eventos decorrentes de fenômenos da natureza de caráter extraordinário, como inundações; terremotos; erupções vulcânicas; tempestade ciclônica atípica; furacões; maremotos e queda de meteoritos e quaisquer outros corpos siderais ou quaisquer cataclismos decorrentes de catástrofes naturais ou calamidade pública;
- (iii) eventos decorrentes de explosão, liberação de calor e irradiação provenientes de cisão e/ou fusão de átomos ou radioatividade e ainda os decorrentes de radiações provocadas pela aceleração artificial de partículas, manuseio e exposição indevida a qualquer material de caráter radioativo ou material físico/químico contaminante;
- (iv) ocorrências em situações de guerra; comoções sociais; atos de terrorismo e sabotagem; greves; decretação de estado de calamidade pública; detenção por parte da autoridade em decorrência de delito que não seja um acidente, salvo se o Segurado provar que a ocorrência não tem relação com os referidos eventos;



- (v) eventos decorrentes de atos ou atividades das Forças Armadas ou de forças de segurança em tempos de paz;
- (vi) questões que envolvam exclusivamente os serviços de hotelaria do hospital, quando o Segurado estiver internado.

5 | Elegibilidade

São elegíveis aos serviços objeto do presente contrato os clientes vinculados aos planos de saúde comercializados pela **AMIL** indicados na Tabela de Vendas vigente na data da contratação.

O Segurado poderá utilizar o seguro durante o prazo de vigência da apólice, mas somente estará coberto durante o período da viagem, que deverá constar do Certificado Individual de Seguro, respeitadas as disposições relativas ao Período Máximo de Viagem, conforme disposto abaixo.

Período Máximo de Viagem – tanto o seguro-viagem quanto os serviços de assistência serão disponibilizados aos Segurados durante o período de vigência contratado, desde que (i) a viagem ocorra para um dos países descritos no âmbito geográfico; e (ii) o período de vigência contratado não ultrapasse os limites máximos de 90 (noventa) dias consecutivos para os Segurados vinculados ao Plano 1 e 180 (cento e oitenta) dias para os Segurados vinculados aos Planos 2 e 3.

Antes de cada viagem, o Segurado deverá entrar em contato com a central de assistência e solicitar a emissão de um Certificado Individual de Seguro específico para a viagem. No certificado constará o período de vigência do seguro, além das datas de início e término da viagem.



Serviço disponível no produto

Processo SUSEP 15414.900150/2016-04

CONDIÇÕES CONTRATUAIS DAS COBERTURAS DE SEGURO

COBERTURAS	Plano 2	Plano 3
Despesas Médico-hospitalares e/ou Odontológicas em Viagem Internacional (DMHO-VI)	USD 100.000,00	USD 300.000,00
Despesas Farmacêuticas (DF)	USD 1.000,00	USD 1.000,00
Translado Médico (TM)	USD 10.000,00	USD 10.000,00
Translado do Corpo (TC)	USD 15.000,00	USD 15.000,00
Regresso Sanitário (RS)	USD 60.000,00	USD 100.000,00
Regresso Antecipado (RA)	USD 2.500,00	USD 3.500,00
Retorno de Familiares em Caso de Falecimento do Segurado (RFFS)	USD 2.500,00	USD 3.500,00
Acompanhamento de Menor e/ou Idoso (AMI)	USD 2.500,00	USD 3.500,00
Visita ao Usuário Segurado Hospitalizado (VUSH)	USD 1.250,00	USD 1.250,00
Hospedagem em Hotel após Alta Hospitalar (HHAH)	USD 1.250,00	USD 1.250,00
Retorno por Sinistro no Domicílio (RD)	USD 2.500,00	USD 3.500,00

*As coberturas estipuladas em euros (EUR) são válidas para viagens realizadas dentro do território dos Estados-membros da União Europeia e Estados associados, signatários do Tratado de Schengen. Fora desses países, aplica-se o limite da cobertura em dólares norte-americanos (USD).

| Apresentação

Neste documento, são apresentadas as condições contratuais do Seguro-viagem Exterior. Elas estabelecem quais as coberturas contratadas e seus limites, os riscos excluídos e a forma de utilização do seguro.

Este seguro é regido pela legislação aplicável aos contratos de seguro, pelas disposições legais específicas do seguro de pessoas, pelas presentes condições contratuais, gerais e especiais e por eventuais endossos a este contrato.

Para os casos não previstos nestas condições contratuais, será aplicada a lei que regulamenta os seguros privados no Brasil.



Todos os valores referentes ao capital segurado, a prêmios e outros valores serão pagos em moeda nacional de curso forçado (real brasileiro). Os valores indicados em moeda estrangeira (dólar) serão convertidos em real brasileiro na data do sinistro. As coberturas que eventualmente estiverem fixadas e estipuladas em euros (EUR) são válidas para viagens realizadas dentro do território dos Estados-membros da União Europeia e Estados associados, signatários do Tratado de Schengen. Fora desses países, aplica-se o limite de cobertura em dólares norte-americanos (USD).

Para todos os efeitos destas condições contratuais, o **BENEFICIÁRIO** vinculado a um dos planos de saúde operados pela AMIL será denominado Segurado.

O Segurado declara conhecer e aceitar os termos destas condições gerais, em especial quando tratarem das cláusulas limitativas que se encontram em destaque ao longo do texto deste instrumento.

ATENÇÃO: o seguro-viagem não é seguro-saúde! Leia atentamente estas condições contratuais, observando seus direitos e obrigações, bem como o limite do capital segurado contratado para cada cobertura.

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

| Definições

Para todos os efeitos deste anexo, deverão ser observados os seguintes conceitos:

ACIDENTE PESSOAL – evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física que, por si só e independentemente de qualquer causa, tenha como consequência direta a morte ou a invalidez permanente, total ou parcial, do **BENEFICIÁRIO** ou que torne necessário tratamento médico.

Incluem-se nesse conceito:

- (i) o suicídio ou sua tentativa, que será equiparado, para fins de indenização, a acidente pessoal, observada a legislação em vigor;
- (ii) os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a elas o Segurado ficar sujeito a decorrência de acidente coberto;



- (iii) os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores;
- (iv) os acidentes decorrentes de sequestros e tentativas de sequestro;
- (v) os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas.

Excluem-se desse conceito:

- (i) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente, por acidente, ressalvados as infecções, os estados septicêmicos e as embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto;
- (ii) as intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto;
- (iii) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos ou que tenham relação de causa e efeito com eles, assim como as lesões classificadas como: lesão por esforço repetitivo (LER), doenças osteomusculares relacionadas com o trabalho (DORT), lesão por trauma continuado ou contínuo (LTC) ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como suas consequências pós-tratamento, inclusive cirúrgicas, em qualquer tempo;
- (iv) as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como "invalidéz acidentária", em que o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidéz por acidente pessoal.

ÂMBITO GEOGRÁFICO – local de abrangência da cobertura da apólice;

AVISO DE SINISTRO – documento por meio do qual se informará à Seguradora a ocorrência do sinistro;

APÓLICE – documento emitido pela Seguradora que formaliza a aceitação do risco solicitado pelo Estipulante. Ato escrito que constitui a prova normal do contrato;

BAGAGEM – todo volume acondicionado em compartimento fechado e despachado e que esteja comprovadamente sob responsabilidade da companhia aérea;

Não será considerada, para efeito deste seguro, a bagagem não despachada e transportada com o Segurado (bagagem de mão).



BENEFICIÁRIO – pessoa física designada para receber os valores dos capitais segurados na hipótese de ocorrer sinistro coberto;

CAPITAL SEGUADO – valor máximo para a cobertura contratada, a ser pago pela Seguradora ao Segurado, na hipótese de ocorrer sinistro coberto;

CARÊNCIA – período contado a partir da data de início de vigência do seguro, do aumento do capital segurado ou da recondução da vigência do seguro (em caso de suspensão), durante o qual, ainda que ocorra evento coberto – sinistro –, o Segurado ou os **BENEFICIÁRIOS** não terão direito ao recebimento dos capitais segurados contratados;

CENTRAL DE ASSISTÊNCIA – central de atendimento que ficará responsável por receber as solicitações de serviços feitas pelo Segurado ou por seu acompanhante. A central de assistência estará disponível durante 365 dias por ano, 24 horas por dia, e será responsável por organizar, monitorar a prestação de serviço ao Segurado e efetuar eventuais pagamentos diretamente ao prestador de serviço;

CERTIFICADO INDIVIDUAL – documento emitido pela Seguradora e destinado ao Segurado, no qual estarão indicadas as coberturas efetivamente contratadas;

COBERTURA – compromisso assumido pela Seguradora de pagar o valor do capital segurado caso ocorra um dos eventos definidos nas condições contratuais, desde que tal evento não seja excluído dessa cobertura;

CONDIÇÕES ESPECIAIS – conjunto de cláusulas que especificam as diferentes modalidades de cobertura que podem ser contratadas dentro de um mesmo plano de seguro;

CONDIÇÕES GERAIS – conjunto de cláusulas que rege um mesmo seguro, estabelecendo obrigações e direitos da Seguradora, dos Segurados, dos **BENEFICIÁRIOS** e, quando couber, do Estipulante;

CÔNJUGE – é a(o) esposa(o) do(a) Segurado(a). A(o) companheira(o) equipara-se ao cônjuge, desde que comprovada a união estável, nos termos da legislação em vigor, na data do sinistro;

CORRETOR DE SEGUROS – pessoa física ou jurídica devidamente habilitada para intermediar a comercialização de contratos de seguros. O corretor de seguros responderá civilmente perante o Estipulante, os Segurados e a Seguradora pelos prejuízos que causar por omissão, imperícia ou negligência no exercício da profissão, além de ser responsável por dar ciência ao Estipulante/Segurado de qualquer informação relativa ao seguro e/ou comunicação efetuada pela Seguradora;



DECLARAÇÃO MÉDICA – documento elaborado na forma de relatório ou similar, no qual o médico assistente exprime sua opinião sobre o estado de saúde do Segurado e os respectivos fatos médicos correlatos;

DOENÇA OU DEFICIÊNCIA PREEXISTENTE – toda debilidade, congênita, adquirida ou decorrente de acidente, que comprometa a função orgânica ou motora ou coloque em risco a saúde do indivíduo, quer por sua ação direta, quer por suas consequências indiretas, existentes anteriormente à contratação do seguro e da qual o Segurado tenha conhecimento no momento da contratação e que não tenha sido informada por ele no momento da assinatura da proposta de adesão;

DOENÇA CONGÊNITA – é a moléstia inata desenvolvida que ocasione incapacidade e que comprometa o desenvolvimento neuropsicomotor do Segurado;

DOENÇA CRÔNICA – doença com período de evolução que ultrapassa a fase inicial, persistindo ativa por tempo indeterminado. Pode ser:

- (i) **DOENÇA CRÔNICA EM ATIVIDADE** – doença crônica que se mantém ativa apesar do tratamento;
- (ii) **DOENÇA CRÔNICA DE CARÁTER PROGRESSIVO** – doença crônica que se mantém evolutiva em curso de piora, apesar do tratamento.

DOENÇA EM ESTÁGIO TERMINAL – aquela em estágio sem nenhuma alternativa terapêutica e sem perspectiva de reversibilidade, sendo o paciente considerado definitivamente fora dos limites de sobrevivência, com expectativa de morte iminente, conforme atestado pelo médico assistente do paciente e desde que reconhecido pela Seguradora;

DOLO – ato consciente por meio do qual alguém induz outro a erro, agindo com má-fé, por meio fraudulento e visando a um prejuízo físico ou financeiro, em proveito próprio ou alheio;

EMERGÊNCIA – situação na qual o Segurado necessita de atendimento imediato, pois existe risco de morte;

EVENTO COBERTO – é o acontecimento futuro e incerto, de natureza involuntária, ocorrido durante a vigência do seguro e previsto nestas condições contratuais;

ESTIPULANTE – pessoa física ou jurídica que propõe a contratação de plano coletivo, ficando investida de poderes de representação do Segurado nos termos da legislação, sendo identificado como estipulante instituidor, quando participar, total ou parcialmente, do custeio do plano, e como estipulante averbador, quando não participar do custeio;



FILHO – filho(s), enteado(s) e o(s) absolutamente incapaz(es) considerado(s) dependente(s) do Segurado, conforme regra estabelecida pela Receita Federal para o Imposto de Renda (IRPF), exceto se houver disposição contratual em contrário;

FRAUDE – obtenção, para si ou para outrem, de vantagem ilícita, financeira ou material, em prejuízo alheio, mantendo ou até induzindo alguém ao erro, mediante ardil, artifício ou qualquer outro meio que possa enganar. Nos termos da legislação penal brasileira, é uma das formas de estelionato;

FURTO – ato de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel (conforme o art. 155 do Código Penal);

HOSPITAL – é o estabelecimento legalmente habilitado, constituído e licenciado no Brasil ou no exterior, devidamente instalado e equipado para tratamento médico, clínico e/ou cirúrgico de seus pacientes.

Não se entende como estabelecimento hospitalar:

- (i) clínicas, creches, casas de repouso ou casas de convalescença para idosos;
- (ii) local que funcione como centro de tratamento para drogas e/ou álcool, exceto os casos previamente autorizados pela Seguradora;
- (iii) qualquer estabelecimento que não se enquadre na definição de hospital, acima;
- (iv) instituição de saúde hidroterápica ou clínica de métodos curativos naturais;
- (v) casa de saúde para convalescentes e/ou reabilitação de quaisquer espécies;
- (vi) *home care* (internação domiciliar).

HOSPITALIZAÇÃO – é a permanência em hospital por período mínimo de 12 (doze) horas em regime de internação, indicada por profissional médico habilitado, caracterizada pela utilização de acomodação de que o estabelecimento disponha para tratamento clínico ou cirúrgico que não possa ser realizado em regime ambulatorial, domiciliar ou em consultório;

INDENIZAÇÃO – pagamento em dinheiro efetuado pela Seguradora ao Segurado ou ao(s) seu(s) **BENEFICIÁRIO(S)**, quando da ocorrência do evento objeto da cobertura contratada;

ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES – é o índice econômico adotado pela Seguradora para atualização dos valores;



INÍCIO DE VIGÊNCIA – data a partir da qual as coberturas de risco propostas serão garantidas pela Seguradora;

LAUDO MÉDICO – documento emitido por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina sobre as condições físicas e de saúde do proponente;

MÉDICO – é o profissional legalmente licenciado para a prática da medicina, que presta informações a respeito da saúde do Segurado. Não serão aceitos como médico: o próprio Segurado, seu cônjuge, seus dependentes, parentes consanguíneos ou afins, mesmo que habilitados a exercer a prática da medicina;

MÉDICO ASSISTENTE – o médico que está assistindo o Segurado ou que já lhe tenha prestado assistência continuada;

MEMBROS DA FAMÍLIA – serão considerados como membros da família: pai, mãe, irmãos, cônjuges, filhos e enteados do Segurado;

OMISSÃO – ocultação de fatos ou circunstâncias que, se fossem revelados, levariam o Segurador a recusar o risco ou aceitá-lo sob agravações tarifárias ao prêmio e/ou outras condições;

PREJUÍZO – perda econômica/material decorrente dos eventos cobertos na apólice;

PRÊMIO – importância paga à Seguradora em contrapartida à aceitação e cobertura do risco a que o Segurado está exposto;

PROPOSTA DE ADESÃO – documento com declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco. Nela, o proponente manifesta o pleno conhecimento das condições contratuais e expressa a intenção de aderir ao seguro;

REGIME AMBULATORIAL – ambiente para atendimento de problemas relacionados com a saúde de pacientes que não precisam de internação nem de estar acamados;

RISCO – evento incerto ou de data incerta que independe da vontade das partes contratantes, para o qual se contrata o seguro;

RISCOS EXCLUÍDOS – eventos, indicados em cláusula própria, cuja ocorrência não gera para a Seguradora obrigação de indenizar;

ROUBO – subtração de bem cometida mediante ameaça ou emprego de violência contra a pessoa ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, quer pela ação física, quer pela aplicação de narcóticos ou assalto à mão armada;



SEGURADO – pessoa física em nome de quem se faz o seguro e que possui interesse econômico exposto ao risco;

QUADRO CLÍNICO – conjunto das manifestações mórbidas objetivas e subjetivas apresentadas por um paciente;

SINISTRO – realização do risco coberto pela apólice, durante a vigência desta;

SUSEP – SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – autarquia com poderes de normatização, controle e fiscalização do mercado de seguros no Brasil;

URGÊNCIA – situação na qual o Segurado necessita de atendimento, não caracterizado como de emergência, podendo aguardar o atendimento de casos emergenciais;

VIGÊNCIA – é o período pelo qual está contratado o seguro.

1 | Objetivo do Seguro

1.1 – Este seguro tem por objetivo garantir ao Segurado ou a seu(s) **BENEFICIÁRIO(S)**, durante o período de viagem previamente determinado, o pagamento de indenização, limitada ao capital segurado contratado para cada cobertura, ou a prestação de determinados serviços, sempre que se verificar a ocorrência de riscos previstos e cobertos pelas coberturas contratadas, como tal indicadas na Apólice, desde que o evento não se enquadre como “risco excluído” ou “não coberto” pela legislação vigente.

2 | Âmbito Geográfico

2.1 – Estão cobertos os eventos ocorridos em qualquer parte do globo terrestre, exceto no Brasil. As indenizações ou os reembolsos serão pagos em moeda nacional, conforme a cobertura contratada.

3 | Elegibilidade

3.1 – Poderão contratar os serviços previstos no presente instrumento as pessoas jurídicas que tenham adquirido um dos planos de saúde coletivos empresariais elegíveis, conforme disposto no item 3.1.1, e que cumpram, cumulativamente, as seguintes condições:

- (i) não estejam com o(s) pagamento(s) da(s) mensalidade(s) em atraso, de acordo com as normas pertinentes ao contrato principal;
- (ii) leiam e aceitem os termos deste anexo.

3.1.1 – São considerados elegíveis à contratação do serviço previsto no presente instrumento os **CONTRATANTES** dos produtos Amil One, conforme os planos abaixo indicados:

Plano 2: BENEFICIÁRIOS vinculados ao produto Amil One S1500;

Plano 3: BENEFICIÁRIOS vinculados aos produtos Amil One S2500 e Amil One S6500 Black.

4 | Beneficiário

4.1 – O **BENEFICIÁRIO** das coberturas/garantias deste seguro será sempre o próprio Segurado. Na hipótese de recebimento de indenização pela Seguradora por sinistro coberto, estando o Segurado impossibilitado de fornecer quitação quanto ao pagamento de indenização/prestação de serviço de assistência, a quitação pode ser dada por seu representante legal. Na eventualidade de o Segurado falecer antes do pagamento da indenização pela Seguradora, o pagamento correspondente será feito em conformidade com a cláusula décima.

4.2 – No caso de Segurados menores de 14 anos de idade, é permitida a contratação de coberturas relacionadas com o reembolso de despesas, na condição de Segurado principal ou dependente.



5 | Capital Segurado

5.1 – O capital segurado corresponde ao valor máximo para as coberturas do seguro contratadas e será pago ou reembolsado pela Seguradora na ocorrência de sinistro coberto pela apólice vigente na data do evento.

5.2 – No caso das coberturas de assistência, em que não existe capital segurado estipulado, os serviços estarão disponíveis para o Segurado 24 (vinte e quatro) horas por dia, com atendimento em português, e poderão ser acessados pelo número de telefone indicado no Certificado Individual de Seguro.

5.2.1 – Na impossibilidade de contato pelo telefone gratuito disponibilizado pela Seguradora, utilização de profissionais e/ou rede de serviços autorizada, o Segurado ou seu **BENEFICIÁRIO** poderá optar por prestadores de serviço de sua livre escolha, desde que legalmente habilitados, ficando a Seguradora responsável pelo reembolso das despesas até o limite máximo do capital segurado contratado.

6 | Vigência

6.1 – O Segurado poderá utilizar o seguro durante o prazo de vigência da apólice, mas somente estará coberto durante o período de viagem informado no Certificado Individual de Seguro. Para todos os efeitos, deverá ser respeitado o Período Máximo de Viagem, conforme indicado a seguir:

6.1.1 – **Período Máximo de Viagem** – tanto o seguro-viagem quanto os serviços de assistência serão disponibilizados aos Segurados durante o período de vigência contratado, desde que (i) a viagem ocorra para um dos países descritos no âmbito geográfico de cobertura; (ii) o período de viagem não ultrapasse o limite máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos;

6.1.2 – Antes de cada viagem, o Segurado deverá entrar em contato com a central de assistência e solicitar a emissão de um certificado individual específico para essa viagem. No certificado individual constará o período de vigência do seguro, além das datas de início e término da viagem.

7 | Obrigações do Segurado

7.1 – Além das obrigações previstas ao longo destas condições gerais, o Segurado obriga-se a cumprir o disposto abaixo, sob pena de suspensão, rescisão ou nulidade do contrato de seguro:

7.1.1 – Fornecer à Seguradora informações sobre as circunstâncias e consequências do sinistro e facilitar seu acesso a elas, bem como os documentos necessários à apuração dos prejuízos e determinação da indenização;

7.1.2 – Pagar pontualmente os prêmios do seguro, fixados nos documentos de cobrança da Seguradora ou em outra forma pactuada;

7.1.3 – Em caso de sinistro, registrar a ocorrência deste perante as autoridades competentes, se for o caso;

7.1.4 – Em caso de sinistro, cumprir as instruções determinadas nas condições especiais de cada cobertura.

8 | Riscos Excluídos

8.1 – Estão excluídos da presente cobertura contratual os riscos indicados abaixo:

8.1.1 – Indenizações em caso de suicídio ou sua tentativa por parte do Segurado quando tal evento ocorrer nos primeiros dois anos da vigência do seguro ou da sua recondução depois de suspenso, conforme o art. 798 do Código Civil e contados:

- (i) do início de vigência individual do seguro; ou
- (ii) da solicitação de aumento de capital segurado feita exclusivamente pelo Segurado. Nessa hipótese, a exclusão somente se aplica à diferença do capital segurado aumentado.

8.1.2 – Situações decorrentes de uso de material nuclear para qualquer fim, incluindo explosão nuclear provocada ou não, bem como contaminação radioativa ou exposição à radiação nuclear ou ionizante;

8.1.3 – Atos de hostilidade ou de guerra, invasão, ato de inimigo estrangeiro, operações bélicas civis ou militares, revolução, terrorismo, nacionalização, subversão, conspiração, rebelião, insurreição, confisco, agitação, revolta, sedição, sublevação, motins, tumultos, greves, *lockouts* ou outras perturbações da ordem pública e delas decorrentes, exceto prestação de serviço militar ou de atos de humanidade em auxílio de outrem;



8.1.4 – Atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado, pelo **BENEFICIÁRIO** ou pelo representante legal de um ou de outro;

8.1.5 – Atos ilícitos dolosos praticados por sócios controladores, dirigentes e administradores legais, empregados do Segurado, pelo **BENEFICIÁRIO** e seus respectivos representantes, em caso de seguro contratado por pessoa jurídica;

8.1.6 – Epidemias, pandemias e/ou gripe aviária declaradas por órgão competente;

8.1.7 – Envenenamento por absorção de substância tóxica, exceto escapamento acidental de gases e vapores;

8.1.8 – Ato reconhecidamente perigoso que não seja motivado por necessidade justificada e a prática, por parte do Segurado, de atos ilícitos ou contrários à lei, salvo se decorrentes da utilização de meio de transporte mais arriscado, da prestação de serviço militar, da prática de esporte ou de atos de humanidade em auxílio de outrem;

8.1.9 – Eventos em que o Segurado tenha intencionalmente atentado contra a vida e a integridade física de outrem, consumado ou não, exceto em casos de legítima defesa ou assistência a pessoa em perigo;

8.1.10 – Erupção vulcânica, inundação e alagamento de qualquer espécie, vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo ou qualquer outra convulsão da natureza;

8.1.11 – Perdas e danos causados direta ou indiretamente por ato terrorista ou relacionados com ato terrorista, cabendo à Seguradora comprovar com documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, e desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente, não obstante o que em contrário possam dispor as condições contratuais do presente seguro;

8.1.12 – Mutilação voluntária e premeditada ou sua tentativa, excetuando-se os casos de suicídio ou sua tentativa;

8.1.13 – Tratamentos e procedimentos relativos à obesidade mórbida, inclusive gastroplastia redutora, doenças congênitas, esterilização, fertilização e mudança de sexo e suas consequências, mesmo quando provocadas por acidente;

8.1.14 – Choque anafilático e suas consequências, acidentes cardiovasculares, aneurisma, síncope, apoplexia, acidentes médicos e similares e epilepsia, quando não decorrentes de acidente coberto;



8.1.15 – Doações ou transplantes de órgãos ou tecidos;

8.1.16 – Parto ou aborto, exceto quando decorrente de acidente pessoal;

8.1.17 – Qualquer tipo de hérnia e suas consequências, exceto quando decorrente de acidente pessoal;

8.1.18 – Perda de dentes e danos estéticos;

8.1.19 – Procedimentos não previstos no Código de Ética Médica brasileiro e os não reconhecidos pelo Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia;

8.1.20 – Eventos causados exclusivamente pela não utilização, pelo Segurado, de equipamentos de segurança exigidos por lei;

8.1.21 – Eventos causados exclusivamente pela ausência de habilitação do Segurado para a condução de veículo automotor;

8.1.22 – Eventos de competições ilegais em aeronaves, embarcações e veículos a motor, inclusive treinos preparatórios. Essa exclusão não poderá ser aplicada para os casos em que o Segurado estiver no exercício da prática de esportes;

8.1.23 – Viagens em aeronaves ou embarcações:

(i) que não possuam autorização em vigor das autoridades competentes para voo ou navegação;

(ii) dirigidas por pilotos não legalmente habilitados;

(iii) que, sendo oficiais militares, não estejam prestando serviço militar.

9 | Perda de Direitos

9.1 – O Segurado perderá o direito a qualquer indenização quando:

9.1.1 – Agravar intencionalmente o risco;

9.1.2 – Deixar de cumprir as obrigações convencionadas nestas condições contratuais.



9.2 – A Seguradora não pagará nenhuma indenização prevista nestas condições contratuais se o Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio.

9.3 – Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultar de má-fé do Segurado, a Seguradora poderá:

9.3.1 – Na hipótese de não ocorrência de sinistro:

- (i) cancelar o seguro, retendo do prêmio originalmente pactuado a parcela proporcional ao tempo decorrido;
- (ii) permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível.

9.3.2 – Na hipótese de ocorrência de sinistro com pagamento parcial de indenização:

- (i) cancelar o seguro após o pagamento da indenização retendo do prêmio originalmente pactuado, acrescido da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido; ou
- (ii) mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível ou deduzindo-a do valor a ser pago ao Segurado ou ao(s) **BENEFICIÁRIO(S)** ou restringindo a garantia contratada para riscos futuros.

9.3.3 – Na hipótese de ocorrência de sinistro com pagamento integral da indenização, cancelar o seguro após o pagamento da indenização, deduzindo do valor a ser indenizado a diferença de prêmio cabível.

9.4 – O Segurado deixar de informar o sinistro à Seguradora tão logo tome conhecimento dele, bem como não adotar as providências imediatas para minorar suas consequências.

9.5 – O Segurado deixar de cumprir as obrigações e normas estabelecidas nestas condições contratuais.



10 | Procedimentos em Caso de Sinistro

10.1 – Condições básicas.

10.1.1 – Ocorrendo um evento coberto:

- (i) em se tratando de cobertura de seguro, o sinistro deverá ser informado pelo Segurado, por seu(s) **BENEFICIÁRIO(S)** ou por seu representante, imediatamente, tão logo o Segurado, seu **BENEFICIÁRIO** ou seu representante tenham ciência do evento, devendo a documentação indicada neste item ser dirigida à Seguradora, aos cuidados do Departamento de Sinistros, ou, ainda, ser direcionada à Seguradora por intermédio da central de atendimento;
- (ii) em se tratando de cobertura de assistência, o Segurado, seu(s) **BENEFICIÁRIO(S)** ou seu representante poderão, à sua livre escolha e desde que a Seguradora mantenha, no(s) local(ais) de destino, uma rede de serviços autorizada, solicitar a prestação de serviços através do número da central de atendimento indicada no Certificado Individual de Seguro.

Por ocasião do sinistro, o Segurado, seu(s) **BENEFICIÁRIO(S)** ou seu representante poderão optar pela prestação de serviços diretamente por parte da Seguradora ou pela realização dos serviços à sua conta, ocasião em que ele poderá acionar serviços de médicos legalmente habilitados, submetendo-se ao tratamento exigido para uma cura completa;

- (iii) será considerada como data da comunicação a data de protocolo de entrega e recebimento pelo Departamento de Sinistros da Seguradora. Se a comunicação tiver sido remetida pelos Correios, mediante Aviso de Recebimento (AR), será considerada como data da comunicação aquela constante do AR assinado pela Seguradora.

10.1.2 – Documentos básicos em casos de sinistro.

Para agilidade no processo de regulação e liquidação do sinistro, por ocasião de sua comunicação, o Segurado, seu **BENEFICIÁRIO** ou seu representante deverá apresentar os seguintes documentos/informações:

(i) Segurado

- Cópia da carteira de identidade;
- Cópia do CPF (se pessoa física);
- Cópia da certidão de nascimento ou de casamento;



- Cópia do comprovante de residência;
- Formulário de Aviso de Sinistro fornecido pela Seguradora, que deverá ser preenchido pelo Segurado ou seu **BENEFICIÁRIO**.

(ii) **BENEFICIÁRIO**

I. Cônjuge e/ou companheiro(a):

- cópia da carteira de identidade;
- cópia do CPF;
- cópia do comprovante de residência;
- cópia da certidão de casamento, da Declaração de União Estável ou do Imposto de Renda, perante a Receita Federal do Brasil.

(iii) **Situações específicas**

- Caso o Segurado ou o **BENEFICIÁRIO** seja pessoa com idade inferior a 18 (dezoito) anos, sem pai e mãe, a indenização será paga conforme o estabelecido na legislação vigente;
- Poderá ser exigida a autenticação das cópias de todos os documentos necessários à análise da Seguradora;
- Além da documentação geral indicada nestas condições contratuais, poderá a Seguradora, ainda, solicitar a entrega de documentação especial indicada para cada tipo de ocorrência, segundo previsto nas condições especiais de cada uma das coberturas contratadas;
- Mediante dúvida fundada e justificada, a Seguradora reserva-se o direito de solicitar cópia de outros documentos que venha a considerar necessários à liquidação do sinistro;
- A relação de documentos necessários à regulação de sinistro está prevista em cada uma das respectivas cláusulas contratadas. O não fornecimento da documentação solicitada acarreta a suspensão do prazo para pagamento da indenização;
- Independentemente dos documentos específicos para cada cobertura, a Seguradora poderá consultar, livremente e a seu critério exclusivo, especialistas de sua indicação para apurar a comprovação ou não do evento;



- Caso a Seguradora solicite o envio de documentação e/ou informação complementar ao Segurado com base em dúvida fundada e justificável, o prazo para a liquidação de sinistros de 30 (trinta) dias será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

10.2 – Regulação de sinistros.

Para o cálculo da indenização e da responsabilidade da Seguradora, será considerada como data do evento:

10.2.1 – Para a cobertura das Despesas Médicas, Hospitalares e/ou Odontológicas em Viagem Internacional (DMHO-VI), Regresso Sanitário (RS) e Translado Médico (TM), a data constante dos documentos que comprovem a necessidade da despesa;

10.2.2 – Para a de Translado do Corpo (TC), a data do falecimento do Segurado;

10.2.3 – Para as demais coberturas, a data indicada nas respectivas condições especiais.

A indenização não poderá, em hipótese alguma, ser superior às quantias fixadas na apólice, respeitados os limites máximos de indenização para cada cobertura.

Para o recebimento da indenização, o Segurado deverá comprovar satisfatoriamente a ocorrência do evento e de todas as circunstâncias a ele relacionadas, sendo facultada à Seguradora a adoção de quaisquer medidas tendentes à elucidação dos fatos.

As despesas efetuadas com a comprovação do evento e, quando for o caso, os documentos de habilitação do(s) **BENEFICIÁRIO(S)** correrão por conta dos interessados, salvo os exames solicitados pela Seguradora ou de providências por esta determinadas.

10.3 – Pagamento de indenização.

A indenização somente será devida se o sinistro tiver sido caracterizado como risco coberto, conforme previsto nestas condições contratuais.

A solicitação de documentos e as demais providências ou atos que a Seguradora venha a praticar após o sinistro, por si sós, não importam reconhecimento da obrigação de pagar qualquer indenização.

O pagamento da indenização será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data de entrega de todos os documentos básicos mencionados no item 10.1.2.



A indenização pelas despesas efetuadas no exterior será realizada em reais (R\$), com base no câmbio oficial de venda na data e em moeda do efetivo pagamento realizado pelo Segurado, respeitando-se os limites de capitais segurados estabelecidos contratualmente para cada cobertura.

Em caso de atraso no pagamento da indenização, a importância devida pela Seguradora será atualizada, com base na variação positiva do IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), desde a data do sinistro até a do efetivo pagamento. O valor será, ainda, acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da mora.

O pagamento dos valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independentemente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.

Os eventuais encargos de tradução necessários à liquidação de sinistros ficarão totalmente a cargo da Seguradora.

O pagamento da indenização será realizado sob a forma de parcela, nos termos definidos em cada cobertura.

10.4 – Recusa de sinistro.

Quando, após regulação de sinistro, a Seguradora entender que não foram configuradas as condições de cada cobertura ou foi configurada alguma exclusão contratual, decidindo-se pela recusa no pagamento de indenização, ela enviará ao Segurado, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da entrega da documentação solicitada, correspondência escrita, na qual estarão dispostos os motivos da recusa.

11 | Rescisão e Cancelamento

11.1 – A apólice poderá ser cancelada a qualquer tempo, mediante acordo entre a Seguradora e o Estipulante e com anuência prévia e expressa de Segurados que representem, no mínimo, três quartos do grupo segurado, respeitando-se o aviso prévio de 60 (sessenta) dias.



CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS COBERTURAS DE SEGURO

1 | Despesas Médicas, Hospitalares e/ou Odontológicas em Viagem Internacional (DMHO-VI)

1.1 – Riscos cobertos.

Esta cobertura garante o reembolso ou a prestação de serviço, limitado ao capital segurado, das despesas médicas, hospitalares e/ou odontológicas realizadas sob supervisão de médico ou de dentista, nas quais tenha incorrido o Segurado em razão de acidente pessoal ou enfermidade súbita e aguda ocorridos durante o período de viagem ao exterior, observadas as disposições relativas aos riscos excluídos previstas nas condições contratuais do seguro e nestas condições especiais.

O tratamento gerador das despesas, realizado sob orientação médica, deverá ocorrer enquanto o Segurado estiver em viagem, respeitando-se o período de vigência da apólice.

Elegibilidade: são elegíveis para o recebimento desta cobertura as pessoas físicas que estiverem viajando ao exterior durante o período de viagem informado no Certificado Individual de Seguro.

Para efeito de cobertura e determinação do capital segurado, será considerada a data do evento coberto aquela constante dos documentos que comprovam a realização das despesas. Será considerada sem efeito qualquer alteração de capital segurado efetuada posteriormente à ocorrência do evento coberto.

O limite de capital segurado para esta cobertura está indicado no Certificado Individual de Seguro.

As despesas médicas, hospitalares e/ou odontológicas ocasionadas por doenças preexistentes ou crônicas incorridas pelo Segurado somente serão reembolsadas quando tais despesas tiverem sido consideradas necessárias à estabilização de um quadro clínico de emergência ou urgência, de modo a permitir que ele possa continuar sua viagem ou retornar ao seu local de residência. O reembolso dessas despesas respeitará o limite de capital segurado contratado. Não haverá cobertura para a continuidade e o controle dos tratamentos iniciados, tampouco para despesas com *check-up* e extensão de receitas.

A indenização relativa a essa cobertura somente será devida quando o evento ocorrer dentro do período de vigência do seguro.

Após o pagamento da indenização relativa a essa cobertura, a Seguradora vai reintegrar automaticamente o capital segurado sem cobrança de prêmio adicional.

1.2 – Riscos excluídos.

Além dos riscos excluídos apresentados no capítulo “Definições”, no conceito de acidente pessoal e no disposto na cláusula oitava (“Riscos Excluídos”) destas condições contratuais, estão também excluídas:

- (i) despesas incorridas pelo Segurado durante seu estado de convalescença (isto é, após a alta médica) e despesas com acompanhantes;
- (ii) despesas com aparelhos considerados como órteses de qualquer natureza e com próteses, ressalvadas as próteses pela perda de dente(s) natural(ais) quando tal perda decorrer de acidente pessoal coberto;
- (iii) despesas com reposição de lentes, óculos, aparelhos ortodônticos etc.;
- (iv) despesas decorrentes de lesões intra-articulares de joelho;
- (v) despesas decorrentes de lesões ou doenças que não exijam atendimento médico;
- (vi) despesas decorrentes de síndromes compressivas nervosas;
- (vii) despesas decorrentes de fraturas patológicas;
- (viii) despesas decorrentes de dorsalgias, radiculopatias, ciática e outras neurites crônicas quando não gerarem um quadro clínico de emergência ou urgência;
- (ix) despesas decorrentes de entesopatias;
- (x) despesas decorrentes de entorses, distensões, contusões e luxação de ombro, todas crônicas, quando não gerarem um quadro clínico de emergência ou urgência; e doenças mentais e psiquiátricas.

1.3 – Procedimentos em casos de sinistro.

1.3.1 – Cálculo da indenização.

As despesas efetuadas no exterior serão ressarcidas em reais (R\$), com base no câmbio oficial de venda na data e em moeda do efetivo pagamento realizado pelo Segurado, respeitando-se os limites de capitais segurados estabelecidos contratualmente para esta cobertura.



Caso o Segurado esteja vinculado a mais de um contrato de seguro com cobertura de despesas médico-hospitalares e odontológicas, ainda que garantido por outra(s) seguradora(s), proceder-se-á sob a forma de rateio. Sendo assim, o total dos gastos incorridos pelo Segurado a título de despesas médicas será somado e, em seguida, será feita uma divisão dessas despesas entre as seguradoras, na proporção dos capitais segurados em cada uma das apólices vigentes na data do sinistro.

Caso o Segurado opte pela prestação de serviços médicos, hospitalares e odontológicos de sua livre escolha, deverá escolher profissionais habilitados para tal, efetuando o pagamento e apresentando o comprovante de despesas à Seguradora posteriormente.

Na hipótese de optar pelo atendimento pela central de assistência, sem necessidade de desembolso de valores, ele (seu **BENEFICIÁRIO** ou representante) deverá entrar em contato com a central de atendimento da Seguradora, informando (i) o nome completo do Segurado; (ii) o CPF ou o número da proposta; (iii) o local e o telefone do local onde se encontra; (iv) a descrição do sinistro e de que tipo de informação e/ou ajuda necessita.

1.3.2 – Documentos básicos a serem apresentados em casos de sinistro.

Respeitado o disposto na cláusula décima (“Procedimentos em Caso de Sinistro”), item 10.1.2 (“Documentos Básicos em Casos de Sinistro”) destas condições contratuais, para que a Seguradora possa analisar o pedido de pagamento da indenização referente a esta cobertura, o Segurado deverá apresentar também os seguintes documentos:

- (i) formulário “Aviso de Sinistro” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (ii) formulário “Autorização para Crédito de Indenização” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (iii) cópia do Certificado Individual de Seguro;
- (iv) cópia do RG (cédula de identidade), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e comprovante de residência do Segurado;
- (v) cópia de BO (Boletim de Ocorrência policial) e/ou CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho), se houver;
- (vi) cópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) em caso de acidente com veículo dirigido pelo Segurado;



- (vii) cópia do laudo do exame de dosagem alcoólica e/ou toxicológico, se realizado;
- (viii) cópia do laudo da perícia técnica realizada no local do acidente, se houver;
- (ix) radiografias e/ou o resultado dos exames realizados;
- (x) notas fiscais e recibos originais das despesas médicas, hospitalares e/ou odontológicas. As notas fiscais referentes a despesas com medicamentos devem ser acompanhadas das respectivas prescrições médicas;
- (xi) declaração do médico assistente indicando os medicamentos e procedimentos realizados e utilizados, assinada e com firma reconhecida.

2 | Despesas Farmacêuticas (DF)

2.1 – Riscos cobertos.

Esta cobertura garante o reembolso, limitado ao capital segurado, das despesas com medicamentos prescritos sob orientação médica e decorrente de acidente pessoal ou enfermidade coberto, observando-se os riscos excluídos previstos nestas condições especiais e nas condições contratuais do seguro.

Está coberto exclusivamente o reembolso das despesas com medicamentos comprovadas mediante apresentação de notas fiscais até o limite do capital segurado contratado.

Elegibilidade: são elegíveis para o recebimento desta cobertura as pessoas físicas que estiverem viajando ao exterior durante o período de viagem informado no Certificado Individual de Seguro.

Para efeito de cobertura e determinação do capital segurado, será considerada “data do evento coberto” a data constante nos documentos que comprovam a necessidade das despesas. Será considerada sem efeito qualquer alteração de capital segurado efetuada posteriormente à ocorrência do evento coberto.

O limite de capital segurado para esta cobertura está indicado no Certificado Individual de Seguro.

2.2 – Riscos excluídos.

Estão excluídos os riscos apresentados no capítulo “Definições”, no conceito de acidente pessoal, e no disposto na cláusula oitava (“Riscos Excluídos”) destas condições contratuais.

2.3 – Procedimentos em casos de sinistro.

Respeitado o disposto na cláusula décima (“Procedimentos em Caso de Sinistro”), item 10.1.2 (“Documentos Básicos em Casos de Sinistro”) destas condições contratuais, para que a Seguradora possa analisar o pedido de pagamento da indenização referente a esta cobertura, o Segurado deverá apresentar também os seguintes documentos:

- (i) formulário “Aviso de Sinistro” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (ii) formulário “Autorização para Crédito de Indenização” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (iii) cópia do Certificado Individual de Seguro;
- (iv) cópia do RG (cédula de identidade), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e comprovante de residência do Segurado;
- (v) notas fiscais e recibos originais das despesas farmacêuticas;
- (vi) declaração/laudo do médico assistente, assinada(o), com firma reconhecida, justificando o motivo e confirmando a enfermidade e/ou acidente pessoal do Segurado e os medicamentos necessários.

3 | Translado Médico (TM)

3.1 – Riscos cobertos.

Esta cobertura garante o reembolso, limitado ao capital segurado, das despesas com remoção do Segurado até clínica ou hospital mais próximo ou a transferência do Segurado para uma clínica ou hospital em condições de atendê-lo, caso essa remoção ou transferência tenha sido (i) causada por acidente pessoal ou enfermidade cobertos; e (ii) solicitada pelo médico assistente. Poderá tal cobertura, ainda, caracterizar-se pela prestação direta dos serviços de remoção ou transferência, mencionados acima, sem necessidade de desembolso por parte do Segurado e limitada ao valor da importância segurada. Em ambos os casos, serão observadas as disposições relativas a riscos excluídos previstas nestas condições especiais e nas condições contratuais do seguro.



Quando requisitada, por médico ou equipe médica responsável pelo atendimento, mais de uma remoção, observar-se-á o limite do capital segurado contratado para essa cobertura.

Elegibilidade: são elegíveis para o recebimento dessa cobertura as pessoas físicas que estiverem viajando ao exterior durante o período de viagem informado no Certificado Individual de Seguro.

Para efeito de cobertura e determinação do capital segurado, será considerada “data do evento coberto” a data constante dos documentos que comprovam a realização das despesas. Será considerada sem efeito qualquer alteração de capital segurado efetuada posteriormente à ocorrência do evento coberto.

O limite de capital segurado para esta cobertura está indicado no Certificado Individual de Seguro.

A indenização relativa a esta cobertura somente será devida quando o evento ocorrer dentro do período de vigência do seguro.

3.2 – Riscos excluídos.

Estão excluídos os riscos apresentados no capítulo “Definições”, no conceito Acidente Pessoal, e no disposto na cláusula oitava (“Riscos Excluídos”) destas condições contratuais.

3.3 – Procedimentos em casos de sinistro.

Caso o Segurado opte pela prestação do serviço diretamente pela central de assistência, o Segurado, seu **BENEFICIÁRIO** ou representante deverá contactar a central de atendimento, informando (i) o nome completo do Segurado; (ii) o CPF ou o número da proposta; (iii) o local e o telefone do local onde se encontra; (iv) a descrição do sinistro e de que tipo de informação e/ou ajuda necessita.

Caso o Segurado necessite de remoção do local do evento para o local de atendimento mais próximo, a central de assistência não conseguirá intervir nos casos de emergência, ocasião em que será garantido ao Segurado o reembolso das despesas havidas com essa remoção, após apresentação dos documentos comprobatórios.



3.3.1 – Documentos básicos em casos de sinistro.

Respeitado o disposto na cláusula décima (“Procedimentos em Caso de Sinistro”), item 10.1.2 (“Documentos Básicos em Casos de Sinistro”) destas condições contratuais, para que a Seguradora possa analisar o pedido de pagamento da indenização referente à cobertura, o Segurado deverá apresentar também os seguintes documentos:

- (i) formulário “Aviso de Sinistro” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (ii) formulário “Autorização para Crédito de Indenização” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (iii) cópia do RG (cédula de identidade), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e comprovante de residência do Segurado;
- (iv) cópia do Certificado Individual de Seguro;
- (v) notas fiscais e recibos originais das despesas com a remoção ou transferência do Segurado;
- (vi) declaração/laudo do médico assistente, assinada(o), com firma reconhecida, atestando a necessidade do Segurado de transferência para clínica ou hospital que possa melhor atendê-lo.

4 | Translado de Corpo (TC)

4.1 – Riscos cobertos.

Esta cobertura garante o reembolso, limitado ao capital segurado, das despesas com a liberação e o transporte do corpo do Segurado do local de ocorrência do evento coberto até o domicílio ou o local de sepultamento, estando incluídos nessas despesas todos os procedimentos e objetos imprescindíveis ao translado do corpo. Poderá tal cobertura, ainda, caracterizar-se pela prestação direta dos serviços de liberação e transporte, mencionados acima, limitada ao valor da importância segurada. Em ambos os casos, serão observadas as disposições relativas a riscos excluídos previstas nestas condições especiais e nas condições contratuais do seguro.

Elegibilidade: são elegíveis para o recebimento desta cobertura as pessoas físicas que estiverem viajando ao exterior durante o período de viagem informado no Certificado Individual de Seguro.

Para efeito de cobertura e determinação do capital segurado, será considerada a data do evento coberto aquela do falecimento do Segurado, constatada através da análise da documentação apresentada. Será considerada sem efeito qualquer alteração de capital segurado efetuada posteriormente à ocorrência do evento coberto.

O limite de capital segurado para esta cobertura está indicado no Certificado Individual de Seguro.

A indenização relativa a esta cobertura somente será devida quando o evento ocorrer dentro do período de vigência do seguro.

4.2 – Riscos excluídos.

Estão excluídos os riscos apresentados no capítulo “Definições”, no conceito de acidente pessoal, e no disposto na cláusula oitava (“Riscos Excluídos”) destas condições gerais.

4.3 – Procedimentos em casos de sinistro.

Caso o Segurado opte pela prestação do serviço diretamente pela central de assistência, o **BENEFICIÁRIO** ou o representante do Segurado deverá contactar a central de atendimento, informando (i) o nome completo do Segurado; (ii) o CPF ou o número da proposta; (iii) o local e o telefone do local onde o corpo se encontra; (iv) a descrição do sinistro e de que tipo de informação e/ou ajuda necessita.

4.4 – Documentos básicos em casos de sinistro.

Respeitado o disposto na cláusula décima (“Procedimentos em Caso de Sinistro”), item 10.1.2 (“Documentos Básicos em Casos de Sinistro”) destas condições contratuais, para que a Seguradora possa analisar o pedido de pagamento da indenização referente a esta cobertura, um dos membros da família deverá apresentar os seguintes documentos:

4.4.1 – Em caso de morte decorrente de doença:

- (i) formulário “Aviso de Sinistro” devidamente preenchido e assinado pelo(s) **BENEFICIÁRIO(S)**;
- (ii) formulário “Autorização de Pagamento – Crédito de Sinistro” devidamente preenchido e assinado por cada um dos **BENEFICIÁRIOS**;
- (iii) cópia do RG (cédula de identidade), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e comprovante de residência do Segurado e do(s) **BENEFICIÁRIO(S)**;



- (iv) cópia do Certificado Individual de Seguro;
- (v) cópia da certidão de óbito do Segurado;
- (vi) notas fiscais e recibos originais das despesas com liberação e transporte do corpo do Segurado.

4.4.2 – Em caso de morte decorrente de acidente.

Além dos documentos relacionados no item 4.4.1, acima, o **BENEFICIÁRIO** deverá providenciar:

- (i) cópia de BO (Boletim de Ocorrência policial) e/ou CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho), se houver;
- (ii) cópia do laudo necroscópico (Instituto Médico-Legal, IML), se realizado;
- (iii) cópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), em caso de acidente com veículo dirigido pelo Segurado;
- (iv) cópia do laudo do exame de dosagem alcoólica e/ou toxicológico, se realizado;
- (v) cópia do laudo da perícia técnica realizada no local do acidente, se houver.

5 | Regresso Sanitário (RS)

5.1 – Riscos cobertos.

Esta cobertura garante o reembolso, limitado ao capital segurado, de despesas com o traslado de regresso do Segurado ao local de origem da viagem ou seu domicílio, caso este não se encontre em condições de retornar como passageiro regular por motivo de acidente pessoal ou enfermidade cobertos. Poderá tal cobertura, ainda, caracterizar-se pela prestação direta dos serviços de regresso sanitário sem necessidade de desembolso por parte do Segurado e limitada ao valor da importância segurada. Em ambos os casos, serão observadas as disposições relativas a riscos excluídos previstas nestas condições especiais e nas condições contratuais do seguro.

Elegibilidade: são elegíveis para o recebimento desta cobertura as pessoas físicas que estiverem viajando ao exterior durante o período de viagem informado no Certificado Individual de Seguro.



Para efeito de cobertura e determinação do capital segurado, será considerada a “data do evento coberto” aquela constante dos documentos que comprovam a necessidade das despesas. Será considerada sem efeito qualquer alteração de capital segurado efetuada posteriormente à ocorrência do evento coberto.

O limite de capital segurado para esta cobertura está indicado no Certificado Individual de Seguro.

A indenização relativa a essa cobertura somente será devida quando o evento ocorrer dentro do período de vigência do seguro.

5.2 – Riscos excluídos.

Estão excluídos os riscos apresentados no capítulo “Definições”, no conceito de acidente pessoal, e no disposto na cláusula oitava (“Riscos Excluídos”) destas condições contratuais.

5.3 – Procedimentos em casos de sinistro.

Caso o Segurado opte pela prestação do serviço diretamente pela central de assistência, o **BENEFICIÁRIO** ou o representante do Segurado deverá contactar a central de atendimento, informando (i) o nome completo do Segurado; (ii) o CPF ou o número da proposta; (iii) o local e o telefone do local onde o Segurado se encontra; (iv) a descrição do sinistro e de que tipo de informação e/ou ajuda necessita.

5.4 – Documentos básicos em casos de sinistro.

Respeitado o disposto na cláusula décima (“Procedimentos em Caso de Sinistro”), item 10.1.2 (“Documentos Básicos em Casos de Sinistro”) destas condições contratuais, para que a Seguradora possa analisar o pedido de pagamento da indenização referente a esta cobertura, o Segurado deverá apresentar também os seguintes documentos:

- (i) formulário “Aviso de Sinistro” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (ii) formulário “Autorização para Crédito de Indenização” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (iii) cópia do RG (cédula de identidade), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e comprovante de residência do Segurado;
- (iv) cópia do Certificado Individual de Seguro;



- (v) notas fiscais e recibos originais das despesas com o traslado de regresso do Segurado ao local de origem da viagem ou de seu domicílio;
- (vi) declaração/laudo do médico assistente, assinada(o), com firma reconhecida, atestando que o segurado não se encontrava em condições de retornar como passageiro regular por motivo de acidente pessoal ou enfermidade.

6 | Regresso Antecipado (RA)

6.1 – Riscos cobertos.

Esta cobertura garante o reembolso, limitado ao capital segurado, de despesas com o traslado de regresso antecipado do Segurado ao local de origem da viagem ou a seu domicílio, caso o Segurado fique impossibilitado de concluir a viagem devido a doença, acidente ou falecimento de um membro da família, observadas as disposições relativas a riscos excluídos previstas nestas condições especiais e nas condições contratuais do seguro.

Compreendem-se como despesa de regresso: (i) o custo de remarcação da passagem aérea original de retorno, em classe econômica, ou, quando não for possível a remarcação, (ii) o custo de uma passagem de retorno, em classe econômica, do local onde o segurado se encontra até seu domicílio.

Elegibilidade: são elegíveis para o recebimento dessa cobertura as pessoas físicas que estiverem viajando ao exterior durante o período de viagem informado no Certificado Individual de Seguro.

Para efeito de cobertura e determinação do capital segurado, será considerada a data do evento coberto aquela constante dos documentos que comprovam a necessidade das despesas. Será considerada sem efeito qualquer alteração de capital segurado efetuada posteriormente à ocorrência do evento coberto.

O limite de capital segurado para essa cobertura está indicado no Certificado Individual de Seguro.

A indenização relativa a essa cobertura somente será devida quando o evento ocorrer dentro do período de vigência do seguro.

6.2 – Riscos excluídos.

Estão excluídos desta cobertura (i) os riscos apresentados no capítulo “Definições”, no conceito Acidente Pessoal; (ii) os riscos dispostos na cláusula oitava (“Riscos Excluídos”) destas condições contratuais; e (iii) as viagens realizadas por outro meio de transporte que não seja o transporte aéreo comercial (avião de linha regular).

6.3 – Documentos básicos em casos de sinistro.

Respeitado o disposto na cláusula décima (“Procedimentos em Caso de Sinistro”), item 10.1.2 (“Documentos Básicos em Casos de Sinistro”) destas condições contratuais, para que a Seguradora possa analisar o pedido de pagamento da indenização referente a esta cobertura, o Segurado deverá apresentar também os seguintes documentos:

6.3.1 – Para todas as ocasiões:

- (i) formulário “Aviso de Sinistro” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (ii) formulário “Autorização para Crédito de Indenização” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (iii) cópia do RG (cédula de identidade), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e comprovante de residência do Segurado;
- (iv) cópia do Certificado Individual de Seguro;
- (v) notas fiscais e recibos originais das despesas com o traslado de regresso antecipado do Segurado ao local de origem da viagem ou seu domicílio.

6.3.2 – Quando o regresso antecipado for necessário por motivo de doença: além dos documentos relacionados no item 6.3.1, declaração/laudo do médico assistente, assinada(o), com firma reconhecida, justificando o motivo do regresso e confirmando a enfermidade do Segurado, que o obriga a retornar antecipadamente;

6.3.3 – Quando o regresso antecipado for necessário por motivo de acidente: além dos documentos relacionados no item 6.3.1, declaração/laudo do médico assistente, assinada(o), com firma reconhecida, relatando a lesão sofrida pelo Segurado e confirmando a impossibilidade de locomoção, obrigando o Segurado a retornar antecipadamente;

6.3.4 – Quando o regresso antecipado for necessário por motivo de falecimento de membros da família: além dos documentos relacionados no item 6.3.1, acima, o Segurado deverá providenciar:

- (i) documentação que comprove o grau de parentesco entre o Segurado e o membro familiar falecido;
- (ii) cópia do atestado de óbito do familiar falecido.



7 | Retorno de Familiares em Caso de Falecimento do Segurado (RFFS)

7.1 – Riscos cobertos.

Esta cobertura garante o reembolso, limitado ao capital segurado, das despesas relativas ao traslado de regresso antecipado dos membros da família do Segurado até o local de início da viagem ou até seu domicílio, caso o Segurado venha a falecer em razão de acidente pessoal ou enfermidade cobertos e os membros da família do Segurado possuam passagem aérea de retorno datada ou com regras limitadas para remarcação e regresso. Poderá tal cobertura, ainda, caracterizar-se pela prestação direta dos serviços, limitada ao valor da importância segurada. Em ambos os casos, serão observadas as disposições relativas a riscos excluídos previstas nestas condições especiais e nas condições contratuais do seguro.

Sempre que não for possível utilizar a passagem original, os membros da família deverão retornar com passagem aérea de classe econômica.

Elegibilidade: são elegíveis para o recebimento desta cobertura os membros da família do Segurado falecido que estiverem em viagem ao exterior.

Para efeito de cobertura e determinação do capital segurado, será considerada a data do evento coberto aquela constante dos documentos que comprovam a necessidade das despesas. Será considerada sem efeito qualquer alteração de capital segurado efetuada posteriormente à ocorrência do evento coberto.

O limite de capital segurado para esta cobertura está indicado no Certificado Individual de Seguro.

A indenização relativa a essa cobertura somente será devida quando o evento ocorrer dentro do período de vigência do seguro.

7.2 – Riscos excluídos.

Estão excluídos desta cobertura (i) os riscos apresentados no capítulo “Definições”, no conceito Acidente Pessoal; (ii) os riscos dispostos na cláusula oitava (“Riscos Excluídos”) destas condições contratuais.

7.3 – Procedimentos em casos de sinistro.

Caso o Segurado opte pela prestação do serviço diretamente pela central de assistência, o **BENEFICIÁRIO** ou representante do Segurado deverá contactar a central de atendimento, informando (i) o nome completo do Segurado; (ii) o CPF ou o número da proposta; (iii) o local e o telefone do local onde o Segurado se encontra; (iv) a descrição do sinistro e de que tipo de informação e/ou ajuda necessita.



7.4 – Documentos básicos em casos de sinistro.

Respeitado o disposto na cláusula décima (“Procedimentos em Caso de Sinistro”), item 10.1.2 (“Documentos Básicos em Casos de Sinistro”) destas condições contratuais, para que a Seguradora possa analisar o pedido de pagamento da indenização referente a esta cobertura, um dos membros da família deverá apresentar também os seguintes documentos:

7.4.1 – Em caso de morte do Segurado por doença:

- (i) formulário “Aviso de Sinistro” devidamente preenchido e assinado por um dos membros da família;
- (ii) cópia do RG (cédula de identidade), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e comprovante de residência dos membros da família;
- (iii) cópia do Certificado Individual de Seguro;
- (iv) cópia da certidão de óbito do Segurado;
- (v) formulário “Autorização para Crédito de Indenização” devidamente preenchido e assinado pelos membros da família;
- (vi) notas fiscais e recibos originais das despesas com hospedagem e transporte;
- (vii) declaração/laudo do médico assistente, assinada(o), com firma reconhecida, atestando a internação com a data da entrada;
- (viii) passagens aéreas originais e os respectivos comprovantes de pagamento;
- (ix) comprovantes do valor da(s) multa(s) retida(s) no caso de cancelamento;
- (x) contrato de prestação de serviços dos organizadores da viagem, que devem prever as multas em caso de cancelamento, conforme determinação da Embratur.

7.4.2 – Em caso de morte do Segurado por acidente, além dos documentos relacionados no item anterior:

- (i) cópia de BO (Boletim de Ocorrência policial) e/ou CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho), se houver;
- (ii) cópia do laudo necroscópico (Instituto Médico-Legal, IML), se realizado;



- (iii) cópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), em caso de acidente com veículo dirigido pelo Segurado;
- (iv) cópia do laudo do exame de dosagem alcoólica e/ou toxicológico, se realizado;
- (v) cópia do laudo da perícia técnica realizada no local do acidente, se houver.

8 | Acompanhamento de Menor e/ou Idoso (AMI)

8.1 – Riscos cobertos.

Esta cobertura garante que o Segurado que esteja viajando como o único adulto acompanhando um ou mais menores de 16 (dezesseis) anos ou um ou mais idosos maiores de 60 (sessenta) anos e que tenha sido internado em decorrência de acidente pessoal ou enfermidade cobertos seja reembolsado, nos limites do capital segurado, das despesas com o traslado de um segundo membro da família para acompanhamento do(s) menor(es) e/ou idoso(s). Poderá tal cobertura, ainda, caracterizar-se pela prestação direta dos serviços, sem necessidade de desembolso por parte do Segurado e limitada ao valor da importância segurada. Em ambos os casos, serão observadas as disposições relativas a riscos excluídos previstas nestas condições especiais e nas condições contratuais do seguro.

Para fins de reembolso de despesas, serão garantidas apenas as despesas de transporte, devidamente comprovadas mediante apresentação de notas fiscais, até o limite do capital segurado contratado.

O Segurado poderá optar pelo retorno antecipado do(s) menor(es) ou idoso(s) ao seu domicílio, caso lhe seja mais conveniente. Caso a opção do Segurado seja pelo retorno antecipado, sempre que não for possível utilizar a passagem originalmente designada para esse(s) menor(es) ou idoso(s), eles deverão retornar com passagem aérea de classe econômica.

Elegibilidade: são elegíveis para o recebimento dessa cobertura as pessoas físicas que estiverem viajando ao exterior durante o período de viagem informado no Certificado Individual de Seguro.

Para efeito de cobertura e determinação do capital segurado, será considerada a data do evento coberto aquela constante dos documentos que comprovam a necessidade das despesas. Será considerada sem efeito qualquer alteração de capital segurado efetuada posteriormente à ocorrência do evento coberto.



O limite de capital segurado para esta cobertura está indicado no Certificado Individual de Seguro.

A indenização relativa a esta cobertura somente será devida quando o evento ocorrer dentro do período de vigência do seguro.

8.2 – Riscos excluídos.

Estão excluídos desta cobertura (i) os riscos apresentados no capítulo “Definições”, no conceito Acidente Pessoal; (ii) os riscos dispostos na cláusula oitava (“Riscos Excluídos”) destas condições contratuais e as despesas extras não relacionadas com hospedagem, como alimentação, lazer, entretenimento, locações, telefone, fax, celular etc.

8.3 – Procedimentos em casos de sinistro.

Caso o Segurado opte pela prestação do serviço diretamente pela central de assistência, o **BENEFICIÁRIO** ou o representante do Segurado deverá contactar a central de atendimento, informando (i) o nome completo do Segurado; (ii) o CPF ou o número da proposta; (iii) o local e o telefone do local onde o Segurado se encontra; (iv) a descrição do sinistro e de que tipo de informação e/ou ajuda necessita.

8.4 – Documentos básicos em casos de sinistro.

Respeitado o disposto na cláusula décima (“Procedimentos em Caso de Sinistro”), item 10.1.2 (“Documentos Básicos em Casos de Sinistro”) destas condições contratuais, para que a Seguradora possa analisar o pedido de pagamento da indenização referente a esta cobertura, o Segurado deverá apresentar também os seguintes documentos:

- (i) formulário “Aviso de Sinistro” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (ii) formulário “Autorização para Crédito de Indenização” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (iii) cópia do RG (cédula de identidade), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e comprovante de residência do Segurado;
- (iv) cópia do Certificado Individual de Seguro;
- (v) documentos que comprovem que o(s) menor(es) e/ou idoso(s) eram, de fato, acompanhantes de viagem do Segurado, como cópia das passagens originais;
- (vi) cópia do RG (cédula de identidade), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e comprovante de residência do(s) menor(es) e/ou idoso(s);



- (vii) notas fiscais e recibos originais das despesas com o transporte;
- (viii) declaração/laudo do médico assistente, assinada(o), com firma reconhecida, justificando o motivo e confirmando a enfermidade e/ou acidente pessoal do Segurado que o impossibilita de seguir acompanhando o(s) menor(es) e/ou idoso(s).

9 | Visita ao Usuário Segurado Hospitalizado (VUSH)

9.1 – Riscos cobertos.

Esta cobertura garante o reembolso, limitado ao capital segurado, das despesas com transporte (passagem aérea ou rodoviária) de ida e volta e hospedagem para um acompanhante caso o Segurado fique hospitalizado em razão de acidente pessoal ou enfermidade coberto em hospital localizado fora do seu domicílio e não possua acompanhante no local da viagem. Poderá tal cobertura, ainda, caracterizar-se pela prestação direta dos serviços, sem necessidade de desembolso por parte do Segurado e limitada ao valor da importância segurada. Em ambos os casos, serão observadas as disposições relativas a riscos excluídos previstas nestas condições especiais e nas condições gerais do seguro.

O acompanhante deverá ser indicado pelo Segurado ou, na impossibilidade de indicação por parte deste, por algum membro da família.

Não serão permitidas, em hipótese alguma: (i) a prorrogação do período de diárias estabelecido na apólice; (ii) a compensação de valores, caso o valor das diárias no hotel escolhido pelo acompanhante do Segurado seja inferior ao limite do capital segurado.

9.2 – Despesas cobertas.

Esta cobertura garante apenas as despesas com hospedagem e transporte devidamente comprovadas mediante apresentação de notas fiscais, até o limite do capital segurado.

Elegibilidade: são elegíveis as pessoas físicas que estiverem no período de viagem contratado.

Para fins desta cláusula, considera-se como data do evento, para efeito de determinação do capital segurado, a data constante dos documentos que comprovem a necessidade de despesa.

As indenizações previstas nesta cobertura serão devidas quando o evento ocorrer dentro do período de vigência do seguro.

9.3 – Riscos excluídos.

Estão excluídos desta cobertura (i) os riscos apresentados no capítulo “Definições”, no conceito Acidente Pessoal; (ii) os riscos dispostos na cláusula oitava (“Riscos Excluídos”) destas condições contratuais e as despesas extras não relacionadas com hospedagem, como alimentação, lazer, entretenimento, locações, telefone, fax, celular etc.

9.4 – Procedimentos em casos de sinistro.

Caso o Segurado opte pela prestação do serviço diretamente pela central de assistência, o **BENEFICIÁRIO** ou o representante do Segurado deverá contactar a central de atendimento, informando (i) o nome completo do Segurado; (ii) o CPF ou o número da proposta; (iii) o local e o telefone do local onde o Segurado se encontra; (iv) a descrição do sinistro e de que tipo de informação e/ou ajuda necessita.

9.5 – Documentos básicos em casos de sinistro.

Respeitado o disposto na cláusula décima (“Procedimentos em Caso de Sinistro”), item 10.1.2 (“Documentos Básicos em Casos de Sinistro”) destas condições contratuais, para que a Seguradora possa analisar o pedido de pagamento da indenização referente a esta cobertura, o Segurado deverá apresentar também os seguintes documentos:

- (i) formulário “Aviso de Sinistro” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (ii) cópia do Certificado Individual de Seguro;
- (iii) cópia do RG (cédula de identidade), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e comprovante de residência do Segurado;
- (iv) notas fiscais e recibos originais das despesas com hospedagem e transporte;
- (v) declaração/laudo, assinada(o), com firma reconhecida, do médico assistente, atestando a internação com data de entrada;
- (vi) formulário “Autorização para Crédito de Indenização” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado.



10 | Hospedagem em Hotel após Alta Hospitalar (HHAH)

10.1 – Riscos cobertos.

Esta cobertura garante ao Segurado o reembolso, limitado ao capital segurado, de despesas com hospedagem caso o Segurado, hospitalizado em razão de acidente pessoal ou enfermidade cobertos, fique impossibilitado de retornar a seu domicílio ou ao local de origem da viagem após a alta hospitalar. Para a caracterização da cobertura, exige-se que a impossibilidade de retorno do Segurado seja constatada pela equipe médica, requerida pelo médico assistente e comprovada por laudo médico. Poderá tal cobertura, ainda, caracterizar-se pela prestação direta dos serviços, sem necessidade de desembolso por parte do Segurado e limitada ao valor da importância segurada. Em ambos os casos, serão observadas as disposições relativas a riscos excluídos previstas nestas condições especiais e nas condições contratuais do seguro.

Não será permitida, em hipótese alguma, a compensação de valores, caso o valor das diárias do hotel escolhido pelo acompanhante Segurado seja inferior ao limite do capital segurado.

10.2 – Despesas cobertas.

Para fins de reembolso de despesas, serão garantidas apenas as despesas de hospedagem, devidamente comprovadas mediante a apresentação de notas fiscais, até o limite do capital segurado contratado.

Esta cobertura garante apenas as despesas com hospedagem, devidamente comprovadas mediante a apresentação de notas fiscais, limitadas ao capital segurado.

Elegibilidade: são elegíveis para o recebimento desta cobertura as pessoas físicas que estiverem viajando ao exterior durante o período de viagem informado no Certificado Individual de Seguro.

Para efeito de cobertura e determinação do capital segurado, será considerada a data do evento coberto aquela constante dos documentos que comprovam a necessidade das despesas. Será considerada sem efeito qualquer alteração de capital segurado efetuada posteriormente à ocorrência do evento coberto.

O limite de capital segurado para esta cobertura está indicado no Certificado Individual de Seguro.

A indenização relativa a esta cobertura somente será devida quando o evento ocorrer dentro do período de vigência do seguro.



10.3 – Riscos excluídos.

Estão excluídos desta cobertura (i) os riscos apresentados no capítulo “Definições”, no conceito Acidente Pessoal; (ii) os riscos dispostos na cláusula oitava (“Riscos Excluídos”) destas condições contratuais e as despesas extras não relacionadas com hospedagem, como alimentação, lazer, entretenimento, locações, telefone, fax, celular etc.

10.4 – Procedimentos em casos de sinistro.

Caso o Segurado opte pela prestação do serviço diretamente pela central de assistência, o **BENEFICIÁRIO** ou o representante do Segurado deverá contactar a central de atendimento, informando (i) o nome completo do Segurado; (ii) o CPF ou o número da proposta; (iii) o local e o telefone do local onde o Segurado se encontra; (iv) a descrição do sinistro e de que tipo de informação e/ou ajuda necessita.

10.5 – Documentos básicos em casos de sinistro.

Respeitado o disposto na cláusula décima (“Procedimentos em Caso de Sinistro”), item 10.1.2 (“Documentos Básicos em Casos de Sinistro”) destas condições contratuais, para que a Seguradora possa analisar o pedido de pagamento da indenização referente a esta cobertura, o Segurado deverá apresentar também os seguintes documentos:

- (i) formulário “Aviso de Sinistro” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (ii) formulário “Autorização para Crédito de Indenização” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (iii) cópia do RG (cédula de identidade), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e comprovante de residência do Segurado;
- (iv) cópia do Certificado Individual de Seguro;
- (v) notas fiscais e recibos originais das despesas com a hospedagem;
- (vi) declaração/laudo do médico assistente, assinada(o), com firma reconhecida, justificando o motivo e confirmando a enfermidade e/ou o acidente pessoal do Segurado que o impossibilita de retornar ao seu local de origem de viagem ou seu domicílio, mesmo após a alta hospitalar, necessitando de hospedagem.



11 | Retorno por Sinistro no Domicílio (RD)

11.1 – Riscos cobertos.

Esta cobertura garante que o Segurado que precisar retornar a seu domicílio em razão de incêndio, explosão, roubo com danos e/ou violência ocorridos em sua residência – evento que deve ser notificado às autoridades competentes –, quando não houver outra pessoa que possa se encarregar da situação, seja reembolsado das despesas incorridas para seu regresso. Poderá tal cobertura, ainda, caracterizar-se pela prestação direta dos serviços, sem necessidade de desembolso por parte do Segurado e limitada ao valor da importância segurada. Em ambos os casos, serão observadas as disposições relativas aos riscos excluídos previstas nestas condições especiais e nas condições contratuais do seguro.

Sempre que não for possível utilizar a passagem originalmente designada, o Segurado deverá retornar com passagem aérea de classe econômica ou passagem rodoviária.

O capital segurado será definido e indicado no Certificado Individual de Seguro.

Elegibilidade: são elegíveis as pessoas físicas que estiverem no período de viagem informado no Certificado Individual de Seguro.

Será considerada como data do evento coberto para efeitos de determinação do capital segurado aquela constante dos documentos que comprovam a necessidade de retorno ao domicílio.

O limite do capital segurado para esta cobertura está indicado no Certificado Individual de Seguro.

As indenizações previstas nesta cobertura serão devidas quando o evento ocorrer dentro do período de vigência do seguro contratado.

11.2 – Riscos excluídos.

Estão excluídos desta cobertura (i) os riscos apresentados no capítulo “Definições”, no conceito Acidente Pessoal; (ii) os riscos dispostos na cláusula oitava (“Riscos Excluídos”) destas condições contratuais; e (iii) o retorno à residência caso os danos decorrentes de incêndio, explosão, roubo com danos e/ou violência à residência não tenham sido formalizados perante as autoridades competentes.



11.3 – Procedimentos em casos de sinistro.

Caso o Segurado opte pela prestação do serviço diretamente pela central de assistência, o **BENEFICIÁRIO** ou representante do Segurado deverá contactar a central de atendimento, informando (i) o nome completo do Segurado; (ii) o CPF ou o número da proposta; (iii) o local e o telefone do local onde o Segurado se encontra; (iv) a descrição do sinistro e de que tipo de informação e/ou ajuda necessita.

11.4 – Documentos básicos em casos de sinistro.

Respeitado o disposto na cláusula décima (“Procedimentos em Caso de Sinistro”), item 10.1.2 (“Documentos Básicos em Casos de Sinistro”) destas condições contratuais, para que a Seguradora possa analisar o pedido de pagamento da indenização referente a esta cobertura, o Segurado deverá apresentar também os seguintes documentos:

- (i) formulário “Aviso de Sinistro” preenchido e assinado pelo Segurado;
- (ii) formulário “Autorização de Pagamento – Crédito de Sinistro” devidamente preenchido e assinado pelo Segurado;
- (iii) cópia do RG (cédula de identidade), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e comprovante de residência do Segurado;
- (iv) cópia do BO (Boletim de Ocorrência policial);
- (v) cartão de embarque ou *e-ticket*;
- (vi) carta discriminando os bens sinistrados.

12 | Ratificação

Ratificam-se as demais disposições do contrato de seguro que não tenham sido alteradas pelas presentes condições especiais de cada cobertura.

As condições contratuais deste produto, protocolizadas pela sociedade perante a SUSEP, poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o Processo SUSEP nº 15414.900150/2016-04 (Viagem Coletivo). A comercialização de seguro é fiscalizada pela SUSEP. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

Seguro garantido pela AXA Seguros S/A (CNPJ 19.323.190/0001-06), Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.600/15º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04543-000. Registro SUSEP 02852.

CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

COBERTURAS	Plano 2	Plano 3
Adiantamento para pagamento de fiança	US\$ 20.000,00	US\$ 20.000,00
Auxílio na localização de bagagem	Sim	Sim
Adiantamento de fundos em caso de extravio de bagagem	US\$ 300,00	US\$ 300,00
Concierge (serviços de informação e organização)		
Assessoria empresarial	Sim	Sim
Assessoria cultural e turística	Sim	Sim
Assessoria para viagens	Sim	Sim
Envio de documentos	Sim	Sim
Segunda opinião médica	Sim	Sim

*As coberturas estipuladas em euros (EUR) são válidas para viagens realizadas dentro do território dos Estados-membros da União Europeia e Estados associados, signatários do Tratado de Schengen. Fora desses países, aplica-se o limite da cobertura em dólares norte-americanos (USD).

1 | Apresentação

Os serviços de assistência são complementares às coberturas de seguro e não se confundem com estas. Eles são prestados ao Segurado durante o período de vigência, no âmbito de cobertura definido no Certificado Individual de Seguro e nas Condições Gerais de Assistência.

2 | Assistência 24h ao Segurado

Para utilizar os serviços de assistência, o Segurado deverá acionar a central de atendimento por meio de:

- chamadas nacionais: 0800 725 2028;
- chamadas do exterior: +55 11 2185-9689.



O Segurado poderá, ainda, realizar ligação do exterior a cobrar utilizando o serviço Brasil Direto, disponibilizado pela Embratel.

Para isso, basta verificar o código de acesso ao serviço do país em que o Segurado se encontra, escolher a opção 3 (ligação com auxílio de operador) e informar o número de telefone impresso no *voucher*.

Os códigos de acesso estão disponíveis no site da Embratel — Brasil Direto e podem ser acessados pelo seguinte site:

<https://www.embratel.com.br/faz-um-21/brasil-direto>

3 | Serviços de Assistência

3.1 – ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE FIANÇA

Caso o Segurado, em viagem internacional, necessite pagar fiança judicial para obter liberdade provisória, a central de assistência providenciará o adiantamento desse valor, limitado ao valor previsto no plano contratado e informado no Certificado Individual de Seguro.

Importante: a liberação do adiantamento para pagamento de fiança será feita mediante assinatura, pelo Segurado ou por seu representante legal, de Termo de Reconhecimento de Dívida, por meio do qual o Segurado compromete-se a restituir à central de assistência o valor adiantado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias do adiantamento. O valor das despesas, caso adiantadas em moeda estrangeira, deverá ser pago em moeda de curso forçado (real brasileiro), convertida segundo a taxa de câmbio “turismo” da data da restituição.

3.2 – AUXÍLIO NA LOCALIZAÇÃO DE BAGAGEM

Em caso de extravio de bagagem devidamente despachada em voos regulares, o Segurado poderá entrar em contato com a central de assistência para receber auxílio com a localização da bagagem perante a companhia aérea responsável pelo transporte.

Assim que tomar ciência do extravio e antes de deixar o aeroporto, o Segurado deverá comunicar o extravio à companhia aérea responsável, oficializando sua reclamação por meio de formulário próprio (Property Irregularity Report, PIR).

Em seguida, o Segurado deverá informar tal extravio à central de assistência para que esta possa realizar o acompanhamento do processo de localização da bagagem perante a companhia aérea. O Segurado deverá, ainda, informar seu endereço provisório para que a companhia aérea envie sua bagagem, na hipótese de ela ser localizada.

O serviço de acompanhamento será realizado pelo período máximo de 30 (trinta) dias, contados do acionamento da central de assistência.

3.3 – ADIANTAMENTO DE FUNDOS EM CASO DE EXTRAVIO DE BAGAGEM

Em caso de furto ou roubo de dinheiro e/ou cartões de crédito/débito que impossibilitem o Segurado de pagar despesas com hospedagem em hotéis e/ou transportes, a central de assistência poderá realizar, para o Segurado, o adiantamento de valores, em conformidade com o plano a que ele pertencer. Para tanto, o Segurado assinará o Termo de Reconhecimento de Dívida, no qual se compromete a restituir à central de assistência o valor adiantado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias do adiantamento. O valor das despesas, caso adiantadas em moeda estrangeira, deverá ser pago em moeda de curso forçado (real brasileiro), convertida segundo a taxa de câmbio “turismo” da data da restituição.

3.4 – CONCIERGE

O serviço de *conciierge* serve para ajudar o Segurado na execução de algumas tarefas. Uma equipe de profissionais disponível 24 horas por dia realiza a busca das informações solicitadas.

A central de assistência não se responsabilizará por eventuais solicitações feitas pelo Segurado diretamente ao serviço de *conciierge*, sem que ela esteja envolvida e tenha previamente autorizado o pedido.

Uma vez que o serviço de *conciierge* ajuda a realizar buscas, a comprar ingressos e, em alguns casos, a organizar serviços, todas as despesas provenientes dessas solicitações correrão por conta exclusiva do Segurado. É imprescindível que ele possua cartão de crédito para que a assistência seja prestada.

O serviço poderá ser prestado nas seguintes especialidades:

3.4.1 – Viagem – destinos exóticos; lugares remotos; ecoturismo; viagens de férias ou de negócios; viagens para a prática de esportes radicais ou esportes de inverno; viagens de aventura; viagens de fim de semana e feriados prolongados;

3.4.2 – Serviços oferecidos – reserva e compra de passagem aérea, de navio, de trem; elaboração e organização de pacotes de viagem personalizados; indicação e reserva de hotel; organização de *transfer (in/out)*; organização de locação de veículos; indicação de *city tour*, passeios temáticos e *city guides*; montagem de agenda cultural (eventos culturais, esportivos e sociais); indicação de passeios, trilhas, roteiros e caminhadas relacionadas com a localidade de destino; informações de como chegar ao local de destino; obtenção de mapas, telefones e endereços úteis; elaboração de roteiros de viagem e pesquisa de localidade;



3.4.3 – Assessoria cultural e turística – assegura serviços como compra e entrega de ingressos para teatro, espetáculos musicais, shows, eventos diversos; compra e entrega de ingressos para torneios esportivos nacionais e internacionais, automobilismo, jogos de futebol; elaboração de agenda cultural e dicas relacionadas com programação noturna.

Todos os custos relacionados com as solicitações dos serviços de *conciierge* serão de inteira responsabilidade do Segurado.

3.5 – ASSESSORIA EMPRESARIAL

Quando o Segurado solicitar, a central de assistência organizará os seguintes serviços:

- (i) **locação de equipamentos** – telefone celular; computadores; *notebooks*; impressoras; projetores para apresentação, entre outros;
- (ii) **locação de salas para realização de eventos** – convenções; palestras; conferências; exposições; *workshops*;
- (iii) **indicação de profissional para trabalho em evento temporário** – recepcionista; secretária; tradutor; intérprete; mestre de cerimônias; manobrista e outros necessários à realização do evento.

3.6 – ASSESSORIA CULTURAL E TURÍSTICA

Informações sobre eventos culturais e de lazer, além de indicações e reservas, conforme a seguir:

- (i) **informações sobre viagens** – documentação; passaportes; requisito de vistos; vistos de entrada; vacinas; números de telefones de embaixadas e consulados brasileiros; informações meteorológicas; condições do trânsito e mapas; informações sobre o país e suas principais cidades;
 - (ii) **informações sobre eventos** – informações sobre horários e ingressos para ópera, balé, teatros, concertos, museus, shows e outras atividades culturais; informações sobre eventos esportivos; informações sobre locais para a prática de esportes;
- É importante observar que, para essa cobertura, as informações prestadas serão de natureza turística e cultural.
- (iii) **reserva e compra de ingressos** – reserva e compra de ingressos para peças de teatro; espetáculos musicais; concertos; museus; shows; jogos esportivos e outros eventos; reservas em restaurantes, bares e casas noturnas.



O custo do ingresso poderá ser acrescido de taxa de reserva e/ou entrega, cujo valor será informado quando da sua aquisição.

Esses ingressos estão sujeitos à disponibilidade local e, após solicitação, não será possível efetuar alterações ou cancelamentos.

A restituição de valores pagos para a compra de ingressos de eventos cancelados está sujeita às condições determinadas pela organizadora do evento.

Uma vez realizada a reserva, a central de assistência não garantirá a devolução de eventuais valores que tiverem sido adiantados;

(iv) **reserva em restaurantes do Brasil e do exterior** – sempre que o Segurado solicitar, a central de assistência efetuará reservas em restaurantes do Brasil e do exterior de sua preferência;

(v) **locações** – veículos de passeio, de luxo, esportivos e especiais; limusines; imóveis de temporada, *flats*, castelos, ilhas; helicópteros, embarcações, aviões;

Uma vez realizada a locação, a central de assistência não garantirá a devolução de eventuais valores que tiverem sido adiantados;

(vi) **compra e envio de presentes** – envio de flores, balões, cestas; de bebidas finas, caixas de chocolate; presentes tradicionais e originais; organização de serenatas, serestas; telegrama animado, telemensagens, chuva de pétalas.

3.7 – ASSESSORIA PARA VIAGENS

O Segurado poderá contar com a central de assistência para fornecer os serviços de assistência para viagem; reservas de hotel; reservas e confirmação de voos; transmissão de mensagens urgentes, exclusivamente para familiares domiciliados no Brasil, e indicação de agências e/ou operadoras de viagens.

3.8 – ENVIO DE DOCUMENTOS

Garante atendimento ao Segurado em caso de extravio (perda, furto ou roubo) de qualquer documento **pessoal**, considerado imprescindível para o prosseguimento da viagem, ou **profissional**, considerado imprescindível para a realização de seu trabalho.

Nesses casos, a central de assistência, sempre que possível, fornecerá informações relativas (i) a como proceder segundo a legislação local; (ii) ao fornecimento de endereço e telefone de consulados e/ou embaixadas; (iii) à divulgação dos números de telefone das administradoras de cartões de crédito para cancelamento de cartão, entre outros. Poderá, ainda, entrar em contato com os familiares do Segurado, a fim de enviar cópias desses documentos ao **BENEFICIÁRIO**.



Remessa e postagem terão limite de peso de até 1 (um) quilo, dentro das exigências de postagem.

Este serviço será fornecido quando o Segurado encontrar-se em viagem distante mais de 100 (cem) quilômetros do município de sua residência.

3.9 – SEGUNDA OPINIÃO MÉDICA

Garante ao Segurado o direito de obter uma segunda opinião médica em caso de enfermidades graves e/ou intervenções cirúrgicas de alta complexidade que demandem mais informações sobre o diagnóstico e os métodos de tratamento utilizáveis para tratar a doença apresentada pelo Segurado durante a viagem.

3.9.1 – Descrição do serviço

Sempre que o Segurado entrar em contato com a central de assistência solicitando a Segunda Opinião Médica, a central procederá às seguintes atividades:

- (i) compilação do histórico clínico e de exames complementares – de comum acordo com o médico assistente do Segurado, a central de assistência selecionará um consultor nacional ou internacional especialista na patologia apresentada pelo Segurado;
- (ii) formulação do pedido de Segunda Opinião Médica nos idiomas português, espanhol ou inglês;
- (iii) prosseguimento da consulta e informação ao Segurado mediante qualquer requerimento;
- (iv) recebimento da resposta, tradução para o português e, se necessário, formulação de novas perguntas ou reiteração de perguntas não respondidas satisfatoriamente, se for o caso;
- (v) adição de bibliografia complementar;
- (vi) entrega ao Segurado das respostas devidamente traduzidas com sua bibliografia correspondente.



4 | Exclusões e Limitações de Serviços

4.1 – Os Serviços de Assistência poderão sofrer limitações.

- (i) **TEMPO** – os Serviços de Assistência somente poderão ser solicitados durante o período de vigência do contrato e desde que o Segurado ainda esteja no âmbito geográfico mencionado pela cláusula segunda.

Todavia, sempre que a assistência for iniciada dentro do prazo de vigência, o Segurado terá direito à continuidade dos serviços já iniciados, ainda que, posteriormente, se encerre a vigência contratual, desde que ele ainda esteja em viagem e mesmo que o período de cobertura tenha expirado. **Novas solicitações não serão cobertas.**

- (ii) **COLABORAÇÃO DO SEGURADO** – os serviços não poderão ser prestados sem a cooperação do Segurado ou de quem em seu nome requeira os serviços de assistência. São dados imprescindíveis ao atendimento: nome completo, número do *voucher*, endereço, o serviço de assistência desejado ou quaisquer outros considerados necessários, conforme a natureza do caso.

4.2 – Estão excluídos dos Serviços de Assistência:

- (i) reembolso de despesas, tendo em vista a proibição contida na Resolução do CNSP nº 102 de 2004;
- (ii) eventos decorrentes de fenômenos da natureza de caráter extraordinário, como inundações; terremotos; erupções vulcânicas; tempestade ciclônica atípica; furacões; maremotos e queda de meteoritos e quaisquer outros corpos siderais ou quaisquer cataclismos decorrentes de catástrofes naturais ou calamidade pública;
- (iii) eventos decorrentes de explosão, liberação de calor e irradiação provenientes de cisão e/ou fusão de átomos ou radioatividade e ainda os decorrentes de radiações provocadas pela aceleração artificial de partículas, manuseio e exposição indevida a qualquer material de caráter radioativo ou material físico/químico contaminante;
- (iv) ocorrências em situações de guerra; comoções sociais; atos de terrorismo e sabotagem; greves; decretação de estado de calamidade pública; detenção por parte da autoridade em decorrência de delito que não seja um acidente, salvo se o Segurado provar que a ocorrência não tem relação com os referidos eventos;



- (v) eventos decorrentes de atos ou atividades das Forças Armadas ou de forças de segurança em tempos de paz;
- (vi) questões que envolvam exclusivamente os serviços de hotelaria do hospital, quando o Segurado estiver internado.

5 | Elegibilidade

São elegíveis aos serviços objeto do presente contrato os clientes vinculados aos planos de saúde comercializados pela **AMIL** indicados na Tabela de Vendas vigente na data da contratação.

O Segurado poderá utilizar o seguro durante o prazo de vigência da apólice, mas somente durante o período da viagem, que deverá constar do Certificado Individual de Seguro, respeitadas as disposições relativas ao Período Máximo de Viagem, conforme disposto abaixo.

Período Máximo de Viagem – tanto o seguro-viagem quanto os serviços de assistência serão disponibilizados aos Segurados durante o período de vigência contratado, desde que (i) a viagem ocorra para um dos países descritos no âmbito geográfico e (ii) o período de vigência contratado não ultrapasse os limites máximos de 180 (cento e oitenta) dias.

Antes de cada viagem, o Segurado deverá entrar em contato com a central de assistência e solicitar a emissão de um Certificado Individual de Seguro específico para a viagem. No certificado constará o período de vigência do seguro, além das datas de início e término da viagem.



O presente anexo tem por objeto a prestação do serviço denominado **AMIL RESGATE** aos **BENEFICIÁRIOS** de um dos planos privados de assistência médico-hospitalar operados pela **AMIL** e elegíveis à contratação do serviço. Nele estão as principais regras que devem ser observadas por todos os que adquirirem o **AMIL RESGATE** e/ou utilizarem suas funcionalidades.

Como condição para acesso aos serviços objeto deste anexo, a **CONTRATANTE** declara que fez a leitura completa e atenta das regras deste documento, estando plenamente ciente quanto a seus termos e conferindo sua livre e expressa concordância com o conteúdo aqui estipulado. Declara a **CONTRATANTE**, ainda, que deu publicidade às presentes condições gerais à massa de **BENEFICIÁRIOS** a ela vinculada.

| Definições

As expressões utilizadas neste anexo terão os seguintes significados:

Área geográfica de abrangência do serviço - região onde a **AMIL** comercializa e opera o serviço **AMIL RESGATE** e onde está obrigada a garantir as coberturas e os procedimentos nos termos da cláusula terceira;

BENEFICIÁRIO - pessoa física, titular ou dependente, vinculada ao contrato de assistência médica e hospitalar (contrato) celebrado com a **AMIL** e incluído em um dos planos de saúde elegíveis à contratação do presente serviço;

Cobertura - corresponde aos serviços, procedimentos e atendimentos a que faz jus o **BENEFICIÁRIO**, garantindo-se que foram obedecidas as regras expressamente estabelecidas neste anexo;

Condição médica “não abordada” - situações e/ou injúrias capazes de colocar em risco a vida do **BENEFICIÁRIO** que ainda não tenham sido (i) abordadas por um médico e/ou equipe multiprofissional; (ii) resolvido, parcial ou totalmente, o evento que mantém o **BENEFICIÁRIO** em instabilidade e/ou risco de morte iminente. Para efeito dessa definição, todas as situações de emergência são condições médicas não abordadas;

Contrato - refere-se ao contrato de assistência médica e hospitalar celebrado entre a **CONTRATANTE** e a **AMIL**;

Emergência - situação que implica risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis para o **BENEFICIÁRIO**, como tal caracterizada em declaração do médico do hospital de origem;



Urgência – situação que decorre de acidentes pessoais, de agravamento de tratamento médico que possa ocasionar a perda de funções, órgãos ou membros ou complicação no processo gestacional e que dependa de uma resposta adequada para o tratamento do **BENEFICIÁRIO**.

1 | Cláusula Primeira

OBJETO

1.1 – O presente anexo tem por objeto estabelecer as principais regras, condições, exclusões de cobertura e limites da prestação do serviço de transporte aeromédico **AMIL RESGATE**, de acordo com as especificações estabelecidas nas cláusulas a seguir.

1.2 – Compreende-se como o serviço **AMIL RESGATE** a prestação do serviço de resgate terrestre, aéreo ou aeroterrestre de pessoa, assim entendido o traslado, de um hospital qualquer no Brasil para outro hospital qualquer no Brasil, cujo estado de saúde, por sua gravidade, seja considerado de urgência, conforme disposto na cláusula terceira, comprovado tal estado de saúde por declarações do médico no hospital de origem e/ou do médico resgatador, conforme o disposto nas cláusulas terceira e quarta.

1.2.1 – Serão obrigatoriamente incluídos no anexo **AMIL RESGATE** o **BENEFICIÁRIO** Titular e todos os seus dependentes, podendo tal inclusão ser feita no momento da assinatura do contrato, na data de aniversário do contrato ou em épocas que venham a ser definidas pela **AMIL**.

1.3 – Os serviços do **AMIL RESGATE** estão sujeitos a limitações de cunho (i) médico, como – mas não se limitando a – a falta de condições clínicas apresentadas pelo **BENEFICIÁRIO** para a remoção; (ii) não médico, como – mas não se limitando a – condições climáticas adversas, situações táticas ou estratégicas que impeçam outras remoções concomitantes, conforme disposto nas cláusulas terceira e quarta, entre outras.

1.4 – **Sem prejuízo** das exclusões contratuais, que estão mais detalhadas e são objeto da cláusula quinta, e das contraindicações para o transporte, conforme o item 4.6, **NÃO ESTÃO CONTEMPLADOS** pelo objeto deste anexo:

1.4.1 – A prestação de serviços a pessoas que não sejam **BENEFICIÁRIOS** vinculados a um dos planos de saúde elegíveis operados pela **AMIL** ou que não cumpram as condições de elegibilidade da cláusula segunda;

1.4.2 – Serviço de resgate a **BENEFICIÁRIOS** (i) cuja condição médica seja considerada de emergência não tratada; (ii) cujas condições médicas contraindiquem o transporte ou (iii) cuja condição médica não seja consenso entre o médico no hospital de origem e o médico resgatador;

1.4.3 – Atendimento, cobertura ou reembolso de despesas realizadas no exterior;

1.4.4 – Custos e despesas realizadas pelo **BENEFICIÁRIO** no hospital de origem ou no hospital de destino quando um dos hospitais ou ambos não pertencerem à rede credenciada da **AMIL** para o plano a que estiver vinculado o **BENEFICIÁRIO**;

1.4.4.1 – Caso o hospital de origem ou o hospital de destino não pertença à rede credenciada **AMIL** para o plano do **BENEFICIÁRIO**, este será o único responsável pelos custos e despesas médicas relativos à internação no referido hospital e/ou pelas despesas médicas que não tiverem relação exclusiva com o serviço **AMIL RESGATE**.

2 | Cláusula Segunda

ELEGIBILIDADE

2.1 – Poderão contratar os serviços previstos no presente instrumento as **pessoas jurídicas** que tenham adquirido um dos planos de saúde coletivos empresariais elegíveis, conforme disposto no item 2.1.1, e que cumpram, cumulativamente, as seguintes condições:

- (i) estejam com seu plano de saúde ativo no cadastro da **AMIL**;
- (ii) não estejam com pagamento(s) de contraprestação(ões) pecuniária(s) (mensalidades) em atraso, obedecidas as normas pertinentes ao contrato principal;
- (iii) leiam e aceitem os termos deste anexo.

2.1.1 – São considerados elegíveis à contratação do serviço previsto no presente instrumento as **CONTRATANTES** dos produtos denominados **Amil S380, Amil S450, Amil S580 e Amil S750**.

2.2 – Serão obrigatoriamente incluídos no presente anexo os **BENEFICIÁRIOS** Titulares vinculados à **CONTRATANTE** e todos os seus dependentes, podendo tal inclusão ser feita no momento da assinatura do contrato entre a **AMIL** e a empresa **CONTRATANTE**, na data de sua inclusão no plano de saúde ou em épocas que venham a ser definidas pela **AMIL**.



3 | Cláusula Terceira

ÁREA GEOGRÁFICA E DE ABRANGÊNCIA

3.1 – O serviço **AMIL RESGATE** será prestado aos **BENEFICIÁRIOS** elegíveis localizados em um hospital qualquer no Brasil para outro hospital qualquer no Brasil e levará em consideração, além das condições médicas do **BENEFICIÁRIO**, as condições físicas do transporte, conforme indicado na cláusula quarta, a seguir.

4 | Cláusula Quarta

COBERTURA E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS

4.1 – A cobertura se dará nos limites deste anexo e será assegurada independentemente do local de origem do evento, desde que a remoção se dê de hospital para hospital, ambos localizados em território nacional.

4.2 – Os serviços do **AMIL RESGATE** somente serão prestados se cumpridas, cumulativamente, as condições físicas do transporte, indicadas no item 4.6, e as condições médicas do **BENEFICIÁRIO** (item 4.7), desde que não configurada situação prevista como exclusão contratual, objeto da cláusula quinta.

4.3 – O alvo da prestação de serviços **AMIL RESGATE** é a saúde do ser humano, em benefício da qual a **AMIL** agirá com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional, sempre adotando os seguintes critérios:

4.3.1 – **Solicitação** – deve ser feita pela família do **BENEFICIÁRIO** à **AMIL** para o transporte do **BENEFICIÁRIO**;

4.3.2 – **Indicação** – o médico do hospital de origem deve indicar a realização do transporte. O **BENEFICIÁRIO** somente será liberado pelo médico do hospital de origem, desde que respeitadas suas condições médicas (item 4.7);

4.3.3 – **Disponibilidade** – no momento da solicitação, deve haver disponibilidade de viatura aérea ou terrestre para o transporte, assim como de equipe médica;

4.3.4 – **Condições de transporte** – as condições climáticas, meteorológicas, de pista, de comunicação devem ser favoráveis ao transporte aéreo e não podem oferecer risco para a equipe de resgate, conforme detalhamento do item 4.6, a seguir;



4.4 – A ausência de estrutura e de condições tecnológicas e medicamentosas para o tratamento do **BENEFICIÁRIO** poderá ser considerada um fator de peso quando da avaliação risco-benefício para o transporte;

4.5 – Sempre que possível, os serviços do **AMIL RESGATE** levarão em consideração o binômio possibilidade x necessidade de tratamento, situação que, na medida do possível, será compartilhada com a família do **BENEFICIÁRIO**.

4.6 – CONDIÇÕES FÍSICAS DO TRANSPORTE

4.6.1 – A prestação de serviços de remoção entre hospitais dependerá, cumulativamente, das condições de saúde e estado do **BENEFICIÁRIO**, conforme indicado no item 4.7, abaixo, e também do disposto neste item.

4.6.1.1 – As remoções por helicóptero apenas poderão ocorrer durante o dia.

4.6.1.2 – As bases dos helicópteros resgatadores estão localizadas nas cidades do Rio de Janeiro (RJ) e de São Paulo (SP).

4.6.1.3 – Quando o hospital em que se encontra o **BENEFICIÁRIO** estiver localizado em um raio de até 300 km (trezentos quilômetros) de distância das bases dos helicópteros resgatadores, a remoção do **BENEFICIÁRIO** dar-se-á por **helicóptero** (resgate aéreo) e/ou por **ambulância** (resgate terrestre).

4.6.1.3.1 – A remoção do hospital de partida até um heliporto homologado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e do heliporto homologado pela ANAC até o hospital de destino será feita por ambulância.

4.6.1.4 – Quando o hospital em que se encontra o **BENEFICIÁRIO** estiver localizado à distância superior a 300 km (trezentos quilômetros) das bases dos helicópteros resgatadores e desde que a cidade em que estejam localizados os hospitais de partida e de destino disponham de aeroporto homologado pela ANAC para receber o pouso de aeronave a jato de pequeno porte, a remoção do **BENEFICIÁRIO**, devendo ser preenchidas as condições previstas neste anexo, **não será realizada por helicóptero**, mas por **avião** (resgate aéreo), diretamente pela **AMIL** ou por qualquer de seus prestadores credenciados.



4.6.2 – Sob o ponto de vista das condições físicas do transporte, a utilização de resgate aéreo será determinada em razão do local onde se encontra o **BENEFICIÁRIO** e do cumprimento integral de todas as condições estabelecidas em regulamentação e instrução específica para esse tipo de serviço pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para tráfego aéreo, especialmente no que se refere a autonomia da aeronave, tempo de deslocamento até a aeronave, necessidade de múltiplos pousos e disposições geográficas, além das condições de voo e pouso para cada tipo de aeronave.

4.6.3 – O traslado poderá ser realizado mediante combinação de transportes terrestre (ambulância) e aéreo (helicóptero e/ou aeronave) e dependerá de prévio agendamento perante a **AMIL**, conforme cláusula que trata da utilização.

4.6.4 – Quando houver necessidade de transferência do **BENEFICIÁRIO** de qualquer hospital em que este se encontre e (i) não estiverem presentes as condições físicas de transporte (indisponibilidade de equipe ou de equipamento, por exemplo), de modo que se configure qualquer impedimento para a remoção naquele momento, ou (ii) se apure a presença de motivo de força maior (como alagamento na região, catástrofe etc.), o **BENEFICIÁRIO** será mantido no hospital de origem, onde receberá todo o cuidado necessário e disponível, até que, finalmente, seja possível realizar a remoção.

4.7 – CONDIÇÕES MÉDICAS DO BENEFICIÁRIO

4.7.1 – Além do preenchimento das condições previstas no item 4.6, anterior, os serviços do **AMIL RESGATE** somente poderão ser prestados aos **BENEFICIÁRIOS** cujo estado de saúde seja considerado grave, assim apurado pelo médico do hospital de origem.

4.7.1.1 – A decisão relativa à remoção do **BENEFICIÁRIO** é um ato médico e será precedida de todos os cuidados necessários à preservação da vida e da saúde do **BENEFICIÁRIO**.

4.7.1.2 – A decisão do médico no hospital de origem prevalecerá quanto à indicação ou contraindicação da remoção, no que se refere ao quadro clínico do **BENEFICIÁRIO**.



4.7.1.3 – Havendo indicação para a remoção por parte do médico no hospital de origem, o médico resgatador designado para a remoção, igualmente, apurará, com o médico do hospital de origem, a necessidade e a possibilidade de remoção do **BENEFICIÁRIO**, avaliando, ainda, quais recursos humanos e materiais são indispensáveis à execução do transporte de maneira segura e adequada, tendo em vista as premissas descritas no item 4.2.

4.7.1.4 – O médico resgatador avaliará (i) a situação e as condições fisiológicas do **BENEFICIÁRIO**; (ii) as possibilidades do hospital de origem e do transporte necessário para tratamento definitivo do **BENEFICIÁRIO**; (iii) o tempo de resposta necessário a situações de urgência; (iv) as condições da operação aeromédica; (v) as condições climáticas e de altitude; (vi) as possibilidades de evolução clínica durante e após a remoção do **BENEFICIÁRIO**, entre outros fatores específicos.

4.7.1.5 – A remoção somente será realizada se o médico resgatador aprová-la. Em caso de divergência entre o médico resgatador e o médico do hospital de origem, a remoção não poderá ser realizada.

4.7.2 – A condição médica do **BENEFICIÁRIO** poderá decorrer das seguintes situações de urgência, sem estar limitada a elas:

4.7.2.1 – Infarto agudo do miocárdio, com necessidade de cirurgia de revascularização de urgência, choque cardiogênico refratário ou arritmia ameaçadora à vida;

4.7.2.2 – Infarto agudo do miocárdio, com dor mantida e indicação de angioplastia de urgência;

4.7.2.3 – Aneurisma dissecante de aorta em fase aguda;

4.7.2.4 – Politraumatismo;

4.7.2.5 – Trauma cranioencefálico;

4.7.2.6 – Traumatismo raquimedular na fase aguda inicial;

4.7.2.7 – Traumatismo de face com distúrbio de ventilação;

4.7.2.8 – Traumatismo de face com lesão do globo ocular;

4.7.2.9 – Trauma torácico;



4.7.2.10 – Traumatismo de grandes vasos sanguíneos;

4.7.2.11 – Traumatismo abdominal;

4.7.2.12 – Traumatismo extenso de partes moles;

4.7.2.13 – Amputação traumática com possibilidade de reimplante;

4.7.2.14 – Choque traumático;

4.7.2.15 – Grandes queimaduras;

4.7.2.16 – Acidentes com eletricidade, com acometimento sistêmico;

4.7.2.17 – Asfixia por imersão (afogamento);

4.7.2.18 – Intoxicações exógenas involuntárias;

4.7.2.19 – Picada de animais peçonhentos.

4.7.3 – Ainda que o quadro médico do **BENEFICIÁRIO** esteja contemplado em uma ou mais condições médicas descritas anteriormente, a remoção somente será executada (i) quando for necessária ao tratamento definitivo do **BENEFICIÁRIO**; (ii) se for capaz de garantir uma condição clínica igual ou melhor que aquela apresentada pelo **BENEFICIÁRIO** no hospital de origem; (iii) quando houver consenso entre o médico do hospital de origem e o médico resgatador.

4.7.4 – **BENEFICIÁRIOS** que apresentarem as condições médicas especiais arroladas a seguir receberão tratamento diferenciado, a saber:

4.7.4.1 – **BENEFICIÁRIAS** gestantes em período expulsivo e gestantes no último trimestre de gestação somente serão removidas por transporte terrestre para hospitais com recursos adequados próximos do hospital de origem, não havendo remoção por via aérea nessas circunstâncias;

4.7.4.2 – **BENEFICIÁRIOS** com hemoglobina abaixo de 8 poderão ser removidos por transporte terrestre ou por helicóptero. Se a condição física do transporte indicar a remoção por aeronave, esta somente ocorrerá em aeronaves de asa fixa (avião), com cabine pressurizada;

4.7.4.3 – **BENEFICIÁRIOS** portadores de doenças infectocontagiosas só poderão ser transportados se a equipe de remoção estiver devidamente paramentada e preparada para tal;



4.7.4.4 – **BENEFICIÁRIOS** com aneurisma cerebral com sinais de sangramento ativo serão avaliados pelo médico resgatador, que verificará a instabilidade, o risco envolvido e o benefício esperado pelo procedimento de remoção;

4.7.4.5 – **BENEFICIÁRIOS** classificados como vulneráveis somente serão removidos com a presença de um acompanhante/responsável no ato da remoção, observadas, para todos os fins, as regras referentes à disponibilidade de aeronaves, dispostas no item 3.6.4, salvo se o consenso entre o médico no hospital de origem e o médico resgatador demonstrar risco de agravamento da situação clínica do paciente em caso de demora na remoção;

4.7.4.5.1 – Entende-se como vulneráveis, para todos os fins, os **BENEFICIÁRIOS** menores de 18 anos e/ou as pessoas sem condições de tomar decisão.

5 | Cláusula Quinta

EXCLUSÕES CONTRATUAIS

5.1 – Estão expressamente excluídas do objeto do presente anexo e, conseqüentemente, da prestação de serviços pelo **AMIL RESGATE** as seguintes situações:

5.1.1 – Remoção de **BENEFICIÁRIOS** cuja condição médica represente risco de morte;

5.1.2 – Remoção de **BENEFICIÁRIOS** cuja condição médica configure emergência;

5.1.3 – Remoção de **BENEFICIÁRIOS** cuja condição médica seja considerada não transportável, assim classificada pelo médico resgatador, a quem cabe decidir *in loco* se o **BENEFICIÁRIO** é passível de transporte ou não, levando em consideração a avaliação técnica especializada, a relação risco-benefício de transportar o **BENEFICIÁRIO** e a configuração de situações que contraindicam o transporte.

Nessa situação, são considerados não transportáveis os seguintes **BENEFICIÁRIOS**:

- (i) **BENEFICIÁRIOS** com pneumoencéfalo, pneumotórax, pneumopericárdio e pneumoperitônio não abordados;
- (ii) **BENEFICIÁRIOS** com sangramento ativo (como hemorragia digestiva e hemoptise);



(iii) **BENEFICIÁRIOS** em hemotransfusão;

(iv) **BENEFICIÁRIOS** vítimas de acidentes com material radiativo;

(v) **BENEFICIÁRIOS** em óbito declarado.

5.1.4 – Prestação de serviços de atendimento pré-hospitalar (APH);

5.1.5 – Remoção de **BENEFICIÁRIOS** quando os pontos de partida ou destino não corresponderem a uma unidade hospitalar, ficando expressamente excluídas localidades como residências, escritórios, logradouro público, estradas e campos, entre outras;

5.1.6 – Remoção de **BENEFICIÁRIOS** que estiverem localizados em embarcações de qualquer natureza, ainda que tais embarcações disponham de unidade hospitalar ou ambulatorial, como navios e plataformas ultramarinas, entre outras;

5.1.7 – Remoções realizadas por terceiros não pertencentes à rede de serviços credenciados da **AMIL**;

5.1.8 – Cobertura ou reembolso de qualquer despesa relativa à internação hospitalar ou atendimento médico diverso do transporte aeromédico contemplado no serviço **AMIL RESGATE** aéreo, seja no hospital de partida, seja no hospital de destino;

5.1.8.1 – As despesas médico-hospitalares incorridas pelo **BENEFICIÁRIO** nos hospitais de origem ou de destino somente serão cobertas pela **AMIL** se ele tiver direito a tais coberturas nos exatos termos do contrato, especialmente segundo os limites, de acordo com a rede credenciada específica do plano contratado;

5.1.8.2 – Em nenhuma hipótese, serão cobertos os custos e as despesas realizadas pelo **BENEFICIÁRIO** no hospital de partida ou de destino quando esses hospitais não pertencerem à rede credenciada da **AMIL**. Nessa situação, o **BENEFICIÁRIO** será o único responsável pelos custos e despesas médicas relativos à internação e às respectivas despesas médicas.

5.1.9 – **BENEFICIÁRIOS** que estejam em cumprimento de carência ou Cobertura Parcial Temporária (CPT), decorrente de preexistência e conforme condições específicas do contrato;



5.1.10 – Cobertura ou reembolso de despesas realizadas no exterior;

5.1.11 – Cobertura ou reembolso de despesas com acompanhantes do **BENEFICIÁRIO**;

5.1.12 – Cobertura ou reembolso de despesas relativas ao retorno do **BENEFICIÁRIO** após a alta do hospital de destino.

5.2 – Dependerão de avaliação específica e de consenso entre o médico no hospital de origem e o médico resgatador, o qual avaliará a instabilidade do **BENEFICIÁRIO**, o risco envolvido e o benefício esperado pelo procedimento de remoção, os **BENEFICIÁRIOS** cuja condição médica esteja contemplada em cada uma das hipóteses abaixo:

- (i) instabilidade hemodinâmica;
- (ii) instabilidade ventilatória;
- (iii) aneurismas dissecantes de aorta do tipo A ou B.

5.3 – A prestação do serviço **AMIL RESGATE** não será autorizada caso se constate qualquer divergência entre o médico no hospital de origem e o médico resgatador no que se refere à possibilidade de remoção, prevalecendo, em caso de divergência, o parecer técnico do médico resgatador.

6 | Cláusula Sexta

DURAÇÃO DO CONTRATO

6.1 – O serviço **AMIL RESGATE** terá vigência na data da celebração do contrato principal ou, em caso de inclusão do **BENEFICIÁRIO**, em momento posterior à celebração do contrato principal, na data da inclusão.

6.2 – Na hipótese de extinção do contrato, este anexo será igualmente extinto.

7 | Cláusula Sétima

UTILIZAÇÃO

7.1 – Cumprido o prazo de 10 (dez) dias de carência por parte do **BENEFICIÁRIO**, os serviços do **AMIL RESGATE** poderão ser utilizados.

7.1.1 – A prestação do serviço do **AMIL RESGATE** será solicitada pelo médico do **BENEFICIÁRIO** no hospital de origem, mediante contato telefônico para a Central de Atendimento 24 horas **AMIL**, disponível pelos telefones 3004-1000 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-706-2363 (demais localidades).

7.1.2 – Ao receber o contato do médico do **BENEFICIÁRIO** – desde que presentes as condições de cobertura indicadas na cláusula terceira e não estando presente nenhuma situação prevista como exclusão contratual pela cláusula quarta –, a **AMIL** verificará a disponibilidade:

- a) de viatura aérea ou terrestre para o transporte;
- b) de equipe médica para o transporte;
- c) das condições climáticas, meteorológicas, de pista, de comunicação favoráveis ao transporte aéreo e que não ofereçam risco para a equipe.

7.1.3 – Presentes as condições indicadas no item anterior, a **AMIL** destacará uma equipe de apoio médico, que ficará responsável por realizar a avaliação das condições médicas e das condições de transporte do **BENEFICIÁRIO**, levando-se em consideração:

- a) a indicação do médico do hospital de origem para a realização do transporte;
- b) a ausência de estrutura e de condições tecnológicas e medicamentosas para o tratamento do **BENEFICIÁRIO** no hospital de origem;
- c) caso a remoção não seja indicada no momento do requerimento, seja pela indisponibilidade de equipe médica resgatadora ou de equipamento, seja por motivo de força maior, como alagamento na região, catástrofe ou demais condições climáticas, ou, ainda, em razão das condições médicas apresentadas pelo **BENEFICIÁRIO**, este será mantido no hospital de origem, onde receberá os cuidados necessários e possíveis, até que a remoção seja possível.



7.1.4 – Realizados o primeiro contato e o protocolo de atendimento entre o médico no hospital de origem e a equipe de apoio médico e desde que aprovada a remoção após consenso entre essas duas equipes, a **AMIL** localizará, entre os hospitais que atendem ao padrão de acomodação definido em contrato, aqueles que dispõem de estrutura médica e leito vago para acolher o **BENEFICIÁRIO**.

7.1.5 – Sem prejuízo do consenso entre o médico do hospital de origem e a disponibilidade de leitos no hospital de destino, a **AMIL** avaliará, ainda, a presença de condições de transporte dos veículos, obedecendo-se sempre ao disposto no item 4.6. Apenas depois de verificado o cumprimento de todas as condições do **BENEFICIÁRIO** e do transporte, o consenso médico e a vaga no hospital é que se dará andamento à remoção.

7.1.6 – A **AMIL** comunicará ao **BENEFICIÁRIO** ou a seu responsável a decisão a que a equipe médica chegou, seja pela remoção, seja por sua contra indicação, garantindo-se, sempre, o melhor interesse do **BENEFICIÁRIO** e sua segurança clínica. A **AMIL** vai esclarecer o **BENEFICIÁRIO** sobre os riscos, os benefícios, as alternativas e as implicações físicas de remoção, registrando esses esclarecimentos, bem como colhendo o “de acordo” do **BENEFICIÁRIO** ou de seu responsável legal na ficha de transporte.

7.1.7 – Quando a avaliação do médico resgatador indicar que a remoção deverá ser feita por transporte básico, assim entendido aquele realizado sem a presença de médico resgatador, apenas de enfermeiro, e se, durante a avaliação do **BENEFICIÁRIO**, se verificar a necessidade de suporte avançado, o enfermeiro entrará em contato com o apoio médico para que seja definido o melhor procedimento a ser seguido.

7.1.7.1 – Para fins deste item, compreende-se como suporte avançado aquele realizado com a presença de um médico e um enfermeiro em ambulância qualificada com UTI móvel.

7.1.8 – O serviço do **AMIL RESGATE** será considerado completo com a internação do **BENEFICIÁRIO** no hospital de destino.



8 | Cláusula Oitava

DO PREÇO

8.1 – O preço do anexo **AMIL RESGATE** será cobrado do **BENEFICIÁRIO** Titular, conforme preço na Tabela de Vendas da **AMIL**, vigente na data da adesão ao produto **AMIL RESGATE**.

8.2 – Os reajustes aplicáveis e as multas moratórias, assim como penalidades como suspensão ou cancelamento por falta de pagamento, são os mesmos indicados no contrato, de que o presente anexo é parte.

9 | Cláusula Nona

DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 – Aplicam-se a este anexo todas as disposições do contrato firmado entre a **CONTRATANTE** e a **AMIL** que não sejam com este anexo incompatíveis.

9.2 – A nomenclatura médica de doenças a que se refere este anexo segue a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, Décima Versão (CID 10), da Organização Mundial da Saúde (OMS).

9.3 – A autorização, por parte da **AMIL**, de eventos não previstos em contrato ou excluídos deste anexo não confere ao **BENEFICIÁRIO** direito adquirido e/ou extensão da abrangência de cobertura deste instrumento, caracterizando mera liberalidade da **AMIL**.

9.4 – O **BENEFICIÁRIO** tem ciência de que deverá entrar em contato prévio com a **AMIL**, por intermédio de um de seus canais de atendimento, antes de apresentar qualquer reclamação perante qualquer órgão regulador ou de distribuir qualquer ação judicial que verse sobre o objeto do presente aditivo, a fim de que se busque uma solução amigável para seu pleito.

9.5 – A tolerância ou a demora por parte da **AMIL** em exigir do **BENEFICIÁRIO** o cumprimento de quaisquer das obrigações aqui previstas ou, ainda, o silêncio da **AMIL** quanto a tais questões não será considerado novação, podendo, conforme o caso, a qualquer tempo, ser exigido seu cumprimento.

9.6 – Não se admite a presunção de que as partes têm conhecimento de circunstâncias que não constem deste anexo ou de comunicação posterior por escrito.

9.7 – Extinto o anexo **AMIL RESGATE** e permanecendo em vigência o contrato de assistência médica, voltarão a prevalecer todas as cláusulas e condições daquele instrumento que eventualmente tiverem sido substituídas pelas disposições específicas deste anexo.



O presente anexo tem por objeto a prestação do serviço denominado **AMIL RESGATE** aos **BENEFICIÁRIOS** de um dos planos privados de assistência médico-hospitalar operados pela **AMIL** e elegíveis à contratação do serviço. Nele estão as principais regras que devem ser observadas por todos os que adquirirem o **AMIL RESGATE** e/ou utilizarem suas funcionalidades.

Como condição para acesso aos serviços objeto deste anexo, a **CONTRATANTE** declara que fez a leitura completa e atenta das regras deste documento, estando plenamente ciente quanto a seus termos e conferindo sua livre e expressa concordância com o conteúdo aqui estipulado. Declara a **CONTRATANTE**, ainda, que deu publicidade às presentes condições gerais à massa de **BENEFICIÁRIOS** a ela vinculada.

| Definições

As expressões utilizadas neste anexo terão os seguintes significados:

Área geográfica de abrangência do serviço – região onde a **AMIL** comercializa e opera o serviço **AMIL RESGATE** e onde está obrigada a garantir as coberturas e os procedimentos nos termos da cláusula terceira;

BENEFICIÁRIO – pessoa física, titular ou dependente, vinculada ao contrato de assistência médica e hospitalar (contrato) celebrado com a **AMIL** e incluído em um dos planos de saúde elegíveis à contratação do presente serviço;

Cobertura – corresponde aos serviços, procedimentos e atendimentos a que faz jus o **BENEFICIÁRIO**, garantindo-se que foram obedecidas as regras expressamente estabelecidas neste anexo;

Condição médica “não abordada” – situações e/ou injúrias capazes de colocar em risco a vida do **BENEFICIÁRIO** que ainda não tenham sido (i) abordadas por um médico e/ou equipe multiprofissional; (ii) resolvido, parcial ou totalmente, o evento que mantém o **BENEFICIÁRIO** em instabilidade e/ou risco de morte iminente. Para efeito dessa definição, todas as situações de emergência são condições médicas não abordadas;

Contrato – refere-se ao contrato de assistência médica e hospitalar celebrado entre a **CONTRATANTE** e a **AMIL**;

Emergência – situação que implica risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis para o **BENEFICIÁRIO**, como tal caracterizada em declaração do médico do hospital de origem;



Urgência – situação que decorre de acidentes pessoais, agravamento de tratamento médico que possa ocasionar a perda de funções, órgãos ou membros ou complicação no processo gestacional e que dependa de uma resposta adequada para o tratamento do **BENEFICIÁRIO**.

1 | Cláusula Primeira

OBJETO

1.1 – O presente anexo tem por objeto estabelecer as principais regras, condições, exclusões de cobertura e limites da prestação do serviço de transporte aeromédico **AMIL RESGATE**, de acordo com as especificações estabelecidas nas cláusulas a seguir.

1.2 – Compreendem-se como o serviço **AMIL RESGATE** a prestação do serviço de resgate terrestre, aéreo ou aeroterrestre de pessoa, assim entendido o traslado, de um hospital qualquer no Brasil para outro hospital qualquer no Brasil, de **BENEFICIÁRIO** cujo estado de saúde, por sua gravidade, seja considerado de urgência, conforme disposto na cláusula terceira, comprovado tal estado de saúde por declarações do médico no hospital de origem e/ou do médico resgatador, conforme o disposto nas cláusulas terceira e quarta.

1.2.1 – Serão obrigatoriamente incluídos no anexo **AMIL RESGATE** o **BENEFICIÁRIO** Titular e todos os seus dependentes, podendo tal inclusão ser feita no momento da assinatura do contrato, na data de aniversário do contrato ou em épocas que venham a ser definidas pela **AMIL**.

1.3 – Os serviços do **AMIL RESGATE** estão sujeitos a limitações de cunho (i) médico, como – mas não se limitando a – a falta de condições clínicas apresentadas pelo **BENEFICIÁRIO** para a remoção; (ii) não médico, como – mas não se limitando a – condições climáticas adversas, situações táticas ou estratégicas que impeçam outras remoções concomitantes, conforme disposto nas cláusulas terceira e quarta, entre outras.

1.4 – **Sem prejuízo** das exclusões contratuais, que estão mais detalhadas e são objeto da cláusula quinta, e das contraindicações para o transporte, conforme o item 4.6, **NÃO ESTÃO CONTEMPLADOS** pelo objeto deste anexo:

1.4.1 – A prestação de serviços a pessoas que não sejam **BENEFICIÁRIOS** vinculados a um dos planos de saúde elegíveis operados pela **AMIL** ou que não cumpram as condições de elegibilidade da cláusula segunda;

1.4.2 – Serviço de resgate a **BENEFICIÁRIOS** (i) cuja condição médica seja considerada de emergência não tratada; (ii) cujas condições médicas contraíndiquem o transporte ou (iii) cuja condição médica não seja consenso entre o médico no hospital de origem e o médico resgatador;



1.4.3 – Atendimento, cobertura ou reembolso de despesas realizadas no exterior;

1.4.4 – Custos e despesas realizadas pelo **BENEFICIÁRIO** no hospital de origem ou no hospital de destino quando um dos hospitais ou ambos não pertencerem à rede credenciada da **AMIL** para o plano a que estiver vinculado o **BENEFICIÁRIO**.

1.4.4.1 – Caso o hospital de origem ou o hospital de destino não pertença à rede credenciada **AMIL** para o plano do **BENEFICIÁRIO**, este será o único responsável pelos custos e despesas médicas relativos à internação no referido hospital e/ou pelas despesas médicas que não tiverem relação exclusiva com o serviço **AMIL RESGATE**.

2 | Cláusula Segunda

ELEGIBILIDADE

2.1 – Poderão contratar os serviços previstos no presente instrumento as **pessoas jurídicas** que tenham adquirido um dos planos de saúde coletivos empresariais elegíveis, conforme disposto no item 2.1.1, e que cumpram, cumulativamente, as seguintes condições:

- (i) estejam com seu plano de saúde ativo no cadastro da **AMIL**;
- (ii) não estejam com pagamento(s) de contraprestação(ões) pecuniária(s) (mensalidades) em atraso, obedecidas as normas pertinentes ao contrato principal;
- (iii) leiam e aceitem os termos deste anexo.

2.1.1 – São considerados elegíveis à contratação do serviço previsto no presente instrumento as **CONTRATANTES** dos produtos denominados **Amil One S1500, Amil One S2500 e Amil One S6500 Black**.

2.2 – Serão obrigatoriamente incluídos no presente anexo os **BENEFICIÁRIOS** Titulares vinculados à **CONTRATANTE** e todos os seus dependentes, podendo tal inclusão ser feita no momento da assinatura do contrato entre a **AMIL** e a empresa **CONTRATANTE**, na data de sua inclusão no plano de saúde ou em épocas que venham a ser definidas pela **AMIL**.



3 | Cláusula Terceira

ÁREA GEOGRÁFICA E DE ABRANGÊNCIA

3.1 – O serviço **AMIL RESGATE** será prestado aos **BENEFICIÁRIOS** elegíveis localizados em um hospital qualquer no Brasil para outro hospital qualquer no Brasil e levará em consideração, além das condições médicas do **BENEFICIÁRIO**, as condições físicas do transporte, conforme indicado na cláusula quarta, a seguir.

4 | Cláusula Quarta

COBERTURA E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS

4.1 – A cobertura se dará nos limites deste anexo e será assegurada independentemente do local de origem do evento, desde que a remoção se dê de hospital para hospital, ambos localizados em território nacional.

4.2 – Os serviços do **AMIL RESGATE** somente serão prestados se cumpridas, cumulativamente, as condições físicas do transporte, indicadas no item 4.6, e as condições médicas do **BENEFICIÁRIO** (item 4.7), desde que não configurada situação prevista como exclusão contratual, objeto da cláusula quinta.

4.3 – O alvo da prestação de serviços **AMIL RESGATE** é a saúde do ser humano, em benefício da qual a **AMIL** agirá com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional, sempre adotando os seguintes critérios:

4.3.1 – **Solicitação** – deve ser feita pela família do **BENEFICIÁRIO** à **AMIL** para o transporte do **BENEFICIÁRIO**;

4.3.2 – **Indicação** – o médico do hospital de origem deve indicar a realização do transporte. O **BENEFICIÁRIO** somente será liberado pelo médico do hospital de origem, desde que respeitadas suas condições médicas (item 4.7);

4.3.3 – **Disponibilidade** – no momento da solicitação, deve haver disponibilidade de viatura aérea ou terrestre para o transporte, assim como de equipe médica;

4.3.4 – **Condições de transporte** – as condições climáticas, meteorológicas, de pista, de comunicação devem ser favoráveis ao transporte aéreo e não podem oferecer risco para a equipe de resgate, conforme detalhamento do item 4.6, a seguir.



4.4 – A ausência de estrutura e de condições tecnológicas e medicamentosas para o tratamento do **BENEFICIÁRIO** poderá ser considerada um fator de peso quando da avaliação risco-benefício para o transporte.

4.5 – Sempre que possível, os serviços do **AMIL RESGATE** levarão em consideração o binômio possibilidade x necessidade de tratamento, situação que, na medida do possível, será compartilhada com a família do **BENEFICIÁRIO**.

4.6 – CONDIÇÕES FÍSICAS DO TRANSPORTE

4.6.1 – A prestação de serviços de remoção entre hospitais dependerá, cumulativamente, das condições de saúde e estado do **BENEFICIÁRIO**, conforme indicado no item 4.7, abaixo, e também do disposto neste item:

4.6.1.1 – As remoções por helicóptero apenas poderão ocorrer durante o dia;

4.6.1.2 – As bases dos helicópteros resgatadores estão localizadas nas cidades do Rio de Janeiro (RJ) e de São Paulo (SP);

4.6.1.3 – Quando o hospital em que se encontra o **BENEFICIÁRIO** estiver localizado em um raio de até 300 km (trezentos quilômetros) de distância das bases dos helicópteros resgatadores, a remoção do **BENEFICIÁRIO** dar-se-á por **helicóptero** (resgate aéreo) e/ou por **ambulância** (resgate terrestre);

4.6.1.3.1 – A remoção do hospital de partida até um heliporto homologado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e do heliporto homologado pela ANAC até o hospital de destino será feita por ambulância;

4.6.1.4 – Quando o hospital em que se encontra o **BENEFICIÁRIO** estiver localizado à distância superior a 300 km (trezentos quilômetros) das bases dos helicópteros resgatadores e desde que a cidade em que estejam localizados os hospitais de partida e de destino disponha de aeroporto homologado pela ANAC para receber o pouso de aeronave a jato de pequeno porte, a remoção do **BENEFICIÁRIO** **não será realizada por helicóptero**, mas por **avião** (resgate aéreo), diretamente pela **AMIL** ou por qualquer um de seus prestadores credenciados, devendo ser preenchidas as condições previstas neste anexo.



4.6.2 – Sob o ponto de vista das condições físicas do transporte, a utilização de resgate aéreo será determinada em razão do local onde se encontra o **BENEFICIÁRIO** e do cumprimento integral de todas as condições estabelecidas em regulamentação e instrução específica para esse tipo de serviço pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para tráfego aéreo, especialmente no que se refere à autonomia da aeronave, tempo de deslocamento até a aeronave, necessidade de múltiplos pousos e disposições geográficas, além das condições de voo e pouso para cada tipo de aeronave.

4.6.3 – O traslado poderá ser realizado mediante combinação de transportes terrestre (ambulância) e aéreo (helicóptero e/ou aeronave) e dependerá de prévio agendamento perante a **AMIL**, conforme cláusula que trata da utilização.

4.6.4 – Quando houver necessidade de transferência do **BENEFICIÁRIO** de qualquer hospital em que este se encontre e (i) não estiverem presentes as condições físicas de transporte (indisponibilidade de equipe ou de equipamento, por exemplo), de modo que se configure qualquer impedimento para a remoção naquele momento, ou (ii) se apure a presença de motivo de força maior (como alagamento na região, catástrofe etc.), o **BENEFICIÁRIO** será mantido no hospital de origem, onde receberá todo o cuidado necessário e disponível, até que, finalmente, seja possível realizar a remoção.

4.7 – CONDIÇÕES MÉDICAS DO BENEFICIÁRIO

4.7.1 – Além do preenchimento das condições previstas no item 4.6, anterior, os serviços do **AMIL RESGATE** somente poderão ser prestados aos **BENEFICIÁRIOS** cujo estado de saúde seja considerado grave, assim apurado pelo médico do hospital de origem.

4.7.1.1 – A decisão relativa à remoção do **BENEFICIÁRIO** é um ato médico e será precedido de todos os cuidados necessários à preservação da vida e da saúde do **BENEFICIÁRIO**.

4.7.1.2 – A decisão do médico no hospital de origem prevalecerá quanto à indicação ou contraindicação da remoção, no que se refere ao quadro clínico do **BENEFICIÁRIO**.



4.7.1.3 – Havendo indicação para a remoção por parte do médico no hospital de origem, o médico resgatador designado para a remoção, igualmente, apurará, com o médico do hospital de origem, a necessidade e a possibilidade de remoção do **BENEFICIÁRIO**, avaliando, ainda, quais recursos humanos e materiais são indispensáveis à execução do transporte de maneira segura e adequada, tendo em vista as premissas descritas no item 4.2.

4.7.1.4 – O médico resgatador avaliará (i) a situação e as condições fisiológicas do **BENEFICIÁRIO**; (ii) as possibilidades do hospital de origem e do transporte necessário para tratamento definitivo do **BENEFICIÁRIO**; (iii) o tempo de resposta necessário a situações de urgência; (iv) as condições da operação aeromédica; (v) as condições climáticas e de altitude; (vi) as possibilidades de evolução clínica durante e após a remoção do **BENEFICIÁRIO**, entre outros fatores específicos.

4.7.1.5 – A remoção somente será realizada se o médico resgatador aprová-la. Em caso de divergência entre o médico resgatador e o médico do hospital de origem, a remoção não poderá ser realizada.

4.7.2 – A condição médica do **BENEFICIÁRIO** poderá decorrer das seguintes situações de urgência, sem estar limitada a elas:

4.7.2.1 – Infarto agudo do miocárdio, com necessidade de cirurgia de revascularização de urgência, choque cardiogênico refratário ou arritmia ameaçadora à vida;

4.7.2.2 – Infarto agudo do miocárdio, com dor mantida e indicação de angioplastia de urgência;

4.7.2.3 – Aneurisma dissecante de aorta em fase aguda;

4.7.2.4 – Politraumatismo;

4.7.2.5 – Trauma cranioencefálico;

4.7.2.6 – Traumatismo raquimedular na fase aguda inicial;

4.7.2.7 – Traumatismo de face com distúrbio de ventilação;

4.7.2.8 – Traumatismo de face com lesão do globo ocular;

4.7.2.9 – Trauma torácico;



4.7.2.10 – Traumatismo de grandes vasos sanguíneos;

4.7.2.11 – Traumatismo abdominal;

4.7.2.12 – Traumatismo extenso de partes moles;

4.7.2.13 – Amputação traumática com possibilidade de reimplante;

4.7.2.14 – Choque traumático;

4.7.2.15 – Grandes queimaduras;

4.7.2.16 – Acidentes com eletricidade, com acometimento sistêmico;

4.7.2.17 – Asfixia por imersão (afogamento);

4.7.2.18 – Intoxicações exógenas involuntárias;

4.7.2.19 – Picada de animais peçonhentos.

4.7.3 – Ainda que o quadro médico do **BENEFICIÁRIO** esteja contemplado em uma ou mais condições médicas descritas anteriormente, a remoção somente será executada (i) quando for necessária ao tratamento definitivo do **BENEFICIÁRIO**; (ii) se for capaz de garantir uma condição clínica igual ou melhor que aquela apresentada pelo **BENEFICIÁRIO** no hospital de origem; (iii) quando houver consenso entre o médico do hospital de origem e o médico resgatador.

4.7.4 – **BENEFICIÁRIOS** que apresentarem as condições médicas especiais arroladas a seguir receberão tratamento diferenciado, a saber:

4.7.4.1 – **BENEFICIÁRIAS** gestantes em período expulsivo e gestantes no último trimestre de gestação somente serão removidas por transporte terrestre para hospitais com recursos adequados próximos do hospital de origem, não havendo remoção por via aérea nessas circunstâncias;

4.7.4.2 – **BENEFICIÁRIOS** com hemoglobina abaixo de 8 poderão ser removidos por transporte terrestre ou por helicóptero. Se a condição física do transporte indicar a remoção por aeronave, esta somente ocorrerá em aeronaves de asa fixa (avião), com cabine pressurizada;

4.7.4.3 – **BENEFICIÁRIOS** portadores de doenças infectocontagiosas só poderão ser transportados se a equipe de remoção estiver devidamente paramentada e preparada para tal;



4.7.4.4 – **BENEFICIÁRIOS** com aneurisma cerebral com sinais de sangramento ativo serão avaliados pelo médico resgatador, que verificará a instabilidade, o risco envolvido e o benefício esperado pelo procedimento de remoção;

4.7.4.5 – **BENEFICIÁRIOS** classificados como vulneráveis somente serão removidos com a presença de um acompanhante/responsável no ato da remoção, observadas, para todos os fins, as regras referentes à disponibilidade de aeronaves, dispostas no item 3.6.4, salvo se o consenso entre o médico no hospital de origem e o médico resgatador demonstrar risco de agravamento da situação clínica do paciente em caso de demora na remoção;

4.7.4.5.1 – Entende-se como vulneráveis, para todos os fins, os **BENEFICIÁRIOS** menores de 18 anos e/ou as pessoas sem condições de tomar decisão.

5 | Cláusula Quinta

EXCLUSÕES CONTRATUAIS

5.1 – Estão expressamente excluídas do objeto do presente anexo e, conseqüentemente, da prestação de serviços pelo **AMIL RESGATE** as seguintes situações:

5.1.1 – Remoção de **BENEFICIÁRIOS** cuja condição médica represente risco de morte;

5.1.2 – Remoção de **BENEFICIÁRIOS** cuja condição médica configure emergência;

5.1.3 – Remoção de **BENEFICIÁRIOS** cuja condição médica seja considerada não transportável, assim classificada pelo médico resgatador, a quem cabe decidir *in loco* se o **BENEFICIÁRIO** é passível de transporte ou não, levando em consideração a avaliação técnica especializada, a relação risco-benefício de transportar o **BENEFICIÁRIO** e a configuração de situações que contraindicam o transporte.

Nessa situação, são considerados não transportáveis os seguintes **BENEFICIÁRIOS**:

- (i) **BENEFICIÁRIOS** com pneumoencéfalo, pneumotórax, pneumopericárdio e pneumoperitônio não abordados;
- (ii) **BENEFICIÁRIOS** com sangramento ativo (como hemorragia digestiva e hemoptise);



(iii) **BENEFICIÁRIOS** em hemotransfusão;

(iv) **BENEFICIÁRIOS** vítimas de acidentes com material radiativo;

(v) **BENEFICIÁRIOS** em óbito declarado.

5.1.4 – Prestação de serviços de atendimento pré-hospitalar (APH);

5.1.5 – Remoção de **BENEFICIÁRIOS** quando os pontos de partida ou destino não corresponderem a uma unidade hospitalar, ficando expressamente excluídas localidades como residências, escritórios, logradouro público, estradas e campos, entre outras;

5.1.6 – Remoção de **BENEFICIÁRIOS** que estiverem localizados em embarcações de qualquer natureza, ainda que tais embarcações disponham de unidade hospitalar ou ambulatorial, como navios e plataformas ultramarinas, entre outros;

5.1.7 – Remoções realizadas por terceiros não pertencentes à rede de serviços credenciados da **AMIL**;

5.1.8 – Cobertura ou reembolso de qualquer despesa relativa à internação hospitalar ou atendimento médico diverso do transporte aeromédico contemplado no serviço **AMIL RESGATE** aéreo, seja no hospital de partida, seja no hospital de destino;

5.1.8.1 – As despesas médico-hospitalares incorridas pelo **BENEFICIÁRIO** nos hospitais de origem ou de destino somente serão cobertas pela **AMIL** se ele tiver direito a tais coberturas nos exatos termos do contrato, especialmente segundo os limites, de acordo com a rede credenciada específica do plano contratado;

5.1.8.2 – Em nenhuma hipótese, serão cobertos os custos e as despesas realizadas pelo **BENEFICIÁRIO** no hospital de partida ou de destino quando esses hospitais não pertencerem à rede credenciada da **AMIL**. Nessa situação, o **BENEFICIÁRIO** será o único responsável pelos custos e pelas despesas médicas relativos à internação e às respectivas despesas médicas;

5.1.9 – **BENEFICIÁRIOS** que estejam em cumprimento de carência ou Cobertura Parcial Temporária (CPT), decorrente de preexistência e conforme condições específicas do contrato;



5.1.10 – Cobertura ou reembolso de despesas realizadas no exterior;

5.1.11 – Cobertura ou reembolso de despesas com acompanhantes do **BENEFICIÁRIO**;

5.1.12 – Cobertura ou reembolso de despesas relativas ao retorno do **BENEFICIÁRIO** após a alta do hospital de destino.

5.2 – Dependência de avaliação específica e de consenso entre o médico no hospital de origem e o médico resgatador, o qual avaliará a instabilidade do **BENEFICIÁRIO**, o risco envolvido e o benefício esperado pelo procedimento de remoção, os **BENEFICIÁRIOS** cuja condição médica esteja contemplada em cada uma das hipóteses abaixo:

- (i) instabilidade hemodinâmica;
- (ii) instabilidade ventilatória;
- (iii) aneurismas dissecantes de aorta do tipo A ou B.

5.3 – A prestação do serviço **AMIL RESGATE** não será autorizada caso se constate qualquer divergência entre o médico no hospital de origem e o médico resgatador no que se refere à possibilidade de remoção, prevalecendo, em caso de divergência, o parecer técnico do médico resgatador.

6 | Cláusula Sexta

DURAÇÃO DO CONTRATO

6.1 – O serviço **AMIL RESGATE** terá vigência na data da celebração do contrato principal ou, em caso de inclusão do **BENEFICIÁRIO**, em momento posterior à celebração do contrato principal, na data da inclusão.

6.2 – Na hipótese de extinção do contrato, este anexo será igualmente extinto.



7 | Cláusula Sétima

UTILIZAÇÃO

7.1 – Cumprido o prazo de 10 (dez) dias de carência por parte do **BENEFICIÁRIO**, os serviços do **AMIL RESGATE** poderão ser utilizados.

7.1.1 – A prestação do serviço do **AMIL RESGATE** será solicitada pelo médico do **BENEFICIÁRIO** no hospital de origem, mediante contato telefônico para a Central de Atendimento 24 horas **AMIL**, disponível pelos telefones 3004-1000 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-706-2363 (demais localidades).

7.1.2 – Ao receber o contato do médico do **BENEFICIÁRIO** – desde que presentes as condições de cobertura indicadas na cláusula terceira e não estando presente nenhuma situação prevista como exclusão contratual pela cláusula quarta –, a **AMIL** verificará a disponibilidade:

- a) de viatura aérea ou terrestre para o transporte;
- b) de equipe médica para o transporte;
- c) das condições climáticas, meteorológicas, de pista, de comunicação favoráveis ao transporte aéreo e que não ofereçam risco para a equipe.

7.1.3 – Presentes as condições indicadas no item anterior, a **AMIL** destacará uma equipe de apoio médico, que ficará responsável por realizar a avaliação das condições médicas e das condições de transporte do **BENEFICIÁRIO**, levando-se em consideração:

- a) a indicação do médico do hospital de origem para a realização do transporte;
- b) a ausência de estrutura e de condições tecnológicas e medicamentosas para o tratamento do **BENEFICIÁRIO** no hospital de origem;
- c) caso a remoção não seja indicada no momento do requerimento, seja pela indisponibilidade de equipe médica resgatadora ou de equipamento, seja por motivo de força maior, como alagamento na região, catástrofe ou demais condições climáticas, ou, ainda, em razão das condições médicas apresentadas pelo **BENEFICIÁRIO**, este será mantido no hospital de origem, onde receberá os cuidados necessários e possíveis, até que a remoção seja possível.



7.1.4 – Realizados o primeiro contato e o protocolo de atendimento entre o médico no hospital de origem e a equipe de apoio médico e desde que aprovada a remoção após consenso entre essas duas equipes, a **AMIL** localizará, entre os hospitais que atendem ao padrão de acomodação definido em contrato, aqueles que dispõem de estrutura médica e leito vago para acolher o **BENEFICIÁRIO**.

7.1.5 – Sem prejuízo do consenso entre o médico do hospital de origem e a disponibilidade de leitos no hospital de destino, a **AMIL** avaliará, ainda, a presença de condições de transporte dos veículos, obedecendo-se sempre ao disposto no item 4.6. Apenas depois de verificado o cumprimento de todas as condições do **BENEFICIÁRIO** e do transporte, o consenso médico e a vaga no hospital é que se dará andamento à remoção.

7.1.6 – A **AMIL** comunicará ao **BENEFICIÁRIO** ou a seu responsável a decisão a que a equipe médica chegou, seja pela remoção, seja por sua contra indicação, garantindo-se, sempre, o melhor interesse do **BENEFICIÁRIO** e sua segurança clínica. A **AMIL** vai esclarecer o **BENEFICIÁRIO** sobre os riscos, os benefícios, as alternativas e as implicações físicas de remoção, registrando esses esclarecimentos, bem como colhendo o “de acordo” do **BENEFICIÁRIO** ou de seu responsável legal na ficha de transporte.

7.1.7 – Quando a avaliação do médico resgatador indicar que a remoção deverá ser feita por transporte básico, assim entendido aquele realizado sem a presença de médico resgatador, apenas de enfermeiro, e se, durante a avaliação do **BENEFICIÁRIO**, se verificar a necessidade de suporte avançado, o enfermeiro entrará em contato com o apoio médico para que seja definido o melhor procedimento a ser seguido.

7.1.7.1 – Para fins deste item, compreende-se como suporte avançado aquele realizado com a presença de um médico e um enfermeiro em ambulância qualificada com UTI móvel.

7.1.8 – O serviço do **AMIL RESGATE** será considerado completo com a internação do **BENEFICIÁRIO** no hospital de destino.



8 | Cláusula Oitava

DISPOSIÇÕES FINAIS

- 8.1 – Aplicam-se a este anexo todas as disposições do contrato firmado entre a **CONTRATANTE** e a **AMIL** que não sejam com este anexo incompatíveis.
- 8.2 – A nomenclatura médica de doenças a que se refere este anexo segue a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, Décima Versão (CID 10), da Organização Mundial da Saúde (OMS).
- 8.3 – A autorização, por parte da **AMIL**, de eventos não previstos em contrato ou excluídos deste anexo não confere ao **BENEFICIÁRIO** direito adquirido e/ou extensão da abrangência de cobertura deste instrumento, caracterizando mera liberalidade da **AMIL**.
- 8.4 – O **BENEFICIÁRIO** tem ciência de que deverá entrar em contato prévio com a **AMIL**, por intermédio de um de seus canais de atendimento, antes de apresentar qualquer reclamação perante qualquer órgão regulador ou de distribuir qualquer ação judicial que verse sobre o objeto do presente anexo, a fim de que se busque uma solução amigável para seu pleito.
- 8.5 – A tolerância ou a demora por parte da **AMIL** em exigir do **BENEFICIÁRIO** o cumprimento de quaisquer das obrigações aqui previstas ou, ainda, o silêncio da **AMIL** quanto a tais questões não serão consideradas novação, podendo, conforme o caso, a qualquer tempo, ser exigido seu cumprimento.
- 8.6 – Não se admite a presunção de que as partes têm conhecimento de circunstâncias que não constem deste anexo ou de comunicação posterior por escrito.
- 8.7 – Extinto o anexo **AMIL RESGATE** e permanecendo em vigência o contrato de assistência médica, voltarão a prevalecer todas as cláusulas e condições daquele instrumento que eventualmente tiverem sido substituídas pelas disposições específicas deste anexo.



O presente anexo tem por objeto a prestação do serviço denominado **Assistência de Urgência e Emergência Nacional** aos **BENEFICIÁRIOS** de um dos planos privados de assistência médico-hospitalar coletivo empresarial operados pela **AMIL** e elegíveis à utilização do presente serviço. Nele estão as principais regras que devem ser observadas por todos os que adquirirem o serviço e/ou utilizarem suas funcionalidades.

Como condição para acesso aos serviços objeto deste anexo, a **CONTRATANTE** declara que fez a leitura completa e atenta das regras deste documento, estando plenamente ciente quanto a seus termos e conferindo sua livre e expressa concordância com o conteúdo aqui estipulado. Declara a **CONTRATANTE**, ainda, que deu publicidade quanto às presentes condições gerais à massa de **BENEFICIÁRIOS** a ela vinculada.

| Definições

Para todos os efeitos deste anexo, deverão ser observados os seguintes conceitos:

Evento Previsto – é a urgência decorrente de acidente ou enfermidade, de natureza súbita, involuntária e imprevista, que possa prejudicar a expectativa de vida e/ou as funções orgânicas do **BENEFICIÁRIO**;

Acidente – é todo evento com data caracterizada, provocado única e diretamente por causa externa, súbita e violenta, causador de lesão física que, por si só e independentemente de qualquer outra causa, torne necessário o atendimento médico;

Enfermidade – estado patológico agudo, que necessite de intervenção médica, clínica ou cirúrgica, com ou sem investigação laboratorial e/ou radiológica emergencial. A intervenção médica ou cirúrgica nas condições supracitadas deverá estar devidamente comprovada e justificada através de laudo médico detalhado, por escrito;

Urgência – absoluta ou relativa;

Urgência Absoluta (emergência) – toda enfermidade que necessite de intervenção médica, clínica ou cirúrgica, dentro das 24 (vinte e quatro) horas subsequentes à enfermidade vigente e que disso dependa o prognóstico vital e/ou funcional do **BENEFICIÁRIO**;

Urgência Relativa – toda enfermidade que necessite de intervenção médica, clínica ou cirúrgica, com ou sem investigação laboratorial e/ou radiológica, que deva ser realizada impreterivelmente antes do retorno do **BENEFICIÁRIO** ao seu município de domicílio. A intervenção médica ou cirúrgica nas condições supracitadas deverá estar devidamente comprovada e justificada através de laudo médico detalhado, por escrito, de forma a demonstrar que da referida intervenção dependem a expectativa de vida e/ou as funções orgânicas do **BENEFICIÁRIO**;



Procedimentos Eletivos – procedimentos médicos programados, ou seja, não são considerados de urgência ou emergência;

Âmbito Territorial – os serviços serão disponibilizados sempre que o **BENEFICIÁRIO** estiver fora do local de cobertura do seu plano de saúde e desde que dentro do território brasileiro.

1

Cláusula Primeira

OBJETO

1.1 – O presente anexo tem por objeto a assistência para o primeiro atendimento médico em caso de urgência e emergência dos **BENEFICIÁRIOS** da **CONTRATANTE** fora da região de cobertura do seu plano e dentro do território nacional.

1.2 – Os serviços dispostos neste anexo não serão disponibilizados quando os **BENEFICIÁRIOS** estiverem dentro do âmbito de cobertura do seu plano de assistência à saúde ou para atendimentos caracterizados como eletivos, sejam eles de internação, cirurgia, consulta, exames e os demais atendimentos não emergenciais.

2

Cláusula Segunda

ELEGIBILIDADE

2.1 – Terão direito aos serviços previstos no presente instrumento as **pessoas jurídicas** que tenham adquirido um dos planos de saúde coletivos empresariais elegíveis, conforme disposto no item 2.1.1, e que cumpram, cumulativamente, as seguintes condições:

- (i) possuam até 100 (cem) vidas vinculadas ao contrato firmado com a **AMIL**;
- (ii) não estejam com o pagamento de mensalidade(s) em atraso, obedecidas as normas pertinentes ao contrato principal;
- (iii) leiam e aceitem os termos deste anexo.

2.1.1 – São consideradas elegíveis ao serviço previsto no presente instrumento as **CONTRATANTES** dos produtos denominados **Amil Fácil S40, Amil Fácil S60, Amil Fácil S60 Mais, Amil Fácil S75 e Amil Fácil S80.**

2.2 – Serão obrigatoriamente incluídos no presente anexo os **BENEFICIÁRIOS** Titulares vinculados à **CONTRATANTE** e todos os seus dependentes, podendo tal inclusão ser feita no momento da assinatura do contrato entre a **AMIL** e a empresa **CONTRATANTE**, na data de sua inclusão no plano de saúde ou em épocas que venham a ser definidas pela **AMIL**.



3 | Cláusula Terceira

ÂMBITO GEOGRÁFICO

3.1 – Estão cobertos no presente anexo os atendimentos de urgência e emergência em território nacional, desde que fora da região de cobertura do plano contratado.

4 | Cláusula Quarta

COBERTURAS

4.1 – Assistência médico-hospitalar

4.1.1 – Caso o **BENEFICIÁRIO** necessite de atendimento médico, em decorrência de evento previsto, a central de assistência organizará a prestação do serviço, desde que tenha sido solicitada a prévia intermediação da central de assistência para a indicação e coordenação do serviço de assistência médica.

4.1.2 – Os valores serão pagos diretamente ao prestador de serviço indicado pela central de assistência para a cobertura das despesas com profissionais da área médica, diárias hospitalares, serviços de enfermagem, exames médicos complementares e medicamentos utilizados no atendimento relativos ao evento relatado à central de assistência.

4.1.3 – O **BENEFICIÁRIO** terá direito a um médico especialista (em situações de emergência devidamente caracterizadas), sem antes ter sido examinado por um médico clínico geral, quando houver autorização da equipe médica da central de assistência, respeitadas as limitações locais.

4.1.4 – Serão cobertos os custos de exames de esclarecimento diagnóstico de enfermidades agudas, quando comprovada a necessidade, de acordo com critérios clínicos, cujo resultado venha a auxiliar a tomada de decisões da equipe de assistência, interferindo diretamente na expectativa de vida e/ou nas funções orgânicas do **BENEFICIÁRIO**.

4.1.5 – As intervenções cirúrgicas terão cobertura quando delas dependerem a expectativa de vida e/ou funcional do **BENEFICIÁRIO**, devendo ser previamente autorizadas pela equipe médica da central de assistência.



4.2 – Translado Médico

4.2.1 – A central de assistência providenciará o traslado de regresso do **BENEFICIÁRIO**, imediatamente após a alta médica, indicando as condições especiais de transporte, ao seu local de origem, onde se deu o acionamento do serviço, ou ao seu domicílio, caso este não se encontre em condições de retornar como passageiro regular por motivo de acidente pessoal ou enfermidade prevista neste documento.

4.2.2 – Caso não seja necessária a utilização de ambulância ou qualquer tipo de cuidado médico/enfermagem para transporte do **BENEFICIÁRIO** até o local de atendimento, conforme avaliação da equipe médica da central de assistência, será disponibilizado o serviço de táxi para transporte do **BENEFICIÁRIO** e de até 1 (um) acompanhante.

Se, em caso de evento previsto, o **BENEFICIÁRIO** estiver internado em um hospital e, por recomendação médica, necessitar ser removido para outro hospital com condições adequadas ao seu quadro clínico, a central de assistência providenciará a transferência do **BENEFICIÁRIO** para o hospital indicado pela equipe médica, pelo meio de transporte indicado, desde que esteja disponível na região e dentro do limite de cobertura.

5 | Cláusula Quinta

UTILIZAÇÃO

5.1 – A prestação do serviço de assistência deverá ser solicitada diretamente pelo **BENEFICIÁRIO** ou, em caso de impossibilidade, por terceiros em seu nome, sempre que houver necessidade de atendimento médico de urgência e emergência no Brasil, fora da região de cobertura do plano de saúde, mediante contato telefônico feito para a central de assistência 24 horas, disponível pelos números 0800 777 9147 e 11 2185-9688.

5.2 – Excepcionalmente nos casos de emergência, cujo risco potencial de morte requeira que a assistência seja efetuada dentro de um prazo exíguo, que impossibilite o acionamento prévio da central de assistência, o **BENEFICIÁRIO** poderá recorrer a médicos e serviços não indicados pela central de assistência. Nessa situação, ela deverá ser informada logo que o **BENEFICIÁRIO** seja internado ou ANTES DA ALTA HOSPITALAR, para que as despesas de atendimento do hospital sejam arcadas diretamente pela central de assistência.

5.3 – A utilização do serviço estará condicionada ao cumprimento do prazo de carência por parte do **BENEFICIÁRIO**, conforme disposto no contrato principal.



6 | Cláusula Sexta

VIGÊNCIA

- 6.1 – O serviço estará disponível para os **BENEFICIÁRIOS** que já estiverem vinculados a um dos planos de saúde elegíveis no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
- 6.2 – O presente anexo terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da contratação de um dos planos elegíveis.
- 6.3 – Na hipótese de extinção do contrato principal, este anexo será igualmente extinto.

7 | Cláusula Sétima

DISPOSIÇÕES GERAIS

- 7.1 – Autorizações: ao aderir ao serviço, a **CONTRATANTE** autoriza a **AMIL** a (i) gerir, administrar, prestar serviços, ampliar seu âmbito de atuação e aprimorar a prestação de serviços; (ii) coletar, utilizar e divulgar os dados pessoais dos **BENEFICIÁRIOS** exclusivamente para os fins previstos neste anexo, mas também divulgar informações relativas a seu vínculo contratual com a **CONTRATANTE**, atender as exigências das autoridades judiciais ou administrativas contidas em ordens devidamente fundamentadas.
- 7.2 – É responsabilidade da **CONTRATANTE** oferecer, sempre que solicitada pelo **BENEFICIÁRIO**, cópia do presente anexo.
- 7.3 – A **AMIL** reserva-se o direito de modificar as presentes Condições Gerais a qualquer momento, independentemente de prévio aviso, por motivo de força maior ou por qualquer outro motivo que esteja fora do controle de ambas e que comprometa a sua realização, respeitando-se, em qualquer hipótese, o direito do **BENEFICIÁRIO** de usufruir do benefício até o fim de sua vigência mensal.
- 7.4 – As partes acordam que o ônus das demandas administrativas ou judiciais, decorrente de atos de responsabilidade de cada uma delas, nos termos de suas obrigações legais e regulamentares, será por cada qual suportado, sendo certo, ainda, que, quando juridicamente possível, a parte que foi demandada judicialmente por ato que não seja de sua responsabilidade deverá comunicar à outra parte para que: (i) compareça espontaneamente em juízo ou perante a autoridade competente, reconhecendo sua condição de única e exclusiva responsável, bem como forneça à outra parte toda a documentação solicitada, necessária para garantir sua defesa; e (ii) se possível, substitua a parte demandada na ação administrativa ou judicial.



7.5 – Em caso de extinção, cancelamento ou rescisão do contrato de assistência médica entre a **CONTRATANTE** e a **AMIL**, este contrato será cancelado, qualquer que tenha sido a razão do cancelamento.

7.6 – A **AMIL** ficará sub-rogada em todos os direitos e ações da **CONTRATANTE** contra aqueles que, por ato, fato ou omissão, tenham causado prejuízos à **AMIL** ou para eles tenham concorrido, obrigando-se a **CONTRATANTE** a facilitar os meios necessários ao exercício dessa sub-rogação.

7.7 – Não se admite a presunção de que as partes têm conhecimento de circunstâncias que não constem deste contrato ou de comunicação posterior por escrito.

7.8 – A tolerância ou a demora, por parte da **AMIL**, em exigir da **CONTRATANTE** o cumprimento de quaisquer obrigações aqui previstas ou, ainda, o silêncio da **AMIL** quanto a tais questões não será considerada novação, podendo, conforme o caso, a qualquer tempo, ser exigido seu cumprimento.

7.9 – Aplicam-se a este anexo todas as disposições do contrato firmado entre a **CONTRATANTE** e a **AMIL** que não sejam com este incompatíveis.



| Apresentação

Neste documento, são apresentadas as Coberturas Adicionais ao Contrato de Assistência Médica e Hospitalar Coletivo Empresarial.

As coberturas adicionais referem-se àquelas que excedem as previsões da Lei nº 9.656/98 e/ou das coberturas dispostas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e seus anexos, emitido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e serão prestadas sempre que se verificar a ocorrência de riscos previstos e cobertos pelo contrato e por este instrumento, desde que o evento não se enquadre como “risco excluído” ou “não coberto”.

A **CONTRATANTE** declara conhecer e aceitar os termos deste anexo, em especial quando ele tratar de cláusulas limitativas que se encontram dispersas ao longo do texto.

O **BENEFICIÁRIO** poderá utilizar as coberturas adicionais durante o prazo de vigência do contrato e dentro da área geográfica de abrangência indicada no Quadro-Resumo/Proposta.

Além das coberturas previstas na cláusula quarta do Contrato de Assistência Médica e Hospitalar Coletivo Empresarial, serão asseguradas ao **BENEFICIÁRIO**, independentemente do local de origem do evento e de acordo com as características do plano indicado no Quadro-Resumo, com os limites e as regras de reembolso, nos planos que preveem essa modalidade, as seguintes coberturas adicionais.

I | Coberturas e Procedimentos Adicionais Garantidos

1 – Cobertura adicional disponível para os produtos Amil S380, Amil S450, Amil S580, Amil S750, Amil One S1500, Amil One S2500 e Amil One S6500 Black.

1.1 – Cobertura dos transplantes de fígado, pâncreas, coração, pulmão, cardiopulmonar e pâncreas-rins, além daqueles previstos no Rol da ANS, e para as despesas hospitalares com doador vivo, desde que identificada a compatibilidade sanguínea.

2 – Cobertura adicional disponível para os produtos Amil S750, Amil One S1500, Amil One S2500 e Amil One S6500 Black

2.1 – Cobertura para escleroterapia, na rede credenciada ou por meio de reembolso, limitada a 12 (doze) sessões por ano de contrato para os planos Amil S750, Amil One S1500 e Amil One S2500 e 24 (vinte e quatro) sessões por ano para o produto Amil One S6500 Black.

2.2 – Cobertura para cirurgia oftalmológica refrativa, independentemente do grau de refração, na rede credenciada ou por meio de reembolso.

3 – Cobertura adicional disponível para os produtos Amil One S1500, Amil One S2500 e Amil One S6500 Black.

3.1 – Cobertura para vacinas, de acordo com o Calendário Oficial do Ministério da Saúde, a ser realizada na rede credenciada ou por meio de reembolso, conforme a tabela vigente na época.

3.1.1 – A cobertura da vacina Palivizumabe será garantida aos recém-nascidos pré-termo extremos, na rede credenciada ou por meio de reembolso, que será pago de acordo com a tabela vigente na época.

4 – Cobertura adicional disponível para os produtos Amil One S2500 e Amil One S6500 Black.

4.1 – Cobertura de coleta domiciliar para a realização de exames laboratoriais nas cidades de São Paulo/SP, Campinas/SP, Recife/PE, Curitiba/PR, Rio de Janeiro/RJ, Distrito Federal, Natal/RN e Fortaleza/CE.

5 – Cobertura adicional disponível EXCLUSIVAMENTE para o produto Amil One S6500 Black.

5.1 – Cobertura para *check-up* para os **BENEFICIÁRIOS** a partir de 30 (trinta) anos, em rede credenciada indicada pela **CONTRATADA**.

II | Ratificação

Ficam ratificadas todas as disposições do Contrato de Assistência Médica e Hospitalar Coletivo Empresarial que não tiverem sido alteradas pelo presente anexo.



O presente anexo tem por objeto a prestação do serviço denominado Orientação em Saúde 24 Horas e Atendimento Médico Domiciliar Pré-hospitalar aos **BENEFICIÁRIOS** vinculados a um dos planos privados de assistência médico-hospitalar coletivo empresarial operados pela **AMIL** e elegíveis à contratação do serviço. Nele estão as principais regras que devem ser observadas por todos os que adquirirem o serviço e/ou utilizarem suas funcionalidades.

Como condição para o acesso aos serviços objeto deste anexo, a **CONTRATANTE** declara que fez a leitura completa e atenta das regras deste documento, estando plenamente ciente quanto a seus termos e conferindo sua livre e expressa concordância com o conteúdo aqui estipulado. Declara a **CONTRATANTE**, ainda, que deu publicidade quanto às presentes condições gerais à massa de **BENEFICIÁRIOS** a ela vinculada.

| Definições

As expressões utilizadas neste anexo terão os seguintes significados:

Atendimento pré-hospitalar – é o serviço de atendimento pré-hospitalar originado por situações clínicas de urgência e emergência que requeiram atendimento médico imediato, sendo este iniciado no local onde o paciente se encontra. Se houver indicação médica, sua remoção para uma unidade hospitalar com recursos apropriados ocorrerá, sendo garantido, se necessário, o acompanhamento médico durante a remoção;

BENEFICIÁRIO – pessoa física, titular ou dependente, vinculada ao Contrato de Assistência Médica e Hospitalar (“contrato”) celebrado entre a **AMIL** e a **CONTRATANTE** e incluída em um dos planos de saúde elegíveis à contratação do presente serviço;

Cobertura – corresponde aos serviços, procedimentos e atendimentos a que faz jus o **BENEFICIÁRIO**, com a garantia de que foram obedecidas as regras expressamente estabelecidas neste anexo;

Contrato – refere-se ao Contrato de Assistência Médica e Hospitalar celebrado entre a **CONTRATANTE** e a **AMIL**;

Emergência – situação que implica risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis para o **BENEFICIÁRIO**, como tal caracterizada conforme declarado pelo médico regulador;

Urgência – situação que decorre de acidentes pessoais, agravamento de tratamento médico, que pode ocasionar a perda de funções, órgãos ou membros ou complicação no processo gestacional e que dependa de uma resposta adequada para o tratamento do **BENEFICIÁRIO**.

1 | Cláusula Primeira

OBJETO

1.1 – O presente anexo tem por objeto estabelecer as principais regras, condições, exclusões de cobertura e limites da prestação do serviço de orientação em saúde 24 (vinte e quatro) horas e o atendimento médico domiciliar pré-hospitalar, de acordo com as especificações estabelecidas nas cláusulas a seguir.

2 | Cláusula Segunda

ELEGIBILIDADE

2.1 – Terão direito aos serviços previstos no presente instrumento as pessoas jurídicas que tenham adquirido um dos planos de saúde coletivos empresariais elegíveis, conforme disposto no item 2.1.1, e que cumpram, cumulativamente, as seguintes condições:

- (i) possuam até 100 (cem) vidas vinculadas ao contrato firmado com a **AMIL**;
- (ii) não estejam com o pagamento de mensalidade(s) em atraso, obedecidas as normas pertinentes ao contrato principal;
- (iii) leiam e aceitem os termos deste anexo.

2.1.1 – São consideradas elegíveis à contratação do serviço previsto no presente instrumento as **CONTRATANTES** dos produtos denominados **Amil Fácil S75, Amil Fácil S80, Amil S380, Amil S450, Amil S580 e Amil S750.**

2.2 – Serão obrigatoriamente incluídos no presente anexo os **BENEFICIÁRIOS** Titulares vinculados à **CONTRATANTE** e todos os seus dependentes, podendo tal inclusão ser feita no momento da assinatura do contrato entre a **AMIL** e a empresa **CONTRATANTE**, na data de sua inclusão no plano de saúde ou em épocas que venham a ser definidas pela **AMIL**.



3 | Cláusula Terceira

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EM SAÚDE 24 HORAS

3.1 – Para a prestação do serviço de Orientação em Saúde 24 Horas, a **CONTRATADA**, por meio de seu parceiro, disponibilizará profissionais de saúde qualificados para prestar aos **BENEFICIÁRIOS** informações técnicas acerca de enfermidades e especialidades médicas, orientação sobre tratamentos e procedimentos médicos adequados, inclusive em casos de doenças crônicas, e condutas de primeiros socorros, além de esclarecimentos sobre dúvidas relacionadas com situações do cotidiano de caráter preventivo.

3.1.1 – O serviço engloba, ainda, a disponibilidade de informações a respeito do procedimento a ser seguido pelo **BENEFICIÁRIO** na obtenção da assistência médica mais adequada no menor espaço de tempo possível, promovendo, quando necessário, o encaminhamento para serviços móveis de atendimento de urgência/emergência, com observância dos limites estabelecidos pelo Código de Ética Médica.

3.1.2 – Não está englobado no serviço da central de atendimento nenhum tipo de prescrição médica, limitando-se o serviço única e exclusivamente ao previsto no presente instrumento.

4 | Cláusula Quarta

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR PRÉ-HOSPITALAR

4.1 – O Serviço de Atendimento Médico Domiciliar Pré-hospitalar engloba o atendimento médico domiciliar de urgência e emergência 24 (vinte e quatro) horas, no local onde ocorrer a intercorrência, exceto em caso de acidente de trânsito, por meio de ambulância dotada de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou Ambulância de Suporte Intermediário (SIV), limitado à área de abrangência de atendimento prevista na cláusula 5.2 e mediante a ativação por meio da central de atendimento.

4.1.1 – O serviço visa à resolução da intercorrência no local do atendimento. Contudo, quando constatada, pelo médico regulador, a necessidade de continuidade do atendimento, o **BENEFICIÁRIO** será encaminhado para uma unidade hospitalar a ser indicada pela **AMIL**.

4.1.2 – O encaminhamento do **BENEFICIÁRIO** para a unidade hospitalar deverá ser realizado com a presença de um acompanhante, ressalvados os casos de risco iminente de morte e na impossibilidade de sua localização.

4.2 – Caberá exclusivamente ao médico regulador determinar, de acordo com a intercorrência relatada pelo **BENEFICIÁRIO**, o tipo de atendimento adequado. Quando não for constatada situação de urgência/emergência, deverá o médico regulador fornecer as orientações básicas para a melhor resolução do quadro informado, não sendo necessária, em tais casos, a utilização do atendimento domiciliar.

4.3 – O atendimento previsto no presente instrumento terá início mediante o contato do **BENEFICIÁRIO** com a central de atendimento telefônico e cessará com o diagnóstico e a medicação no próprio local de atendimento ou seu encaminhamento para um estabelecimento hospitalar.

4.4 – Os serviços garantidos no presente instrumento serão realizados nos casos de emergência/urgência avaliadas e definidas pelo médico regulador da **CONTRATADA**, incluindo as seguintes patologias, mas não se limitando a elas:

- a) reações alérgicas agudas com manifestação respiratória; choque anafilático e síndromes similares;
- b) infarto agudo do miocárdio e outras síndromes cardíacas isquêmicas; aneurisma dissecante da aorta; obstrução das artérias com comprometimento sistêmico grave; arritmias cardíacas agudas e choque circulatório de qualquer natureza (séptico, neurogênico, hipovolêmico);
- c) hemorragias digestivas e quadros abdominais agudos – inflamatórios, hemorrágicos, perfurativos, vasculares ou obstrutivos;
- d) acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico (fase aguda); traumatismo cranioencefálico (fase aguda); traumatismo raquimedular (fase aguda); aneurisma intracraniano roto; crises convulsivas de qualquer etiologia e hipertensão intracraniana;
- e) pneumotórax espontâneo; derrames pleurais com comprometimento ventilatório; estado de mal asmático e insuficiência respiratória aguda de qualquer etiologia;
- f) insuficiência renal aguda em local não coberto por diálise;
- g) prenhez tubária rota; grandes hemorragias puerperais; ruptura hemorrágica ou torção de cisto de ovário e qualquer situação do ciclo gravídico-puerperal que coloque em risco a mãe ou o feto;



- h) politraumatismos; traumas de face com distúrbios de ventilação; traumas de face com lesão no globo ocular; traumatismos torácicos contusos e/ou penetrantes; traumas de grandes vasos sanguíneos com necessidade de cirurgia imediata; trauma abdominal contuso e/ou penetrante; trauma extenso de partes moles; amputação traumática (após a avaliação da central); queimaduras com área corporal comprometida superior a 20%; queimaduras das vias aéreas; dores genitais e da face; acometimento sistêmico por corrente elétrica; desidratação aguda de qualquer etiologia; afogamento; intoxicações exógenas graves e picadas de animais peçonhentos com risco de morte;
- i) cetoacidose diabética; crise tireotóxica e hipoglicemia severa;
- j) crise psicótica aguda, desde que o paciente não apresente autoagressividade e comportamento violento direcionado a outras pessoas;
- k) gestação normal desde que excetuados os casos sugestivos de risco para a mãe e o feto;
- l) qualquer outra situação de urgência e emergência que envolva risco para o **BENEFICIÁRIO**.

4.5 – Não possuem cobertura para o Atendimento Médico Domiciliar Pré-hospitalar os eventos abaixo relacionados:

- a) doenças, lesões e quaisquer efeitos mórbidos decorrentes de atos ilícitos ou de risco consciente provocados pelo **BENEFICIÁRIO** por ingestão de bebidas alcoólicas, uso de drogas, entorpecentes ou psicotrópicos, atentando contra a vida;
- b) cirurgias não éticas e/ou suas consequências, como abortamento provocado (ressalvados os casos previstos em lei), tratamentos experimentais e aplicações de medicamentos não reconhecidos por órgão governamental competente;
- c) atendimento em casos de conflitos; calamidade pública; comoções internas; guerras; revoluções; epidemias; acidente automobilístico; incêndio; deslizamento; inundação; envenenamento coletivo ou qualquer outra causa que atinja maciçamente a população, inclusive decorrente de radiação e/ou emissões nucleares ou ionizantes, salvo acidentes localizados e isolados;



- d) atendimento para consulta médica; revisão de cirurgia; retirada de pontos; curativos; hemodiálise de rotina periódica programada; fisioterapia; exames complementares ao diagnóstico; oxigenioterapia hiperbárica; quimioterapia; radioterapia; transporte de doadores de órgãos receptores; estado febril; dor de dente; dor de ouvido e investigação de sintomas gerais;
- e) distúrbios neurovegetativos;
- f) casos e patologias de ordem psiquiátrica quando o **BENEFICIÁRIO** estiver em surto psicótico de modo que coloque em risco a equipe;
- g) serviços exclusivos de enfermagem;
- h) atendimento para consulta ambulatorial e controle de tratamento ambulatorial;
- i) atendimento relacionado com o tratamento continuado de doenças sem agudização do processo;
- j) **BENEFICIÁRIA** em trabalho de parto a termo, salvo situação de risco para a mãe e/ou o feto.

5 | Cláusula Quinta

DISPONIBILIDADE E ÁREA DE ABRANGÊNCIA

5.1 – O serviço Orientação em Saúde 24 Horas está disponível em todo o território nacional, todos os dias da semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, pelos telefones **0800 772 3772** e **(11) 3225-2250**.

5.2 – O serviço Atendimento Médico Domiciliar Pré-hospitalar está disponível todos os dias da semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, pelos telefones **0800 772 3772** e **(11) 3225-2250**, para as seguintes localidades: **Baixada Santista/SP, Jundiaí/SP, São Paulo/SP, Brasília/DF, Curitiba/PR, Recife/PE, Belo Horizonte/MG e Rio de Janeiro/RJ.**

5.2.1 – Fica a critério exclusivo da **AMIL** a realização do atendimento quando se tratar de áreas limítrofes dos municípios atendidos, devendo informar ao **BENEFICIÁRIO**, no ato da chamada, a impossibilidade de cobertura em razão de sua abrangência.

6 | Cláusula Sexta

DURAÇÃO DO CONTRATO

6.1 – O presente anexo terá vigência a partir da data da celebração do contrato principal ou, em caso de inclusão do **BENEFICIÁRIO** em momento posterior à celebração do contrato principal, da data da inclusão.

6.2 – Na hipótese de extinção do contrato, este anexo será igualmente extinto.

7 | Cláusula Sétima

UTILIZAÇÃO

7.1 – Os serviços Orientação em Saúde 24 Horas e Atendimento Médico Pré-hospitalar estarão disponíveis para os **BENEFICIÁRIOS** no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de celebração do contrato principal.

8 | Cláusula Oitava

DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – Aplicam-se a este anexo todas as disposições do contrato firmado entre a **CONTRATANTE** e a **AMIL** que não sejam com este anexo incompatíveis.

8.2 – Autorizações: ao aderir ao presente anexo, a **CONTRATANTE** autoriza a **AMIL** a (i) gerir, administrar, prestar serviços, ampliar seu âmbito de atuação e aprimorar a prestação de serviços; (ii) coletar, utilizar e divulgar os dados pessoais dos **BENEFICIÁRIOS** exclusivamente para os fins previstos neste anexo, mas também divulgar informações relativas a seu vínculo contratual com a **CONTRATANTE**, atender às exigências de autoridades judiciais ou administrativas contidas em ordens devidamente fundamentadas.

8.3 – É responsabilidade da **CONTRATANTE** oferecer, sempre que solicitado pelo **BENEFICIÁRIO**, cópia integral do presente anexo.

8.4 – A **AMIL** reserva-se o direito de modificar o presente anexo a qualquer momento, independentemente de prévio aviso, por motivo de força maior ou por qualquer outro motivo que esteja fora do controle de ambas as partes e que comprometa sua realização, respeitando-se, em qualquer hipótese, o direito do **BENEFICIÁRIO** de usufruir do benefício até o fim de sua vigência.



8.5 – A **CONTRATANTE** tem ciência de que o ônus decorrente de demandas administrativas aplicadas por órgãos não judiciais decorrentes de atos de responsabilidade de cada uma delas, nos termos das responsabilidades previstas no presente anexo, será por cada qual suportado, sendo certo, ainda, que, quando juridicamente possível, a parte que foi demandada judicialmente por ato que não seja de sua responsabilidade deverá comunicar à outra parte para que: (i) compareça espontaneamente em juízo ou perante a autoridade competente reconhecendo sua condição de única e exclusiva responsável, bem como forneça à outra parte toda a documentação solicitada por esta e que seja necessária para garantir sua defesa; e (ii) se possível, substitua a parte demandada na ação administrativa ou judicial.

8.6 – A **AMIL** ficará sub-rogada em todos os direitos e ações da **CONTRATANTE** contra aqueles que, por ato, fato ou omissão, tenham causado prejuízo à **AMIL** ou para ele tenham concorrido, obrigando-se a **CONTRATANTE** a facilitar os meios necessários ao exercício dessa sub-rogação.

8.7 – Não se admite a presunção de que as partes têm conhecimento de circunstâncias que não constem deste anexo ou de comunicação posterior por escrito.

8.8 – A tolerância ou a demora, por parte da **AMIL**, em exigir da **CONTRATANTE** e/ou dos **BENEFICIÁRIOS** o cumprimento de qualquer obrigação aqui prevista ou, ainda, o silêncio da **AMIL** quanto a tais questões não serão considerados novação, podendo, conforme o caso, a qualquer tempo, ser exigido seu cumprimento.

8.9 – A **CONTRATANTE** e o **BENEFICIÁRIO** têm ciência de que deverão entrar em contato prévio com a **AMIL**, por intermédio de um de seus canais de atendimento, antes de apresentar qualquer reclamação perante os órgãos reguladores ou distribuir qualquer ação judicial que verse sobre o objeto do presente **ADITIVO**, a fim de que se busque uma solução amigável para seu pleito.

8.10 – Em caso de extinção, cancelamento ou rescisão do contrato de assistência médica entre a **CONTRATANTE** e a **AMIL**, o presente anexo será imediatamente cancelado, qualquer que tenha sido a razão do cancelamento.

8.11 – Extinto o presente anexo e permanecendo em vigência o contrato de assistência médica, voltarão a prevalecer todas as cláusulas e condições daquele instrumento que eventualmente tenham sido substituídas pelas disposições específicas deste anexo.



9 | Cláusula Nona

DO FORO

9.1 – O presente anexo, assim como a relação estabelecida entre a **AMIL** e a **CONTRATANTE** e seus **BENEFICIÁRIOS**, é regido pelas leis da República Federativa do Brasil, sem consideração a nenhuma disposição sobre o conflito de leis. A **AMIL** e a **CONTRATANTE** concordam em se submeter às leis brasileiras e à competência dos tribunais localizados no Brasil.

9.2 – Fica eleito o foro indicado no Quadro-Resumo do contrato principal, do qual o presente anexo é parte integrante, para dirimir as questões oriundas do presente instrumento.





O presente anexo tem por objeto a prestação do serviço denominado Orientação em Saúde 24 Horas e Atendimento Médico Domiciliar Pré-hospitalar aos **BENEFICIÁRIOS** vinculados a um dos planos privados de assistência médico-hospitalar coletivo empresarial operados pela **AMIL** e elegíveis à contratação do serviço. Nele estão as principais regras que devem ser observadas por todos os que adquirirem o serviço e/ou utilizarem suas funcionalidades.

Como condição para o acesso aos serviços objeto deste anexo, a **CONTRATANTE** declara que fez a leitura completa e atenta das regras deste documento, estando plenamente ciente quanto a seus termos e conferindo sua livre e expressa concordância com o conteúdo aqui estipulado. Declara a **CONTRATANTE**, ainda, que deu publicidade quanto às presentes condições gerais à massa de **BENEFICIÁRIOS** a ela vinculada.

| Definições

As expressões utilizadas neste anexo terão os seguintes significados:

Atendimento pré-hospitalar – é o serviço de atendimento pré-hospitalar originado por situações clínicas de urgência e emergência que requeiram atendimento médico imediato, sendo este iniciado no local onde o paciente se encontra. Se houver indicação médica, sua remoção para uma unidade hospitalar com recursos apropriados ocorrerá, sendo garantido, se necessário, o acompanhamento médico durante a remoção;

BENEFICIÁRIO – pessoa física, titular ou dependente, vinculada ao Contrato de Assistência Médica e Hospitalar (“contrato”) celebrado entre a **AMIL** e a **CONTRATANTE** e incluída em um dos planos de saúde elegíveis à contratação do presente serviço;

Cobertura – corresponde aos serviços, procedimentos e atendimentos a que faz jus o **BENEFICIÁRIO**, com a garantia de que foram obedecidas as regras expressamente estabelecidas neste anexo;

Contrato – refere-se ao Contrato de Assistência Médica e Hospitalar celebrado entre a **CONTRATANTE** e a **AMIL**;

Emergência – situação que implica risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis para o **BENEFICIÁRIO**, como tal caracterizada conforme declarado pelo médico regulador;

Urgência – situação que decorra de acidentes pessoais, agravamento de tratamento médico, que pode ocasionar a perda de funções, órgãos ou membros, ou de complicação no processo gestacional e que dependa de uma resposta adequada para o tratamento do **BENEFICIÁRIO**.



1 | Cláusula Primeira

OBJETO

1.1 – O presente anexo tem por objeto estabelecer as principais regras, condições, exclusões de cobertura e limites da prestação do serviço de orientação em saúde 24 (vinte e quatro) horas e o atendimento médico domiciliar pré-hospitalar, de acordo com as especificações estabelecidas nas cláusulas a seguir.

2 | Cláusula Segunda

ELEGIBILIDADE

2.1 – Terão direito aos serviços previstos no presente instrumento as pessoas jurídicas que tenham adquirido um dos planos de saúde coletivos empresariais elegíveis, conforme disposto no item 2.1.1, e que cumpram, cumulativamente, as seguintes condições:

- (i) possuam até 100 (cem) vidas vinculadas ao contrato firmado com a **AMIL**;
- (ii) não estejam com o pagamento de mensalidade(s) em atraso, obedecidas as normas pertinentes ao contrato principal;
- (iii) leiam e aceitem os termos deste anexo.

2.1.1 – São consideradas elegíveis à contratação do serviço previsto no presente instrumento as **CONTRATANTES** dos produtos denominados **Amil One S1500, Amil One S2500 e Amil One S6500 Black.**

2.2 – Serão obrigatoriamente incluídos no presente anexo os **BENEFICIÁRIOS** Titulares vinculados à **CONTRATANTE** e todos os seus dependentes, podendo tal inclusão ser feita no momento da assinatura do contrato entre a **AMIL** e a empresa **CONTRATANTE**, na data de sua inclusão no plano de saúde ou em épocas que venham a ser definidas pela **AMIL**.



3 | Cláusula Terceira

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EM SAÚDE 24 HORAS

3.1 – Para a prestação do serviço de Orientação em Saúde 24 Horas, a **CONTRATADA**, por meio de seu parceiro, disponibilizará profissionais de saúde qualificados para prestar aos **BENEFICIÁRIOS** informações técnicas acerca de enfermidades e especialidades médicas, orientação sobre tratamentos e procedimentos médicos adequados, inclusive em casos de doenças crônicas, e condutas de primeiros socorros, além de esclarecimentos sobre dúvidas relacionadas com situações do cotidiano de caráter preventivo.

3.1.1 – O serviço engloba, ainda, a disponibilidade de informações a respeito do procedimento a ser seguido pelo **BENEFICIÁRIO** na obtenção da assistência médica mais adequada no menor espaço de tempo possível, promovendo, quando necessário, o encaminhamento para serviços móveis de atendimento de urgência/emergência, com observância dos limites estabelecidos pelo Código de Ética Médica.

3.1.2 – Não está englobado no serviço da central de atendimento nenhum tipo de prescrição médica, limitando-se o serviço, única e exclusivamente, ao previsto no presente instrumento.

4 | Cláusula Quarta

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR PRÉ-HOSPITALAR

4.1 – O Serviço de Atendimento Médico Domiciliar Pré-hospitalar engloba o atendimento médico domiciliar de urgência e emergência 24 (vinte e quatro) horas, no local onde ocorrer a intercorrência, exceto em caso de acidente de trânsito, por meio de ambulância dotada de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou Ambulância de Suporte Intermediário (SIV), limitado à área de abrangência de atendimento prevista na cláusula 5.2 e mediante a ativação por meio da central de atendimento.

4.1.1 – O serviço visa à resolução da intercorrência no local do atendimento. Contudo, quando constatada, pelo médico regulador, a necessidade de continuidade do atendimento, o **BENEFICIÁRIO** será encaminhado para uma unidade hospitalar a ser indicada pela **AMIL**.

4.1.2 – O encaminhamento do **BENEFICIÁRIO** para a unidade hospitalar deverá ser realizado com a presença de um acompanhante, ressalvados os casos de risco iminente de morte e na impossibilidade de sua localização.



4.2 – Caberá exclusivamente ao médico regulador determinar, de acordo com a intercorrência relatada pelo **BENEFICIÁRIO**, o tipo de atendimento adequado. Quando não for constatada situação de urgência/emergência, deverá o médico regulador fornecer as orientações básicas para a melhor resolução do quadro informado, não sendo necessária, em tais casos, a utilização do atendimento domiciliar.

4.3 – O atendimento previsto no presente instrumento terá início mediante o contato do **BENEFICIÁRIO** com a central de atendimento telefônico e cessará com o diagnóstico e a medicação no próprio local de atendimento ou seu encaminhamento para um estabelecimento hospitalar.

4.4 – Os serviços garantidos no presente instrumento serão realizados nos casos de emergência/urgência avaliadas e definidas pelo médico regulador da **CONTRATADA**, incluindo as seguintes patologias, mas não se limitando a elas:

- a) reações alérgicas agudas com manifestação respiratória; choque anafilático e síndromes similares;
- b) infarto agudo do miocárdio e outras síndromes cardíacas isquêmicas; aneurisma dissecante da aorta; obstrução das artérias com comprometimento sistêmico grave; arritmias cardíacas agudas e choque circulatório de qualquer natureza (séptico, neurogênico, hipovolêmico);
- c) hemorragias digestivas e quadros abdominais agudos – inflamatórios, hemorrágicos, perfurativos, vasculares ou obstrutivos;
- d) acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico (fase aguda); traumatismo cranioencefálico (fase aguda); traumatismo raquimedular (fase aguda); aneurisma intracraniano roto; crises convulsivas de qualquer etiologia e hipertensão intracraniana;
- e) pneumotórax espontâneo; derrames pleurais com comprometimento ventilatório; estado de mal asmático e insuficiência respiratória aguda de qualquer etiologia;
- f) insuficiência renal aguda em local não coberto por diálise;
- g) prenhez tubária rota; grandes hemorragias puerperais; ruptura hemorrágica ou torção de cisto de ovário e qualquer situação do ciclo gravídico-puerperal que coloque em risco a mãe ou o feto;



- h) politraumatismos; traumas de face com distúrbios de ventilação; traumas de face com lesão no globo ocular; traumatismos torácicos contusos e/ou penetrantes; traumas de grandes vasos sanguíneos com necessidade de cirurgia imediata; trauma abdominal contuso e/ou penetrante; trauma extenso de partes moles; amputação traumática (após a avaliação da central); queimaduras com área corporal comprometida superior a 20%; queimaduras das vias aéreas; dores genitais e da face; acometimento sistêmico por corrente elétrica; desidratação aguda de qualquer etiologia; afogamento; intoxicações exógenas graves e picadas de animais peçonhentos com risco de morte;
- i) cetoacidose diabética; crise tireotóxica e hipoglicemia severa;
- j) crise psicótica aguda, desde que o paciente não apresente autoagressividade e comportamento violento direcionado a outras pessoas;
- k) gestação normal desde que excetuados os casos sugestivos de risco para a mãe e o feto;
- l) qualquer outra situação de urgência e emergência que envolva risco para o **BENEFICIÁRIO**.

4.5 – Não possuem cobertura para o Atendimento Médico Domiciliar Pré-hospitalar os eventos abaixo relacionados:

- a) doenças, lesões e quaisquer efeitos mórbidos decorrentes de atos ilícitos ou de risco consciente provocados pelo **BENEFICIÁRIO** por ingestão de bebidas alcoólicas, uso de drogas, entorpecentes ou psicotrópicos, atentando contra a vida;
- b) cirurgias não éticas e/ou suas consequências, como abortamento provocado (ressalvados os casos previstos em lei), tratamentos experimentais e aplicações de medicamentos não reconhecidos por órgão governamental competente;
- c) atendimento em casos de conflitos; calamidade pública; comoções internas; guerras; revoluções; epidemias; acidente automobilístico; incêndio; deslizamento; inundação; envenenamento coletivo ou qualquer outra causa que atinja maciçamente a população, inclusive decorrente de radiação e/ou emissões nucleares ou ionizantes, salvo acidentes localizados e isolados;



- d) atendimento para consulta médica; revisão de cirurgia; retirada de pontos; curativos; hemodiálise de rotina periódica programada; fisioterapia; exames complementares ao diagnóstico; oxigenioterapia hiperbárica; quimioterapia; radioterapia; transporte de doadores de órgãos receptores; estado febril; dor de dente; dor de ouvido e investigação de sintomas gerais;
- e) distúrbios neurovegetativos;
- f) casos e patologias de ordem psiquiátrica quando o **BENEFICIÁRIO** estiver em surto psicótico de modo que coloque em risco a equipe;
- g) serviços exclusivos de enfermagem;
- h) atendimento para consulta ambulatorial e controle de tratamento ambulatorial;
- i) atendimento relacionado com o tratamento continuado de doenças sem agudização do processo;
- j) **BENEFICIÁRIA** em trabalho de parto a termo, salvo situação de risco para a mãe e/ou o feto.

5 | Cláusula Quinta

DISPONIBILIDADE E ÁREA DE ABRANGÊNCIA

5.1 – O serviço Orientação em Saúde 24 Horas está disponível em todo o território nacional, todos os dias da semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, pelos telefones **0800 772 3772** e **(11) 3225-2250**.

5.2 – O serviço Atendimento Médico Domiciliar Pré-hospitalar está disponível todos os dias da semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, pelos telefones **0800 772 3772** e **(11) 3225-2250**, para as seguintes localidades: **Baixada Santista/SP, Jundiaí/SP, São Paulo/SP, Brasília/DF, Curitiba/PR, Recife/PE, Belo Horizonte/MG e Rio de Janeiro/RJ.**

5.2.1 – Fica a critério exclusivo da **AMIL** a realização do atendimento quando se tratar de áreas limítrofes dos municípios atendidos, devendo informar ao **BENEFICIÁRIO**, no ato da chamada, a impossibilidade de cobertura em razão de sua abrangência.

6 | Cláusula Sexta

DURAÇÃO DO CONTRATO

6.1 – O presente anexo terá vigência a partir da data da celebração do contrato principal ou, em caso de inclusão do **BENEFICIÁRIO** em momento posterior à celebração do contrato principal, da data da inclusão.

6.2 – Na hipótese de extinção do contrato, este anexo será igualmente extinto.

7 | Cláusula Sétima

UTILIZAÇÃO

7.1 – Os serviços Orientação em Saúde 24 Horas e Atendimento Médico Pré-hospitalar estarão disponíveis para os **BENEFICIÁRIOS** no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de celebração do contrato principal.

8 | Cláusula Oitava

DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – Aplicam-se a este anexo todas as disposições do contrato firmado entre a **CONTRATANTE** e a **AMIL** que não sejam com este anexo incompatíveis.

8.2 – Autorizações: ao aderir ao presente anexo, a **CONTRATANTE** autoriza a **AMIL** a (i) gerir, administrar, prestar serviços, ampliar seu âmbito de atuação e aprimorar a prestação de serviços; (ii) coletar, utilizar e divulgar os dados pessoais dos **BENEFICIÁRIOS** exclusivamente para os fins previstos neste anexo, mas também divulgar informações relativas a seu vínculo contratual com a **CONTRATANTE**, atender às exigências de autoridades judiciais ou administrativas contidas em ordens devidamente fundamentadas.

8.3 – É responsabilidade da **CONTRATANTE** oferecer, sempre que solicitada pelo **BENEFICIÁRIO**, cópia integral do presente anexo.

8.4 – A **AMIL** reserva-se o direito de modificar o presente anexo a qualquer momento, independentemente de prévio aviso, por motivo de força maior ou por qualquer outro motivo que esteja fora do controle de ambas as partes e que comprometa sua realização, respeitando-se, em qualquer hipótese, o direito do **BENEFICIÁRIO** de usufruir do benefício até o fim de sua vigência.



8.5 – A **CONTRATANTE** tem ciência de que o ônus decorrente de demandas administrativas aplicadas por órgãos não judiciais decorrentes de atos de responsabilidade de cada uma delas, nos termos das responsabilidades previstas no presente anexo, será por cada qual suportado, sendo certo, ainda, que, quando juridicamente possível, a parte que foi demandada judicialmente por ato que não seja de sua responsabilidade deverá comunicar à outra parte para que: (i) compareça espontaneamente em juízo ou perante a autoridade competente reconhecendo sua condição de única e exclusiva responsável, bem como forneça à outra parte toda a documentação solicitada por esta e que seja necessária para garantir sua defesa; e (ii) se possível, substitua a parte demandada na ação administrativa ou judicial.

8.6 – A **AMIL** ficará sub-rogada em todos os direitos e ações da **CONTRATANTE** contra aqueles que, por ato, fato ou omissão, tenham causado prejuízo à **AMIL** ou para ele tenham concorrido, obrigando-se a **CONTRATANTE** a facilitar os meios necessários ao exercício dessa sub-rogação.

8.7 – Não se admite a presunção de que as partes têm conhecimento de circunstâncias que não constem deste anexo ou de comunicação posterior por escrito.

8.8 – A tolerância ou a demora, por parte da **AMIL**, em exigir da **CONTRATANTE** e/ou dos **BENEFICIÁRIOS** o cumprimento de qualquer obrigação aqui prevista ou, ainda, o silêncio da **AMIL** quanto a tais questões não serão considerados novação, podendo, conforme o caso, a qualquer tempo, ser exigido seu cumprimento.

8.9 – A **CONTRATANTE** e o **BENEFICIÁRIO** têm ciência de que deverão entrar em contato prévio com a **AMIL**, por intermédio de um de seus canais de atendimento, antes de apresentar qualquer reclamação perante os órgãos reguladores ou distribuir qualquer ação judicial que verse sobre o objeto do presente **ADITIVO**, a fim de que se busque uma solução amigável para seu pleito.

8.10 – Em caso de extinção, cancelamento ou rescisão do contrato de assistência médica entre a **CONTRATANTE** e a **AMIL**, o presente anexo será imediatamente cancelado, qualquer que tenha sido a razão do cancelamento.

8.11 – Extinto o presente anexo e permanecendo em vigência o contrato de assistência médica, voltarão a prevalecer todas as cláusulas e condições daquele instrumento que eventualmente tinham sido substituídas pelas disposições específicas deste anexo.



9 | Cláusula Nona

DO FORO

9.1 – O presente anexo, assim como a relação estabelecida entre a **AMIL** e a **CONTRATANTE** e seus **BENEFICIÁRIOS**, é regido pelas leis da República Federativa do Brasil, sem consideração a nenhuma disposição sobre o conflito de leis. A **AMIL** e a **CONTRATANTE** concordam em se submeter às leis brasileiras e à competência dos tribunais localizados no Brasil.

9.2 – Fica eleito o foro indicado no Quadro-Resumo do contrato principal, do qual o presente anexo é parte integrante, para dirimir as questões oriundas do presente instrumento.



ANEXO – Seguro-viagem Internacional
Amil Fácil S40, Amil Fácil S60, Amil Fácil S60 Mais, Amil Fácil S75, Amil Fácil S80,
Amil S380, Amil S450, Amil S580 e Amil S750

ANEXO – Seguro-viagem Internacional
Amil One S1500, Amil One S2500 e Amil One S6500 Black

ANEXO – Amil Resgate
Amil S380, Amil S450, Amil S580 e Amil S750

ANEXO – Amil Resgate
Amil One S1500, Amil One S2500 e Amil One S6500 Black

ANEXO – Assistência de Urgência e Emergência Nacional
Amil Fácil S40, Amil Fácil S60, Amil Fácil S60 Mais, Amil Fácil S75 e Amil Fácil S80

ANEXO – Coberturas Adicionais
Amil S380, Amil S450, Amil S580, Amil S750
Amil One S1500, Amil One S2500 e Amil One S6500 Black

ANEXO – Orientação em Saúde 24 Horas e Atendimento Médico Pré-hospitalar
Amil Fácil S75, Amil Fácil S80, Amil S380, Amil S450, Amil S580 e Amil S750

ANEXO – Orientação em Saúde 24 Horas e Atendimento Médico Pré-hospitalar
Amil One S1500, Amil One S2500 e Amil One S6500 Black



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL

NOME

Cristian Oliveira Braz da Silva

FILIAÇÃO

Elissandro Braz da Silva

Cristiane de Oliveira Carvalho



NATURALIDADE **Recife - PE**

DATA NASCIMENTO

ORGÃO EXPEDIDOR

TIPO SANG./FATOR RH

13/09/2012

SDS/PE

OBSERVAÇÃO

Cristian Oliveira Braz da Silva

Assinatura do Identificado

CARTEIRA DE IDENTIDADE



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:43

Número do documento: 26022022351777200000224840441

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351777200000224840441>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:35:17

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

REGISTRO GERAL

12.185.753

DATA DE EXPEDIÇÃO

27/07/2023

REGISTRO CIVIL

Matr.: 074476.01.55.2012.1.00011.147.0007187.24 Ilha de Itamaracá - PE 02/10/2012

CPF 182.151.664-82

DNI

T. ELEITOR

CTPS

SÉRIE

UF

Polegar Direito

NIS/PIS/PASEP

IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH

CNS



Paulo Jeann Barros Silva

Paulo Jeann Barros Silva
Gerente do IITB/PE

EC-03

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-32 em 23/02/2026 02:22:43

Número do documento: 26022022351777200000224840441

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022022351777200000224840441>

Assinado eletronicamente por: THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - 20/02/2026 22:35:17



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 5.530.006 DATA DE EXPEDIÇÃO 25/01/2010

NOME << ELISSANDRO BRAZ DA SILVA >>

FILIAÇÃO << ISAQUIEL VALENTIM DA SILVA >>
<< MAURILEIDE FRANCISCO BRAZ DA SILVA >>

NATURALIDADE PAULISTA - PE DATA DE NASCIMENTO 22/12/1979

DOC. ORIGEM << CC.791-L.B3AUX-F.199V CART. PARATIBE PAULISTA-PE 27/10/2003. >>

CPF 040.670.414-70

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83
F-37 45.319 - 3021

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 10.871.813 DATA DE EXPEDIÇÃO 24/07/2018

NOME << EUSSON OLIVEIRA BRAZ DA SILVA >>

FILIAÇÃO << ELISSANDRO BRAZ DA SILVA >>
<< CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO >>

NATURALIDADE RECIFE - PE DATA DE NASCIMENTO 18/10/2007

DOC. ORIGEM << CN.5193 L.9A F.248V CART. SEDE ILHA DE ITAMARACA PE 22.10.2007 >>

CPF 717.460.424-27

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83
F-79 12.729 - 4021

Indústria Gráfica Brasileira Ltda.

CÓDIGO DE CONTROLE EF21.0987.729C.4BB8

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil às 10:34:46 do dia 11/07/2022 (hora e data de Brasília)

digito verificador: 00

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 5.529.027 DATA DE EXPEDIÇÃO 25/01/2010

NOME << CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO >>

FILIAÇÃO << GILBERTO FERREIRA DE CARVALHO >>
<< MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO >>

NATURALIDADE RECIFE - PE DATA DE NASCIMENTO 12/07/1980

DOC. ORIGEM << CC.791-L.B3AUX-F.199V-CART. PARATIBE PAULISTA PE 27.10.2003/>>

CPF 036.776.274-94

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83
F-37 45.341 - 4331

CARTA DE ORIENTAÇÃO AO BENEFICIÁRIO

Prezado(a) beneficiário(a),

A **Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)**, instituição que regula as atividades das operadoras de planos privados de assistência à saúde e tem como missão defender o interesse público, vem, por meio desta, prestar informações para o preenchimento da Declaração de Saúde.

O QUE É A DECLARAÇÃO DE SAÚDE?

É o formulário que acompanha o Contrato do Plano de Saúde no qual o beneficiário, ou seu representante legal, deverá informar as doenças ou lesões preexistentes de que saiba ser portador ou sofredor no momento da contratação do plano. Para seu preenchimento, o beneficiário tem o direito de ser orientado, gratuitamente, por um médico credenciado/referenciado pela operadora. Se optar por um profissional de sua livre escolha, assumirá o custo dessa opção.

Portanto, se o beneficiário (você) toma medicamentos regularmente, consulta médicos por problema de saúde do qual conhece o diagnóstico, fez qualquer exame que identificou alguma doença ou lesão, esteve internado ou submeteu-se a alguma cirurgia, **deve declarar essa doença ou lesão**.

AO DECLARAR AS DOENÇAS E/OU LESÕES DE QUE O BENEFICIÁRIO SAIBA SER PORTADOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO:

A operadora **não** poderá impedi-lo de contratar o plano de saúde. Caso isso ocorra, encaminhe a denúncia à ANS.

A operadora deverá oferecer: cobertura total ou Cobertura Parcial Temporária (CPT), podendo ainda oferecer o Agravado, que é um acréscimo no valor da mensalidade pago ao plano privado de assistência à saúde para que se possa utilizar toda a cobertura contratada após os prazos de carência contratuais.

No caso de CPT, haverá restrição de cobertura para cirurgias, leitos de alta tecnologia (UTI, unidade coronariana ou neonatal) e Procedimentos de Alta Complexidade (PAC – tomografia, ressonância, endoscopia etc.), **exclusivamente** relacionados à doença ou lesão declarada, até 24 meses, contados a partir da assinatura do contrato. Após o período máximo de 24 meses da assinatura contratual, a cobertura passará a ser integral de acordo com o plano contratado.

Não haverá restrição de cobertura para consultas médicas, internações não cirúrgicas, exames e procedimentos que não sejam de alta complexidade, mesmo que relacionados à doença ou lesão preexistente declarada, desde que cumpridos os prazos de carência estabelecidos no contrato.

Não caberá alegação posterior de omissão de informação na Declaração de Saúde por parte da operadora para essa doença ou lesão.

ecarvalho

Rubrica do Proponente Responsável

1ª via: Amil; 2ª via: contratante; 3ª via: corretor.



AO NÃO DECLARAR AS DOENÇAS E/OU LESÕES DE QUE O BENEFICIÁRIO SAIBA SER
PORTADOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO:

A operadora poderá suspeitar de omissão de informação e, nesse caso, deverá comunicar imediatamente ao beneficiário, podendo oferecer CPT ou solicitar abertura de processo administrativo à ANS, denunciando a omissão da informação. Comprovada a omissão de informação pelo beneficiário, a operadora poderá **rescindir** o contrato por **fraude** e responsabilizá-lo pelos procedimentos referentes à doença ou lesão não declarada.

Até o julgamento final do processo pela ANS, **não** poderão ocorrer suspensão do atendimento nem rescisão do contrato. Caso ocorram, encaminhe a denúncia à ANS.

ATENÇÃO! Se a operadora oferecer redução ou isenção de carência, não significa que dará cobertura assistencial para as doenças ou lesões que o beneficiário saiba ter no momento da assinatura contratual. Cobertura Parcial Temporária (CPT) **não** é carência! Portanto, o beneficiário não deve deixar de informar se possui alguma doença ou lesão ao preencher a Declaração de Saúde.

Para consultar a lista completa de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), acesse o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS no endereço eletrônico: **www.ans.gov.br – Perfil Beneficiário**. Em caso de dúvidas, entre em contato com a ANS pelo telefone 0800-701-9656 ou consulte a página da ANS – **www.ans.gov.br – Perfil Beneficiário**.

Intermediário entre a operadora e o beneficiário

Assinatura do Proponente Responsável

_____, ____/____/____
Local Data

Paulista - PE, 25/08/2022
Local Data

Nome: _____

Nome: Cristiane de W. Carvalho

CPF: _____

CPF: 036776274 - 94

Assinatura: _____
Nome legível, assinatura e CPF

Assinatura: Cristiane de W. Carvalho
Nome legível, assinatura e CPF

1ª via: Amil; 2ª via: contratante; 3ª via: corretor.

Nome Completo do Titular

CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO

Nome do Dependente 1

Nome do Dependente 2

Nome do Dependente 3

Declaração de Saúde **1** Declaro que tenho ciência de que esta declaração de saúde é parte integrante da Proposta Contratual e do Contrato de Cobertura de Assistência Médica e Hospitalar Pessoa Jurídica Supramencionados. **2** No preenchimento desta declaração, V.Sa. tem a opção de ser orientado(a), sem ônus financeiro, por um médico indicado pela operadora ou por um profissional de sua confiança, caso em que as despesas com honorários serão de sua responsabilidade. **3** A Declaração de Saúde tem por objetivo registrar a existência de doenças ou lesões preexistentes, como sendo aquelas de que V.Sa. tenha conhecimento, no momento da assinatura do contrato, com relação a si próprio ou a qualquer de seus dependentes. **4** Havendo declaração de doença ou lesão preexistente, é oferecida, pela Amil, a seguinte opção: **Cobertura Parcial Temporária** – na qual o beneficiário não terá direito aos procedimentos de alta complexidade, cirúrgicos ou leitos de alta tecnologia relacionados à doença ou lesão declarada, por um período máximo de 24 (vinte e quatro) meses. **5** Nenhuma cobertura poderá ser negada ao consumidor para doenças ou lesões preexistentes não declaradas até que a operadora apresente as provas concretas à ANS de que o consumidor omitiu a doença ou lesão no preenchimento desta declaração. Até a decisão da ANS, não haverá suspensão do contrato nem do atendimento. **6** A omissão de informação sobre a existência de doença ou lesão preexistente, da qual o consumidor saiba ser portador no momento do preenchimento desta declaração, desde que comprovada pela ANS, poderá acarretar a suspensão ou o cancelamento do contrato. Nesse caso, V.Sa. será responsável pelo pagamento das despesas realizadas com o tratamento da doença ou lesão omitida, a partir da data em que tiver sido recebido o comunicado ou a notificação da operadora, alegando a existência de doença ou lesão preexistente não declarada.

Quadro I – Declaração de Saúde

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE TITULAR, POR SI E PELO(S) DEPENDENTE(S)

RESPONDA ESCRREVENDO
"SIM" ou "NÃO"

INFORME SE É PORTADOR OU SE JÁ SOFREU DE

Titular Dep. 1 Dep. 2 Dep. 3

1 Doenças do aparelho cardiocirculatório (como angina, infarto, pressão alta, arritmias, aneurisma de aorta, cirurgias cardíacas anteriores e doenças cardíacas congênitas, entre outras).

NÃO

2 Doenças endócrinas e metabólicas (como diabetes, hipertireoidismo e hipotireoidismo, obesidade, entre outras).

NÃO

3 Doenças do sangue, imunológicas e do colágeno ou autoimunes (como anemias, púrpuras, talassemias, HIV, AIDS e suas complicações, lúpus eritematoso, esclerose múltipla e artrite reumatoide, entre outras).

NÃO

4 Doenças do sistema nervoso e cerebrovasculares (como derrame, aneurisma cerebral, paralisia cerebral, Parkinson, Alzheimer, epilepsia e doenças congênitas do sistema nervoso, entre outras).

NÃO

5 Doenças crônicas do aparelho respiratório e/ou doenças do ouvido, do nariz e da garganta (como asma, bronquite, enfisema, pneumonia de repetição, sinusite e desvio de septo nasal, entre outras).

NÃO

6 Doenças ortopédicas (como artrose, hérnia de disco, deformidade óssea, osteoporose, lesão ligamentar, lesão de tendão, desvios de coluna, deformidades ósseas congênitas e fraturas de repetição, entre outras).

NÃO

7 Doenças ou tumorizações malignas (como leucemia, mieloma múltiplo, carcinoma, melanoma, linfoma e todos os tipos de câncer).

NÃO

8 Doenças do aparelho urinário e do aparelho reprodutor masculino ou feminino (como cálculo renal, insuficiência renal, infecção urinária de repetição, incontinência urinária, doenças da próstata, cistos de ovário, mioma uterino e nódulos de mama, entre outras).

NÃO

9 Qualquer outra doença que não se relacione ou não se encontre descrita nos itens anteriores ou que tenha gerado ou não internação.

NÃO

E. Carvalho
Rubrica do Proponente Responsável

1ª via: Amil; 2ª via: contratante; 3ª via: corretor

Quadro II – Esclarecimentos Complementares

Caso a resposta para algumas das questões anteriores tenha sido **sim** ou qualquer outra doença que não se encontre listada no **Quadro I**, para qualquer um dos beneficiários, especifique a razão dela (data, tratamento, quadro atual e tudo mais que julgar importante para avaliação de sua saúde).

Item	Benef.	Data do evento	Esclarecimentos

Quadro III – Informações Adicionais

Informe:	Titular	Dep. 1	Dep. 2	Dep. 3
Peso	57,1			
Altura	1,60			

Quadro IV – Entrevista Qualificada

(A entrevista qualificada é uma opção do cliente e não é exigida por parte da operadora.)

- ☒ **1** Declaro que me foram oferecidas as opções 2 e 3 abaixo especificadas e que, tendo conhecimento de todos os itens da Declaração de Saúde, optei por não fazer a entrevista médica qualificada, assumindo total responsabilidade pelas informações por mim prestadas nesta declaração.
- ☐ **2** Declaro que fui orientado por médico credenciado da Amil Assistência Médica no preenchimento desta Declaração de Saúde.
- ☐ **3** Declaro que fui orientado por médico particular de minha confiança no preenchimento desta Declaração de Saúde.

Assinatura do médico orientador, com carimbo e CRM: _____

Declaro, para todos os efeitos legais, que li e entendi este documento e que nada omiti sobre meu estado de saúde e de meus dependentes, tendo prestado informações completas e verídicas. Autorizo, também, que médicos, clínicas ou quaisquer entidades públicas ou privadas prestem aos médicos da Amil Assistência Médica informações sobre meu estado de saúde e de meus dependentes, bem como as moléstias das quais tenhamos, porventura, sofrido e o resultado de exames, isentando-os, desde já, de qualquer responsabilidade que implique ofensa ao sigilo profissional.

Paulista-PE 25/08/2022 Christiane de O. Carvalho
Local e Data de Venda/Vigência Assinatura do Proponente Responsável

1ª via: Amil; 2ª via: contratante; 3ª via: corretor.

CARTA DE ORIENTAÇÃO AO BENEFICIÁRIO

Prezado(a) beneficiário(a),

A **Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)**, instituição que regula as atividades das operadoras de planos privados de assistência à saúde e tem como missão defender o interesse público, vem, por meio desta, prestar informações para o preenchimento da Declaração de Saúde.

O QUE É A DECLARAÇÃO DE SAÚDE?

É o formulário que acompanha o Contrato do Plano de Saúde no qual o beneficiário, ou seu representante legal, deverá informar as doenças ou lesões preexistentes de que saiba ser portador ou sofredor no momento da contratação do plano. Para seu preenchimento, o beneficiário tem o direito de ser orientado, gratuitamente, por um médico credenciado/referenciado pela operadora. Se optar por um profissional de sua livre escolha, assumirá o custo dessa opção.

Portanto, se o beneficiário (você) toma medicamentos regularmente, consulta médicos por problema de saúde do qual conhece o diagnóstico, fez qualquer exame que identificou alguma doença ou lesão, esteve internado ou submeteu-se a alguma cirurgia, **deve declarar essa doença ou lesão**.

AO DECLARAR AS DOENÇAS E/OU LESÕES DE QUE O BENEFICIÁRIO SAIBA SER PORTADOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO:

A operadora **não** poderá impedi-lo de contratar o plano de saúde. Caso isso ocorra, encaminhe a denúncia à ANS.

A operadora deverá oferecer: cobertura total ou Cobertura Parcial Temporária (CPT), podendo ainda oferecer o Agravio, que é um acréscimo no valor da mensalidade pago ao plano privado de assistência à saúde para que se possa utilizar toda a cobertura contratada após os prazos de carência contratuais.

No caso de CPT, haverá restrição de cobertura para cirurgias, leitos de alta tecnologia (UTI, unidade coronariana ou neonatal) e Procedimentos de Alta Complexidade (PAC – tomografia, ressonância, endoscopia etc.), **exclusivamente** relacionados à doença ou lesão declarada, até 24 meses, contados a partir da assinatura do contrato. Após o período máximo de 24 meses da assinatura contratual, a cobertura passará a ser integral de acordo com o plano contratado.

Não haverá restrição de cobertura para consultas médicas, internações não cirúrgicas, exames e procedimentos que não sejam de alta complexidade, mesmo que relacionados à doença ou lesão preexistente declarada, desde que cumpridos os prazos de carência estabelecidos no contrato.

Não caberá alegação posterior de omissão de informação na Declaração de Saúde por parte da operadora para essa doença ou lesão.

Rubrica do Proponente Responsável

1ª via: Amil; 2ª via: contratante; 3ª via: corretor.

AO NÃO DECLARAR AS DOENÇAS E/OU LESÕES DE QUE O BENEFICIÁRIO SAIBA SER
PORTADOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO:

A operadora poderá suspeitar de omissão de informação e, nesse caso, deverá comunicar imediatamente ao beneficiário, podendo oferecer CPT ou solicitar abertura de processo administrativo à ANS, denunciando a omissão da informação. Comprovada a omissão de informação pelo beneficiário, a operadora poderá **rescindir** o contrato por **fraude** e responsabilizá-lo pelos procedimentos referentes à doença ou lesão não declarada.

Até o julgamento final do processo pela ANS, **não** poderão ocorrer suspensão do atendimento nem rescisão do contrato. Caso ocorram, encaminhe a denúncia à ANS.

ATENÇÃO! Se a operadora oferecer redução ou isenção de carência, não significa que dará cobertura assistencial para as doenças ou lesões que o beneficiário saiba ter no momento da assinatura contratual. Cobertura Parcial Temporária (CPT) **não** é carência! Portanto, o beneficiário não deve deixar de informar se possui alguma doença ou lesão ao preencher a Declaração de Saúde.

Para consultar a lista completa de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), acesse o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS no endereço eletrônico: **www.ans.gov.br – Perfil Beneficiário**. Em caso de dúvidas, entre em contato com a ANS pelo telefone 0800-701-9656 ou consulte a página da ANS – **www.ans.gov.br – Perfil Beneficiário**.

Intermediário entre a operadora e o beneficiário

Assinatura do Proponente Responsável

Local

Data

Local

Data

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

Assinatura:

Nome legível, assinatura e CPF

Assinatura:

Nome legível, assinatura e CPF



Quadro II – Esclarecimentos Complementares

Caso a resposta para algumas das questões anteriores tenha sido sim ou qualquer outra doença que não se encontre listada no Quadro I, para qualquer um dos beneficiários, especifique a razão dela (data, tratamento, quadro atual e tudo mais que julgar importante para avaliação de sua saúde).

Item	Benef.	Data do evento	Esclarecimentos

Quadro III – Informações Adicionais

Informe:	Titular	Dep. 1	Dep. 2	Dep. 3
Peso 75 KG		55,5 KG	28,2 KG	
Altura	178 A	170 A	130 A	

Quadro IV – Entrevista Qualificada

(A entrevista qualificada é uma opção do cliente e não é exigida por parte da operadora.)

- ☐ 1 Declaro que me foram oferecidas as opções 2 e 3 abaixo especificadas e que, tendo conhecimento de todos os itens da Declaração de Saúde, optei por não fazer a entrevista médica qualificada, assumindo total responsabilidade pelas informações por mim prestadas nesta declaração.
- ☐ 2 Declaro que fui orientado por médico credenciado da Amil Assistência Médica no preenchimento desta Declaração de Saúde.
- ☐ 3 Declaro que fui orientado por médico particular de minha confiança no preenchimento desta Declaração de Saúde.

Assinatura do médico orientador, com carimbo e CRM: _____

Declaro, para todos os efeitos legais, que li e entendi este documento e que nada omiti sobre meu estado de saúde e de meus dependentes, tendo prestado informações completas e verídicas. Autorizo, também, que médicos, clínicas ou quaisquer entidades públicas ou privadas prestem aos médicos da Amil Assistência Médica informações sobre meu estado de saúde e de meus dependentes, bem como as moléstias das quais tenhamos, porventura, sofrido e o resultado de exames, isentando-os, desde já, de qualquer responsabilidade que implique ofensa ao sigilo profissional.

Paulista, 25 de Agosto
Local e Data de Venda/Vigência

[Assinatura]
Assinatura do Proponente Responsável

1ª via: Amil; 2ª via: contratante; 3ª via: corretor.

Nome Completo do Titular

ELISSANDRO BRAZ DA SILVA

Nome do Dependente 1

ELISSON OLIVEIRA BRAZ

Nome do Dependente 2

CRISTIAN OLIVEIRA BRAZ

Nome do Dependente 3

Declaração de Saúde **1** Declaro que tenho ciência de que esta declaração de saúde é parte integrante da Proposta Contratual e do Contrato de Cobertura de Assistência Médica e Hospitalar Pessoa Jurídica Supramencionados. **2** No preenchimento desta declaração, V.Sa. tem a opção de ser orientado(a), sem ônus financeiro, por um médico indicado pela operadora ou por um profissional de sua confiança, caso em que as despesas com honorários serão de sua responsabilidade. **3** A Declaração de Saúde tem por objetivo registrar a existência de doenças ou lesões preexistentes, como sendo aquelas de que V.Sa. tenha conhecimento, no momento da assinatura do contrato, com relação a si próprio ou a qualquer de seus dependentes. **4** Havendo declaração de doença ou lesão preexistente, é oferecida, pela Amil, a seguinte opção: **Cobertura Parcial Temporária** – na qual o beneficiário não terá direito aos procedimentos de alta complexidade, cirúrgicos ou leitos de alta tecnologia relacionados à doença ou lesão declarada, por um período máximo de 24 (vinte e quatro) meses. **5** Nenhuma cobertura poderá ser negada ao consumidor para doenças ou lesões preexistentes não declaradas até que a operadora apresente as provas concretas à ANS de que o consumidor omitiu a doença ou lesão no preenchimento desta declaração. Até a decisão da ANS, não haverá suspensão do contrato nem do atendimento. **6** A omissão de informação sobre a existência de doença ou lesão preexistente, da qual o consumidor saiba ser portador no momento do preenchimento desta declaração, desde que comprovada pela ANS, poderá acarretar a suspensão ou o cancelamento do contrato. Nesse caso, V.Sa. será responsável pelo pagamento das despesas realizadas com o tratamento da doença ou lesão omitida, a partir da data em que tiver sido recebido o comunicado ou a notificação da operadora, alegando a existência de doença ou lesão preexistente não declarada.

Quadro I – Declaração de Saúde

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE TITULAR, POR SI E PELO(S) DEPENDENTE(S)		RESPOSTA ESCRREVENDO "SIM" ou "NÃO"			
INFORME SE É PORTADOR OU SE JÁ SOFREU DE		Titular	Dep. 1	Dep. 2	Dep. 3
1	Doenças do aparelho cardiocirculatório (como angina, infarto, pressão alta, arritmias, aneurisma de aorta, cirurgias cardíacas anteriores e doenças cardíacas congênitas, entre outras).	X		NÃO	
2	Doenças endócrinas e metabólicas (como diabetes, hipertireoidismo e hipotireoidismo, obesidade, entre outras).	X		NÃO	
3	Doenças do sangue, imunológicas e do colágeno ou autoimunes (como anemias, púrpuras, talassemias, HIV, AIDS e suas complicações, lúpus eritematoso, esclerose múltipla e artrite reumatoide, entre outras).	X		NÃO	
4	Doenças do sistema nervoso e cerebrovasculares (como derrame, aneurisma cerebral, paralisia cerebral, Parkinson, Alzheimer, epilepsia e doenças congênitas do sistema nervoso, entre outras).	X		NÃO	
5	Doenças crônicas do aparelho respiratório e/ou doenças do ouvido, do nariz e da garganta (como asma, bronquite, enfisema, pneumonia de repetição, sinusite e desvio de septo nasal, entre outras).	X		NÃO	
6	Doenças ortopédicas (como artrose, hérnia de disco, deformidade óssea, osteoporose, lesão ligamentar, lesão de tendão, desvios de coluna, deformidades ósseas congênitas e fraturas de repetição, entre outras).	X		NÃO	
7	Doenças ou tumorizações malignas (como leucemia, mieloma múltiplo, carcinoma, melanoma, linfoma e todos os tipos de câncer).	X		NÃO	
8	Doenças do aparelho urinário e do aparelho reprodutor masculino ou feminino (como cálculo renal, insuficiência renal, infecção urinária de repetição, incontinência urinária, doenças da próstata, cistos de ovário, mioma uterino e nódulos de mama, entre outras).	X		NÃO	
9	Qualquer outra doença que não se relacione ou não se encontre descrita nos itens anteriores ou que tenha gerado ou não internação.	X		NÃO	

Rubrica do Proponente Responsável

1ª via: Amil; 2ª via: contratante; 3ª via: corretor.

Forma de pagamento:

☐ Boletim Bancário

Data de Início de Vigência (Data da Confirmação do Pagamento da Primeira Contraprestação)

CPF DO PRODUTOR / CORRETOR		NOME DO PRODUTOR / CORRETOR		TELEFONE DO PRODUTOR / CORRETOR	
42390451349		FERNANDO ANDRE CELESTINO TOMAZ		(85) 98576-0444	
CÓD PRODUTOR CNPJ	NOME DO PRODUTOR CNPJ		CÓD. DO GERENTE/SUPERVISOR		NOME DO GERENTE/SUPERVISOR
059447	MULTI SAUDE CORRETAGEM AGENTES S LTDA				

CONTRATO DE COBERTURA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR PME 6021SPME ("CONTRATO") CELEBRADO ENTRE C DE OLIVEIRA CARVALHO("PROponente") E A AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.("AMIL")

Termo de Ciência e Declaração de Corretor

Considerando que PROponente e AMIL concluíram as negociações que poderão culminar na celebração do contrato e considerando que o corretor identificado na Proposta Contratual atuou como intermediador da referida transação, este declara, sob as penas da lei, que:

- (i) cumpriu seu dever de orientação à PROponente, instruindo-a quanto ao preenchimento da proposta contratual e dos demais formulários de contratação com clareza e correção;
- (ii) cumpriu seu dever de orientação à PROponente, disponibilizando para ela as Condições Gerais do Contrato de Assistência Médico-Hospitalar e instruindo-a quanto à necessidade de sua leitura prévia e atenta;
- (iii) as informações fornecidas no material anexo são verdadeiras;
- (iv) tem ciência de que, caso as referidas informações sejam consideradas incorretas ou inverídicas, será responsável por perdas e danos que vier causar à AMIL e/ou PROponente.

Produtos Contratados e Taxas

Produtos Contratados	Nº de Benef.	Valor Unitário	Valor Total
PLANO MÉDICO	4		1.081,00
PLANO ODONTOLÓGICO	4		88,00
AMIL RESGATE SAÚDE	0	24,90	0,00
ASSISTÊNCIA VIAGEM INTERNACIONAL (100 MIL DÓLARES)	0	9,00	0,00
ASSISTÊNCIA VIAGEM INTERNACIONAL (30 MIL EUROS)	0	5,00	0,00
ASSISTÊNCIA VIAGEM INTERNACIONAL (300 MIL DÓLARES)	0	20,00	0,00
ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR E ORIENTAÇÃO MÉDICA POR TELEFONE	0	6,00	0,00
VALOR TOTAL GERAL (PRODUTOS + TAXAS)			1.169,00

Produtos Contratados e Taxas

Taxas	Valor (R\$)
TAXA DO PLANO MÉDICO	0,00
TAXA DO PLANO ODONTOLÓGICO	0,00
VALOR TOTAL DAS TAXAS	0,00

Local e data

Nome e Assinatura do Corretor

ANS - nº 326305



Matriz São Paulo: Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105/6º ao 21º andar/torre B - Vila São Francisco - CEP 04711-904 - SP - CNPJ 29.309.127/0001-79
Filial Operacional Rio de Janeiro - Av. das Américas, 4.400/bl. 3 - Barra da Tijuca - CEP 22640-102 - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 29.309.127/0122-66
Filial Operacional Barueri - Av. Tamboré, 450 (parte) - Alphaville - CEP 06.460-000 - Barueri - SP - CNPJ 29.309.127/0116-18
Filial Operacional Belo Horizonte - Rua Paraíba, 550/sala 1.800 - Savassi - CEP 30130-141 - Belo Horizonte - MG - CNPJ 29.309.127/0147-14
Filial Operacional Campinas - Av. Doutor Moraes Sales, 2.531 - CEP 13092-111 - Campinas - São Paulo - CNPJ 29.309.127/0132-38
Filial Operacional Olinda - Av. Ministro Marcos Freire, 1.416 - Sítio Rio Tapado - Bairro Nova - CEP 53130-240 - Olinda - PE - CNPJ 29.309.127/0167-68
Filial Operacional Caxias - Rua Ailton da Costa, 115 - sala 308 - Parte - CEP 25071-160 - Duque de Caxias - RJ - CNPJ 29.309.127/0026-27
Filial Operacional Brasília - Condomínio Parkshopping Corporate - Setor de Área Isolada, 6.580 - Torre Norte, bloco 2/6º andar/salas 601 a 604 - Setor de Áreas Isoladas Sudoeste - Zona Industrial (Guará) - CEP 71219-010 - Brasília - DF - CNPJ 29.309.127/0094-78
Filial Operacional Ceará - Av. Barão de Studart, 2.090 - Aldeota - CEP 60.120-001 - Fortaleza - CE - CNPJ 29.309.127/0148-03

Para qualquer informação, ligue SAC: 0800-021-2583 SAC (deficiente auditivo): 0800-021-1001

Dados do Corretor

COD DO PRODUTOR CNPJ	NOME DO PRODUTOR/NOME DA CORRETORA PJ	COD DO GERENTE/SUPERVISOR	NOME DO GERENTE/SUPERVISOR
059447	MULTI SAUDE CORRETAGEM AGENTES S LTDA		
CPF DO PRODUTOR / CORRETOR	NOME DO PRODUTOR / CORRETOR	TELEFONE DO PRODUTOR / CORRETOR	
42390451349	FERNANDO ANDRE CELESTINO TOMAZ	(85) 98576-0444	

Dados da Empresa Contratante

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
26.349.406/0001-78		
RAZÃO SOCIAL		
C DE OLIVEIRA CARVALHO		

Endereço da Empresa Proponente

CEP	LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
53425-430	AVENIDA ANTONIO CABRAL DE SOUZA	590	LJ 01
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	PAULISTA	PE	
TELEFONE(CNPJ)	TELEFONE(COBRANÇA)	TELEFONE(CELULAR)	
(81) 98729-1361			

Endereço de Correspondência da Empresa Proponente

CEP	LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
53425-430	AVENIDA ANTONIO CABRAL DE SOUZA	590	LJ 01
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	PAULISTA	PE	
TELEFONE(CNPJ)	TELEFONE(COBRANÇA)	TELEFONE(CELULAR)	
(81) 98729-1361			

Dados do Contato

NOME	CARGO	TELEFONE	E-MAIL
ELISSANDRO BRAZ DA SILVA	ADMINISTRADOR	(81) 98729-1361	TECBRAZREFRIGERACAO@GMAIL.COM

*Todos os dados são de preenchimento obrigatório, incluindo e-mail e inscrição municipal.

Paulista-PE 31/08/2022

Cristiane de V. Carvalho

LOCAL E DATA

Assinatura do representante da empresa proponente

ANS - nº 326305



I – Dados do Produto Segmentação Referência

PRODUTOS CONTRATADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA		
REFERÊNCIA ANS 466.032/11-3		
SEGMENTAÇÃO:	REFERÊNCIA (AMB + HOSP COM OBSTETRÍCIA)	
ACOMODAÇÃO:	QUARTO COLETIVO	
ABRANGÊNCIA:	NACIONAL	
REEMBOLSO:	NÃO	
FAIXA ETÁRIA	QUANT.	VALOR
00 a 18		
19 a 23		
24 a 28		
29 a 33		
34 a 38		
39 a 43		
44 a 48		
49 a 53		
54 a 58		
> 59		

OFERTA DE PLANO REFERÊNCIA

☐ A PROPONENTE declara que teve acesso ao plano referência e que o recusa.

Paulista - PE 31/08/2022 Cristiane de V. Corvalho.

LOCAL E DATA

Assinatura do representante da empresa proponente

ANS - nº 326305



II - Dado(s) do(s) Produto(s) Contratado(s)

PRODUTOS CONTRATADOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA COM CO-PART		
AMIL FÁCIL S80 OP-SP RJ DF PR PE GM2 COPART PJ 488.695/21-0		
SEGMENTAÇÃO:	Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia	
ACOMODAÇÃO:	QUARTO PRIVATIVO	
ABRANGÊNCIA:	GRUPO DE MUNICÍPIOS	
REEMBOLSO:	NÃO	
COPARTICIPAÇÃO:	SIM	
FAIXA ETÁRIA	QUANT.	VALOR
De 0 a 18 anos	2	181,47
De 19 a 23 anos	0	212,32
De 24 a 28 anos	0	259,03
De 29 a 33 anos	0	310,84
De 34 a 38 anos	0	326,39
De 39 a 43 anos	2	359,03
De 44 a 48 anos	0	448,78
De 49 a 53 anos	0	493,66
De 54 a 58 anos	0	617,08
59 anos ou mais	0	1.079,90

CIDADES DE ABRANGÊNCIA

UF	MUNICÍPIO
DF	BRASILIA
GO	FORMOSA
GO	SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
PE	CABO DE SANTO AGOSTINHO
PE	IPOJUCA
PE	PAULISTA
PR	ALMIRANTE TAMANDARÉ
PR	CAMPO LARGO
PR	CURITIBA
PR	PARANAGUA
PR	QUATRO BARRAS
RJ	DUQUE DE CAXIAS
RJ	NILOPOLIS
RJ	QUEIMADOS
RJ	SÃO JOÃO DE MERITI
SP	ATIBAIA
SP	BRAGANÇA PAULISTA
SP	CAJAMAR
SP	CARAPICUIBA
SP	CUBATÃO
SP	FERRAZ DE VASCONCELOS
SP	GUARAREMA
SP	HORTOLÂNDIA
SP	ITAPECERICA DA SERRA
SP	ITATIBA
SP	JAGUARIUNA
SP	JUNDIAÍ
SP	MAJÁ
SP	NOVA ODESSA
SP	PERUÍBE
SP	RIBEIRÃO PIRES
SP	SANTA BARBARA D'OESTE
SP	SANTO ANDRÉ

UF	MUNICÍPIO
GO	AGUAS LINDAS DE GOIAS
GO	LUZIANIA
GO	VALPARAISO DE GOIAS
PE	CAMARAGIBE
PE	JABOATÃO DOS GUARARAPES
PE	RECIFE
PR	ARAUCÁRIA
PR	CAMPO MAGRO
PR	FAZENDA RIO GRANDE
PR	PINHAIS
PR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
RJ	MAGE
RJ	NITERÓI
RJ	RIO DE JANEIRO
SP	AMERICANA
SP	BARUERI
SP	CABREUVA
SP	CAMPINAS
SP	COSMÓPOLIS
SP	DIADEMA
SP	FRANCISCO MORATO
SP	GUARUJÁ
SP	INDAIATUBA
SP	ITAPEVÍ
SP	ITU
SP	JANDIRA
SP	LOUVEIRA
SP	MOGI DAS CRUZES
SP	OSASCO
SP	POÁ
SP	RIBEIRÃO PRETO
SP	SANTA ISABEL
SP	SANTOS

UF	MUNICÍPIO
GO	CIDADE OCIDENTAL
GO	PLANALTINA
PE	ABREU E LIMA
PE	IGARASSU
PE	OLINDA
PE	SÃO LOURENÇO DA MATA
PR	CAMPINA GRANDE DO SUL
PR	COLOMBO
PR	MATINHOS
PR	PIRAQUARA
RJ	BELFORD ROXO
RJ	MESQUITA
RJ	NOVA IGUAÇU
RJ	SÃO GONÇALO
SP	ARUJA
SP	BERTIÓGA
SP	CAIEIRAS
SP	CAMPO LIMPO PAULISTA
SP	COTIA
SP	EMBU DAS ARTES
SP	FRANCO DA ROCHA
SP	GUARULHOS
SP	ITANHÉM
SP	ITAQUAQUECETUBA
SP	ITUPEVA
SP	JARINU
SP	MAIRIPORÁ
SP	MONGAGUA
SP	PAULÍNIA
SP	PRAIA GRANDE
SP	SALTO
SP	SANTANA DE PARNABA
SP	SÃO BERNARDO DO CAMPO

*Caso o produto contratado possua direito a reembolso, as condições específicas deverão ser verificadas nas Condições Gerais do Contrato e no item IV da presente Proposta Comercial.

*Caso o produto contratado possua coparticipação, as condições específicas deverão ser verificadas nas Condições Gerais do Contrato e no item III da presente Proposta Comercial.

Paulista-PE 31/08/2022 Cristiane de V. Carvalho.

LOCAL E DATA

Assinatura da representante da empresa proponente

ANS - nº 326305

amil

PROPOSTA CONTRATUAL PESSOA JURÍDICA ATÉ 99 BENEFICIÁRIOS

Contrato nº
6021SPME

Lei nº 9.656,
de 3/6/1998

Nº da Proposta Contratual

94684826

II – Dado(s) de(s) Produto(s) Contratado(s)

GRUPO DE PROCEDIMENTOS (REEMBOLSO)	URA
0200 PJ Doc R	5,80

Case o produto contratado possua direito a reembolso, as condições específicas deverão ser verificadas nas Condições Gerais do Contrato e no item IV da presente Proposta Comercial.

Case o produto contratado possua coparticipação, as condições específicas deverão ser verificadas nas Condições Gerais do Contrato e no item III da presente Proposta Comercial.

Paulista 31/08/2022

LOCAL E DATA

Cristiane de V. Carvalho.

Assinatura do representante da empresa proponente

Página 4 de 12

ANS - nº 326305



II – Dado(s) do(s) Produto(s) Contratado(s)

UF	MUNICÍPIO
SP	SAO CAETANO DO SUL
SP	SOROCABA
SP	TABOAO DA SERRA
SP	VARZEA PAULISTA

UF	MUNICÍPIO
SP	SAO PAULO
SP	SUMARE
SP	VALINHOS
SP	VINHEDO

UF	MUNICÍPIO
SP	SAO VICENTE
SP	SUZANO
SP	VARGEM GRANDE PAULISTA
SP	VOTORANTIM

PRODUTOS CONTRATADOS – ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		
DENTAL 20% CROSS PROMO PTE II PME 492079221		
VALOR ÚNICO	Nº BENEFICIÁRIO	VALOR TOTAL
22,00	4	88,00

Se o produto contratado possui direito a reembolso, as condições específicas deverão ser verificadas nas Condições Gerais do Contrato e no Item IV da presente Proposta Comercial.

Se o produto contratado possui coparticipação, as condições específicas deverão ser verificadas nas Condições Gerais do Contrato e no Item III da presente Proposta Comercial.

Paulista-PE 31/08/2022 Cristiane de W. Barreto/ho.

LOCAL E DATA

Assinatura do representante da empresa proponente

ANS - nº 326305

III – Coparticipação

Para aqueles planos indicados no item II da presente Proposta Comercial como tendo previsão de coparticipação, deverão ser observadas as regras dispostas no Tema “Mecanismo de regulação” das Condições Gerais do Contrato.

Os valores e percentuais de coparticipação de cada produto contratado seguirão o disposto nesta Proposta Comercial, conforme descrito a seguir:

Coparticipação																
Registro ANS	Nome do plano	Grupo de Beneficiários	Consultas Estratégicas e Clínicas	Consultas Hospitalares - PJ	Exames de Diagnóstico	Exames Básicos	Exames Especializados	Plasmaférese	Pneumotaxia	Intervenção Odontológica por Evento	Medicamentos	Procedimentos Básicos	Procedimentos Especiais	Psicoterapia	Quimioterapia	Radioterapia
492246228	AMIL FÁCIL S80 QC SP RJ DF PR PE GM2 COPART PJ	Valor Copart %	30%	30%	0%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	0%	0%
		Limite por item R\$	25,00	50,00	0,00	20,00	100,00	15,00	15,00	180,00	15,00	35,00	140,00	15,00	0,00	0,00
488985210	AMIL FÁCIL S80 QP SP RJ DF PR PE GM2 COPART PJ	Valor Copart %	30%	30%	0%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	0%	0%
		Limite por item R\$	25,00	50,00	0,00	20,00	100,00	15,00	15,00	180,00	15,00	35,00	140,00	15,00	0,00	0,00
492239223	AMIL S380 QC NAC R COPART PJ	Valor Copart %	30%	30%	0%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	0%	0%
		Limite por item R\$	30,00	60,00	0,00	25,00	110,00	20,00	20,00	200,00	20,00	40,00	150,00	20,00	0,00	0,00
492212223	AMIL S380 QP NAC R COPART PJ	Valor Copart %	30%	30%	0%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	0%	0%
		Limite por item R\$	30,00	60,00	0,00	25,00	110,00	20,00	20,00	200,00	20,00	40,00	150,00	20,00	0,00	0,00
492189222	AMIL S450 QC NAC R COPART PJ	Valor Copart %	30%	30%	0%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	0%	0%
		Limite por item R\$	30,00	60,00	0,00	25,00	110,00	20,00	20,00	220,00	20,00	40,00	150,00	20,00	0,00	0,00
492206229	AMIL S450 QP NAC R COPART PJ	Valor Copart %	30%	30%	0%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	0%	0%
		Limite por item R\$	30,00	60,00	0,00	25,00	110,00	20,00	20,00	220,00	20,00	40,00	150,00	20,00	0,00	0,00
491836223	AMIL S580 QP NAC R COPART PJ	Valor Copart %	30%	30%	0%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	0%	0%
		Limite por item R\$	30,00	60,00	0,00	25,00	110,00	20,00	20,00	220,00	20,00	40,00	150,00	20,00	0,00	0,00
492087222	AMIL S750 R1 QP NAC COPART PJ	Valor Copart %	30%	30%	0%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	0%	0%
		Limite por item R\$	35,00	70,00	0,00	35,00	130,00	35,00	35,00	370,00	35,00	50,00	180,00	35,00	0,00	0,00

Os beneficiários incluídos nos produtos Amil S380, Amil S450, Amil S580 e Amil S750 não estarão sujeitos à cobrança de coparticipação nos atendimentos – incluídas as consultas, exames e procedimentos- realizados nas unidades do Amil Espaço Saúde (AES), de acordo com a abrangência do produto contratado.

QC SC = Quarto Coletivo Sem Coparticipação

QP SC = Quarto Privativo Sem Coparticipação

QC CC = Quarto Coletivo Com Coparticipação

QP CC = Quarto Privativo Com Coparticipação

Paulista-PE 31/08/2022

Cristiane de O. Carvalho.

LOCAL E DATA

Assinatura do representante da empresa proponente

ANS - nº 326305

Coparticipação																
Registro AES	Nome do plano	Quarto de Beneficiário	Consultas Básicas e Consultas	Consultas Hospitalares - 70	Diário de Hospitalidade	Exames Básicos	Exames Especiais	Fluorencia	Parodontologia	Integração - Cópia por Suíte	Plano	Procedimentos Básicos	Procedimentos Especiais	Proctologia	Quimioterapia	Radioterapia
482087222	AMIL S250 R2 QP NAC COPART PJ	Valor Copart %	30%	30%	0%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	0%	0%
		Limite por item R\$	35,00	70,00	0,00	35,00	130,00	30,00	35,00	370,00	35,00	50,00	160,00	35,00	0,00	0,00
482798200	AMIL ONE S1500 QP NAC R1 COPART PJ	Valor Copart %	30%	30%	0%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	0%	0%
		Limite por item R\$	55,00	110,00	0,00	40,00	140,00	40,00	40,00	410,00	40,00	65,00	180,00	40,00	0,00	0,00
482798200	AMIL ONE S1500 QP NAC R2 COPART PJ	Valor Copart %	30%	30%	0%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	0%	0%
		Limite por item R\$	55,00	110,00	0,00	40,00	140,00	40,00	40,00	410,00	40,00	65,00	180,00	40,00	0,00	0,00
482235222	AMIL ONE S2500 R1 QP NAC COPART PJ	Valor Copart %	30%	30%	0%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	0%	0%
		Limite por item R\$	70,00	140,00	0,00	45,00	150,00	45,00	45,00	450,00	45,00	80,00	200,00	45,00	0,00	0,00
482235222	AMIL ONE S2500 R2 QP NAC COPART PJ	Valor Copart %	30%	30%	0%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	0%	0%
		Limite por item R\$	70,00	140,00	0,00	45,00	150,00	45,00	45,00	450,00	45,00	80,00	200,00	45,00	0,00	0,00
483823198	AMIL ONE S6500 BLACK R1 QP NAC COPART PJ	Valor Copart %	30%	30%	0%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	0%	0%
		Limite por item R\$	70,00	140,00	0,00	45,00	150,00	45,00	45,00	450,00	45,00	80,00	200,00	45,00	0,00	0,00
483823198	AMIL ONE S6500 BLACK R2 QP NAC COPART PJ	Valor Copart %	30%	30%	0%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	0%	0%
		Limite por item R\$	100,00	200,00	0,00	50,00	160,00	50,00	50,00	500,00	50,00	100,00	220,00	50,00	0,00	0,00
483823198	AMIL ONE S6500 BLACK R3 QP NAC COPART PJ	Valor Copart %	30%	30%	0%	30%	30%	30%	30%	-	30%	30%	30%	30%	0%	0%
		Limite por item R\$	100,00	200,00	0,00	50,00	160,00	50,00	50,00	500,00	50,00	100,00	220,00	50,00	0,00	0,00

Os beneficiários incluídos nos produtos Amil S380, Amil S450, Amil S580 e Amil S750 não estarão sujeitos à cobrança de coparticipação nos atendimentos – incluídas as consultas, exames e procedimentos – realizados nas unidades do Amil Espaço Saúde (AES), de acordo com a abrangência do produto contratado.

QC SC = Quarto Coletivo Sem Coparticipação

QC CC = Quarto Coletivo Com Coparticipação

QP SC = Quarto Privativo Sem Coparticipação

QP CC = Quarto Privativo Com Coparticipação

Paulista-PE 31/08/2022

Cristiane de V. Carvalho

LOCAL E DATA

Assinatura do representante da empresa proponente

ANS - Nº 326305



IV – Livre Escolha de Prestadores

Para aqueles planos indicados no item II da presente proposta comercial, que têm previsão de livre escolha de prestadores, deverão ser observadas as regras dispostas na cláusula décima das condições gerais do contrato, bem como a tabela de reembolso Amil RB UNI, registrada no 4º Ofício de Títulos e Documentos do Rio de Janeiro e disponível no site da Amil (amil.com.br).

Os valores da Unidade de Reembolso Amil (URA) e do Fator Multiplicador de Reembolso (Múltiplo) de cada produto contratado seguirão o disposto nesta proposta comercial, conforme descrito a seguir:

Tabela Amil RB UNI									
Grupo de Procedimentos		Consultas Eletivas	Atendimento de Urgência em PS	Exames Básicos	Exames Especiais	Procedimentos Básicos	Procedimentos Especiais	Honorários Médicos de Internação Cirúrgica	Honorários Médicos de Internação Clínica
Nome do Plano	Registro na ANS	Múltiplo	Múltiplo	Múltiplo	Múltiplo	Múltiplo	Múltiplo	Múltiplo	Múltiplo
AMIL S390 QC NAC R COPART PJ	492209223	1	1	1	1	1	1	1	1
AMIL S380 QC NAC R PJ	492208225	1	1	1	1	1	1	1	1
AMIL S380 QP NAC R COPART PJ	492212223	1	1	1	1	1	1	1	1
AMIL S380 QP NAC R PJ	492211225	1	1	1	1	1	1	1	1
AMIL S450 QC NAC R COPART PJ	492199222	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
AMIL S450 QC NAC R PJ	492207227	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
AMIL S450 QP NAC R COPART PJ	492206229	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
AMIL S450 QP NAC R PJ	492205221	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
AMIL S580 QP NAC R COPART PJ	491836223	1,6	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6
AMIL S580 QP NAC R PJ	491835225	1,6	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6
AMIL S750 R1 QP NAC COPART PJ	492087222	2,3	2,3	1,7	1,7	1,7	1,7	2,3	2,3
AMIL S750 R1 QP NAC PJ	492091221	2,3	2,3	1,7	1,7	1,7	1,7	2,3	2,3
AMIL S750 R2 QP NAC COPART PJ	492087222	3	3	2	2	2	2	3	3
AMIL S750 R2 QP NAC PJ	492091221	3	3	2	2	2	2	3	3

Paulista-PE 31/08/2022

Cristiane de O. Carvalho.

LOCAL E DATA

Assinatura do representante da empresa proponente

ANS - nº 326305



Tabela Amil RB UNI

Grupo de Procedimentos		Consultas Eletivas	Atendimento de Urgência em PS	Exames Básicos	Exames Especiais	Procedimentos Básicos	Procedimentos Especiais	Honorários Médicos de Internação Cirúrgica	Honorários Médicos de Internação Clínica
Nome do Plano	Registro na ANS	Múltiplo	Múltiplo	Múltiplo	Múltiplo	Múltiplo	Múltiplo	Múltiplo	Múltiplo
AMIL ONE S1500 QP NAC R1 COPART PJ	486798200	3,5	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
AMIL ONE S1500 QP NAC R1 PJ	492244221	3,5	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
AMIL ONE S1500 QP NAC R2 COPART PJ	486798200	4,5	4,5	3	3	3	3	4	4
AMIL ONE S1500 QP NAC R2 PJ	492244221	4,5	4,5	3	3	3	3	4	4
AMIL ONE S2500 R1 QP NAC COPART PJ	492235222	4,5	4,5	3	3	3	3	4	4
AMIL ONE S2500 R1 QP NAC PJ	492236221	4,5	4,5	3	3	3	3	4	4
AMIL ONE S2500 R2 QP NAC COPART PJ	492235222	5,5	5,5	4	4	4	4	7	5,5
AMIL ONE S2500 R2 QP NAC PJ	492236221	5,5	5,5	4	4	4	4	7	5,5
AMIL ONE S6500 BLACK R1 QP NAC COPART PJ	483823198	5,5	5,5	4	4	4	4	7	5,5
AMIL ONE S6500 BLACK R1 QP NAC PJ	483822190	5,5	5,5	4	4	4	4	7	5,5
AMIL ONE S6500 BLACK R2 QP NAC COPART PJ	483823198	7,5	7,5	6	6	6	6	9	7,5
AMIL ONE S6500 BLACK R2 QP NAC PJ	483822190	7,5	7,5	6	6	6	6	9	7,5
AMIL ONE S6500 BLACK R3 QP NAC COPART PJ	483823198	9	9	8	8	8	8	14	9
AMIL ONE S6500 BLACK R3 QP NAC PJ	483822190	9	9	8	8	8	8	14	9
Valor de URA		R\$ 1,60	R\$ 1,60	R\$ 0,32	R\$ 0,32	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 0,63	R\$ 1,60

QC SC = Quarto Coletivo Sem Coparticipação

QC CC = Quarto Coletivo Com Coparticipação

QP SC = Quarto Privativo Sem Coparticipação

QP CC = Quarto Privativo Com Coparticipação

Paulista-PE 31/08/2022

Cristiane de V. Carvalho

LOCAL E DATA

Assinatura do representante da empresa proponente

Tabela Amil RB MAT-MED			
Grupo de Reembolso		Materiais	Medicamentos
Nome do Plano	Registro na ANS	Múltiplo	Múltiplo
AMIL S380 QC NAC R COPART PJ	492209223	1	1
AMIL S380 QC NAC R PJ	492208225	1	1
AMIL S380 QP NAC R COPART PJ	492212223	1	1
AMIL S380 QP NAC R PJ	492211225	1	1
AMIL S450 QC NAC R COPART PJ	492199222	1	1
AMIL S450 QC NAC R PJ	492207227	1	1
AMIL S450 QP NAC R COPART PJ	492206229	1	1
AMIL S450 QP NAC R PJ	492205221	1	1
AMIL S580 QP NAC R COPART PJ	491836223	1	1
AMIL S580 QP NAC R PJ	491835225	1	1
AMIL S750 R1 QP NAC COPART PJ	492087222	1	1
AMIL S750 R1 QP NAC PJ	492091221	1	1
AMIL S750 R2 QP NAC COPART PJ	492087222	1	1
AMIL S750 R2 QP NAC PJ	492091221	1	1
AMIL ONE S1500 QP NAC R1 COPART PJ	486798200	1,5	1,5
AMIL ONE S1500 QP NAC R1 PJ	492244221	1,5	1,5
AMIL ONE S1500 QP NAC R2 COPART PJ	486798200	1,5	1,5

Paulista-PE 31/08/2022 Cristiane de O. Carvalho.

LOCAL E DATA

Assinatura do representante da empresa proponente

ANS - Nº 326305



Tabela Amil RB MAT-MED			
Grupo de Reembolso		Materiais	Medicamentos
Nome do Plano	Registro na ANS	Múltiplo	Múltiplo
AMIL ONE S1500 QP NAC R2 PJ	492244221	1,5	1,5
AMIL ONE S2500 R1 QP NAC COPART PJ	492235222	1,5	1,5
AMIL ONE S2500 R1 QP NAC PJ	492236221	1,5	1,5
AMIL ONE S2500 R2 QP NAC COPART PJ	492235222	1,5	1,5
AMIL ONE S2500 R2 QP NAC PJ	492236221	1,5	1,5
AMIL ONE S6500 BLACK R1 QP NAC COPART PJ	483823198	1,5	1,5
AMIL ONE S6500 BLACK R1 QP NAC PJ	483822190	1,5	1,5
AMIL ONE S6500 BLACK R2 QP NAC COPART PJ	483823198	1,5	1,5
AMIL ONE S6500 BLACK R2 QP NAC PJ	483822190	1,5	1,5
AMIL ONE S6500 BLACK R3 QP NAC COPART PJ	483823198	1,5	1,5
AMIL ONE S6500 BLACK R3 QP NAC PJ	483822190	1,5	1,5
Valor de URA		R\$ 1,00	R\$ 1,00

QC SC = Quarto Coletivo Sem Coparticipação

QC CC = Quarto Coletivo Com Coparticipação

QP SC = Quarto Privativo Sem Coparticipação

QP CC = Quarto Privativo Com Coparticipação

Paulista-PE 31/08/2022

Cristiane de W. Corvalho.

LOCAL E DATA

Assinatura do representante da empresa proponente





PROPOSTA CONTRATUAL PESSOA JURÍDICA ATÉ 99 BENEFICIÁRIOS

Contrato nº 6021SPME

Lei nº 9.656, de 3/6/1998

Nº da Proposta Contratual

94684826

V - Reajuste por Faixa Etária

Em caso de reajuste por alteração de faixa etária, deverão ser observadas as regras dispostas no tema "Reajuste de Faixa Etária" das condições gerais do contrato - a contraprestação pecuniária será reajustada no mês subsequente ao da alteração de faixa etária do beneficiário - ou seja, no mês subsequente em que este mudar de faixa e conforme os percentuais descritos na tabela I desta proposta comercial. O percentual de reajuste de faixa etária dos produtos Amil Fácil S40 e Amil Fácil S60 seguirá, disposto abaixo.

Tabela I - Todos os produtos exceto o Amil Fácil S40 e Amil Fácil S60

Tabela Faixa Etária - Reajuste	
Faixa Etária	Aumento
de 0 a 18 anos	0%
de 19 a 23 anos	17%
de 24 a 28 anos	22%
de 29 a 33 anos	20%
de 34 a 38 anos	5%
de 39 a 43 anos	10%
de 44 a 48 anos	25%
de 49 a 53 anos	10%
de 54 a 58 anos	25%
59 anos ou mais	75%

Tabela II - Exclusiva para os produtos Amil Fácil S40 e Amil Fácil S60

Tabela Faixa Etária - Reajuste	
Faixa Etária	Aumento
até 18 anos	0%
de 19 até 23 anos	35,8%
de 24 até 28 anos	17,4%
de 29 até 33 anos	0%
de 34 até 38 anos	0%
de 39 até 43 anos	11,7%
de 44 até 48 anos	38,1%
de 49 até 53 anos	19,4%
de 54 até 58 anos	43,8%
mais de 59 anos	41,8%

Paulista-PE 31/08/2022

LOCAL E DATA

Cristiane de O. Carvalho.

Assinatura do representante da empresa proponente

ANS - nº 326305



RESUMO DE VALORES

1. PRODUTOS E ADITIVOS

PRODUTOS	NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
PLANO MÉDICO	4		1.081,00
PLANO ODONTOLÓGICO	4		88,00
AMIL RESGATE SAÚDE	0	24,90	0,00
ASSISTÊNCIA VIAGEM INTERNACIONAL (100 MIL DÓLARES)	0	9,00	0,00
ASSISTÊNCIA VIAGEM INTERNACIONAL (30 MIL EUROS)	0	5,00	0,00
ASSISTÊNCIA VIAGEM INTERNACIONAL (300 MIL DÓLARES)	0	20,00	0,00
ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR E ORIENTAÇÃO MÉDICA POR TELEFONE	0	6,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.169,00	

* A lista com os serviços adicionais disponíveis por produto, sem necessidade de prévia contratação, está disponível ao final desta Proposta.

2. TAXAS DE IMPLANTAÇÃO

TAXA DO PLANO MÉDICO	0,00
TAXA DO PLANO ODONTOLÓGICO	0,00
VALOR TOTAL DAS TAXAS	0,00

3. TOTAL DEVIDO

VALOR TOTAL GERAL (PRODUTOS + TAXAS)	1.169,00
--------------------------------------	----------

☒ A PROPONENTE deseja receber os futuros cobramentos por meio digital.

Paulista-PE 31/08/2022 Cristiane de V. Carvalho.

LOCAL E DATA

Assinatura da representante da empresa proponente

ANS - Nº 326305

TERMO DE CIÊNCIA E ADESÃO AO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR PESSOA JURÍDICA 6021SPME ("CONTRATO")

A **PROPONENTE** C DE OLIVEIRA CARVALHO, qualificada na Proposta Contratual nº 94684826, declara que tem ciência de:

1 Acesso ao Contrato: teve acesso ao texto integral das Condições Gerais do Contrato, tomou conhecimento de todas as suas cláusulas e está de pleno acordo com as disposições ali contidas, não manifestando reserva ou ressalva quanto a nenhum de seus termos; **2 Preenchimento da Proposta:** este documento não poderá ser rasurado, tampouco poderão ser rasuradas suas cópias. Em caso de rasura, a **AMIL** está autorizada a rejeitar tais documentos, e a **PROPONENTE** deverá preencher nova Proposta Contratual; **3 Natureza da Proposta:** esta Proposta Contratual tem caráter provisório e deverá ser submetida à avaliação por parte da **AMIL**. Esta Proposta Contratual não delimita início de cobertura assistencial a beneficiários da **PROPONENTE** nem substitui os termos constantes em contrato que eventualmente vier a ser celebrado com a **AMIL**; **4 Plano Referência:** existe um Plano Referência com abrangência nacional e quarto coletivo, que foi oferecido à **PROPONENTE** e que esta recusou; **5 Início de Vigência:** que, caso a Proposta Contratual seja aprovada, a vigência do contrato terá início com a confirmação de pagamento da primeira contraprestação pecuniária, a não ser que a **PROPONENTE** e a **AMIL** negociem uma data diversa e desde que não tenha sido feito nenhum pagamento à **AMIL**. A **PROPONENTE** declara-se ciente, ainda, de que o dia do pagamento será considerado como data de vencimento dos boletos seguintes; **6 Data de Vencimento e Pagamentos:** que, iniciada a vigência do contrato com a efetivação do pagamento, o vencimento da segunda contraprestação ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de início de vigência, no dia do mês correspondente à data do primeiro pagamento; que o boleto para pagamento será enviado pela **AMIL** por e-mail e que nenhum pagamento será devido à **AMIL** antes do envio deste boleto; que ao receber o boleto, deverá confirmar se o emitente é a **AMIL** e que, em caso negativo, está ciente de que deverá entrar em contato com a **AMIL**; **7 Rede Credenciada:** o acesso à rede credenciada ou referenciada do contrato será disponibilizado pelo site e pelo aplicativo **AMIL**; **8 Carência:** que eventual redução ou isenção dos prazos de carência não altera o contrato, sobretudo no que se refere a exclusões e limites de cobertura; **9 Documentos aos Beneficiários:** é sua obrigação dar ciência dos termos deste contrato a todos os beneficiários nele incluídos, bem como entregar aos beneficiários titulares, após a assinatura do contrato, o Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde (MPS); tem ciência, ainda, de que é obrigação da **AMIL** enviar ao beneficiário titular o cartão de identificação e o Guia de Leitura Contratual (GLC) (em meio físico ou digital); **10 Reajuste por Agrupamento:** os contratos da **AMIL** são classificados por porte. No Porte I estão os contratos com 2 a 29 beneficiários e, no Porte II, os contratos com 30 a 99 beneficiários. A **PROPONENTE** está ciente de que o valor dos reajustes anuais será automaticamente adequado, sempre que houver alteração no porte de seu contrato; **11 Declarações:** o representante legal assume a responsabilidade pelas declarações que tiver feito em nome da **PROPONENTE**, assumindo, ainda, na qualidade de responsável pelos beneficiários incluídos nesta Proposta Contratual, a obrigação pelo pagamento das contraprestações e demais obrigações originadas por este contrato.

Paulista-PE 31/08/2022

Cristiane de O. Carvalho.

LOCAL E DATA

Assinatura do representante da empresa proponente

ANS - Nº 326305

TERMO DE CIÊNCIA E ADESÃO AOS SERVIÇOS E COBERTURAS ADICIONAIS VINCULADOS AO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR PESSOA JURÍDICA 6021SPME ("CONTRATO")

Coberturas/Serviços Adicionais: a **PROPONENTE** declara: **1** ter recebido as Condições Gerais das Coberturas/Serviços Adicionais contratados, conforme indicado na página denominada "Resumo de Valores a Pagar", no quadro "Produtos Contratados e Serviços Adicionais"; **2** que tem total conhecimento quanto ao teor das Condições Gerais, inclusive quanto às regras de elegibilidade, prazos e condições de pagamento de cada Cobertura/Serviço Adicional; **3** que concorda com o valor da contraprestação fixada para as referidas Coberturas/Serviços Adicionais, os quais correspondem aos valores contidos na tabela de preços vigente; **4** que os referidos valores serão reajustados de acordo com a periodicidade estabelecida no contrato; **5** ter ciência de que o vencimento da segunda contraprestação ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias após a data de início de vigência do contrato.

TERMO DE CIÊNCIA E ADESÃO AO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR PESSOA JURÍDICA 6021SPME ("CONTRATO") - POR PORTABILIDADE

Portabilidade de Carência: **1** a proposta contratual tem caráter provisório, e caso não sejam atendidos os requisitos de portabilidade previstos na Resolução Normativa nº 438, a solicitação de portabilidade poderá ser recusada pela AMIL e os prazos de carência descritos no contrato poderão ser aplicados; **2** a AMIL tem o prazo de até 10 (dez) dias para analisar os requisitos referentes à portabilidade; **3** a portabilidade de carência deverá ser exercida individualmente por cada beneficiário indicado na proposta comercial.

Paulista-PE 31/08/2022

LOCAL E DATA

Cristiane de W. Carvalho

Assinatura do representante da empresa proponente

AMS - nº 326305



PROPOSTA CONTRATUAL PESSOA JURÍDICA ATÉ 99 BENEFICIÁRIOS

Contrata nº
6021SPME

Lei nº 9.656,
de 3/6/1998

Nº da Proposta Contratual

94684826

Resumo por Beneficiário

Proposta nº: 94684826		Tipo de Produto: Médico					
Nome Beneficiário	Plano	PRC	Nasc.	Preço	Aditivos	Total	
CRISTIAN OLIVEIRA BRAZ DA SILVA	AMIL FÁCIL S80 QP SP RJ DF PR PE	413	13/09/2012	181,47	0,00	181,47	
CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	AMIL FÁCIL S80 QP SP RJ DF PR PE	413	12/07/1980	359,03	0,00	359,03	
ELISSANDRO BRAZ DA SILVA	AMIL FÁCIL S80 QP SP RJ DF PR PE	413	22/12/1979	359,03	0,00	359,03	
ELISSON OLIVEIRA BRAZ DA SILVA	AMIL FÁCIL S80 QP SP RJ DF PR PE	413	18/10/2007	181,47	0,00	181,47	
Total Geral :						1.081,00	

CARÊNCIA CONTRATUAL P.J (cód 1): refere-se à carência integral prevista no Contrato e será aplicada aos beneficiários que não se enquadrarem nos requisitos exigidos nos demais PRCs.
Cód 427: atendidos os requisitos de portabilidade previstos na RN 438, as carências já cumpridas pelo beneficiário serão aproveitadas.

Proposta nº: 94684826		Tipo de Produto: Dental					
Nome Beneficiário	Plano	PRC	Nasc.	Preço	Aditivos	Total	
ELISSANDRO BRAZ DA SILVA	DENTAL 205 CROSS PROMO PTE R	DJO	22/12/1979	22,00	0,00	22,00	
ELISSON OLIVEIRA BRAZ DA SILVA	DENTAL 205 CROSS PROMO PTE R	DJO	18/10/2007	22,00	0,00	22,00	
CRISTIAN OLIVEIRA BRAZ DA SILVA	DENTAL 205 CROSS PROMO PTE R	DJO	13/09/2012	22,00	0,00	22,00	
CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	DENTAL 205 CROSS PROMO PTE R	DJO	12/07/1980	22,00	0,00	22,00	
Total Geral :						88,00	

CARÊNCIA CONTRATUAL P.J (cód 1): refere-se à carência integral prevista no Contrato e será aplicada aos beneficiários que não se enquadrarem nos requisitos exigidos nos demais PRCs.
Cód 427: atendidos os requisitos de portabilidade previstos na RN 438, as carências já cumpridas pelo beneficiário serão aproveitadas.

Paulista-PE 31/08/2022

Cristiane de O. Carvalho

LOCAL E DATA

Assinatura do representante da empresa proponente

ANS - nº 326305

ADITIVO DE REDUÇÃO DOS PRAZOS MÁXIMOS DE CARÊNCIA
(Exclusivo para contratos de 2 a 29 beneficiários)

As partes decidem alterar no tema 'Carências' das Condições Gerais do Contrato, substituindo os prazos de carência previstos em seus incisos para cada um dos beneficiários indicados na Proposta Contratual, observados os planos escolhidos e as faixas etárias de cada beneficiário, conforme Normas para Promoção de Vendas e tabela de vendas vigente, disponíveis, ambas, no site amil.com.br.

Os Prazos Reduzidos de Carência (PRC) classificam-se por suas numerações, conforme definições a seguir:

PRC 413: aplicado aos beneficiários dos contratos coletivos empresariais de 2 a 29 beneficiários que não tenham sido anteriormente vinculados a nenhuma outra operadora ou, ainda que oriundos de alguma delas, não tenham cumprido o tempo mínimo de permanência exigido nos PRCs 504, 300 ou 503.

PRC 504: aplicado aos beneficiários dos contratos coletivos empresariais de 2 a 29 beneficiários que tenham sido anteriormente vinculados a qualquer outra operadora por período de 3 (três) a 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias e desde que o prazo entre a rescisão contratual com a operadora anterior e a vigência do contrato celebrado com a Amil não exceda 60 (sessenta) dias.

PRC 300: aplicado aos beneficiários dos contratos coletivos empresariais de 2 a 29 beneficiários que tenham sido anteriormente vinculados a qualquer outra operadora, com exceção das congêneres*, por período superior a 12 (doze) meses e desde que o prazo entre a rescisão contratual com a operadora anterior e a vigência do contrato celebrado com a Amil não exceda 60 (sessenta) dias.

PRC 503: aplicado aos beneficiários dos contratos coletivos empresariais de 2 a 29 beneficiários que tenham sido anteriormente vinculados a operadoras congêneres* por período superior a 12 (doze) meses e desde que o prazo entre a rescisão contratual com a operadora anterior e a vigência do contrato celebrado com a Amil não exceda 60 (sessenta) dias.

***A lista de operadoras congêneres está disponível no site amil.com.br, na área de informações complementares ao contrato.**

Paulista - PE 31/08/2022 Cristiane de V. Carvalho.

Local e data

Assinatura do Proponente

ANS - nº 326305

COBERTURA*	CARÊNCIA CONTRATUAL PADRÃO - PJ	SEM PLANO ANTERIOR	COM PLANO ANTERIOR (DE 3 A 12 MESES)	COM PLANO ANTERIOR (MAIS DE 12 MESES)	
				SEM CONGÊNERE	COM CONGÊNERE
		PRC 413	PRC 504	PRC 300	PRC 503
Consulta em pronto-socorro	0 dia	0 dia	0 dia	0 dia	0 dia
Consultas eletivas em consultórios, clínicas ou centros médicos	30 dias	1 dia	1 dia	1 dia	0 dia
Exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos	30 dias	1 dia	1 dia	1 dia	0 dia
Exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os especificados abaixo:	180 dias	90 dias	30 dias	30 dias	0 dia
a) exames de endoscopia digestiva, respiratória e urológica	180 dias	90 dias	30 dias	30 dias	0 dia
b) exames de ultrassonografia	180 dias	90 dias	60 dias	30 dias	0 dia
c) TC, RNM, neurorradiologia, cardiografia, mielografia, radiologia intervencionista	180 dias	180 dias	90 dias	30 dias	0 dia
d) exames de hemodinâmica, exames cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia	180 dias	180 dias	150 dias	60 dias	0 dia
e) procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos	180 dias	90 dias	30 dias	30 dias	0 dia
f) hemodinâmica terapêutica e angioplastias (não relacionadas com doenças preexistentes)	180 dias	180 dias	150 dias	60 dias	0 dia
g) quimioterapia e radioterapia (não relacionadas com doenças preexistentes)	180 dias	180 dias	180 dias	90 dias	0 dia
h) procedimentos para litotripsia	180 dias	180 dias	150 dias	60 dias	0 dia
i) videolaparoscopia e procedimentos videoassistidos com finalidade terapêutico-diagnóstica ambulatorial	180 dias	180 dias	120 dias	60 dias	0 dia
j) procedimentos para artroscopia	180 dias	90 dias	90 dias	60 dias	0 dia
k) diálise ou hemodiálise (não relacionadas com doenças preexistentes)	180 dias	180 dias	150 dias	60 dias	0 dia

Paulista - PE 31/08/2022

Crustiane de O. Carvalho.

Local e data

Assinatura do Proponente

ANS - nº 326305



COBERTURA*	CARÊNCIA CONTRATUAL PADRÃO - PJ	SEM PLANO ANTERIOR	COM PLANO ANTERIOR (DE 3 A 12 MESES)	COM PLANO ANTERIOR (MAIS DE 12 MESES)	
				SEM CONGÊNERE	COM CONGÊNERE
		PRC 413	PRC 504	PRC 300	PRC 503
I) hemoterapia	180 dias	90 dias	60 dias	30 dias	0 dia
Internações em geral (não relacionadas com doenças preexistentes)	180 dias	180 dias	150 dias	60 dias	0 dia
Cirurgias em regime de day-hospital (não relacionadas com doenças preexistentes)	180 dias	180 dias	120 dias	60 dias	0 dia
Internações para obstetria e neonatologia	300 dias	300 dias	300 dias	300 dias	300 dias

Em nenhuma das hipóteses acima haverá redução do prazo de eventual Cobertura Parcial Temporária (CPT) imputada em decorrência das doenças e lesões preexistentes declaradas no momento da contratação, permanecendo inalterado o disposto no tema "Doenças e Lesões Preexistentes" das condições gerais do contrato.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

A PROPONENTE declara ter ciência de que o presente Termo Aditivo somente terá validade após aprovação por parte da AMIL de toda a documentação requerida. Caso a documentação submetida à AMIL não seja apta à comprovação dos requisitos indicados nos PRCs, permanecem inalterados os termos do contrato.

Local e data: _____

Número da proposta contratual: _____

Nome do responsável legal da empresa contratante: _____

CPF: _____

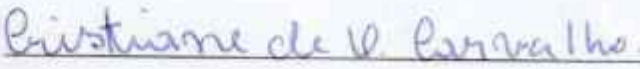
Nome do corretor: _____ CPF: _____



Amil Assistência Médica Internacional S.A.

Assinatura do corretor

Local e data



Assinatura do Proponente

ANS - nº 326305



A PROPONENTE, qualificada na Proposta Contratual nº 94684826, declara que tem ciência de:

- 1 Plano Odontológico Contratado:** DENTAL 205 CROSS PROMO PTE – segmentação assistencial odontológica, com abrangência geográfica nacional, sem coparticipação, com previsão de reembolso, registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sob o número 492079221
- 2 Acesso ao Contrato:** teve acesso ao texto integral das Condições Gerais do Contrato, tomou conhecimento de todas as suas cláusulas e está de pleno acordo com as disposições ali contidas, não manifestando reserva ou ressalva quanto a nenhum de seus termos.
- 3 Natureza da Proposta:** esta Proposta Contratual não delimita o início da cobertura assistencial a beneficiários da PROPONENTE nem substitui os termos constantes em contrato que eventualmente vierem a ser celebrados com a AMIL.
- 4 Início de Vigência:** caso a Proposta Contratual seja aprovada, a vigência do contrato terá início com a confirmação de pagamento da primeira contraprestação pecuniária, a não ser que a PROPONENTE e a AMIL negociem uma data diversa, desde que não tenha sido feito nenhum pagamento à AMIL. A PROPONENTE declara-se ciente, ainda, de que o dia do pagamento será considerado como data de vencimento das contraprestações pecuniárias seguintes.
- 5 Data de Vencimento e Pagamento:** iniciada a vigência do contrato com a efetivação do pagamento, o vencimento da segunda contraprestação ocorrerá no mês subsequente ao da data de início de vigência, no dia do mês correspondente à data do primeiro pagamento. O boleto para pagamento será enviado pela AMIL, por e-mail, e nenhum pagamento será devido à AMIL antes do envio desse boleto. Quando do recebimento do boleto, deverá ser confirmado se o emitente é a AMIL e, em caso negativo, deve-se estar ciente de que deverá entrar em contato com a AMIL.
- 6 Rede Credenciada:** a rede credenciada definida pelo tipo de plano contratada terá suas atualizações no site amil.com.br e no aplicativo.
- 7 Rol de Procedimentos:** o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde tem sua atualização sob responsabilidade da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e estará disponível no site ans.gov.br, além de acessível por meio do site amil.com.br.
- 8 Carência:** eventual redução ou isenção dos prazos de carência não altera o contrato, sobretudo no que se refere a exclusões e limites de cobertura.
- 9 Documentos dos Beneficiários:** deverá dar ciência dos termos deste contrato a todos os beneficiários nele incluídos, bem como entregar aos beneficiários titulares, após a assinatura do contrato, o Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde (MPS). Tem ciência, ainda, de que é obrigação da AMIL enviar para o beneficiário o Guia de Leitura Contratual (GLC) e o cartão de identificação (em meio físico ou digital).
- 10 Declarações:** o representante legal assume a responsabilidade pelas declarações que tiver feito em nome da PROPONENTE, assumindo, ainda, na qualidade de responsável pelos beneficiários incluídos nesta Proposta Contratual, a obrigação pelo pagamento das contraprestações e as demais obrigações originadas por este contrato.

Paulista-PE 31/08/2022
Local e Data

Elenvalho
Assinatura da representante da empresa proponente

ANS - nº 326305

Proposta Contratual gerada em: 31/08/2022 às 08:24:18

INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE SAÚDE	
CLIENTE	ELISSANDRO BRAZ DA SILVA
OPERADORA	AMIL SAÚDE
VIGÊNCIA	set/22
MODALIDADE DO CONTRATO	EMPRESARIAL FAMILIAR
NUMERO DE BENEFICIARIOS	1

INFORMAÇÕES SOBRE A PLANILHA	
DATA DE ELABORAÇÃO	08.02.2026
TESE UTILIZADA	FALSO COLETIVO
INFORMAÇÕES GERAIS	A PLANILHA FOI ELABORADA COM BASE NOS DOCUMENTOS DE DEMONSTRATIVO COM VALORES PAGOS MENSIS COM DESCRIMINATIVA DE BENEFICIARIO , E SUAS COMPETÊNCIAS COMPLETAS
CONTADORA	FLÁVIA SOARES



VALORES QUE O AUTOR DEVERIA ESTAR PAGANDO DE 2025:		
	VALOR ATUAL	VALOR QUE DEVERIA PAGAR
ELISSANDRO BRAZ	R\$ 783,46	R\$ 624,54
CRISTIANE DE OLIVEIRA	R\$ 783,46	R\$ 624,54
ELISSON OLIVEIRA	R\$ 318,80	R\$ 252,54
CRISTIAN OLIVEIRA	R\$ 318,80	R\$ 252,54
TOTAL	R\$ 2.204,52	R\$ 1.754,16

PERÍODO PAGO EM EXCESSO DO AUTOR RESPEITANDO O PRAZO TRIENAL 23-25		
	VALOR 3 ANOS	EXCESSO 3 ANOS
ELISSANDRO BRAZ	R\$ 20.148,63	R\$ 1.557,34
CRISTIANE DE OLIVEIRA	R\$ 19.373,38	R\$ 1.553,21
ELISSON OLIVEIRA	R\$ 8.629,24	R\$ 637,20
CRISTIAN OLIVEIRA	R\$ 8.629,24	R\$ 637,20
TOTAL	R\$ 56.780,48	R\$ 4.384,95

0
0
0
0

ANO	% PLANO DE SAÚDE	% APLICADO PELA ANS
2023	16,13%	9,63%
2024	21,98%	6,91%
2025	15,98%	6,06%
TOTAL	18,01%	22,60%
MÉDIA	6,00%	7,53%

Com formula

Índice	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Valor	R\$2.204,52	R\$3.527,23	R\$5.643,57	R\$9.029,71	R\$14.447,54	R\$23.116,07	R\$36.985,71	R\$59.177,13	R\$94.683,41
Anos	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033



ELISSANDRO BRAZ - 43 ANOS - 2023					
MÊS	Reajuste autorizado	Reajuste aplicado	\$ Pagou	\$ Deveria	Excesso
Janeiro		#REF!	R\$ 359,03	R\$ 359,03	R\$ 0,00
Fevereiro		-	R\$ 359,03	R\$ 359,03	R\$ 0,00
Março		-	R\$ 359,03	R\$ 359,03	R\$ 0,00
Abril		-	R\$ 359,03	R\$ 359,03	R\$ 0,00
Maiο		-	R\$ 359,03	R\$ 359,03	R\$ 0,00
Junho		-	R\$ 359,03	R\$ 359,03	R\$ 0,00
Julho	15,50%	16,13%	R\$ 416,94	R\$ 414,68	R\$ 2,26
Agosto		-	R\$ 416,94	R\$ 414,68	R\$ 2,26
Setembro		-	R\$ 416,94	R\$ 414,68	R\$ 2,26
Outubro		-	R\$ 416,94	R\$ 414,68	R\$ 2,26
Novembro	6,26%	6,26%	R\$ 443,04	R\$ 440,64	R\$ 2,40
Dezembro		-	R\$ 443,04	R\$ 440,64	R\$ 2,40
TOTAIS			R\$ 4.708,02	R\$ 4.694,18	R\$ 13,84

ELISSANDRO BRAZ - 44 ANOS - 2024					
MÊS	Reajuste autorizado	Reajuste aplicado	\$ Pagou	\$ Deveria	Excesso
Janeiro	25,00%	25,00%	R\$ 553,79	R\$ 550,80	R\$ 2,99
Fevereiro		-	R\$ 553,79	R\$ 550,80	R\$ 2,99
Março		-	R\$ 553,79	R\$ 550,80	R\$ 2,99
Abril		-	R\$ 553,79	R\$ 550,80	R\$ 2,99
Maiο		-	R\$ 553,79	R\$ 550,80	R\$ 2,99
Junho		-	R\$ 553,79	R\$ 550,80	R\$ 2,99
Julho		-	R\$ 553,79	R\$ 550,80	R\$ 2,99
Agosto		-	R\$ 553,79	R\$ 550,80	R\$ 2,99
Setembro		-	R\$ 553,79	R\$ 550,80	R\$ 2,99
Outubro	6,91%	21,98%	R\$ 675,51	R\$ 588,86	R\$ 86,65
Novembro		-	R\$ 675,51	R\$ 588,86	R\$ 86,65
Dezembro		-	R\$ 675,51	R\$ 588,86	R\$ 86,65
TOTAIS			R\$ 7.010,64	R\$ 6.723,76	R\$ 286,88

ELISSANDRO BRAZ - 45ANOS - 2025					
MÊS	Reajuste autorizado	Reajuste aplicado	\$ Pagou	\$ Deveria	Excesso
Janeiro			R\$ 675,51	R\$ 588,86	R\$ 86,65
Fevereiro		-	R\$ 675,51	R\$ 588,86	R\$ 86,65
Março		-	R\$ 675,51	R\$ 588,86	R\$ 86,65
Abril		-	R\$ 675,51	R\$ 588,86	R\$ 86,65
Maiο		-	R\$ 675,51	R\$ 588,86	R\$ 86,65

Junho		-	R\$ 675,51	R\$ 588,86	R\$ 86,65
Julho		-	R\$ 675,51	R\$ 588,86	R\$ 86,65
Agosto		-	R\$ 675,51	R\$ 588,86	R\$ 86,65
Setembro		-	R\$ 675,51	R\$ 588,86	R\$ 86,65
Outubro	6,06%	15,98%	R\$ 783,46	R\$ 624,54	R\$ 158,92
Novembro		-	R\$ 783,46	R\$ 624,54	R\$ 158,92
Dezembro		-	R\$ 783,46	R\$ 624,54	R\$ 158,92
TOTAIS			R\$ 8.429,97	R\$ 7.173,36	R\$ 1.256,61

VALORES TOTAIS AO LONGO DOS ANOS (2023- 2025)			
	Pagou	Deveria	Excesso
TOTAL	20.148,63	18.591,29	1.557,34

TOTAL DO PERIODO PAGO EM EXCESSO DO AUTOR PRAZO TRIENAL (ANOS 2023- 2025)			
	Pagou	Deveria	Excesso
TOTAL	20.148,63	18.591,29	1.557,34

CRISTIANE DE OLIVEIRA - 42 ANOS - 2023					
MÊS	Reajuste autorizado	Reajuste aplicado	\$ Pagou	\$ Deveria	Excesso
Janeiro		#REF!	R\$ 359,03	R\$ 359,03	R\$ 0,00
Fevereiro		-	R\$ 359,03	R\$ 359,03	R\$ 0,00
Março		-	R\$ 359,03	R\$ 359,03	R\$ 0,00
Abril		-	R\$ 359,03	R\$ 359,03	R\$ 0,00
Maiο		-	R\$ 359,03	R\$ 359,03	R\$ 0,00
Junho		-	R\$ 359,03	R\$ 359,03	R\$ 0,00
Julho	15,50%	16,13%	R\$ 416,94	R\$ 414,68	R\$ 2,26
Agosto		-	R\$ 416,94	R\$ 414,68	R\$ 2,26
Setembro		-	R\$ 416,94	R\$ 414,68	R\$ 2,26
Outubro		-	R\$ 416,94	R\$ 414,68	R\$ 2,26
Novembro	6,26%	6,26%	R\$ 443,04	R\$ 440,64	R\$ 2,40
Dezembro		-	R\$ 443,04	R\$ 440,64	R\$ 2,40
TOTAIS			R\$ 4.708,02	R\$ 4.694,18	R\$ 13,84

CRISTIANE DE OLIVEIRA - 43 ANOS - 2024					
MÊS	Reajuste autorizado	Reajuste aplicado	\$ Pagou	\$ Deveria	Excesso
Janeiro			R\$ 443,04	R\$ 440,64	R\$ 2,40
Fevereiro		-	R\$ 443,04	R\$ 440,64	R\$ 2,40
Março		-	R\$ 443,04	R\$ 440,64	R\$ 2,40
Abril		-	R\$ 443,04	R\$ 440,64	R\$ 2,40
Maiο		-	R\$ 443,04	R\$ 440,64	R\$ 2,40
Junho		-	R\$ 443,04	R\$ 440,64	R\$ 2,40
Julho		-	R\$ 443,04	R\$ 440,64	R\$ 2,40
Agosto	25,00%	25,00%	R\$ 553,79	R\$ 550,80	R\$ 2,99
Setembro		-	R\$ 553,79	R\$ 550,80	R\$ 2,99
Outubro	6,91%	21,98%	R\$ 675,51	R\$ 588,86	R\$ 86,65
Novembro		-	R\$ 675,51	R\$ 588,86	R\$ 86,65
Dezembro		-	R\$ 675,51	R\$ 588,86	R\$ 86,65
TOTAIS			R\$ 6.235,39	R\$ 5.952,64	R\$ 282,75

CRISTIANE DE OLIVEIRA - 44 ANOS - 2025					
MÊS	Reajuste autorizado	Reajuste aplicado	\$ Pagou	\$ Deveria	Excesso
Janeiro			R\$ 675,51	R\$ 588,86	R\$ 86,65
Fevereiro		-	R\$ 675,51	R\$ 588,86	R\$ 86,65
Março		-	R\$ 675,51	R\$ 588,86	R\$ 86,65
Abril		-	R\$ 675,51	R\$ 588,86	R\$ 86,65
Maiο		-	R\$ 675,51	R\$ 588,86	R\$ 86,65

Junho		-	R\$ 675,51	R\$ 588,86	R\$ 86,65
Julho		-	R\$ 675,51	R\$ 588,86	R\$ 86,65
Agosto		-	R\$ 675,51	R\$ 588,86	R\$ 86,65
Setembro		-	R\$ 675,51	R\$ 588,86	R\$ 86,65
Outubro	6,06%	15,98%	R\$ 783,46	R\$ 624,54	R\$ 158,92
Novembro		-	R\$ 783,46	R\$ 624,54	R\$ 158,92
Dezembro		-	R\$ 783,46	R\$ 624,54	R\$ 158,92
TOTAIS			R\$ 8.429,97	R\$ 7.173,36	R\$ 1.256,61

VALORES TOTAIS AO LONGO DOS ANOS (2023- 2025)			
	Pagou	Deveria	Excesso
TOTAL	19.373,38	17.820,17	1.553,21

TOTAL DO PERIODO PAGO EM EXCESSO DO AUTOR PRAZO TRIENAL (ANOS 2023- 2025)			
	Pagou	Deveria	Excesso
TOTAL	19.373,38	17.820,17	1.553,21

ELISSON OLIVEIRA -15 ANOS - 2023					
MÊS	Reajuste autorizado	Reajuste aplicado	\$ Pagou	\$ Deveria	Excesso
Janeiro		#REF!	R\$ 181,47	R\$ 181,47	R\$ 0,00
Fevereiro		-	R\$ 181,47	R\$ 181,47	R\$ 0,00
Março		-	R\$ 181,47	R\$ 181,47	R\$ 0,00
Abril		-	R\$ 181,47	R\$ 181,47	R\$ 0,00
Maiο		-	R\$ 181,47	R\$ 181,47	R\$ 0,00
Junho		-	R\$ 181,47	R\$ 181,47	R\$ 0,00
Julho	15,50%	16,13%	R\$ 210,74	R\$ 209,60	R\$ 1,14
Agosto		-	R\$ 210,74	R\$ 209,60	R\$ 1,14
Setembro		-	R\$ 210,74	R\$ 209,60	R\$ 1,14
Outubro		-	R\$ 210,74	R\$ 209,60	R\$ 1,14
Novembro	6,26%	6,26%	R\$ 223,93	R\$ 222,72	R\$ 1,21
Dezembro		-	R\$ 223,93	R\$ 222,72	R\$ 1,21
TOTAIS			R\$ 2.379,64	R\$ 2.372,65	R\$ 6,99

ELISSON OLIVEIRA - 16 ANOS - 2024					
MÊS	Reajuste autorizado	Reajuste aplicado	\$ Pagou	\$ Deveria	Excesso
Janeiro			R\$ 223,93	R\$ 222,72	R\$ 1,21
Fevereiro		-	R\$ 223,93	R\$ 222,72	R\$ 1,21
Março		-	R\$ 223,93	R\$ 222,72	R\$ 1,21
Abril		-	R\$ 223,93	R\$ 222,72	R\$ 1,21
Maiο		-	R\$ 223,93	R\$ 222,72	R\$ 1,21
Junho		-	R\$ 223,93	R\$ 222,72	R\$ 1,21
Julho		-	R\$ 223,93	R\$ 222,72	R\$ 1,21
Agosto		-	R\$ 223,93	R\$ 222,72	R\$ 1,21
Setembro		-	R\$ 223,93	R\$ 222,72	R\$ 1,21
Outubro	6,91%	21,98%	R\$ 273,15	R\$ 238,11	R\$ 35,04
Novembro		-	R\$ 273,15	R\$ 238,11	R\$ 35,04
Dezembro		-	R\$ 273,15	R\$ 238,11	R\$ 35,04
TOTAIS			R\$ 2.834,82	R\$ 2.718,79	R\$ 116,03

ELISSON OLIVEIRA - 17 ANOS - 2025					
MÊS	Reajuste autorizado	Reajuste aplicado	\$ Pagou	\$ Deveria	Excesso
Janeiro			R\$ 273,15	R\$ 238,11	R\$ 35,04
Fevereiro		-	R\$ 273,15	R\$ 238,11	R\$ 35,04
Março		-	R\$ 273,15	R\$ 238,11	R\$ 35,04
Abril		-	R\$ 273,15	R\$ 238,11	R\$ 35,04
Maiο		-	R\$ 273,15	R\$ 238,11	R\$ 35,04

Junho		-	R\$ 273,15	R\$ 238,11	R\$ 35,04
Julho		-	R\$ 273,15	R\$ 238,11	R\$ 35,04
Agosto		-	R\$ 273,15	R\$ 238,11	R\$ 35,04
Setembro		-	R\$ 273,15	R\$ 238,11	R\$ 35,04
Outubro	6,06%	16,71%	R\$ 318,80	R\$ 252,54	R\$ 66,26
Novembro		-	R\$ 318,80	R\$ 252,54	R\$ 66,26
Dezembro		-	R\$ 318,80	R\$ 252,54	R\$ 66,26
TOTAIS			R\$ 3.414,78	R\$ 2.900,59	R\$ 514,19

VALORES TOTAIS AO LONGO DOS ANOS (2023- 2025)			
	Pagou	Deveria	Excesso
TOTAL	8.629,24	7.992,03	637,20

TOTAL DO PERIODO PAGO EM EXCESSO DO AUTOR PRAZO TRIENAL (ANOS 2023- 2025)			
	Pagou	Deveria	Excesso
TOTAL	8.629,24	7.992,03	637,20



CRISTIAN OLIVEIRA -10 ANOS - 2023					
MÊS	Reajuste autorizado	Reajuste aplicado	\$ Pagou	\$ Deveria	Excesso
Janeiro		#REF!	R\$ 181,47	R\$ 181,47	R\$ 0,00
Fevereiro		-	R\$ 181,47	R\$ 181,47	R\$ 0,00
Março		-	R\$ 181,47	R\$ 181,47	R\$ 0,00
Abril		-	R\$ 181,47	R\$ 181,47	R\$ 0,00
Maiο		-	R\$ 181,47	R\$ 181,47	R\$ 0,00
Junho		-	R\$ 181,47	R\$ 181,47	R\$ 0,00
Julho	15,50%	16,13%	R\$ 210,74	R\$ 209,60	R\$ 1,14
Agosto		-	R\$ 210,74	R\$ 209,60	R\$ 1,14
Setembro		-	R\$ 210,74	R\$ 209,60	R\$ 1,14
Outubro		-	R\$ 210,74	R\$ 209,60	R\$ 1,14
Novembro	6,26%	6,26%	R\$ 223,93	R\$ 222,72	R\$ 1,21
Dezembro		-	R\$ 223,93	R\$ 222,72	R\$ 1,21
TOTAIS			R\$ 2.379,64	R\$ 2.372,65	R\$ 6,99

CRISTIAN OLIVEIRA - 11 ANOS - 2024					
MÊS	Reajuste autorizado	Reajuste aplicado	\$ Pagou	\$ Deveria	Excesso
Janeiro			R\$ 223,93	R\$ 222,72	R\$ 1,21
Fevereiro		-	R\$ 223,93	R\$ 222,72	R\$ 1,21
Março		-	R\$ 223,93	R\$ 222,72	R\$ 1,21
Abril		-	R\$ 223,93	R\$ 222,72	R\$ 1,21
Maiο		-	R\$ 223,93	R\$ 222,72	R\$ 1,21
Junho		-	R\$ 223,93	R\$ 222,72	R\$ 1,21
Julho		-	R\$ 223,93	R\$ 222,72	R\$ 1,21
Agosto		-	R\$ 223,93	R\$ 222,72	R\$ 1,21
Setembro		-	R\$ 223,93	R\$ 222,72	R\$ 1,21
Outubro	6,91%	21,98%	R\$ 273,15	R\$ 238,11	R\$ 35,04
Novembro		-	R\$ 273,15	R\$ 238,11	R\$ 35,04
Dezembro		-	R\$ 273,15	R\$ 238,11	R\$ 35,04
TOTAIS			R\$ 2.834,82	R\$ 2.718,79	R\$ 116,03

CRISTIAN OLIVEIRA - 12 ANOS - 2025					
MÊS	Reajuste autorizado	Reajuste aplicado	\$ Pagou	\$ Deveria	Excesso
Janeiro			R\$ 273,15	R\$ 238,11	R\$ 35,04
Fevereiro		-	R\$ 273,15	R\$ 238,11	R\$ 35,04
Março		-	R\$ 273,15	R\$ 238,11	R\$ 35,04
Abril		-	R\$ 273,15	R\$ 238,11	R\$ 35,04
Maiο		-	R\$ 273,15	R\$ 238,11	R\$ 35,04

Junho		-	R\$ 273,15	R\$ 238,11	R\$ 35,04
Julho		-	R\$ 273,15	R\$ 238,11	R\$ 35,04
Agosto		-	R\$ 273,15	R\$ 238,11	R\$ 35,04
Setembro		-	R\$ 273,15	R\$ 238,11	R\$ 35,04
Outubro	6,06%	16,71%	R\$ 318,80	R\$ 252,54	R\$ 66,26
Novembro		-	R\$ 318,80	R\$ 252,54	R\$ 66,26
Dezembro		-	R\$ 318,80	R\$ 252,54	R\$ 66,26
TOTAIS			R\$ 3.414,78	R\$ 2.900,59	R\$ 514,19

VALORES TOTAIS AO LONGO DOS ANOS (2023- 2025)			
	Pagou	Deveria	Excesso
TOTAL	8.629,24	7.992,03	637,20

TOTAL DO PERIODO PAGO EM EXCESSO DO AUTOR PRAZO TRIENAL (ANOS 2023- 2025)			
	Pagou	Deveria	Excesso
TOTAL	8.629,24	7.992,03	637,20

